

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے)

اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور

[۱۲/اپریل، ۱۹۷۳ء]

تمہید

چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیرے حاکم مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے؛ اور چونکہ پاکستان کے جمہور کی منشاء ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے؛ جس میں مملکت اپنے اختیارات و اقتدار کو جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی؛ جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی کے اصولوں پر جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے، پوری طرح عمل کیا جائے گا؛ جس میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حلقہ ہائے عمل میں اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق، جس طرح قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے، ترتیب دے سکیں؛ جس میں قرار واقعی انتظام کیا جائے گا کہ اقلیتیں آزادی سے اپنے مذاہب پر عقیدہ رکھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکیں؛ جس میں وہ علاقے جو اس وقت پاکستان میں شامل یا ضم ہیں اور ایسے دیگر علاقے جو بعد ازیں پاکستان میں شامل یا ضم ہوں ایک وفاق بنائیں گے جس میں وحدتیں اپنے اختیارات و اقتدار پر ایسی حدود اور پابندیوں کے ساتھ جو مقرر کردی جائیں، خود مختار ہوں گی؛

جس میں بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی اور ان حقوق میں قانون اور اخلاق عامہ کے تابع حیثیت اور مواقع میں مساوات، قانون کی نظر میں برابری، معاشرتی، معاشی اور سیاسی انصاف اور خیال، اظہار خیال، عقیدہ، دین، عبادت اور اجتماع کی آزادی شامل ہوگی؛

جس میں اقلیتوں اور پسماندہ اور پست طبقوں کے جائز مفادات کے تحفظ کا قرار واقعی انتظام کیا جائے گا؛

جس میں عدلیہ کی آزادی پوری طرح محفوظ ہوگی؛

جس میں وفاق کے علاقوں کی سالمیت، اس کی آزادی اور زمین، سمندر اور فضاء پر اس کے حقوق مقتدر کے بشمول اس کے جملہ حقوق کی حفاظت کی جائے گی؛

تاکہ اہل پاکستان فلاح و بہبود حاصل کر سکیں اور اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز اور ممتاز مقام حاصل کر سکیں اور بین الاقوامی امن اور بنی نوع انسان کی ترقی اور خوش حالی میں اپنا پورا حصہ ادا کر سکیں:

لہذا، اب، ہم جمہور پاکستان؛

قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندوں کے سامنے اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ؛

پاکستان کی خاطر عوام کی دی ہوئی قربانیوں کے اعتراف کے ساتھ؛

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اس اعلان سے وفاداری کے ساتھ کہ پاکستان عدل عمرانی

کے اسلامی اصولوں پر مبنی ایک جمہوری مملکت ہوگی؛

اس جمہوریت کے تحفظ کے لئے وقف ہونے کے جذبے کے ساتھ جو ظلم و ستم کے خلاف عوام کی

انتھک جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے؛

اس عزم بالجزم کے ساتھ کہ ایک نئے نظام کے ذریعے مساوات پر مبنی معاشرہ تخلیق کر کے اپنی قومی

اور سیاسی وحدت اور یک جہتی کا تحفظ کریں؛

بذریعہ ہذا، قومی اسمبلی میں اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ دستور منظور کر کے اسے قانون کا درجہ دیتے

ہیں اور اسے اپنا دستور تسلیم کرتے ہیں۔

حصہ اول

ابتدائیہ

۱۔ (۱) مملکت پاکستان ایک وفاقی جمہوریہ ہوگی جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا جسے بعد ازیں پاکستان کہا جائے گا۔

۲۔ (۲) پاکستان کے علاقے مندرجہ ذیل پر مشتمل ہوں گے۔۔۔۔۔

(الف) صوبہ جات^۱ [بلوچستان]^۲، [خیبر پختونخوا]^۳، پنجاب اور^۴ [سندھ]؛

(ب) دارالحکومت اسلام آباد کا علاقہ جس کا حوالہ بعد ازیں وفاقی دارالحکومت

کے طور پر دیا گیا ہے؛^۵ [اور]

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

۵۔ (ج) ایسی ریاستیں اور علاقے جو الحاق کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پاکستان

میں شامل ہیں یا ہو جائیں۔

(۳) ۶۔ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] بذریعہ قانون وفاق میں نئی ریاستوں یا علاقوں کو ایسی

قیود و شرائط پر داخل کر سکے گی جو وہ مناسب سمجھے۔

اسلام مملکتی مذہب ہوگا۔

قرارداد مقاصد مستقل

احکام کا حصہ ہوگی۔

۲۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔

۱۰۔ الف۔ ضمیمہ میں نقل کردہ قرارداد مقاصد میں بیان کردہ اصول اور احکام کو بذریعہ ہذا دستور

کا مستقل حصہ قرار دیا جاتا ہے اور وہ حصہ مؤثر ہوں گے۔

۱۔ دستور کے احکام، ماسوائے آرٹیکل ۸۰، ۶ تا ۲۸ (دونوں شامل ہیں) آرٹیکل ۱۰۱ کی شق اور (۲ الف)، آرٹیکل ۱۹۹، ۲۱۳ تا ۲۱۶

(دونوں شامل ہیں) اور ۱۰ الف، ۱۰ مارچ، ۱۹۸۵ء سے بذریعہ ایس۔ آر۔ او نمبر ۱۲۱۲ (۱) ۸۵، تاریخ ۱۰ مارچ، ۱۹۸۵ء جریدہ پاکستان غیر معمولی، حصہ دوم، صفحہ ۲۷ مؤثر پہ عمل ہیں اور مذکورہ بالا آرٹیکل، ۳۰ دسمبر، ۱۹۸۵ء سے بذریعہ ایس۔ آر۔ او نمبر ۱۲۷۳ (۱) ۸۵، تاریخ ۲۹ دسمبر، ۱۹۸۵ء جریدہ پاکستان غیر معمولی، حصہ دوم صفحہ ۳۱۸۵، مؤثر پہ عمل ہیں۔

۲۔ دستور (ترمیم اول) ایکٹ ۱۹۷۳ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۳ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے شقات (۲)، (۳) اور (۴) کی بجائے تبدیل کی گئیں (نفاذ پذیر ۲۴ مئی ۱۹۷۳ء)۔

۳۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے ”بلوچستان“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل ”شمال مغربی سرحد“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۵۔ بحوالہ عین ماقبل ”سندھ“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۶۔ دستور (پچیسویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۸ء (نمبر ۳۷ بابت ۲۰۱۸ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے لفظ ”اور“ کو شامل کیا گیا۔

۷۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے ”پیرا گراف (ج)“ کو حذف کیا گیا۔

۸۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے ”پیرا گراف (د)“ کو دوبارہ نمبر دیا گیا۔

۹۔ احیائے دستور ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۱۰۔ بحوالہ عین ماقبل نیا آرٹیکل ۲۔ الف۔ شامل کیا گیا۔

- ۳۔ مملکت استحصال کی تمام اقسام کے خاتمہ اور اس بنیادی اصول کی تدریجی تکمیل کو یقینی بنائے گی کہ ہر کسی سے اس کی اہلیت کے مطابق کام لیا جائے گا اور ہر کسی کو اس کے کام کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔
- ۴۔ (۱) ہر شہری کا خواہ کہیں بھی ہو، اور کسی دوسرے شخص کا جو فی الوقت پاکستان میں ہو، یہ ناقابل انتقال حق ہے کہ اسے قانون کا تحفظ حاصل ہو اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ (۲) خصوصاً۔۔۔۔۔
- افراد کا حق کہ ان سے قانون وغیرہ کے مطابق سلوک کیا جائے۔
- (الف) کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے جو کسی شخص کی جان، آزادی جسم، شہرت یا الماک کے لئے مضر ہو، سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے؛
- (ب) کسی شخص کے کوئی ایسا کام کرنے میں ممانعت یا مزاحمت نہ ہوگی جو قانوناً ممنوع نہ ہو؛ اور
- (ج) کسی شخص کو کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس کا کرنا اس کے لئے قانوناً ضروری نہ ہو۔
- ۵۔ (۱) مملکت سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔ (۲) دستور اور قانون کی اطاعت ہر شہری خواہ وہ کہیں بھی ہو اور ہر اس شخص کی جو فی الوقت پاکستان میں ہو^۱ واجب التعمیل [ذمہ داری ہے۔
- ۶۔ (۱) کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے، تخریب کرے یا معطل کرے یا التواء میں رکھے یا اقدام کرے یا تنسیخ کرنے کی سازش کرے یا تخریب کرے یا معطل یا التواء میں رکھے سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ [(۲) کوئی شخص جو شق (۱) میں مذکورہ افعال میں مدد دے گا یا معاونت کرے گا،^۲ یا شریک ہوگا [اسی طرح سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔
- ۳۔ (۱) یا شق (۲) میں درج شدہ سنگین غداری کا عمل کسی بھی عدالت کے ذریعے بشمول عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ [(۳) [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] بذریعہ قانون ایسے اشخاص کے لئے سزا مقرر کرے گی جنہیں سنگین غداری کا مجرم قرار دیا گیا ہو۔

۱۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”بنیادی“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابوابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۴ کی رو سے شق (۱) کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل شامل کئے گئے۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل نئی شق (۱۲ الف) شامل کی گئی۔

۵۔ احیائے دستور ۱۹۷۳ء کا فرمان ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

حصہ دوم بنیادی حقوق اور حکمت عملی کے اصول

- ۷۔ اس حصہ میں، تا وقتیکہ سیاق و سباق سے کچھ اور مفہوم نہ نکلتا ہو، ”مملکت“ سے وفاقی حکومت، [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کوئی صوبائی حکومت، کوئی صوبائی اسمبلی اور پاکستان میں ایسی مقامی بنیت ہائے مجاز مراد ہیں جن کو از روئے قانون کوئی محصول یا چوگی عائد کرنے کا اختیار حاصل ہو۔

باب ۱۔ بنیادی حقوق

- ۸۔ (۱) کوئی قانون، یا رسم یا رواج جو قانون کا حکم رکھتا ہو، تنقض کی اس حد تک کالعدم ہوگا جس حد تک وہ اس باب میں عطاء کردہ حقوق کا نقیض ہو۔
- (۲) مملکت کوئی ایسا قانون وضع نہیں کرے گی جو بایں طور عطاء کردہ حقوق کو سلب یا کم کرے اور ہر وہ قانون جو اس شق کی خلاف ورزی میں وضع کیا جائے اس خلاف ورزی کی حد تک کالعدم ہوگا۔
- (۳) اس آرٹیکل کے احکام کا اطلاق حسب ذیل پر نہیں ہوگا۔۔۔۔۔
- (الف) کسی ایسے قانون پر جس کا تعلق مسلح افواج یا پولیس یا امن عامہ قائم رکھنے کی ذمہ دار دیگر جمعیتوں کے ارکان سے ان کے فرائض کی صحیح طریقے پر انجام دہی یا ان میں نظم و ضبط قائم رکھنے سے ہو؛ یا
- [ب] ان میں سے کسی پر۔۔۔

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۲) مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۲۔ دستور (ترمیم چہارم) ایکٹ، ۱۹۷۵ء (نمبر ۱۷ بابت ۱۹۷۵ء) کی دفعہ ۲ (نفاذ پذیر از ۲۱ نومبر، ۱۹۷۵ء) کی رو سے اصل پیرا (ب) کی بجائے تبدیل کر دیا گیا جس میں قبل ازیں ایکٹ نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء کی دفعہ ۳ (نفاذ پذیر از ۲۴ مئی، ۱۹۷۴ء) کی رو سے ترمیم کی گئی تھی۔

(اول) جدول اول میں مصرحہ قوانین جس طرح کہ یومِ نفاذ سے عین قبل نافذ العمل تھے یا جس طرح کہ مذکورہ جدول میں مصرحہ قوانین میں سے کسی کے ذریعے ان کی ترمیم کی گئی تھی؛

(دوم) جدول اول کے حصہ میں مصرحہ دیگر قوانین؛

اور ایسا کوئی قانون یا اس کا کوئی حکم اس بناء پر کالعدم نہیں ہوگا کہ مذکورہ قانون یا حکم اس باب کے کسی حکم کے متناقض یا منافی ہے۔

(۴) شق (۳) کے پیرا گراف (ب) میں مذکورہ کسی امر کے باوجود، یومِ آغاز سے دو سال کے اندر متعلقہ متفقہ^۱ [جدول اول کے حصہ ۲] میں مصرحہ قوانین کو اس باب کی روئے عطاء کردہ حقوق کے مطابق بنائے گی:

مگر شرط یہ ہے کہ متعلقہ متفقہ قرارداد کے ذریعے دو سال کی مذکورہ مدت میں زیادہ سے زیادہ چھ ماہ کی مدت کی توسیع کر سکے گی۔

تشریح:- اگر کسی قانون کے بارے میں^۲ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] متعلقہ متفقہ ہو تو مذکورہ قرارداد قومی اسمبلی کی قرارداد ہوگی۔

(۵) اس باب کی روئے عطاء کردہ حقوق معطل نہیں کئے جائیں گے بجز جس طرح کہ دستور میں بالصراحت قرار دیا گیا ہے۔

۹۔ فرد کی سلامتی۔ کسی شخص کو، زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے۔

۱۰۔ گرفتاری اور نظر بندی۔ کسی شخص کو جسے گرفتار کیا گیا ہو، مذکورہ گرفتاری کی وجہ سے، جس قدر جلد ہو سکے، آگاہ کئے بغیر نہ تو نظر بند رکھا جائے گا اور نہ اسے اپنی پسند کے کسی قانون پیشہ شخص سے مشورہ کرنے اور اس کے ذریعہ صفائی پیش کرنے کے حق سے محروم کیا جائے گا۔

(۲) ہر اس شخص کو جسے گرفتار کیا گیا ہو اور نظر بند رکھا گیا ہو، مذکورہ گرفتاری سے چوبیس گھنٹہ کے اندر کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازم ہوگا لیکن مذکورہ مدت میں وہ وقت شامل نہ ہوگا،

۱۔ دستور (ترمیم چہارم) ایکٹ، ۱۹۷۵ء (نمبر ۱ بابت ۱۹۷۵ء) کی دفعہ ۲ کی روئے ”جدول اول، جو ایسا قانون نہ

ہو جو معاشی اصلاحات سے متعلق یا ان کے سلسلے میں ہو“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی روئے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے

تبدیل کئے گئے۔

جو مقام گرفتاری سے قریب ترین مجسٹریٹ کی عدالت تک لے جانے کے لئے درکار ہوا اور ایسے کسی شخص کو کسی مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر مذکور ہمدت سے زیادہ نظر بند نہیں رکھا جائے گا۔

(۳) شقات (۱) اور (۲) میں مذکورہ کسی امر کا اطلاق کسی ایسے شخص پر نہیں ہوگا جسے امتناعی نظر بندی سے متعلق کسی قانون کے تحت گرفتار یا نظر بند کیا گیا ہو۔

(۴) امتناعی نظر بندی کے لئے کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ جہاں ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لئے جو کسی ایسے طریقے پر کام کریں جو پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، تحفظ یا دفاع یا پاکستان کے خارجی امور یا امن عامہ یا رسد یا خدمات کے برقرار رکھنے کے لئے مضر ہو اور کوئی ایسا قانون کسی شخص کو [تین ماہ] سے زیادہ مدت تک نظر بند رکھنے کی اجازت نہیں دے گا تا وقتیکہ متعلقہ نظر ثانی بورڈ نے، اسے اصالتاً سماعت کا موقع مہیا کرنے کے بعد، مذکورہ مدت ختم ہونے سے قبل اس کے معاملہ پر نظر ثانی نہ کر لی ہو اور یہ رپورٹ نہ دے دی ہو کہ اس کی رائے میں مذکورہ نظر بندی کے لئے وجہ کافی موجود ہے اور اگر [تین ماہ] کی مذکورہ مدت کے بعد نظر بندی جاری رہے تو، تا وقتیکہ متعلقہ نظر ثانی بورڈ نے، تین ماہ کی ہمدت کے خاتمے سے پہلے، اس کے معاملے پر نظر ثانی نہ کر لی ہو اور ہو یہ رپورٹ نہ دی ہو کہ اس کی رائے میں ایسی نظر بندی کی وجہ کافی موجود ہے۔

تشریح اول:- اس آرٹیکل میں ”متعلقہ نظر ثانی بورڈ“ سے۔۔۔۔۔

(اول) کسی وفاقی قانون کے تحت نظر بند کسی شخص کے معاملے میں پاکستان کے چیف جسٹس کی طرف سے مقرر کردہ کوئی بورڈ مراد ہے جو ایک چیئر مین اور دوسرے دو اشخاص پر مشتمل ہو جن میں سے ہر ایک عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کانج ہو یا رہا ہو؛ اور

(دوم) کسی صوبائی قانون کے تحت نظر بند کسی شخص کے معاملے میں متعلقہ عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کی طرف سے مقرر کردہ کوئی بورڈ مراد ہے جو ایک چیئر مین اور دوسرے دو اشخاص پر مشتمل ہو جن میں سے ہر ایک کسی عدالت عالیہ کانج ہو یا رہا ہو۔

تشریح دوم:- کسی نظر ثانی بورڈ کی رائے کا اظہار اس کے ارکان کی اکثریت کے خیالات کے مطابق کیا جائے گا۔

(۵) جب کسی شخص کو کسی ایسے حکم کی تعمیل میں نظر بند کیا جائے جو انتناعی نظر بندی کے حامل کسی قانون کے تحت دیا گیا ہو، تو حکم دینے والا حاکم مجاز مذکورہ نظر بندی سے [پندرہ دن کے اندر] مذکورہ شخص کو ان وجوہ سے مطلع کرے گا جن کی بناء پر وہ حکم دیا گیا ہو اور اسے اس حکم کے خلاف عرضداشت پیش کرنے کا اولین مواقع فراہم کرے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی حکم دینے والا حاکم مجاز ان امور واقعہ کے افشاء سے انکار کر سکے گا، جن کے افشاء کو مذکورہ حاکم مجاز مفاد عامہ کے خلاف سمجھتا ہو۔

(۶) حکم دینے والا حاکم مجاز اس معاملے سے متعلق تمام دستاویزات متعلقہ نظر ثانی بورڈ کو فراہم کرے گا تا وقتیکہ متعلقہ حکومت کے کسی سیکرٹری کا دستخط شدہ اس مضمون کا تصدیق نامہ پیش نہ کر دیا جائے کہ کسی دستاویزات کا پیش کرنا مفاد عامہ میں نہیں ہے۔

(۷) انتناعی نظر بندی کے حامل کسی قانون کے تحت دیئے گئے کسی حکم کی تعمیل میں کسی شخص کو اس کی پہلی نظر بندی کے دن سے چوبیس ماہ کی مدت کے اندر، کسی مذکورہ حکم کے تحت امن عامہ کے لئے مضطر طریقے پر کوئی فعل کرنے پر نظر بند کئے جانے والے کسی شخص کی صورت میں آٹھ ماہ کی مجموعی مدت سے زیادہ اور کسی دوسری صورت میں بارہ ماہ سے زیادہ کے لئے نظر بند نہیں رکھا جائے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ اس شق کا اطلاق کسی ایسے شخص پر نہیں ہوگا جو دشمن کا ملازم ہو یا اس کے لئے کام کرتا ہو یا اس کی طرف سے ملنے والی ہدایات پر عمل کرتا ہو^۱، یا جو کسی

ایسے طریقے سے کام کر رہا ہو یا کام کرنے کا اقدام کر رہا ہو جو پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، تحفظ یا دفاع کے لئے مضر ہو یا جو کسی

۱۔ دستور (ترمیم سوم) ایکٹ، ۱۹۷۵ء (نمبر ۲۲) بابت ۱۹۷۵ء کی دفعہ ۲ کی رو سے ”جتنی جلد ہو سکے لیکن مذکورہ نظر بندی سے ایک ہفتہ سے زائد نہیں“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔ (نفاذ پذیر ۱۳ فروری، ۱۹۷۵ء)۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے اضافہ کئے گئے۔

ایسے فعل کا ارتکاب کرے یا ارتکاب کرنے کا اقدام کرے جو کسی وفاقی قانون میں درج شدہ تعریف کے مطابق کسی قوم دشمن سرگرمی کے مساوی ہو یا جو کسی ایسی جماعت کا رکن ہو جس کے مقاصد میں کوئی مذکورہ قوم دشمن سرگرمی شامل ہو یا جو اس میں ملوث ہو۔

(۸) متعلقہ نظر ثانی بورڈ کسی نظر بند شخص کی نظر بندی کے مقام کا تعین کرے گا اور اس کے کنبے کے لئے معقول گزارہ الاؤنس مقرر کرے گا۔

(۹) اس آرٹیکل میں مذکورہ کسی امر کا اطلاق کسی ایسے شخص پر نہیں ہوگا جو فی الوقت غیر ملکی دشمن ہو۔

۱۰۔ الف۔ اس کے شہری حقوق اور ذمہ داریوں کے تعین یا اس کے خلاف کسی بھی الزام جرم میں ایک شخص منصفانہ سماعت اور جائز عمل کا مستحق ہوگا۔

۱۱۔ (۱) غلامی معدوم اور ممنوع ہے اور کوئی قانون کسی بھی صورت میں اسے پاکستان میں رواج دینے کی اجازت نہیں دے گا یا سہولت بہم نہیں پہنچائے گا۔

(۲) بیگار کی تمام صورتوں اور انسانوں کی خرید و فروخت کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔

(۳) چودہ سال سے کم عمر کے کسی بچے کو کسی کارخانے یا کان یا دیگر خطرناک ملازمت میں نہیں رکھا جائے گا۔

(۴) اس آرٹیکل میں مذکور کوئی امر اس لازمی خدمت پر اثر انداز متصور نہیں ہوگا۔۔۔

(الف) جو کسی قانون کے خلاف کسی جرم کی بناء پر سزا بھگتنے والے کسی شخص سے لی جائے؛ یا
(ب) جو کسی قانون کی رو سے غرض عامہ کے لئے مطلوب ہو:

مگر شرط یہ ہے کہ کوئی لازمی خدمت ظالمانہ نوعیت کی یا شرف انسانی کے مخالف نہیں ہوگی۔

۱۲۔ (۱) کوئی قانون کسی شخص کو۔۔۔

(الف) کسی ایسے فعل یا ترک فعل کے لئے جو اس فعل کے سرزد ہونے کے وقت کسی قانون کے تحت قابل سزا نہ تھا سزا دینے کی اجازت نہیں دے گا؛ یا

(ب) کسی جرم کے لئے ایسی سزا دینے کی جو اس جرم کے ارتکاب کے وقت کسی قانون کی رو سے اس کے لئے مقررہ سزا سے زیادہ سخت یا اس سے مختلف ہو، اجازت نہیں دے گا۔

(۲) شق (۱) میں یا آرٹیکل ۲۷۰ میں مذکور کوئی امر کسی ایسے قانون پر اطلاق پذیر نہ ہوگا جس کی رو سے تینیس مارچ، سن ایک ہزار نو سو چھپن سے کسی بھی وقت پاکستان میں نافذ العمل کسی دستور کی تینخ یا تخریب کی کارروائیوں کو جرم قرار دیا گیا ہو۔

۱۳۔ کسی شخص۔۔

دوہری سزا اور اپنے کو ملزم گردانے کے خلاف تحفظ۔

(الف) پر ایک ہی جرم کی بناء پر ایک بار سے زیادہ نہ تو مقدمہ چلایا جائے گا اور نہ سزا دی جائے گی؛ یا

(ب) کو، جب کہ اس پر کسی جرم کا الزام ہو، اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے ہی خلاف ایک گواہ بنے۔

۱۴۔ (۱) شرفِ انسانی اور قانون کے تابع، گھر کی خلوت قابلِ حرمت ہوگی۔

شرفِ انسانی وغیرہ قابلِ حرمت ہوگا۔

(۲) کسی شخص کو شہادت حاصل کرنے کی غرض سے اذیت نہیں دی جائے گی۔

۱۵۔ ہر شہری کو پاکستان میں رہنے اور مفادِ عامہ کے پیشِ نظر قانون کے ذریعہ عائد کردہ کسی معقول پابندی کے تابع، پاکستان میں داخل ہونے اور اس کے ہر حصے میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے اور اس کے کسی حصے میں سکونت اختیار کرنے اور آباد ہونے کا حق ہوگا۔

نقل و حرکت وغیرہ کی آزادی۔

۱۶۔ امنِ عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندیوں کے تابع، ہر شہری کو پُر امن طور پر اور اسلحہ کے بغیر جمع ہونے کا حق ہوگا۔

اجتماع کی آزادی۔

[۱۷۔ (۱) پاکستان کی حاکمیتِ اعلیٰ یا سالمیت امنِ عامہ یا اخلاق کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع، ہر شہری کو انجمنیں یا یونینیں بنانے کا حق حاصل ہوگا۔

انجمن سازی کی آزادی۔

(۲) ہر شہری کو، جو ملازمت پاکستان میں نہ ہو، پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ سالمیت کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع کوئی سیاسی جماعت بنانے یا اس کا رکن بننے کا حق ہوگا اور مذکورہ قانون میں قرار دیا جائے گا کہ جب کہ وفاقی حکومت یہ اعلان کر دے کہ کوئی سیاسی جماعت ایسے طریقے پر بنائی گئی ہے یا عمل کر رہی ہے جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ یا سالمیت کے لئے مضر ہے تو وفاقی حکومت مذکورہ اعلان سے پندرہ دن کے اندر معاملہ عدالت عظمیٰ کے حوالے کر دے گی جس کا مذکورہ حوالے پر فیصلہ قطعی ہوگا۔

(۳) ہر سیاسی جماعت قانون کے مطابق اپنے مالی ذرائع کے ماخذ کے لئے جواب دہ ہوگی۔

تجارت، کاروبار یا
پیشے کی آزادی۔

۱۸۔ ایسی شرائط قابلیت کے تابع، اگر کوئی ہوں، جو قانون کے ذریعے مقرر کی جائیں، ہر شہری کو کوئی جائز پیشہ یا مشغلہ اختیار کرنے اور کوئی جائز تجارت یا کاروبار کرنے کا حق ہوگا:
مگر شرط یہ ہے کہ اس آرٹیکل میں کوئی امر مانع نہیں ہوگا۔۔۔۔۔

(الف) کسی تجارت یا پیشے کو اجرت نامہ کے طریقہ کار کے ذریعے منضبط کرنے میں؛ یا
(ب) تجارت، کاروبار یا صنعت میں آزادانہ مقابلہ کے مفاد کے پیش نظر اسے منضبط کرنے میں؛ یا

(ج) وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت یا کسی ایسی کارپوریشن کی طرف سے جو مذکورہ حکومت کے زیر نگرانی ہو، دیگر اشخاص کو قطعی یا جزوی طور پر خارج کر کے کسی تجارت، کاروبار، صنعت یا خدمت کا انتظام کرنے میں۔

تقریر وغیرہ کی
آزادی۔

۱۹۔ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصہ کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا تو بین عدالت، کسی جرم^۱ کے ارتکاب [یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع، ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہوگا، اور پولیس کی آزادی ہوگی۔

۱۔ دستور (ترمیم چہارم) ایکٹ ۱۹۷۵ء (نمبر ۱۷ بابت ۱۹۷۵ء) کی دفعہ ۴ کی رو سے ”ازالہ حیثیت عربی“ کی بجائے تبدیل کئے گئے

اہمیت کی حامل تمام معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہوگا۔]

۲۰۔ قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع،۔۔۔۔۔

(الف) ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا؛ اور

(ب) ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔

۲۱۔ کسی شخص کو کوئی ایسا خاص محصول ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس کی آمدنی اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تبلیغ و ترویج پر صرف کی جائے۔

۲۲۔ (۱) کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم پانے والے کسی شخص کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے یا کسی مذہبی تقریب میں حصہ لینے یا مذہبی عبادت میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اگر ایسی تعلیم، تقریب یا عبادت کا تعلق اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب سے ہو۔

(الف) کسی مذہبی فرقے یا گروہ کو کسی تعلیمی ادارے میں جو کئی طور پر اس فرقے یا گروہ کے زیرِ اہتمام چلایا جاتا ہو، اس فرقے یا گروہ کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے کی ممانعت نہ ہوگی؛ اور

(۴) اس آرٹیکل میں مذکور کوئی امر معاشرتی یا تعلیمی اعتبار سے پس ماندہ شہریوں کی ترقی کے لئے کسی سرکاری ہیئت مجاز کر طرف سے اہتمام کرنے میں مانع نہ ہوگا۔

۲۳۔ دستور اور مفاد عامہ کے پیش نظر قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع، ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے، قبضہ میں رکھنے اور فروخت کرنے کا حق ہوگا۔

۲۴۔ (۱) کسی شخص کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے۔

(۲) کوئی جائیداد زبردستی حاصل نہیں کی جائے گی اور نہ قبضہ میں لی جائے گی بجز کسی سرکاری غرض کے لئے اور بجز ایسے قانون کے اختیار کے ذریعے جس میں اس کے معاوضہ کا حکم دیا گیا ہو اور یا تو معاوضہ کی رقم کا تعین کر دیا گیا ہو یا اس اصول اور طریقے کی صراحت کی گئی ہو جس کے بموجب معاوضہ کا تعین کیا جائے گا اور اسے ادا کیا جائے گا۔

(۳) اس آرٹیکل میں مذکور کوئی امر حسب ذیل کے جواز پر اثر انداز نہیں ہوگا۔۔۔۔

(الف) کوئی قانون جو جان، مال یا صحت عامہ کو خطرے سے بچانے کے لئے کسی

جائیداد کے لازمی حصول یا اسے قبضے میں لینے کی اجازت دیتا ہو؛ یا

(ب) کوئی قانون جو کسی ایسی جائیداد کے حصول کی اجازت دیتا ہو جسے کسی

شخص نے کسی ناجائز ذریعے سے یا کسی ایسے طریقے سے جو خلاف قانون ہو حاصل کیا ہو یا جو اس کے قبضہ میں آئی ہو؛ یا

(ج) کوئی قانون جو کسی ایسی جائیداد کے حصول، انتظام یا فروخت سے متعلق ہو جو

کسی قانون کے تحت متروکہ جائیداد یا دشمن کی جائیداد ہو یا متصور ہوتی ہو

(جو ایسی جائیداد نہ ہو جس کا متروکہ جائیداد ہونا کسی قانون کے تحت ختم ہو

گیا ہو)؛ یا

- (د) کوئی قانون جو یا تو مفاد عامہ کے پیش نظر یا جائیداد کا انتظام مناسب طور پر کرنے کے لئے یا اس کے ملک کے فائدے کے لئے مملکت کو محدود مدت کے لئے کسی جائیداد کا انتظام اپنی تحویل میں لے لینے کی اجازت دیتا ہو؛ یا
- (ه) کوئی قانون جو حسب ذیل غرض کے لئے کسی قسم کی جائیداد کے حصول کے لئے اجازت دیتا ہو۔۔۔

(اول) تمام یا شہریوں کے کسی مصرحہ طبقے کو تعلیم اور طبی امداد مہیا کرنے کے لئے؛ یا

(دوم) تمام یا شہریوں کے کسی مصرحہ طبقے کو رہائشی اور عام سہولتیں اور خدمات مثلاً سڑکیں، آب رسانی، نکاسی آب، گیس اور برقی قوت مہیا کرنے کے لئے؛ یا

(سوم) ان لوگوں کو نان نفقہ مہیا کرنے کے لئے جو بیروزگاری، بیماری، کمزوری یا ضعیف العمری کی بناء پر اپنی کفالت خود کرنے کے قابل نہ ہوں؛ یا

- (و) کوئی موجودہ قانون یا آرٹیکل ۲۵۳ کے بموجب وضع کردہ کوئی قانون۔
- (۴) اس آرٹیکل میں محولہ کسی قانون کی رو سے قرار دیئے گئے یا اس کی تعمیل میں متعین کئے گئے کسی معاوضہ کے کافی ہونے یا نہ ہونے کو کسی عدالت میں زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔

- ۲۵۔ (۱) تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے مساوی طور پر حقدار ہیں۔
- (۲) * جنس کی بناء پر کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا۔
- (۳) اس آرٹیکل میں مذکور کوئی امر عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے لئے مملکت کی طرف سے کوئی خاص اہتمام کرنے میں مانع نہ ہوگا۔

۲۵۔ الف۔ ریاست پانچ سے سولہ سال تک کی عمر کے تمام بچوں کے لئے مذکورہ طریقہ کار پر جیسا کہ قانون کے ذریعے مقرر کیا جائے مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی۔ [تعلیم کا حق۔

۲۶۔ (۱) عام تفریح گاہوں یا جمع ہونے کی جگہوں میں جو صرف مذہبی اغراض کے لئے مختص نہ ہوں، آنے جانے کے لئے کسی شہری کے ساتھ محض نسل، مذہب، ذات، جنس، سکونت یا مقام پیدائش کی بناء پر کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔
(۲) شق (۱) میں مذکورہ کوئی امر عورتوں اور بچوں کے لئے کوئی خاص اہتمام کرنے میں مملکت کے مانع نہیں ہوگا۔
عام مقامات میں داخلہ سے متعلق عدم امتیاز۔

۲۷۔ (۱) کسی شہری کے ساتھ جو بہ اعتبار دیگر پاکستان کی ملازمت میں تقرر کا اہل ہو، کسی ایسے تقرر کے سلسلے میں محض نسل، مذہب، ذات، جنس، سکونت یا مقام پیدائش کی بناء پر امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا: ملازمتوں میں امتیاز کے خلاف تحفظ۔

مگر شرط یہ ہے کہ، یوم آغاز سے زیادہ سے زیادہ ۲ چالیس سال کی مدت تک کسی طبقے یا علاقے کے لوگوں کے لئے آسامیاں محفوظ کی جاسکیں گی تاکہ پاکستان کی ملازمت میں ان کو مناسب نمائندگی حاصل ہو جائے:

مزید شرط یہ ہے کہ، مذکورہ ملازمت کے مفاد میں مصرحہ آسامیاں یا ملازمتیں کسی ایک جنس کے افراد کے لئے محفوظ کی جاسکیں گی اگر مذکورہ آسامیاں یا ملازمتوں میں ایسے فرائض اور کارہائے منصبی کی انجام دہی ضروری ہو جو دوسری جنس کے افراد کی جانب سے مناسب طور پر انجام نہ دیئے جاسکتے ہوں ۳:

۴ مگر شرط یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ملازمت میں کسی بھی طبقے یا علاقے کی کم نمائندگی کی مذکورہ طریقہ کار پر تلافی کی جائے گی جیسا کہ مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے ایکٹ کے ذریعے تعین کرے گی۔

۱۔ نیا آرٹیکل ۲۵ الف دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۹ کی رو سے شامل کیا گیا۔
۲۔ دستور (سولہویں ترمیم) ایکٹ، ۱۹۹۹ء (نمبر ۷ بابت ۱۹۹۹ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے ”ہیں“ کی بجائے تبدیل کر دیا گیا اور ہمیشہ سے بایں طور تبدیل شدہ متصور ہوگا۔ قبل ازیں اسے فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”دس“ کی بجائے تبدیل کیا گیا تھا۔
۳۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۰ کی رو سے وقفہ کامل کی بجائے تبدیل کیا گیا۔
۴۔ بحوالہ عین ماقبل نیا فقرہ شرطیہ شامل کیا گیا۔

(۲) شق (۱) میں مذکور کوئی امر کسی صوبائی حکومت یا کسی صوبے کی کسی مقامی یا دیگر ہیئت مجاز کی طرف سے مذکورہ حکومت یا ہیئت مجاز کے تحت کسی آسامی یا کسی قسم کی ملازمت کے سلسلے میں اس حکومت یا ہیئت مجاز کے تحت تقرر سے قبل، اس صوبے میں زیادہ سے زیادہ تین سال تک، سکونت سے متعلق شرائط عائد کرنے میں مانع نہیں ہوگا۔

۲۸۔ آرٹیکل ۲۵۱ کے تابع، شہریوں کے کسی طبقہ کو، جس کی ایک الگ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اسے برقرار رکھنے اور فروغ دینے اور قانون کے تابع، اس غرض کے لئے ادارے قائم کرنے کا حق ہوگا۔

زبان، رسم الخط اور ثقافت کا تحفظ۔

باب ۲۔ حکمت عملی کے اصول

۲۹۔ (۱) اس باب میں بیان کردہ اصول حکمت عملی کے اصول کہلائیں گے اور مملکت کے ہر شعبے اور ہیئت مجاز کی اور مملکت کے کسی شعبے یا ہیئت مجاز کی طرف سے کارہائے منصبی انجام دینے والے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان اصولوں کے مطابق، جہاں تک کہ وہ اس شعبے یا ہیئت مجاز کے کارہائے منصبی سے تعلق رکھتے ہوں، عمل کرے۔

(۲) جہاں تک حکمت عملی کے کسی مخصوص اصول پر عمل کرنے کا انحصار اس غرض کے لئے وسائل کے میسر ہونے پر ہو تو وہ اصول ان وسائل کی دستیابی پر مشروط تصور کیا جائے گا۔

(۳) ہر سال کی نسبت، صدر وفاق کے امور کے متعلق، اور ہر صوبے کا گورنر اپنے صوبے کے امور کے متعلق، حکمت عملی کے اصولوں پر عمل کرنے اور ان کی تعمیل کرنے کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کرائے گا، اور [مجلس شوریٰ کا ہر ایک ایوان (پارلیمنٹ)] یا صوبائی اسمبلی کے سامنے، جیسی بھی صورت ہو، پیش کرائے گا، اور مذکورہ رپورٹ پر بحث کے لئے قومی اسمبلی^۱ [اور سینٹ] یا صوبائی اسمبلی کے، جیسی بھی صورت ہو، قواعد ضابطہ کار میں گنجائش رکھی جائے گی۔

۳۰۔ (۱) یہ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری کہ آیا مملکت کے کسی شعبے یا ہیئت مجاز کا، یا مملکت کے کسی شعبے یا ہیئت مجاز کی طرف سے کام کرنے والے کسی شخص کا کوئی فعل حکمت عملی کے اصولوں کے مطابق ہے، مملکت کے متعلقہ شعبے یا ہیئت مجاز کی یا متعلقہ شخص کی ہے۔

حکمت عملی کے اصولوں کی نسبت ذمہ داری۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۱ کی رو سے ”قومی اسمبلی“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل شامل کیا گیا۔

(۲) کسی فعل یا کسی قانون کے جواز پر اس بناء پر اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ وہ حکمتِ عملی کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے اور نہ اس بناء پر مملکت، مملکت کے کسی شعبے یا ہیئتِ مجاز یا کسی شخص کے خلاف کوئی قانونی کارروائی قابلِ سماعت ہوگی۔

۳۱۔ (۱) پاکستان کے مسلمانوں کو، انفرادی اور اجتماعی طور پر، اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لئے اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے لئے اقدامات کئے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآنِ پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں۔

(۲) پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں، مملکت مندرجہ ذیل کے لئے کوشش کرے گی، (الف) قرآنِ پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کے لئے سہولت بہم پہنچانا اور قرآنِ پاک کی صحیح اور من وعین طباعت اور اشاعت کا اہتمام کرنا؛

(ب) اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیاروں کی پابندی کو فروغ دینا؛ اور

(ج) زکوٰۃ، ^۱ عشر، اوقاف اور مساجد کی باقاعدہ تنظیم کا اہتمام کرنا۔

۳۲۔ مملکت متعلقہ علاقوں کے منتخب نمائندوں پر مشتمل بلدیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کرے گی اور ایسے اداروں میں کسانوں، مزدوروں اور عورتوں کو خصوصی نمائندگی دی جائے گی۔

۳۳۔ مملکت شہریوں کے درمیان علاقائی، نسلی، قبائلی فرقہ وارانہ اور صوبائی تعصبات کی حوصلہ شکنی کرے گی۔

۳۴۔ قومی زندگی کے تمام شعبوں میں عورتوں کی مکمل شمولیت کو یقینی بنانے کے لئے اقدامات کئے جائیں گے۔

۳۵۔ مملکت، شادی، خاندان، ماں اور بچے کی حفاظت کرے گی۔

۳۶۔ مملکت، اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفادات کا، جن میں وفاقی اور صوبائی ملازمتوں میں ان کی مناسب نمائندگی شامل ہے، تحفظ کرے گی۔

۳۷۔ مملکت ---- معاشرتی انصاف کا فروغ اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ۔

(الف) پس ماندہ طبقات یا علاقوں کے تعلیمی اور معاشی مفادات، کو خصوصی توجہ کے ساتھ فروغ دے گی؛

(ب) کم سے کم ممکنہ مدت کے اندر ناخواندگی کا خاتمہ کرے گی اور مفت اور لازمی ثانوی تعلیم مہیا کرے گی؛

(ج) فنی اور پیشہ وارانہ تعلیم کو عام طور پر ممکن الحصول اور اعلیٰ تعلیم کو لیاقت کی بنیاد پر سب کے لئے مساوی طور پر قابل دسترس بنائے گی؛

(د) سستے اور سہل الحصول انصاف کو یقینی بنائے گی؛

(ه) منصفانہ اور نرم شرائط کار، اس امر کی ضمانت دیتے ہوئے کہ بچوں اور عورتوں

سے ایسے پیشوں میں کام نہ لیا جائے گا جو ان کی عمر یا جنس کے لئے نامناسب ہوں، مقرر کرنے کے لئے، اور ملازم عورتوں کے لئے زچگی سے متعلق مراعات دینے کے لئے، احکام وضع کرے گی؛

(و) مختلف علاقوں کے افراد کو، تعلیم، تربیت، زرعی اور صنعتی ترقی اور دیگر

طریقوں سے اس قابل بنائے گی کہ وہ ہر قسم کی قومی سرگرمیوں میں، جن میں ملازمت پاکستان میں خدمت بھی شامل ہے، پورا پورا حصہ لے سکیں؛

(ز) عصمت فروشی، قمار بازی اور ضرر رساں ادویات کے استعمال، فحش ادب، اور

اشتہارات کی طباعت، نشر و اشاعت اور نمائش کی روک تھام کرے گی؛

(ح) نشہ آور مشروبات کے استعمال کی، سوائے اس کے کہ وہ طبی اغراض کے لئے

یا غیر مسلموں کی صورت میں مذہبی اغراض کے لئے ہو، روک تھام کرے گی؛ اور

(ط) نظم و نسق حکومت کی مرکزیت دور کرے گی تاکہ عوام کو سہولت بہم پہنچانے اور ان کی

ضروریات پوری کرنے کے لئے اس کے کام کے مستعد تصفیہ میں آسانی پیدا ہو۔

۳۸۔ مملکت۔۔۔۔۔

عوام کی معاشی اور
معاشرتی فلاح و بہبود کا
فروغ۔

(الف) عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کر کے، دولت اور وسائل پیداوار و تقسیم کو چند

اشخاص کے ہاتھوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کر کہ اس سے مفاد عامہ

کو نقصان پہنچے اور آجر و ماجور اور زمیندار اور مزارع کے درمیان حقوق کی

منصفانہ تقسیم کی ضمانت دے کر بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل، عوام کی

فلاح و بہبود کے حصول کی کوشش کرے گی؛

- (ب) تمام شہریوں کے لئے، ملک میں دستیاب وسائل کے اندر، معقول آرام و فرصت کے ساتھ کام اور مناسب روزی کی سہولتیں مہیا کرے گی؛
- (ج) پاکستان کی ملازمت میں، یا بصورت دیگر ملازم تمام اشخاص کو لازمی معاشرتی بیمہ کے ذریعے یا کسی اور طرح معاشرتی تحفظ مہیا کرے گی؛
- (د) ان تمام شہریوں کے لئے جو کمزوری، بیماری یا بیروزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل، بنیادی ضروریات زندگی مثلاً خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور طبی امداد مہیا کرے گی؛
- (ه) پاکستان کی ملازمت کے مختلف درجات میں اشخاص سمیت، افراد کی آمدنی اور کمائی میں عدم مساوات کو کم کرے گی؛^۱
- (و) رُبا کو جتنی جلد ممکن ہو ختم کرے گی؛^۲ [اور]
- [ز] تمام وفاقی ملازمتوں میں بشمول خود مختار اداروں اور کارپوریشنوں کے جن کا قیام وفاقی حکومت کے ذریعے عمل میں آیا ہو، یا وفاقی حکومت کی زیر نگرانی ہوں، صوبوں کا حصہ یقینی بنایا جائے گا اور ماضی میں صوبوں کے حصوں کی تقسیم میں ہونے والی فروگزاشت کو درست کیا جائے گا۔]

مسلح افواج میں عوام
کی شرکت۔

عالم اسلام سے رشتے
استوار کرنا اور

بین الاقوامی امن کو
فروغ دینا۔

- ۳۹۔ مملکت پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگوں کو پاکستان کی مسلح افواج میں شرکت کے قابل بنائے گی۔
- ۴۰۔ مملکت اس بات کی کوشش کرے گی کہ اسلامی اتحاد کی بنیاد پر مسلم ممالک کے مابین برادرانہ تعلقات کو برقرار رکھا جائے اور مستحکم کیا جائے، ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے عوام کے مشترک مفادات کی حمایت کی جائے، بین الاقوامی امن اور سلامتی کو فروغ دیا جائے، تمام قوموں کے مابین خیر سگالی اور دوستانہ تعلقات پیدا کئے جائیں اور بین الاقوامی تنازعات کو پُر امن طریقوں سے طے کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

۱۔ لفظ ”اور“ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابوابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے حذف کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل وقفہ کامل کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل نیا پیرا گراف (ز) کا اضافہ کیا گیا۔

حصہ سوم

وفاق پاکستان

باب ا- صدر

- ۴۱۔ (۱) پاکستان کا ایک صدر ہوگا جو مملکت کا سربراہ ہوگا اور جمہوریہ کے اتحاد کی نمائندگی کرے گا۔
 (۲) کوئی شخص اس وقت تک صدر کی حیثیت سے انتخاب کا اہل نہیں ہوگا تا وقتیکہ وہ کم از کم پینتالیس سال کی عمر کا مسلمان نہ ہو اور قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کا اہل نہ ہو۔
 (۳) * * * صدر جدول دوم کے احکام کے مطابق ذیل پر مشتمل انتخابی ادارے کے

ارکان کی طرف سے منتخب کیا جائے گا۔

(الف) دونوں ایوانوں کے ارکان؛ اور

(ب) صوبائی اسمبلیوں کے ارکان۔]

- (۴) صدر کے عہدے کے لئے انتخاب، عہدے پر فائز صدر کی میعاد ختم ہونے سے زیادہ سے زیادہ ساٹھ دن اور کم سے کم تیس دن قبل کرایا جائے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ، اگر یہ انتخاب مذکورہ بالادست کے اندر اس لئے نہ کرایا جاسکتا ہو کہ قومی اسمبلی توڑ دی گئی ہے، تو یہ اسمبلی کے عام انتخابات کے تیس دن کے اندر کرایا جائے گا۔

- (۵) صدر کا خالی عہدہ پُر کرنے کے لئے انتخاب، عہدہ خالی ہونے کے تیس دن کے اندر کرایا جائے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ اگر یہ انتخاب مذکورہ بالادست کے اندر اس لئے نہ کرایا جاسکتا ہو کہ قومی اسمبلی توڑ دی گئی ہے، تو یہ اسمبلی کے عام انتخابات کے تیس دن کے اندر کرایا جائے گا۔

(۶) صدر کے انتخاب کے جواز پر کسی عدالت یا دیگر ہیئت مجاز کی طرف سے یا اس کے سامنے اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

* * * * *

۴۲۔ عہدہ سنبھالنے سے قبل، صدر، پاکستان کے چیف جسٹس کے سامنے جدول سوم میں مندرج عبارت میں حلف اٹھائے گا۔ صدر کا حلف۔

۴۳۔ (۱) صدر پاکستان کی ملازمت میں کسی منفعت بخش عہدہ پر فائز نہیں ہوگا اور نہ کوئی دوسری حیثیت اختیار کرے گا جو خدمات کے صلہ میں معاوضہ کے حق کی حامل ہو۔ صدر کے عہدے کی شرائط۔

(۲) صدر، [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] یا کسی صوبائی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے انتخاب کے لئے امیدوار نہیں ہوگا؛ اور، اگر [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] یا صوبائی اسمبلی کا کوئی رکن صدر کی حیثیت سے منتخب ہو جائے تو [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] میں یا، جیسی بھی صورت ہو، صوبائی اسمبلی میں اس کی نشست اس دن خالی ہو جائے گی جس دن وہ اپنا عہدہ سنبھالے گا۔

۴۴۔ (۱) دستور کے تابع، صدر اس دن سے جس دن وہ اپنا عہدہ سنبھالے گا، پانچ سال کی مدت تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا: صدر کے عہدے کی میعاد۔

مگر شرط یہ ہے کہ صدر اپنی میعاد ختم ہو جانے کے باوجود، اپنے جانشین کے عہدہ سنبھالنے تک اس عہدے پر فائز رہے گا۔

(۲) دستور کے تابع، صدر کے عہدے پر فائز کوئی شخص، اس عہدے کے لئے دوبارہ انتخاب کا اہل ہوگا لیکن کوئی شخص دو متواتر میعادوں سے زیادہ اس عہدے پر فائز نہیں ہوگا۔

(۳) صدر قومی اسمبلی کے اسپیکر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکے گا۔

۱۔ شق (۷) تا (۹) کو دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۳ کی رو سے حذف کیا گیا۔

۲۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے "پارلیمنٹ" کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

- ۴۵۔ صدر کو کسی عدالت، ٹریبونل یا دیگر ہئیت مجاز کی دی ہوئی سزا کو معاف کرنے، ملتوی کرنے اور کچھ عرصے کے لئے روکنے، اور اس میں تخفیف کرنے، اسے معطل یا تبدیل کرنے کا اختیار ہوگا۔
- ۴۶۔ وزیر اعظم صدر کو بین الاقوامی اور خارجہ پالیسی کے ان تمام معاملات اور تمام قانونی تجاویز پر جو وفاقی حکومت مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہو سے آگاہ رکھے گا۔
- ۴۷۔ (۱) دستور میں شامل کسی امر کے باوجود، صدر کو، اس آرٹیکل کے احکام کے مطابق، جسمانی یا دماغی نااہلیت کی بنیاد پر اس کے عہدے سے برطرف کیا جاسکے گا یا دستور کی خلاف ورزی یا فاش غلط روی کے کسی الزام میں اس کا مواخذہ کیا جاسکے گا۔
- (۲) کسی بھی ایوان کی کل رکنیت کے کم از کم نصف ارکان قومی اسمبلی کے اسپیکر یا، جیسی بھی صورت ہو، چیئر مین کو صدر کی برطرفی، یا جیسی بھی صورت ہو، اس کا مواخذہ کرنے کے لئے قرارداد کی تحریک کرنے کے اپنے ارادہ کا تحریری نوٹس دے سکیں گے؛ اور مذکورہ نوٹس میں اس کی نااہلیت کے کوائف یا اس کے خلاف الزام کی وضاحت ہوگی۔
- (۳) اگر شق (۲) کے تحت کوئی نوٹس چیئر مین کو موصول ہو تو وہ اسے فوراً اسپیکر کو ارسال کر دے گا۔
- (۴) اسپیکر شق (۲) یا شق (۳) کے تحت نوٹس موصول ہونے کے تین دن کے اندر نوٹس کی ایک نقل صدر کو بھجوائے گا۔
- (۵) اسپیکر نوٹس موصول ہونے کے بعد کم از کم سات دن کے بعد اور چودہ دن سے پہلے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کرے گا۔
- (۶) مشترکہ اجلاس اس بنیاد یا الزام کی، جس پر نوٹس مبنی ہو، تفتیش کرے گا یا تفتیش کروائے گا۔
- (۷) صدر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ تفتیش کے دوران، اگر کوئی ہو، اور مشترکہ اجلاس کے سامنے حاضر ہو اور اس کی نمائندگی کی جائے۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابوابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے ”آرٹیکل ۴۶“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے شامل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل شق (۱) اور (۲) کی بجائے تبدیل کی گئیں۔

(۸) اگر تفتیش کے نتیجہ پر غور و خوض کے بعد، اگر کوئی ہو، مشترکہ اجلاس میں [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کی کل رکنیت کے کم از کم دو تہائی ووٹوں کے ذریعے اس مضمون کی قرارداد منظور کر لی جائے کہ صدر نااہلیت کی وجہ سے عہدہ سنبھالنے کا اہل نہیں ہے یا دستور کی خلاف ورزی یا صریحاً غلط روی کا مجرم ہے تو صدر قرارداد منظور ہونے پر فوراً عہدہ چھوڑ دے گا۔
اپنے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں، صدر عمل [۳] اس پر اور [۴] کابینہ [۵] یا وزیراعظم [۶] کے مشورے کی مطابقت میں کرے گا:]

صدر مشورے وغیرہ،
پر عمل کرے گا۔

[۵] مگر شرط یہ ہے کہ [۳] پندرہ دنوں کے اندر [۴] صدر کابینہ یا، جیسی بھی صورت ہو، وزیراعظم سے، یا تو عام طور پر یا بصورت دیگر، مذکورہ مشورے پر دوبارہ غور کرنے کے لئے کہہ سکے گا، [۳] دس دنوں کے اندر [۴] اور صدر مذکورہ دوبارہ غور کے بعد دیئے گئے مشورے کے مطابق عمل کرے گا۔]

(۲) شق (۱) میں شامل کسی امر کے باوجود صدر کسی ایسے معاملے کی نسبت جس کے بارے میں دستور کی رو سے اسے ایسا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اپنی صوابدید پر عمل کرے گا [۱] اور کسی ایسی چیز کے جواز پر جو صدر نے اپنی صوابدید پر کی ہو کسی وجہ سے خواہ کچھ بھی ہو اعتراض نہیں کیا جائے گا۔]

* * * * *

(۴) اس سوال کی کہ آیا کوئی، اور اگر ایسا ہے تو کیا، مشورہ کابینہ، وزیراعظم، کسی وزیر یا وزیر مملکت نے صدر کو دیا تھا، کسی عدالت، ٹریبونل یا دیگر ہیئت مجاز میں یا اس کی طرف سے تفتیش نہیں کی جائے گی۔

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”آرٹیکل ۲۸“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ اب ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۵ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۴۔ دستور (ترمیم ہشتم) ایکٹ، ۱۹۸۵ء (نمبر ۱۸ اب ۱۹۸۵ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے ”وزیراعظم یا متعلقہ وزیر“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۵۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے ”ابتدائی فقرہ شرطیہ“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۶۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۷۔ بحوالہ عین ماقبل شق (۳) حذف کی گئی۔

- ۱۔ (۵) جب کہ صدر قومی اسمبلی تحلیل کرے، شق (۱) میں شامل کسی امر کے باوجود، وہ۔۔
- (الف) اسمبلی کے لئے عام انتخاب منعقد کروانے کے لئے، کوئی تاریخ مقرر کرے گا جو تحلیل کئے جانے کی تاریخ سے نوے دن سے زیادہ نہیں ہوگی؛ اور
- (ب) نگران کابینہ کا ۲ آرٹیکل ۲۲۴ کے یا، جیسی بھی صورت ہو، آرٹیکل ۲۲۴ الف کے احکامات کی مطابقت میں [تقرر کرے گا۔]

- ۱۔ (۶) اگر وزیر اعظم کسی بھی وقت قومی اہمیت کے کسی بھی معاملے میں ریفرنڈم کا انعقاد ضروری سمجھے تو وہ معاملے کو مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے مشترکہ اجلاس کے حوالے کرے گا اور اگر یہ مشترکہ اجلاس میں منظور ہوتا ہے تو وزیر اعظم اس معاملے کو ایسے سوال کی شکل میں جس کا جواب یا تو ”ہاں“ یا ”نہیں“ میں دیا جاسکتا ہے ریفرنڈم کے حوالہ کرنے کا حکم دے گا۔
- (۷) مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے ایکٹ کے ذریعے ریفرنڈم منعقد کرنے اور ریفرنڈم کے نتیجہ کی تدوین اور اشتمال کا طریقہ کار مقرر کیا جاسکے گا۔]

چیئرمین یا اسپیکر قائم
مقام صدر ہوگا، یا صدر
کے کارہائے منصبی
انجام دے گا۔

- ۳۹۔ (۱) اگر صدر کا عہدہ صدر کی وفات، استعفیٰ یا برطرفی کی وجہ سے خالی ہو جائے تو چیئرمین یا، اگر وہ صدر کے عہدے کے کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو تو، قومی اسمبلی کا اسپیکر اس وقت تک قائم مقام صدر ہوگا جب تک کہ دفعہ ۴۱ کی شق (۳) کے مطابق کوئی صدر منتخب نہ ہو جائے۔
- (۲) جب صدر، پاکستان سے غیر حاضری یا کسی دیگر وجہ سے اپنے کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو تو چیئرمین یا، اگر وہ بھی غیر حاضر ہو یا صدر کے عہدے کے کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو تو، قومی اسمبلی کا اسپیکر، صدر کے پاکستان واپس آنے تک یا جیسی بھی صورت ہو، اپنے کارہائے منصبی دوبارہ سنبھال لینے تک صدر کے کارہائے منصبی انجام دے گا۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۵ کی رو سے ”شق (۵) اور (۶)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ دستور (بیسویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۲ء (نمبر ۵ بابت ۲۰۱۲ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

باب ۲۔ [۱] مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)

[۱] مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کی ہیئت ترکیبی، میعاد اور اجلاس

مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)۔ [۲] ۵۰۔ پاکستان کی ایک مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) ہوگی جو صدر اور دو ایوانوں پر مشتمل ہوگی جو بالترتیب

قومی اسمبلی اور سینٹ کے نام سے موسوم ہوں گے۔ [

قومی اسمبلی۔ [۳] ۵۱۔ (۱) قومی اسمبلی میں خواتین اور غیر مسلموں کے لئے مخصوص نشستوں کے بشمول ارکان کی

[۴] تین سو چھتیس نشستیں ہوں گی۔

(۲) ایک شخص ووٹ دینے کا حقدار ہوگا اگر،۔۔

(الف) وہ پاکستان کا شہری ہو؛

(ب) وہ عمر میں اٹھارہ سال سے کم نہ ہو؛

(ج) اس کا نام انتخابی فہرست میں موجود ہو؛ اور

(د) اسے کسی بااختیار عدالت نے فائز العقل قرار نہ دیا ہو۔

[۵] (۳) شق (۱) میں محولہ قومی اسمبلی کی نشستیں، ماسوائے جیسا کہ شق (۲) میں فراہم کیا گیا ہے،

ہر ایک صوبے اور وفاقی دارالحکومت کے لئے حسب ذیل طور سے متعین کی جائیں گی:

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”آرٹیکل ۵۰“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۶ کی رو سے ”آرٹیکل ۵۱“ کی بجائے تبدیل کیا گیا اور ۲۱ اگست ۲۰۰۲ء سے ہمیشہ بائیں طور پر تبدیل شدہ تصور ہوگا۔

۴۔ دستور (پچیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۳۸ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے عبارت ”تین سو بیالیس“ کو عبارت ”تین سو چھتیس“ سے تبدیل کیا گیا۔

۵۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے ”شق (۳)“ کو تبدیل کیا گیا

بلوچستان	عام نشستیں	خواتین کی نشستیں	کل نشستیں
۱۶	۴	۲۰	
۴۵	۱۰	۵۵	
۱۴۱	۳۲	۱۷۳	
۶۱	۱۴	۷۵	
۳	-	۳	
۲۶۶	۶۰	۳۲۶	کل

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

(۴) شق (۳) میں محولہ نشستوں کی تعداد کے علاوہ قومی اسمبلی میں غیر مسلموں کے لئے دس نشستیں مختص کی جائیں گی۔

۲۔ (۵) * * * قومی اسمبلی [۴] کی [۵] میں نشستیں سرکاری طور پر شائع شدہ گزشتہ آخری مردم شماری کے مطابق ہر ایک صوبے اور وفاقی دارالحکومت کے لئے آبادی کی بنیاد پر متعین کی جائیں گی: مگر شرط یہ ہے کہ ۲۰۱۸ء میں منعقدہ اگلے عام انتخابات اور اس سے متعلقہ ضمنی انتخابات کے لئے، تعیین ۲۰۱۷ء کی مردم شماری کے عبوری نتائج کی بنیاد پر کیا جائے گا جسے وفاقی حکومت سرکاری جریدے میں شائع کرے گی۔

(۶) قومی اسمبلی کے لئے انتخاب کی غرض سے،

(الف) عام نشستوں کے لئے انتخابی حلقے ایک رکنی علاقائی حلقے ہوں گے اور مذکورہ نشستوں کو پُر کرنے کے لئے ارکان بلا واسطہ اور آزادانہ ووٹ کے ذریعے قانون کے مطابق منتخب کئے جائیں گے؛

(ب) ہر ایک صوبہ خواتین کے لئے مخصوص تمام نشستوں کے لئے جو متعلقہ صوبوں کے لئے شق (۳) کے تحت متعین کی گئی ہیں واحد حلقہ انتخاب ہوگا؛

۱۔ ایکٹ ۳۷ بابت ۲۰۱۸ء کی دفعہ ۳ کے تحت شامل کی گئی شق (الف)، عام انتخاب ۲۰۱۸ء میں سابقہ فائنا کے علاقہ جات سے اراکین کے انتخاب کے لیے مؤثر ہوگی ۲۰۲۳-۱۰۔ اپر قومی اسمبلی کی تحلیل پر حذف شدہ سمجھی جائے گی۔

۲۔ دستور (چوبیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۷ء (نمبر ۳۸ بابت ۲۰۱۷ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے ”شق (۵)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ ایکٹ نمبر ۳۷ بابت ۲۰۱۸ء کی دفعہ ۳ کی رو سے الفاظ ”بجواس کے جیسا کہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات کی بابت شق (۳) میں فراہم کیا گیا ہے“ حذف کئے گئے۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے لفظ ”میں“ کو لفظ ”کی“ سے تبدیل کیا گیا۔

(ج) غیر مسلموں کے لئے مخصوص تمام نشستوں کے لئے حلقہ انتخاب پورا ملک ہوگا؛

(د) خواتین کے لئے مخصوص شدہ نشستوں کے لئے جو کسی صوبے کے لئے

شق (۳) کے تحت مختص کی گئی ہیں ارکان قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی فہرست سے متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے قومی اسمبلی میں متعلقہ صوبہ سے ہر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد کی بنیاد پر منتخب کئے جائیں گے:

مگر شرط یہ ہے کہ اس پیرا گراف کی غرض کے لئے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد میں وہ کامیاب آزاد امیدوار شامل ہوں گے جو سرکاری جریدے میں کامیاب امیدواروں کے ناموں کی اشاعت سے تین یوم کے اندر باضابطہ طور پر مذکورہ سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں؛ اور

(ہ) غیر مسلموں کے لئے مخصوص نشستوں کے لئے ارکان قانون کے مطابق

سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی فہرست سے متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے قومی اسمبلی میں ہر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد کی بنیاد پر منتخب کئے جائیں گے:

مگر شرط یہ ہے کہ اس پیرا گراف کی غرض کے لئے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد میں وہ کامیاب آزاد امیدوار یا امیدواران شامل ہوں گے جو سرکاری جریدے میں کامیاب امیدواروں کے ناموں کی اشاعت سے تین یوم کے اندر باضابطہ طور پر مذکورہ سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں۔]

۵۲۔ قومی اسمبلی، تا وقتیکہ قبل از وقت توڑ نہ دی جائے، اپنے پہلے اجلاس کے دن سے پانچ سال کی قومی اسمبلی کی میعاد۔
میعاد تک برقرار رہے گی اور اپنی میعاد کے اختتام پر ٹوٹ جائے گی۔

۵۳۔ (۱) کسی عام انتخاب کے بعد قومی اسمبلی اپنے پہلے اجلاس میں اور باستثنائے دیگر کام، اپنے ارکان میں سے ایک اسپیکر اور ایک ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرے گی اور جتنی بار بھی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ خالی ہو، اسمبلی کسی اور رکن کو اسپیکر یا جیسی بھی صورت ہو، ڈپٹی اسپیکر منتخب کرے گی۔

(۲) بطور اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر منتخب شدہ رکن، اپنا عہدہ سنبھالنے سے قبل قومی اسمبلی کے سامنے جدول سوم میں مندرج عبارت میں حلف اٹھائے گا۔

(۳) جب اسپیکر کا عہدہ خالی ہو یا، اسپیکر غیر حاضر ہو یا کسی بناء پر اپنے فرائض انجام دینے سے قاصر ہو تو ڈپٹی اسپیکر بطور اسپیکر کام کرے گا اور اگر اس وقت ڈپٹی اسپیکر بھی غیر حاضر ہو یا کسی بناء پر بطور اسپیکر کام کرنے سے قاصر ہو تو ایسا رکن جس کا اسمبلی کے قواعد و ضابطہ کار کی رو سے تعین کیا جائے، اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرے گا۔

(۴) اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کے اجلاس کی صدارت نہیں کرے گا جب کہ عہدے سے اس کی برطرفی کی قرارداد پر غور کیا جا رہا ہو۔

(۵) اسپیکر، صدر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے، اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکے گا۔

(۶) ڈپٹی اسپیکر، اسپیکر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے، اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکے گا۔

(۷) اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ خالی ہو جائے گا اگر۔۔۔

(الف) وہ اپنے عہدہ سے مستعفی ہو جائے؛

(ب) وہ اسمبلی کا رکن نہ رہے؛ یا

(ج) اسے عہدے سے اسمبلی کی ایک قرارداد کے ذریعے برطرف کر دیا جائے،

جس کا کم از کم سات دن کا نوٹس دیا گیا ہو اور جسے اسمبلی کی کل رکنیت کی

اکثریت کے ووٹوں سے منظور کیا گیا ہو۔

(۸) جب اسمبلی توڑ دی جائے، تو اسپیکر اس وقت تک اپنے عہدے پر برقرار رہے گا جب تک کہ اگلی اسمبلی کی طرف سے اس عہدے کو پُر کرنے کے لئے منتخب شدہ شخص اپنا عہدہ نہ سنبھال لے۔

۵۴۔ (۱) صدر، وقتاً فوقتاً کسی ایک ایوان یا دونوں ایوانوں کا یا ^۲[مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کا مشترکہ اجلاس ایسے وقت اور مقام پر طلب کر سکے گا جسے وہ مناسب خیال کرے اور اسے برخاست بھی کر سکے گا۔

(۲) ہر سال قومی اسمبلی کے کم از کم ^۳[تین] اجلاس ہوں گے اور اسمبلی کے ایک اجلاس کی آخری نشست اور دوسرے اجلاس کی پہلی نشست کے لئے مقرر کردہ تاریخ کے درمیان ایک سو بیس دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہوگا:

مگر شرط یہ ہے کہ قومی اسمبلی ہر سال ایک سو ^۴[تیس] ایام کار سے کم کے لئے اجلاس نہیں کرے گی۔

^۵[تشریح]۔ اس شق میں ”ایام کار“ میں کوئی دن جب مشترکہ اجلاس

ہو اور کوئی مدت، جو دو دن سے زائد نہ ہو، جس کے لئے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا جائے، شامل ہے۔]

(۳) قومی اسمبلی کی کل رکنیت کی کم سے کم ایک چوتھائی تعداد کے دستخطوں کے مطالبہ پر قومی اسمبلی کا اسپیکر، قومی اسمبلی کا اجلاس اس مطالبہ کی وصولی سے چودہ دن کے اندر، ایسے وقت اور مقام پر طلب کرے گا جسے وہ مناسب خیال کرے، اور جب اسپیکر نے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہو تو صرف وہی اسے برخاست کر سکے گا۔

۱۔ ۳۱ دسمبر، ۱۹۷۳ء تک دفعہ ۵۴ کا نفاذ اس طرح ہوا تھا گویا اس کی شق (۲) کا فقرہ شرطیہ حذف کر دیا گیا ہو، دیکھئے فرمان (قومی اسمبلی کے اجلاس) ازالہ مشکلات، ۱۹۷۳ء (فرمان صدر نمبر ۲۳ مجریہ ۱۹۷۳ء) آرٹیکل ۲۔

۲۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۳۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”دو“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۴۔ دستور (ترمیم دہم) ایکٹ، ۱۹۸۷ء (نمبر ابابت ۱۹۸۷ء) کی رو سے لفظ ”ساتھ“ کی بجائے تبدیل کیا گیا جسے قبل ازیں فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے تبدیل کیا گیا تھا۔

۵۔ دستور (ترمیم چہارم) ایکٹ، ۱۹۷۵ء (نمبر ۱۷ بابت ۱۹۷۵ء) کی دفعہ ۶ کی رو سے تشریح کا اضافہ کیا گیا (نفاذ پذیرا ۲۱ نومبر، ۱۹۷۵ء)۔

مجلس شوریٰ
(پارلیمنٹ) کا اجلاس
طلب کرنا اور
برخاست کرنا۔

اسمبلی میں رائے دہندگی
اور کورم۔

۵۵۔ (۱) دستور کے تابع، اسمبلی کے تمام فیصلے حاضر اور ووٹ دینے والے ارکان کی اکثریت سے کئے جائیں گے، لیکن صدارت کرنے والا شخص ووٹ نہیں دے گا، سوائے اس صورت کے کہ ووٹ مساوی ہوں۔

(۲) اگر کسی وقت قومی اسمبلی کے کسی اجلاس کے دوران صدارت کرنے والے شخص کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی جائے کہ اسمبلی کی کل رکنیت کے ایک چوتھائی سے کم ارکان حاضر ہیں تو وہ یا تو اسمبلی کو ملتوی کر دے گا یا اجلاس کو اس وقت تک کے لئے معطل کر دے گا جب تک کہ ایسی رکنیت کے کم سے کم ایک چوتھائی ارکان حاضر نہ ہو جائیں۔

۵۶۔ [۱] صدر، کسی ایک ایوان یا یکجا دونوں سے خطاب کر سکے گا اور اس غرض کے لئے ارکان کی حاضری کا حکم دے سکے گا۔

[۲] صدر کسی بھی ایوان کو، خواہ مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) میں اس وقت تک زیر غور کسی بل کی نسبت یا بصورت دیگر، پیغامات بھیج سکے گا، اور کوئی ایوان جسے کوئی پیغام بائیں طور بھیجا جائے جملہ مناسب مستعدی کے ساتھ کسی ایسے معاملے پر غور کرے گا جس پر غور کرنے کے لئے پیغام کے ذریعے حکم دے دیا گیا ہو۔

[۳] قومی اسمبلی کے لئے ہر عام انتخاب کے بعد پہلے اجلاس کے آغاز پر اور ہر سال کے پہلے اجلاس کے آغاز پر صدر یکجا دونوں ایوانوں سے خطاب کرے گا اور مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کو اس کی طلبی کی وجوہ سے آگاہ کرے گا۔

(۴) کسی ایوان کے ضابطہ کار اور اس کی کارروائی کے انصرام کو منضبط کرنے کے لئے قواعد میں صدر کے خطاب میں محمولہ معاملات پر بحث کرنے کے لئے وقت کا تعین کرنے کے لئے حکم وضع کیا جائے گا۔

۱۔ مجلس شوریٰ
(پارلیمنٹ) میں تقریر کا
حق۔

۵۷۔ وزیراعظم، کسی وفاقی وزیر، کسی وزیر مملکت اور اٹارنی جنرل کو کسی بھی ایوان یا ان کے کسی مشترکہ اجلاس یا ان کی کسی کمیٹی میں جس کا اسے رکن نامزد کر دیا جائے، تقریر کرنے اور بصورت دیگر اس کی کارروائی میں حصہ لینے کا حق ہوگا، لیکن اس آرٹیکل کی بناء پر ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا۔

۲۔ ۵۸۔ (۱) صدر قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکے گا اگر وزیراعظم اسے بایں طور پر مشورہ دے، اور قومی اسمبلی، تا وقتیکہ اس سے قبل تحلیل نہ کر دی گئی ہو، وزیراعظم کی طرف سے بایں طور پر مشورہ دیئے جانے کے بعد اڑتالیس گھنٹوں کے خاتمے پر تحلیل ہو جائے گی۔

تشریح:- اس آرٹیکل میں ”وزیراعظم“ کے حوالے میں کسی ایسے وزیراعظم کا جس کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے ووٹ کے لئے قرارداد کا نوٹس دے دیا گیا ہو لیکن اس پر رائے دی نہ کی گئی ہو یا جس کے خلاف ایسی کوئی قرارداد منظور کی جا چکی ہو یا جو استعفیٰ دینے کے بعد یا قومی اسمبلی کے تحلیل ہو جانے کے بعد اس عہدے پر برقرار ہو حوالہ شامل نہیں سمجھا جائے گا۔

(۲) آرٹیکل ۴۸ کی شق (۲) میں شامل کسی امر کے باوجود صدر بھی اپنی صوابدید پر قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکے گا جب کہ وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ منظور کیا جا چکا ہو کے بعد قومی اسمبلی کے کسی دوسرے رکن کا دستور کے احکام کے مطابق قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد رکھنے کا امکان نہ ہو جس طرح کہ اس غرض سے طلب کردہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں معلوم ہو۔]

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابوابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱ کی رو سے ”آرٹیکل ۵۸“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

سینٹ۔

۱۵۹۔ (۱) سینٹ^۲ [چھیانوے] ارکان پر مشتمل ہوگی جن میں سے،۔۔۔۔۔

(الف) چودہ ہر ایک صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب کریں گے؛

۳۔ * * * * *

(ج) دو عام نشستوں پر اور ایک خاتون اور ایک ٹیکنوکریٹ بشمول عالم وفاق دارالحکومت سے ایسے طریقے سے منتخب کئے جائیں گے جو صدر فرمان کے ذریعے مقرر کرے؛

(د) چار خواتین ہر ایک صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب کریں گے؛

(ہ) چار ٹیکنوکریٹ بشمول علماء ہر ایک صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب کریں گے؛ اور

(و) چار غیر مسلم، ہر صوبے سے ایک، ہر ایک صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب کریں گے؛

مگر شرط یہ ہے کہ پیرا گراف (و) دستور (اٹھارویں ترمیم)

ایکٹ، ۲۰۱۰ء کے نفاذ کے بعد سینٹ کے اگلے الیکشن سے مؤثر ہوگا۔

(۲) سینٹ میں ہر صوبے کے لئے متعین نشستوں کو پُر کرنے کے لئے انتخاب، واحد قابل انتقال

ووٹ کے ذریعے متناسب نمائندگی کے نظام کے مطابق کیا جائے گا۔

(۳) سینٹ تحلیل کے تابع نہیں ہوگی لیکن اس کے ارکان کی میعاد جو بحسب ذیل سبکدوش ہوں

گے چھ سال ہوگی:-

(الف) شق (۱) کے پیرا (الف) میں محولہ ارکان میں سے، سات پہلے تین سال

کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے اور سات اگلے تین سال کے اختتام

کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے؛

۴۔ * * * * *

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۸ کی رو سے ”آرٹیکل ۵۹“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ دستور (پچیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۸ء (نمبر ۳۷ ابابت ۲۰۱۸ء) کی دفعہ ۴ کی رو سے الفاظ ”ایک سو چار“ کو لفظ ”چھیانوے“ سے

تبدیل کیا گیا

۳۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے شق (۱) کے ”پیرا گراف (ب)“ کو حذف کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے شق (۳) کے ”پیرا گراف (ب)“ کو حذف کیا گیا۔

(ج) مذکورہ بالاشق کے پیرا (ج) میں محولہ ارکان میں سے،۔۔۔
(اول) عام نشست پر منتخب ہونے والا ایک رکن پہلے تین سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائے گا اور دوسرا اگلے تین سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائے گا؛ اور

(دوم) ٹیکنوکریٹ کی نشست پر منتخب ہونے والا ایک رکن پہلے تین سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہو جائے گا اور خواتین کے لئے مخصوص نشست پر منتخب ہونے والی ایک رکن اگلے تین سال کے اختتام پر سبکدوش ہو جائے گی:

(د) مذکورہ بالاشق کے پیرا (د) میں محولہ ارکان، میں سے، دو پہلے تین سال کے اختتام پر سبکدوش ہو جائیں گے اور دواگے تین سال کے اختتام پر سبکدوش ہو جائیں گے؛

(ه) مذکورہ بالاشق کے پیرا (ه) میں محولہ ارکان میں سے، دو پہلے تین سال کے اختتام پر سبکدوش ہو جائیں گے اور دواگے تین سال کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے؛ اور

(و) مذکورہ بالاشق کے پیرا (و) میں محولہ ارکان میں سے، دو پہلے تین سال کے اختتام پر سبکدوش ہو جائیں گے اور دواگے تین سال کے اختتام پر سبکدوش ہو جائیں گے؛ مگر شرط یہ ہے کہ الیکشن کمیشن غیر مسلموں کی نشستوں کی پہلی میعاد کے لئے قاعدہ اندازی کرے گا کہ کون سا رکن پہلے تین سال کے بعد سبکدوش ہو جائے گا۔

۱۔ (۳ الف) شق (۱) کے پیرا گراف (ب) اور شق (۳) کے پیرا گراف (ب) کے حذف ہونے کے باوجود، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات سے سینٹ کے موجودہ اراکین اپنے متعلقہ عہدہ کی مدت کے انقضاء تک بدستور رہیں گے اور مذکورہ بالا مدت کے انقضاء پر یہ شق حذف شدہ سمجھی جائے گی۔ [(۴) کسی اتفاقہ خالی جگہ کو پُر کرنے کے لئے منتخب شدہ شخص کے عہدے کی میعاد اس رکن کی غیر منقضى میعاد ہوگی جس کی خالی جگہ اس نے پُر کی ہو۔]

۶۰۔ (۱) سینٹ کی باضابطہ طور پر تشکیل ہوجانے کے بعد، یہ اپنے پہلے اجلاس میں اور باستثنائے دیگر کارروائی، اپنے ارکان میں سے ایک چیئر مین اور ایک ڈپٹی چیئر مین کا انتخاب کرے گی اور جتنی بار بھی چیئر مین یا ڈپٹی چیئر مین کا عہدہ خالی ہو جائے، سینٹ ایک اور رکن کو چیئر مین یا جیسی بھی صورت ہو، ڈپٹی چیئر مین کے طور پر منتخب کرے گی۔

چیئر مین اور ڈپٹی چیئر مین۔

(۲) چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کی میعاد اس دن سے [تین] سال ہوگی جس پر اس نے اپنی عہدہ سنبھالا ہو۔

۶۱۔ آرٹیکل ۵۳ کی شق (۲) تا (۷)، آرٹیکل ۵۴ کی شقات (۲) اور (۳) اور آرٹیکل ۵۵ کے احکام سینٹ پر اسی طرح اطلاق پذیر ہوں گے جس طرح وہ قومی اسمبلی پر اطلاق پذیر ہوتے ہیں اور، سینٹ پر اپنے اطلاق میں، اس طرح مؤثر ہوں گے گویا کہ ان میں قومی اسمبلی، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالہ جات بالترتیب سینٹ، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے حوالہ جات ہوں گے اور گویا کہ، آرٹیکل ۵۴ کی مذکورہ شق (۲) کے فقرہ شرطیہ میں الفاظ [ایک سو اور تیس] کی بجائے الفاظ [ایک سو اور دس] تبدیل کر دیا گیا ہو۔

سینٹ سے متعلق
دیگر احکام۔

۵۔ مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے ارکان کی بابت احکام

۶۲۔ کوئی شخص مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کا رکن منتخب ہونے یا چنے جانے کا اہل نہیں ہوگا اگر۔۔۔

مجلس شوریٰ
(پارلیمنٹ) کی رکنیت
کیلئے اہلیت۔

(الف) وہ پاکستان کا شہری نہ ہو؛

(ب) وہ قومی اسمبلی کی صورت میں، پچیس سال سے کم عمر کا ہو اور کسی انتخابی فہرست میں ووٹر کی حیثیت سے،۔۔۔

(اول) پاکستان کے کسی حصہ میں، جہاں سے عام نشست یا اقلیتوں کے لئے مخصوص کسی نشست پر انتخاب کے لئے درج نہ ہو؛ اور

۱۔ دستور (ترمیم ہشتم) ایکٹ، ۱۹۸۵ء (نمبر ۱۸ بابت ۱۹۸۵ء) کی دفعہ ۷ کی رو سے لفظ ”دو“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ دستور (ترمیم اول) ایکٹ، ۱۹۷۳ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۳ء) کی دفعہ ۵ کی رو سے اضافہ کئے گئے (نفاذ پذیر از ۱۴ مئی، ۱۹۷۴ء)۔

۳۔ دستور (ترمیم دہم) ایکٹ، ۱۹۸۷ء (نمبر ۱۸ بابت ۱۹۸۷ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے تبدیل کیا گیا جو قبل ازیں فرمان صدر نمبر ۲۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۲ کی رو سے ترمیم کیا گیا تھا۔

۴۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۹ کی رو سے ”نئے“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۵۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۶۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۲۰ کی رو سے ”آرٹیکل ۶۲“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

(دوم) کسی صوبہ کے ایسے علاقے میں جہاں سے وہ خواتین کے لئے

مخصوص نشست پر انتخاب کے لئے رکنیت چاہتی ہو درج نہ ہو؛

(ج) وہ سینٹ کی صورت میں تیس سال سے کم عمر کا نہ ہو اور کسی صوبے کے کسی

علاقے میں یا، جیسی بھی صورت ہو، وفاقی دارالحکومت * * * میں جہاں سے

وہ رکنیت چاہتا ہو بطور ووٹر درج نہ ہو؛

(د) وہ اچھے کردار کا حامل نہ ہو اور عام طور پر احکام اسلام سے انحراف میں مشہور ہو؛

(ه) وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا

پابند نیز کبیرہ گناہوں سے مجتنب نہ ہو؛

(و) وہ سمجھدار، پارسا نہ ہو اور فاسق ہو اور ایماندار اور امین نہ ہو عدالت نے اس

کے برعکس قرار نہ دیا ہو؛

(ز) اس نے قیام پاکستان کے بعد ملک کی سالمیت کے خلاف کام کیا ہو یا نظریہ پاکستان

کی مخالفت کی ہو۔

(۲) پیرا (د) اور (ه) میں صراحت کردہ نااہلیوں کا ایسے شخص پر اطلاق نہیں ہوگا جو غیر مسلم ہو،

لیکن ایسا شخص اچھی شہرت کا حامل ہوگا۔]

۶۳- (۱) کوئی شخص مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے رکن کے طور پر منتخب ہونے یا چنے جانے اور رکن

رہنے کے لئے نااہل ہوگا، اگر،۔۔۔

(الف) وہ فاجر عقل ہو اور کسی مجاز عدالت کی طرف سے ایسا قرار دیا گیا ہو؛ یا

(ب) وہ غیر برأت یافتہ دیوالیہ ہو؛ یا

(ج) وہ پاکستان کا شہری نہ رہے اور کسی بیرونی ریاست کی شہریت حاصل کرے؛ یا

مجلس شوریٰ
(پارلیمنٹ) کی رکنیت
کیلئے نااہلیت۔

۱۔ دستور (پچیسویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۸ء (نمبر ۳۷ بابت ۲۰۱۸ء) کی دفعہ ۵ کی رو سے ”الفاظ“ یا وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ

جات“ حذف کئے گئے

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۲۱ کی رو سے ”آئین ۶۳“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

(د) وہ پاکستان کی ملازمت میں کسی منفعت بخش عہدے پر فائز ہو ماسوائے ایسے عہدے کے جسے قانون کے ذریعے ایسا عہدہ قرار دیا گیا ہو جس پر فائز شخص نااہل نہیں ہوتا؛ یا

(ه) اگر وہ کسی آئینی ہیئت یا کسی ایسی ہیئت کی ملازمت میں ہو جو حکومت کی ملکیت یا اس کے زیر نگرانی ہو یا جس میں حکومت تعدیلی حصہ یا مفاد رکھتی ہو؛ یا

(و) شہریت پاکستان ایکٹ، ۱۹۵۱ء (نمبر ۲ بابت ۱۹۵۱ء) کی دفعہ ۱۲ب کی وجہ سے پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے اسے فی الوقت آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے کارکن منتخب ہونے کے لئے نااہل قرار دے دیا گیا ہو؛ یا

(ز) وہ کسی مجاز سماعت عدالت کی طرف سے کسی ایسی رائے کی تشہیر کے لئے سزایاب رہ چکا ہو یا کسی ایسے طریقے پر عمل کر رہا ہو جو نظریہ پاکستان یا پاکستان کے اقتدار اعلیٰ سلطنت یا سلامتی یا اخلاقیات، یا امن عامہ کے قیام یا پاکستان کی عدلیہ کی دیانتداری یا آزادی کے لئے مضر ہو، یا جو پاکستان کی مسلح افواج یا عدلیہ کو بدنام کرے یا اس کی تضحیک کا باعث ہو، تاوقتیکہ اس کو رہا ہوئے پانچ سال کی مدت نہ گزر گئی ہو؛ یا

(ح) وہ کسی بھی اخلاقی پستی کے جرم میں ملوث ہونے پر سزایافتہ ہو جس کو کم از کم دو سال سزائے قید صادر کی گئی ہو، تاوقتیکہ اس کو رہا ہوئے پانچ سال کا عرصہ نہ گزر گیا ہو؛ یا

(ط) وہ پاکستان کی ملازمت یا وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا کسی مقامی حکومت کی طرف سے قائم کردہ یا اس کے زیر اختیار کسی کارپوریشن یا دفتر کی ملازمت سے غلط روی کی بناء پر برطرف کر دیا گیا ہو، تاوقتیکہ اس کی برطرفی سے پانچ سال کا عرصہ گزر نہ گیا ہو؛ یا

(ی) وہ پاکستان کی ملازمت یا وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا کسی مقامی حکومت کی طرف سے قائم کردہ یا اس کے زیر اختیار کسی کارپوریشن یا دفتر کی ملازمت سے غلط روی کی بناء پر ہٹایا گیا ہو یا جبری طور پر فارغ الخدمت کر دیا گیا ہو؛ تاوقتیکہ اس کو ہٹانے یا جبری طور پر فارغ الخدمتی کو ختم ہوئے تین سال کا عرصہ نہ گزر گیا ہو؛ یا

(ک) وہ پاکستان کی یا کسی آئینی ہیئت کی جو حکومت کی ملکیت یا اس کے زیر نگرانی ہو یا جس میں حکومت تعدیلی حصہ یا مفاد رکھتی ہو، ملازمت میں رہ چکا ہو، تاوقتیکہ اس کی مذکورہ ملازمت ختم ہوئے دو سال کی مدت نہ گزر گئی ہو؛ یا

(ل) وہ، خواہ بذات خود یا اس کے مفاد میں یا اس کے فائدے کے لئے یا اس کے حساب میں یا کسی ہندو غیر منقسم خاندان کے رکن کے طور پر کسی شخص یا اشخاص کی جماعت کے ذریعے، کسی معاہدہ میں کوئی حصہ یا مفاد رکھتا ہو، جو انجمن امدادِ باہمی اور حکومت کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو، جو حکومت کو مال فراہم کرنے کے لئے، اس کے ساتھ کئے ہوئے کسی معاہدے کی تکمیل یا خدمات کی انجام دہی کے لئے ہو:

مگر شرط یہ ہے کہ اس پیرے کے تحت نااہلیت کا اطلاق کسی شخص پر نہیں ہوگا۔۔۔

(اول) جب کہ معاہدے میں حصہ یا مفاد اس کی وراثت یا جانشینی کے ذریعے یا موصی لہ، وصی یا مہتمم ترکہ کے طور پر منتقل ہوا ہو، جب تک اس کو اس کے اس طور پر مستقل ہونے کے بعد چھ ماہ کا عرصہ نہ گزر جائے؛

(دوم) جب کہ معاہدے کمپنیاں آرڈیننس، ۱۹۸۴ء (نمبر ۴۷ مجریہ ۱۹۸۴ء) میں تعریف کردہ کسی ایسی کمپنی عامہ نے کیا ہو یا اس کی طرف سے کیا گیا ہو جس کا وہ حصہ دار ہو لیکن کمپنی کے تحت کسی منفعت بخش عہدے پر فائز مختار انتظامی نہ ہو؛ یا

(سوم) جب کہ وہ ایک غیر منقسم ہندو خاندان کا فرد ہو اور اس معاہدے میں، جو خاندان کے کسی فرد نے علیحدہ کاروبار کے دوران کیا ہو، کوئی حصہ یا مفاد نہ رکھتا ہو؛ یا

تشریح:- اس آرٹیکل میں ”مال“ میں زرعی پیداوار یا جنس جو اس نے کاشت یا پیدا کی ہو یا ایسا مال شامل نہیں ہے جسے فراہم کرنا اس پر حکومت کی ہدایت یا فی الوقت نافذ العمل کسی قانون کے تحت فرض ہو یا وہ اس کے لئے پابند ہو؛ یا

(م) وہ پاکستان کی ملازمت میں حسب ذیل عہدوں کے علاوہ کسی منفعت بخش عہدے پر فائز ہو، یعنی:-

(اول) کوئی عہدہ کل وقتی عہدہ نہ ہو جس کا معاوضہ یا تو تنخواہ کے ذریعے یا فیس کے ذریعے ملتا ہو؛

(دوم) نمبردار کا عہدہ خواہ اس نام سے یا کسی دوسرے نام سے موسوم ہو؛

(سوم) قومی رضا کار؛

(چہارم) کوئی عہدہ جس پر فائز شخص، مذکورہ عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے کسی فوج کی تشکیل یا قیام کا حکم وضع کرنے والے کسی قانون کے

تحت فوجی تربیت یا فوجی ملازمت کے لئے طلب کئے جانے کا مستوجب ہو؛ یا

(ن) اس نے کسی بینک، مالیاتی ادارے، کوآپریٹو سوسائٹی یا کوآپریٹو ادارے سے

اپنے نام سے یا اپنے خاوند یا بیوی یا اپنے زیر کفالت کسی شخص کے نام سے دو

ملین روپے یا اس سے زیادہ رقم کا قرضہ حاصل کیا ہو جو مقررہ تاریخ سے ایک

سال سے زیادہ عرصے کے لئے غیر ادا شدہ رہے یا اس نے مذکورہ قرضہ

معاف کر لیا ہو؛ یا

(س) اس نے یا اس کے خاوند یا بیوی نے یا اس کے زیر کفالت کسی شخص نے اپنے

کاغذات نامزدگی داخل کرتے وقت چھ ماہ سے زیادہ کے لئے دس ہزار روپے

سے زائد رقم کے سرکاری واجبات اور ٹیلیٹی اخراجات بشمول ٹیلیفون، بجلی،

گیس اور پانی کے اخراجات ادا نہ کئے ہوں؛ یا

(ع) وہ فی الوقت نافذ العمل قانون کے تحت فی الوقت مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) یا کسی صوبائی اسمبلی کا رکن منتخب کئے جانے یا چنے جانے کا نااہل ہو۔
تشریح:- اس پیراگراف کی اغراض کے لئے ”قانون“ میں آرٹیکل ۸۹ یا آرٹیکل ۱۲۸ کے تحت جاری کردہ کوئی آرڈیننس شامل نہیں ہوگا۔

(۲) اگر کوئی سوال اٹھے کہ آیا مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کا کوئی رکن، رکن رہنے کے لئے نااہل ہو گیا ہے، تو اسپیکر یا جیسی بھی صورت ہو، چیئر مین، تا وقتیکہ وہ فیصلہ کرے کہ مذکورہ کوئی امر وقوع پذیر نہیں ہوا، اس سوال کو، مذکورہ سوال پیدا ہونے سے تیس دن کے اندر، چیف کمشنر کو بھیجے گا اور اگر وہ مذکورہ بالادمت کے اندر ایسا کرنے میں ناکام ہو جائے تو اس کو الیکشن کمیشن کو ارسال کردہ متصور کیا جائے گا۔

(۳) الیکشن کمیشن اس کا اس کی وصولی سے یا اس کو وصول کیا گیا متصور ہونے کے نوے دنوں کے اندر فیصلہ کرے گا اور اگر اس کی یہ رائے ہو کہ رکن نااہل ہو گیا ہے تو، وہ رکن نہیں رہے گا اور اس کی نشست خالی ہو جائے گی۔]

۱۶۳-الف (۱) اگر کسی ایوان میں کسی تنہا سیاسی جماعت پر مشتمل پارلیمانی پارٹی کا کوئی رکن۔۔۔

انحراف وغیرہ کی بنیاد پر
نااہلیت۔

(الف) اپنی سیاسی جماعت کی رکنیت سے مستعفی ہو جائے یا کسی دوسری پارلیمانی پارٹی میں شامل ہو جائے؛ یا
(ب) اس پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جس سے اس کا تعلق ہو جاری کردہ
حسب ذیل سے متعلق کسی ہدایت کے برعکس ایوان میں ووٹ دینے سے
اجتناب کرے۔۔۔۔

(اول) وزیراعظم یا وزیراعلیٰ کے انتخاب؛ یا

(دوم) اعتماد یا عدم اعتماد کے ووٹ؛ یا

(سوم) کسی مالی بل یا دستوری (ترمیمی) بل؛

تو پارٹی کا سربراہ تحریری طور پر اعلان کر سکے گا کہ وہ اس سیاسی جماعت سے منحرف ہو گیا ہے، اور پارٹی کا سربراہ اعلان کی ایک نقل افسر صدارت کنندہ اور چیف الیکشن کمشنر کو بھیج سکے گا اور اسی طرح اس کی ایک نقل متعلقہ رکن کو بھیجے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ اعلان کرنے سے پہلے، پارٹی کا سربراہ مذکورہ رکن کو اس بارے میں اظہارِ وجوہ کا موقع فراہم کرے گا کہ کیوں نہ اس کے خلاف مذکورہ اعلان کر دیا جائے۔

تشریح:- ”پارٹی کا سربراہ“ سے کوئی شخص، خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے، پارٹی کی جانب سے جیسا کہ مظہرہ ہو مراد ہے۔

(۲) کسی ایوان کا کوئی رکن کسی پارلیمانی پارٹی کا رکن ہوگا اگر وہ، ایسی سیاسی جماعت کے جو ایوان میں پارلیمانی پارٹی تشکیل کرتی ہو، امیدوار یا نامزد کے طور پر منتخب ہو کر یا، کسی سیاسی جماعت کے امیدوار یا نامزد کی حیثیت کے علاوہ بصورت دیگر منتخب ہو کر، مذکورہ انتخاب کے بعد تحریری اعلان کے ذریعے مذکورہ پارلیمانی پارٹی کا رکن بن گیا ہو۔

(۳) شق (۱) کے تحت اعلان کی وصولی پر، ایوان کا افسر صدارت کنندہ دودن کے اندر وہ اعلان چیف الیکشن کمشنر کو بھیج دے گا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو جائے تو یہ متصور کیا جائے کہ اس نے ارسال کر دیا ہے، جو اعلان کو الیکشن کمیشن کے سامنے اس کے بارے میں چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے اس کی وصولی کے تیس دن کے اندر اعلان کی توثیق کرتے ہوئے یا اس کے برعکس اس کے فیصلہ کے لئے رکھے گا۔

(۴) جب کہ الیکشن کمیشن اعلان کی توثیق کر دے، توثیق (۱) میں محولہ رکن ایوان کا رکن نہیں رہے گا اور اس کی نشست خالی ہو جائے گی۔

(۵) الیکشن کمیشن کے فیصلہ سے ناراض کوئی فریق، تیس دن کے اندر، عدالتِ عظمیٰ میں اپیل داخل کر سکے گا جو اپیل داخل کرنے کی تاریخ سے نوے دنوں کے اندر اس معاملہ کا فیصلہ کرے گی۔

- (۶) اس آرٹیکل میں شامل کسی امر کا کسی ایوان کے چیئرمین یا اسپیکر پر اطلاق نہیں ہوگا۔
- (۷) اس آرٹیکل کی اغراض کے لئے، ---
- (الف) ”ایوان“ سے وفاق کے تعلق سے قومی اسمبلی یا سینٹ اور صوبہ کے تعلق سے صوبائی اسمبلی مراد ہے، جیسی بھی صورت ہو؛
- (ب) ”افسر صدارت کنندہ“ سے قومی اسمبلی کا اسپیکر، سینٹ کا چیئرمین یا صوبائی اسمبلی کا اسپیکر مراد ہے، جیسی بھی صورت ہو۔
- (۸) مذکورہ بالا طور پر تبدیل کردہ آرٹیکل ۶۳ الف کا اطلاق اگلے عام انتخابات سے ہوگا جن کا دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء کے نفاذ کے بعد انعقاد ہوگا:
- مگر شرط یہ ہے کہ آرٹیکل ۶۳ الف جس کو مذکورہ بالا طور پر تبدیل کیا گیا ہے کے مؤثر ہونے تک موجودہ آرٹیکل ۶۳ الف کے احکامات بدستور نافذ رہیں گے۔]
- ۶۴۔ (۱) [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کا کوئی رکن اسپیکر یا، جیسی بھی صورت ہو، چیئرمین کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنی نشست سے مستعفی ہو سکے گا اور اس کے بعد اس کی نشست خالی ہو جائے گی۔
- (۲) کوئی ایوان کسی رکن کی نشست کو خالی قرار دے سکے گا اگر، ایوان کی اجازت کے بغیر، وہ اس کے اجلاسوں سے مسلسل چالیس روز تک غیر حاضر رہے۔
- ۶۵۔ کسی ایوان کے لئے منتخب شدہ کوئی شخص، اس وقت تک نہ اپنی جگہ سنبھالے گا اور نہ ووٹ دے گا جب تک کہ وہ ایوان کے سامنے جدول سوم میں مندرج عبارت میں حلف نہ اٹھالے۔
- ۶۶۔ (۱) دستور اور [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے قواعد ضابطہ کار کے تابع [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] میں تقریر کی آزادی ہوگی اور کوئی رکن، [مجلس شوریٰ پارلیمنٹ] میں کی

نشستوں کا خالی کرنا۔

ارکان کا حلف۔

ارکان وغیرہ کے استحقاقات۔

ہوئی اپنی کسی تقریر یا دیئے ہوئے کسی ووٹ کی نسبت کسی عدالت میں کسی قانونی کارروائی کا مستوجب نہیں ہوگا اور کوئی شخص [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کی طرف سے یا اس کے اختیار کے تحت کسی رپورٹ، مضمون، ووٹ یا کارروائی کی اشاعت کی نسبت بائیں طور مستوجب نہیں ہوگا۔

(۲) دیگر لحاظ سے [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے اختیارات، تحفظات اور استحقاقات اور ارکان [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے تحفظات اور استحقاقات وہ ہوں گے جو قانون کے ذریعے وقتاً فوقتاً متعین کئے جائیں اور بائیں طور متعین ہونے تک وہ ہوں گے جن سے قومی اسمبلی پاکستان اور اس کی کمیٹیاں اور اس کے ارکان یوم آغاز سے عین قبل مستفید ہو رہے تھے۔

(۳) کسی ایوان کی طرف سے ایسے اشخاص کو سزا دینے کے لئے قانون کے ذریعے حکم وضع کیا جاسکے گا جو اس ایوان کی کسی کمیٹی کے سامنے کوئی شہادت دینے یا کوئی دستاویز پیش کرنے سے انکار کر دیں جب کہ انہیں اس کمیٹی کے چیئرمین کی طرف سے باضابطہ طور پر ایسا کرنے کو کہا گیا ہو:

مگر شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی قانون، ----

(الف) کسی عدالت کو یہ اختیار دے سکے گا کہ وہ ایسے شخص کو سزا دے جو شہادت دینے یا دستاویزات پیش کرنے سے انکار کرے؛ اور

(ب) ایسے فرمان کے تابع مؤثر ہوگا جو صدر کی طرف سے، خفیہ معاملات کو افشاء ہونے سے محفوظ رکھنے کے لئے بنایا گیا ہو۔

(۴) اس آرٹیکل کے احکام ان اشخاص پر جو [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] میں تقریر کرنے یا بصورت دیگر اس کی کارروائی میں حصہ لینے کا حق رکھتے ہیں اس طرح اطلاق پذیر ہوں گے جس طرح وہ ارکان پر اطلاق پذیر ہوتے ہیں۔

(۵) اس آرٹیکل میں [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] سے کوئی ایوان یا مشترکہ اجلاس یا اس کی کوئی کمیٹی مراد ہے۔

عام طریق کار

- ۶۷۔ (۱) دستور کے تابع، کوئی ایوان اپنے ضابطہ کار اور اپنی کارروائی کے انصرام کو منضبط کرنے کے لئے [قواعد بنا سکے گا اور اسے اس امر کے باوجود کام کرنے کا اختیار ہوگا کہ اس کی رکنیت میں کوئی جگہ خالی ہو، اور ایوان کی کوئی کارروائی اس بناء پر ناجائز نہیں ہوگی کہ کچھ اشخاص جو ایسا کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے، کارروائی کے دوران بیٹھے، ووٹ دیئے یا کسی اور صورت میں حصہ لیتے رہے۔
- (۲) شق (۱) کے تحت قواعد بننے تک، کسی ایوان میں ضابطہ کار اور کارروائی کے انصرام کو صدر کے بنائے ہوئے قواعد ضابطہ کار کے تحت منضبط کیا جائے گا۔
- ۶۸۔ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] میں عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کے، اپنے فرائض کی انجام دہی میں رویے کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔
- ۶۹۔ (۱) [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] میں کسی بھی کارروائی کے جواز پر ضابطہ کار کی کسی بے قاعدگی کی بناء پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔
- (۲) [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کا کوئی افسر یا رکن جسے دستور کی رو سے یا اس کے تحت [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] میں ضابطہ کار یا انصرام کارروائی کو منضبط کرنے یا نظم برقرار رکھنے کے اختیارات دیئے گئے ہوں ان اختیارات کے استعمال کی نسبت کسی عدالت کے اختیار سماعت کے تابع نہیں ہوگا۔
- (۳) اس آرٹیکل میں [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کا وہی مفہوم ہوگا جو آرٹیکل ۶۶ میں ہے۔

مجلس شوریٰ
(پارلیمنٹ) میں بحث
پر پابندی۔

عدالتیں مجلس شوریٰ
(پارلیمنٹ) کی
کارروائی کی تحقیقات
نہیں کریں گی۔

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۲۔ سینٹ میں ضابطہ کار اور انصرام کارروائی کے قواعد کے لئے دیکھئے جریڈہ پاکستان، ۱۹۷۳ء غیر معمولی، حصہ دوم، صفحات ۱۵۴۳ تا ۱۶۲۰۔

قومی اسمبلی میں ضابطہ کار اور انصرام کارروائی کے قواعد کے لئے دیکھئے جریڈہ پاکستان، ۱۹۷۳ء غیر معمولی، حصہ دوم، صفحات ۱۸۹ تا ۱۹۵۔

قانون سازی کا طریقہ کار

- ۴۰۔ (۱) وفاقی قانون سازی کی فہرست میں کسی امر کے بارے میں کسی بل کی ابتداء کسی بھی ایوان میں ہو سکے گی اور، اگر اسے وہ ایوان منظور کرے جس میں اس کی ابتداء ہوئی تھی، تو اسے دوسرے ایوان میں بھیج دیا جائے گا؛ اور، اگر دوسرا ایوان بھی اسے ترمیم کے بغیر منظور کر لے، تو اسے منظوری کے لئے صدر کو پیش کر دیا جائے گا۔
- (۲) اگر ذیلی شق (۱) کے تحت کسی ایوان میں کوئی ارسال کردہ بل ترمیم کے ساتھ منظور کر لیا جائے تو اس کو واپس اس ایوان میں بھیج دیا جائے گا جس میں اس کی ابتداء ہوئی تھی اور اگر وہ ایوان ان ترمیمات کے ساتھ منظور کر لے تو اسے منظوری کے لئے صدر کو پیش کر دیا جائے گا۔
- (۳) اگر شق (۱) کے تحت کسی ایوان کو ارسال کردہ کوئی بل مسترد ہو جائے یا اس سے پیش کرنے کے نوے دن کے اندر منظور نہ کیا گیا ہو تو شق (۲) کے تحت ایوان کو ترمیمات کے ساتھ ارسال کردہ بل اس ایوان نے مذکورہ ترمیمات کے ساتھ منظور نہ کیا ہو تو، بل، اس ایوان میں جس میں اس کی ابتداء ہوئی تھی، کی درخواست پر مشترکہ اجلاس میں زیر غور لایا جائے گا اور اگر موجودہ ارکان کی اکثریت رائے سے اور مشترکہ اجلاس میں رائے دہی سے منظور ہو جائے تو اسے منظوری کے لئے صدر کو پیش کر دیا جائے گا۔
- (۴) اس آرٹیکل اور دستور کے مابعد احکام میں ”وفاقی قانون سازی کی فہرست“ سے جدول چہارم میں وفاقی قانون سازی کی فہرست مراد ہے۔]
- ۴۱۔ [مصالحت کمیٹی] (دستور اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۲۴ کی رو سے حذف کیا گیا جیسا کہ مختلف ترمیم کے ذریعے ترمیم کیا گیا۔
- ۴۲۔ (۱) صدر، قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئر مین سے مشورے کے بعد، دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس اور باہمی رابطوں کی نسبت ضابطہ کار کے قواعد بنا سکے گا۔
- بل پیش کرنا اور منظور کرنا۔
- مشترکہ اجلاس میں طریق کار۔

(۲) مشترکہ اجلاس کی صدارت قومی اسمبلی کا اسپیکر یا، اس کی عدم موجودگی میں، ایسا شخص کرے گا جس کو شق (۱) کے تحت وضع شدہ قواعد کی رو سے متعین کیا جائے۔

(۳) شق (۱) کے تحت وضع شدہ قواعد کو مشترکہ اجلاس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور مشترکہ اجلاس میں ان میں اضافہ کیا جاسکے گا، کمی بیشی کی جاسکے گی، ترمیم کی جاسکے گی یا انہیں تبدیل کیا جاسکے گا۔

(۴) دستور کے تابع، کسی مشترکہ اجلاس میں تمام فیصلے حاضر اور رائے دینے والے ارکان کی اکثریت کے ووٹوں سے کئے جائیں گے۔

۷۳۔ (۱) آرٹیکل ۷۰ میں مذکورہ کسی امر کے باوجود کسی مالی بل کی ابتداء قومی اسمبلی میں ہوگی:

مالی بلوں کی نسبت
طریق کار۔

مگر شرط یہ ہے کہ جب کوئی مالی بل بشمول سالانہ بجٹ کے گوشوارے پر مشتمل مالیاتی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی نقل سینٹ کو بھیجی جائے گی جو چودہ دن کے اندر، اس کے بارے میں سفارشات قومی اسمبلی کو دے سکے گی۔ [

۱۔ الف) قومی اسمبلی سینٹ کی سفارشات پر غور کرے گی اور اس کے بعد کہ اسمبلی کی طرف سے بل سینٹ کی سفارشات کو شامل کر کے یا شامل کئے بغیر منظور کر لیا گیا ہو اسے منظوری کے لئے صدر کو پیش کر دیا جائے گا۔]

* * * * *

(۲) اس باب کی اغراض کے لئے، کسی بل یا ترمیم کو مالی بل تصور کیا جائے گا اگر اس میں حسب ذیل امور میں سے تمام یا کسی سے متعلق احکام شامل ہوں، یعنی:-

(الف) کسی محصول کا عائد کرنا، منسوخ کرنا، اس میں تخفیف کرنا، رد و بدل کرنا یا اسے منضبط کرنا؛

(ب) وفاقی حکومت کی جانب سے رقم کا قرض لینا یا کوئی ضمانت دینا یا اس حکومت کی مالی ذمہ داریوں کی بابت قانون میں ترمیم؛

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۲۵ کی رو سے ”شق (۱)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل نئی شق (۱-الف) کو شامل کیا گیا۔

۳۔ موجودہ شق (۱-الف) دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کے نتیجہ میں حذف شدہ ٹھہرے گی، دیکھئے دفعہ ۲۔

- (ج) وفاقی مجموعی فنڈ کی تحویل، مذکورہ فنڈ میں رقوم کی ادائیگی یا اس میں سے رقوم کا اجراء؛
- (د) وفاقی مجموعی فنڈ پر کوئی وجوب، عائد کرنا یا کسی مذکورہ وجوب کو منسوخ کرنا یا اس میں کوئی رد و بدل کرنا؛
- (ه) وفاق کے حسابات عامہ کی بابت رقوم کی وصولی، مذکورہ رقوم کی تحویل یا ان کا اجراء؛
- (و) وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کے حسابات کا محاسبہ؛ اور
- (ز) ماقبل پیروں میں مصرحہ امور میں سے کسی سے متعلق کوئی ضمنی امر۔
- (۳) کوئی بل محض اس وجہ سے مالی بل متصور نہیں ہوگا کہ اس میں حسب ذیل امور کے بارے میں احکام وضع کئے گئے ہیں۔۔۔
- (الف) کوئی جرمانہ یا دیگر مالی تعزیر کے عائد کرنے یا اس میں رد و بدل کرنے سے متعلق یا کسی لائسنس فیس یا کسی انجام دی گئی خدمت کی فیس یا خرچ کے مطالبے یا ادائیگی سے متعلق؛ یا
- (ب) مقامی اغراض کے لئے کسی مقامی ہیئت مجاز یا ادارے کی جانب سے کوئی محصول عائد کرنے، منسوخ کرنے، اس میں تخفیف کرنے، رد و بدل کرنے یا اسے منضبط کرنے سے متعلق۔
- (۴) اگر یہ سوال پیدا ہو کہ آیا کوئی بل مالی بل ہے یا نہیں تو اس پر قومی اسمبلی کے اسپیکر کا فیصلہ قطعی ہوگا۔
- (۵) صدر کو منظوری کے لئے پیش کئے جانے والے ہر مالی بل پر قومی اسمبلی کے اسپیکر کی دستخطی ایک سند ہوگی کہ یہ مالی بل ہے اور مذکورہ سند تمام اغراض کے لئے حتمی ہوگی اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔
- ۷۴۔ کوئی مالی بل یا کوئی بل یا ترمیم جسے اگر قانونی شکل دی جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے تو وفاقی مجموعی فنڈ میں سے رقم خرچ کرنی پڑے یا وفاق کے حسابات عامہ میں سے رقم نکلوانی پڑے یا پاکستان کے زرمسکو کہ یا کرنسی یا بینک دولت پاکستان کی تشکیل یا کارہائے منصبی پر اثر انداز ہو، بجز

مالی اقدامات کے لئے
وفاقی حکومت کی مرضی
ضروری ہوگی۔

وفاقی حکومت کی طرف سے یا اس کی مرضی سے^۱ [مجلسِ شوریٰ (پارلیمنٹ)] میں پیش نہیں کی جائے گی اور نہ اس کی تحریک کی جائے گی۔

۱۵۷۔ (۱) جب کوئی بل منظوری کے لئے صدر کو پیش کیا جائے، تو صدر^۲ [دس] دن کے اندر،۔۔۔ (الف) بل کی منظوری دے دے گا؛ یا

(ب) کسی ایسے بل کی صورت میں جو مالی بل نہ ہو، بل کو اس پیغام کے ساتھ مجلسِ شوریٰ (پارلیمنٹ) میں واپس کر دے گا کہ بل پر، یا اس کے کسی مصرعہ حکم پر، دوبارہ غور کیا جائے اور یہ کہ پیغام میں مصرعہ کسی ترمیم پر غور کیا جائے۔

۱۵۸۔ (۲) جب کہ صدر نے کوئی بل مجلسِ شوریٰ (پارلیمنٹ) کو واپس بھیج دیا ہو، تو اس پر مجلسِ شوریٰ (پارلیمنٹ) مشترکہ اجلاس میں دوبارہ غور کرے گی اور اگر اسے مجلسِ شوریٰ (پارلیمنٹ)، دونوں ایوانوں کے موجودار کان کی اکثریت رائے دہی اور رائے شماری سے ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم دوبارہ منظور کر لے، تو اسے دستور کی اغراض کے لئے دونوں ایوانوں کی طرف سے منظور شدہ تصور کیا جائے گا اور اسے صدر کو پیش کیا جائے گا اور صدر اس کی منظوری دس دنوں میں دے گا، اس میں ناکامی پر مذکورہ منظوری دی گئی متصور ہوگی۔]

(۳) جب کہ صدر نے کسی بل کی منظوری دے دی ہو^۳ یا لی گئی منظوری متصور ہوگی [تو وہ قانون بن جائے گا اور مجلسِ شوریٰ (پارلیمنٹ) کا ایکٹ کہلائے گا۔

(۴) مجلسِ شوریٰ (پارلیمنٹ) کا کوئی ایکٹ، اور کسی ایسے ایکٹ کا کوئی حکم، محض اس وجہ سے باطل نہیں ہوگا کہ دستور کے تحت مطلوبہ کوئی سفارش، ماقبل منظوری یا رضا مندی نہیں دی گئی تھی، اگر مذکورہ ایکٹ کی دستور کے مطابق منظوری دی گئی ہو۔]

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے آرٹیکل ۵۷ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ اہت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۲۶ کی رو سے ”تیس“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل ”شق (۲)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۵۔ بحوالہ عین ماقبل شامل کیا گیا۔

- ۷۶۔ (۱) کسی بھی ایوان میں زیر غور کوئی بل اس ایوان کی برخاستگی کی بناء پر ساقط نہیں ہوگا۔
 (۲) سینٹ میں زیر غور کوئی بل جسے قومی اسمبلی نے منظور نہ کیا ہو، قومی اسمبلی کے ٹوٹنے پر ساقط نہیں ہوگا۔
 (۳) قومی اسمبلی میں زیر غور کئی بل یا کوئی بل جو قومی اسمبلی سے منظور ہو جانے پر سینٹ میں زیر غور ہو، قومی اسمبلی کے ٹوٹنے پر ساقط ہو جائے گا۔
- ۷۷۔ بجریٹ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے کسی ایکٹ کے ذریعے یا اس کے اختیار کے تحت وفاق کی اغراض کے لئے کوئی محصول نہیں لگایا جائے گا۔
- محصول صرف قانون کے تحت لگایا جائے گا۔

مالیاتی طریق کار

- ۷۸۔ (۱) وفاقی حکومت کے وصول شدہ تمام محاصل، اس حکومت کے جاری کردہ جملہ قرضہ جات اور کسی قرض کی واپسی کے سلسلے میں اسے وصول ہونے والی تمام رقوم، ایک مجموعی فنڈ کا حصہ بنیں گی جس کا نام وفاقی مجموعی فنڈ ہوگا۔
 (۲) دیگر تمام رقوم۔۔
- (الف) جو وفاقی حکومت کو یا اس کی طرف سے وصول ہوں؛ یا
 (ب) جو عدالت عظمیٰ یا وفاق کے اختیار کے تحت قائم شدہ کسی دوسری عدالت کو وصول ہوں یا ان کے پاس جمع کرائی جائیں؛
- وفاق کے سرکاری حساب میں جمع کی جائیں گی۔
- ۷۹۔ وفاقی مجموعی فنڈ کی تحویل، اس فنڈ میں رقوم کی ادائیگی، اس سے رقوم کی بازخواست، وفاقی حکومت کو یا اس کی طرف سے وصول شدہ دیگر رقوم کی تحویل، وفاق کے سرکاری حساب میں ان کی تحویل وغیرہ۔
- وفاقی مجموعی فنڈ اور سرکاری حساب کی تحویل وغیرہ۔

ادائیگی، اور اس میں سے بازخواست، اور مذکورہ بالا امور سے متعلقہ یا ضمنی جملہ امور^۱ مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے ایکٹ کے ذریعے یا، اس بارے میں اس طرح احکام وضع ہونے تک، صدر کے وضع کردہ کوائف کے بموجب منضبط ہوں گے۔

۸۰۔ (۱) وفاقی حکومت ہر مالی سال کی بابت، وفاقی حکومت کی اس سال کی تخمینی آمدنی اور مصارف کا کیفیت نامہ قومی اسمبلی کے سامنے پیش کرائے گی، جس کا اس حصہ میں سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کے طور پر حوالہ دیا گیا ہے۔

(۲) سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ میں مندرجہ ذیل علیحدہ علیحدہ ظاہر کی جائیں گی۔۔۔

(الف) ایسی رقوم جو ان مصارف کو پورا کرنے کے لئے درکار ہوں جنہیں دستور میں وفاقی مجموعی فنڈ پر واجب الادا بیان کیا گیا ہے؛ اور

(ب) ایسی رقوم جو ایسے دیگر مصارف کو پورا کرنے کے لئے درکار ہوں، جن کی وفاقی مجموعی فنڈ سے ادائیگی کی تجویز کی گئی ہو؛

اور محاصل کے حساب میں سے ہونے والے مصارف اور دیگر مصارف میں تفریق رکھی جائے گی۔

۸۱۔ وفاقی مجموعی فنڈ پر واجب الادا مصارف، وفاقی مجموعی فنڈ پر واجب الادا مصارف ہوں گے۔۔

(الف) صدر کو واجب الادا مشاہرہ اور اس کے عہدے سے متعلق دیگر مصارف، اور مشاہرہ جو مندرجہ ذیل کو واجب الادا ہوگا۔۔۔

- (ایک) عدالت عظمیٰ^۲ اور عدالت عالیہ اسلام آباد کے جج صاحبان؛
- (دو) چیف الیکشن کمشنر؛
- (تین) چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین؛
- (چار) قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر؛
- (پانچ) محاسب اعلیٰ؛

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ دستور (انیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (ایکٹ نمبر ۱ بابت ۲۰۱۱ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۱۔ (ب) عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ اسلام آباد، محاسب اعلیٰ کے محکمے اور چیف الیکشن کمشنر اور انتخابی کمیشن کے دفتر اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے دفاتر کے انتظامی مصارف بشمول افسران اور ۲۔ عملہ [کو واجب الادا مشاہرے کے؛]

(ج) جملہ واجبات قرضہ جن کی ادائیگی وفاقی حکومت کے ذمے ہو، بشمول سود، مصارف ذخیرہ ادائی، سرمائے کی باز ادائیگی یا بے باقی اور قرضوں کے حصول کے اور وفاقی مجموعی فنڈ کی ضمانت پر قرض کے معاوضے اور انفکاک کے سلسلے میں کئے جانے والے دیگر مصارف؛

(د) کوئی رقوم جو پاکستان کے خلاف کسی عدالت یا ٹریبونل کے کسی فیصلے، ڈگری یا فیصلہ ثالثی کی تعمیل کے لئے درکار ہوں؛ اور

(ه) کوئی دیگر رقوم جن کو دستور یا ۳۔ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے ایکٹ کے ذریعے مذکورہ طور پر واجب الادا قرار دے دیا گیا ہو۔

سالانہ کیفیت نامہ
میزانیہ کی بابت
طریقہ کار۔

۸۲۔ (۱) سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کے اس حصہ پر جو وفاقی مجموعی فنڈ سے واجب الادا مصارف سے تعلق رکھتا ہو قومی اسمبلی میں بحث ہو سکے گی، لیکن اسے قومی اسمبلی کی رائے شماری کے لئے پیش نہیں کیا جائے گا۔

(۲) سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کا وہ حصہ جو دیگر مصارف سے تعلق رکھتا ہو مطالبات زر کی شکل میں قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور اسمبلی کو کسی مطالبے کو منظور کرنے یا منظور کرنے سے انکار کرنے یا کسی مطالبے کو اس میں مصرحہ رقم کی تخفیف کے تابع منظور کرنے کا اختیار ہوگا: مگر شرط یہ ہے کہ، یوم آغاز سے دس سال کی مدت کے لئے یا قومی اسمبلی کے دوسرے عام انتخاب کے انعقاد تک، جو بھی بعد میں واقع ہو، کسی مطالبہ کا اس میں مصرحہ رقم میں کسی تخفیف کے بغیر منظور کیا جانا متصور ہوگا، تا وقتیکہ، اسمبلی کی کل رکنیت کی

۱۔ دستور (انیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۱۱ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ دستور (بیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۶ء (نمبر ۲۵ بابت ۲۰۱۶ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے ”ملازمین“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

اکثریت کے ووٹوں کے ذریعے اسے مسترد نہ کر دیا جائے یا اسے اس میں مصرحہ رقم میں کسی تخفیف کے تابع منظور نہ کیا جائے۔

(۳) وفاقی حکومت کی سفارش کے بغیر کوئی مطالبہ زر پیش نہیں کیا جائے گا۔

۸۳۔ (۱) وزیر اعظم اپنے دستخطوں سے ایک جدول کی توثیق کرے گا جس میں حسب ذیل کی تصریح ہوگی۔

منظور شدہ مصارف کی جدول کی توثیق۔

(الف) ان رقوم کی جو قومی اسمبلی نے آرٹیکل ۸۲ کے تحت منظور کی ہوں یا جس کا منظور کیا جانا متصور ہو؛ اور

(ب) ان مختلف رقوم کی جو وفاقی مجموعی فنڈ سے واجب الادا مصارف کو پورا کرنے

کے لئے مطلوب ہوں لیکن کسی رقم کی صورت میں، اس رقم سے متجاوز نہ ہوگی جو

قومی اسمبلی میں اس سے قبل پیش کردہ کیفیت نامہ میں دکھائی گئی ہو۔

(۲) بایں طور توثیق شدہ جدول کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا لیکن اس پر بحث یا رائے شماری نہیں ہوگی۔

(۳) دستور کے تابع، وفاقی مجموعی فنڈ سے کوئی مصارف باضابطہ منظور شدہ متصور نہ ہوگا، تاوقتیکہ

بایں طور توثیق شدہ جدول میں اس کی صراحت نہ کر دی گئی ہو اور مذکورہ جدول کو توثیق (۲)

کی رو سے مطلوبہ طور پر قومی اسمبلی کے سامنے پیش نہ کر دیا گیا ہو۔

۸۴۔ اگر کسی مالی سال کی بابت یہ معلوم ہو کہ۔۔

ضمنی اور زائد رقوم۔

(الف) مجاز کردہ رقم جو رواں مالی سال کے دوران کسی خاص خدمت پر صرف کی جانی

تھی، ناکافی ہے یا کسی ایسی نئی خدمت پر خرچ کی ضرورت پیدا ہوگئی ہے جو

اس سال کے سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ میں شامل نہیں ہے؛ یا

(ب) کسی مالی سال کے دوران کسی خدمت پر اس رقم سے زائد رقم صرف کردی گئی ہے جو اس سال کے واسطے اس خدمت کے لئے منظور کی گئی تھی؛

تو وفاقی حکومت کو اختیار ہوگا کہ وفاقی مجموعی فنڈ سے خرچ کی منظوری دے دے، خواہ وہ خرچ دستور کی رو سے مذکورہ فنڈ سے واجب الادا ہو یا نہ ہو، اور قومی اسمبلی کے سامنے ایک ضمنی کیفیت نامہ میزانیہ یا، جیسی بھی صورت ہو، زائد کیفیت نامہ میزانیہ پیش کرائے جس میں مذکورہ خرچ کی رقم درج ہو اور ان کیفیت ناموں پر آرٹیکل ۸۰ تا ۸۳ کے احکام کا اطلاق اسی طرح ہوگا جیسا کہ ان کا اطلاق سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ پر ہوتا ہے۔

حساب پر رائے
شماری۔

-۸۵

مذکورہ بالا احکام میں مالی امور سے متعلق شامل کسی امر کے باوجود، قومی اسمبلی کو اختیار ہوگا کہ وہ تخمینی خرچ کی بابت کسی رقم کی منظوری کے لئے آرٹیکل ۸۲ میں مقررہ رائے شماری کے طریقہ کار کی تکمیل اور خرچ کی بابت آرٹیکل ۸۳ کے احکام کے مطابق منظور شدہ خرچ کی جدول کی توثیق ہونے تک، کسی مالی سال کے کسی حصے کے لئے، جو چار ماہ سے زائد نہ ہو، مذکورہ منظوری پیشگی دے دے۔

اسمبلی ٹوٹ جانے
کی صورت میں خرچ
کی منظوری دینے کا
اختیار۔

-۸۶

مذکورہ بالا احکام میں مالی امور سے متعلق شامل کسی امر کے باوجود، کسی وقت جب کہ قومی اسمبلی ٹوٹی ہوئی ہو، تخمینی خرچ کی بابت رقوم کی منظوری کے لئے آرٹیکل ۸۲ میں مقررہ رائے شماری کے طریقہ کار کی تکمیل اور خرچ کی بابت آرٹیکل ۸۳ کے احکام کے مطابق منظور شدہ خرچ کی جدول کی توثیق ہونے تک، وفاقی حکومت کسی مالی سال کے کسی حصے کے لئے جو چار ماہ سے زائد نہ ہو، وفاقی مجموعی فنڈ سے خرچ کی منظوری دے سکے گی۔

ہر ایوان کا سیکرٹریٹ الگ ہوگا:

(۱) -۸۷

مجلس شوریٰ
(پارلیمنٹ) کے
سیکرٹریٹ۔

مگر شرط یہ ہے کہ اس شق میں مذکورہ کوئی امر دونوں ایوانوں کے لئے مشترک اسامیاں وضع کرنے میں مانع نہ سمجھا جائے گا۔

(۲) [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] قانون کے ذریعے کسی ایوان کے عملہ معتمدی میں بھرتی نیز مقرر کردہ اشخاص کی شرائط ملازمت کو منضبط کر سکے گی۔

(۳) تاوقتیکہ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] شق (۲) کے تحت قانون وضع نہ کرے، اسپیکر یا، جیسی بھی صورت ہو، چیئرمین، صدر کی منظوری سے قومی اسمبلی یا سینٹ کے عملہ معتمدی میں بھرتی اور مقرر کردہ اشخاص کی ملازمت کی شرائط کو منضبط کرنے کے لئے سقواعد وضع کر سکے گا۔

- مالیاتی کمیٹی۔ ۸۸۔ (۱) منظور شدہ مد بندی کے دائرے میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے خرچ پر قومی اسمبلی یا، جیسی بھی صورت ہو، سینٹ اپنی مالیاتی کمیٹی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کنٹرول کرے گی۔
- (۲) مالیاتی کمیٹی اسپیکر، یا جیسی بھی صورت ہو، چیئرمین، وزیر مالیات اور ایسے دیگر ارکان پر مشتمل ہوگی جنہیں اس کے لئے قومی اسمبلی یا، جیسی بھی صورت ہو، سینٹ منتخب کرے۔
- (۳) مالیاتی کمیٹی اپنے طریقہ کار کے انضباط کے لئے سقواعد وضع کرے سکے گی۔

آرڈیننس

- ۸۹۔ صدر، سوائے جب کہ [سینٹ یا] قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو، اگر اس بارے میں مطمئن ہو کہ ایسے حالات موجود ہیں جن کی بناء پر فوری کارروائی ضروری ہوگئی ہے تو وہ حالات کے تقاضے کے مطابق آرڈیننس وضع اور نافذ کر سکے گا۔
- صدر کا آرڈیننس نافذ کرنے کا اختیار۔

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ قواعد (بھرتی) قومی اسمبلی سیکرٹریٹ، ۱۹۷۳ء کے لئے دیکھئے جریڈہ پاکستان، ۱۹۷۳ء غیر معمولی، حصہ دوم صفحات ۲۲۷-۲۲۸۶۔
قواعد (بھرتی) سینٹ سیکرٹریٹ کے لئے دیکھئے بحوالہ ماقبل صفحات ۲۳۰۱-۲۳۰۷۔

۳۔ قواعد (مالیاتی کمیٹی) قومی اسمبلی، ۱۹۷۳ء کے لئے دیکھئے جریڈہ پاکستان، ۱۹۷۳ء غیر معمولی، حصہ دوم صفحات ۲۲۵۱-۲۲۵۴۔
قواعد (مالیاتی کمیٹی) سینٹ، ۱۹۷۳ء کے لئے دیکھئے بحوالہ عین ماقبل صفحات ۲۲۷۹-۲۲۸۲۔

۴۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے شامل کیا گیا۔

(۲) اس آرٹیکل کے تحت نافذ کردہ کوئی آرڈیننس وہی قوت و اثر رکھے گا جو [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے ایکٹ کا ہوتا ہے اور ویسی ہی پابندیوں کے تابع ہوگا جو [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے اختیار قانون سازی پر عائد ہوتی ہیں لیکن ایسے ہر آرڈیننس کو۔۔۔ (الف) پیش کیا جائے گا۔۔۔۔

(اول) قومی اسمبلی کے سامنے اگر اس میں [۲ آرٹیکل ۳۷ کی شق (۲) میں مصرعہ معاملات میں سے سب یا کسی سے متعلق احکام شامل ہوں]، اور وہ اپنے نفاذ سے [۳ ایک سو بیس دن] کے اختتام پر یا، اگر اسمبلی اس مدت کے اختتام سے قبل اس کی نامظوری کی قرارداد پاس کر دے تو اس قرارداد کے پاس ہو جانے پر، منسوخ قرار پائے گا [۴]۔
[۵] مگر شرط یہ ہے کہ قومی اسمبلی قرارداد کے ذریعے آرڈیننس کی مزید ایک سو بیس یوم تک توسیع کر سکے گی اور اس توسیع شدہ مدت کے اختتام پر اس کو منسوخ سمجھا جائے گا، یا، اگر اسمبلی اس مدت کے اختتام سے قبل اس کی نامظوری کی قرارداد پاس کر دے تو اس قرارداد کے پاس ہو جانے پر، منسوخ منظور کیا جائے گا:

مزید شرط یہ ہے کہ مزید مدت کے لئے توسیع ایک مرتبہ دی جائے گی۔

(دوم) دونوں ایوانوں کے سامنے، اگر اس میں [ذیلی پیرا (اول) میں محمولہ معاملات میں سے کسی سے متعلق احکام شامل نہ ہوں] اور وہ اپنے نفاذ سے [۳ ایک سو بیس دن] کے اختتام پر یا، اگر دونوں میں سے کوئی ایوان اس

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۳ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ دستور (ترمیم دوم) فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۲۰ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۲ کی رو سے بعض الفاظ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۳۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ اباحت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۲۷ کی رو سے ”چار ماہ“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل وقفہ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۵۔ بحوالہ عین ماقبل نیا فقرہ شرطیہ شامل کیا گیا۔

مدت کے اختتام سے قبل نامنظوری کی قرارداد پاس کر دے، تو اس
 قرارداد کے پاس ہو جانے پر، منسوخ قرار پائے گا^۱۔
^۲ [مگر شرط یہ ہے کہ کوئی بھی ایوان قرارداد کے ذریعے اس
 کو مزید ایک سو بیس دن کے لئے توسیع کر سکے گا اور اس توسیع شدہ
 مدت کے اختتام پر اس کو منسوخ سمجھا جائے گا، یا، اگر ایوان اس
 مدت کے اختتام سے قبل اس کی نامنظوری کی قرارداد پاس کر دے
 تو اس قرارداد کے پاس ہو جانے پر، اس کو منسوخ متصور کیا جائے گا:
 مزید شرط یہ ہے کہ مزید مدت کے لئے توسیع ایک مرتبہ
 دی جائے گی؛ اور]

(ب) صدر کی جانب سے کسی وقت بھی واپس لیا جاسکے گا۔

^۳ (۳) شق (۲) کے احکامات سے متناقض ہوئے بغیر،۔۔۔

(الف) شق (۲) کے پیرا گراف (الف) کے ذیلی پیرا گراف (اول) کے تحت

آرڈیننس قومی اسمبلی میں متعارف کردہ بل متصور ہوگا؛ اور

(ب) شق (۲) کے پیرا گراف (الف) کے ذیلی پیرا گراف (دوم) کے تحت

دونوں ایوانوں کے سامنے پیش کردہ کوئی بھی آرڈیننس ایوان میں متعارف کردہ

بل متصور ہوگا جب کہ یہ پہلی دفعہ پیش کیا گیا تھا۔]

دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۲۷ کی رو سے ”اور“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

بحوالہ عین ماقبل نیا فقرہ شرطیہ شامل کیا گیا۔

بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۲۷ کی رو سے ”شق (۳)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

باب ۳۔ وفاقی حکومت

- ۱۔ [۹۰۔ (۱)] دستور کے مطابق، وفاقی حکومت کی جانب سے وفاق کا عاملانہ اختیار صدر کے نام سے استعمال کیا جائے گا، جو وزیراعظم اور وفاقی وزراء پر مشتمل ہوگا، جو وزیراعظم کے ذریعے کام کریں گے جو کہ وفاق کا چیف ایگزیکٹو ہوگا۔
- (۲) دستور کے تحت اپنے کارہائے منصبی کو وزیراعظم خواہ بلا واسطہ یا وفاقی وزراء کے ذریعے بجالائے گا۔
- ۳۔ [۹۱۔ (۱)] صدر کو اس کے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں مدد اور مشورہ دینے کے لئے وزراء کی ایک کابینہ ہوگی جس کا سربراہ وزیراعظم ہوگا۔
- (۲) قومی اسمبلی کا اجلاس قومی اسمبلی کے عام انتخابات کے انعقاد کے اکیس دن بعد ہوگا، تاوقتیکہ اس سے پہلے صدر اجلاس طلب نہ کر لے۔
- (۳) اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے بعد، قومی اسمبلی، کسی بھی دوسری کارروائی کو چھوڑ کر، کسی بحث کے بغیر، اپنے مسلم اراکین میں سے ایک کا وزیراعظم کے طور پر انتخاب کرے گی۔
- (۴) وزیراعظم قومی اسمبلی کے کل اراکین کی تعداد کی اکثریت رائے دہی کے ذریعے نامزد کیا جائے گا: مگر شرط یہ ہے کہ، اگر کوئی رکن پہلی رائے شماری میں مذکورہ اکثریت حاصل نہ کر سکے تو، پہلی رائے شماری میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے پہلے دو اراکین کے درمیان میں دوسری رائے شماری کا انعقاد کیا جائے گا اور وہ رکن جو موجود اراکین کی اکثریت رائے دہی حاصل کر لیتا ہے اس کا منتخب وزیراعظم کے طور پر اعلان کیا جائے گا:

۱۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے آرٹیکلز ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ ایکٹ نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۲۸ کی رو سے ”آرٹیکل ۹۰“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۲۹ کی رو سے آرٹیکل ۹۱ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

مزید شرط یہ ہے کہ، اگر دو یا اس سے زائد اراکین کی جانب سے حاصل کردہ ووٹ کی تعداد مساوی ہو جائے تو، ان کے درمیان مزید رائے شماری کا انعقاد کیا جائے گا تا وقتیکہ ان میں سے کوئی ایک سب سے زیادہ حق رائے دہی حاصل نہ کر لے۔

(۵) شق (۴) کے تحت نامزد رکن کو صدر کی جانب سے عہدہ سنبھالنے کی دعوت دی جائے گی اور وہ عہدہ سنبھالنے سے پہلے، تیسرے جدول میں بیان کردہ طریقہ کار میں صدر کے روبرو حلف اٹھائے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ وزیراعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے لئے میعاد کی تعداد پر پابندی نہیں ہوگی۔

(۶) کابینہ مع وزائے مملکت اجتماعی طور پر قومی اسمبلی اور سینٹ کو جواب دہ ہوگی۔

(۷) وزیراعظم صدر کی خوشنودی کے دوران عہدے پر فائز رہے گا، لیکن صدر اس شق کے تحت اپنے اختیارات استعمال نہیں کرے گا تا وقتیکہ اسے یہ اطمینان نہ ہو کہ وزیراعظم کو قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے، جس صورت میں وہ قومی اسمبلی کو طلب کرے گا اور وزیراعظم کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا حکم دے گا۔

(۸) وزیراعظم، صدر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکے گا۔

(۹) کوئی وزیر جو مسلسل چھ ماہ کی مدت تک قومی اسمبلی کا رکن نہ رہے، مذکورہ مدت کے اختتام پر وزیر نہیں رہے گا اور مذکورہ اسمبلی کے توڑے جانے سے قبل اسے دوبارہ وزیر مقرر نہیں کیا جائے گا تا وقتیکہ وہ اسمبلی کا رکن منتخب نہ ہو جائے:

مگر شرط یہ ہے کہ اس شق میں شامل کسی امر کا ایسے وزیر پر اطلاق نہیں ہوگا جو سینٹ کا رکن ہو۔

(۱۰) اس آرٹیکل میں شامل کسی امر کا یہ مطلب نہ ہوگا کہ وزیراعظم یا کسی دوسرے وزیر یا وزیر مملکت کو کسی ایسی مدت کے دوران جب کہ قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہو اپنے عہدے پر برقرار رہنے کا نااہل قرار دے دیا جائے اور نہ ہی اس کی رو سے کسی ایسی مدت کے دوران

- ۹۲۔ (۱) کسی شخص کو بطور وزیراعظم یا دیگر وزیر یا بطور وزیر مملکت مقرر کرنے کی ممانعت ہوگی۔ [وفاقی وزراء اور وزراء مملکت۔
- آئیکل ۹۱ کی شق ۱^۱ (۹) اور (۱۰) کے تابع، صدر، وزیراعظم کے مشورے پر مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے ارکان میں سے وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کا تقرر کرے گا:
- مگر شرط یہ ہے کہ ان وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کی تعداد جو سینٹ کے رکن ہوں کسی بھی وقت وفاقی وزراء کی ایک چوتھائی تعداد سے زیادہ نہیں ہوگی^۲]:
- مزید شرط یہ ہے کہ کابینہ کی کل تعداد، بشمول وزراء مملکت، مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے مجموعی ارکان کے گیارہ فیصد سے زائد نہیں ہوگی:
- مزید یہ بھی شرط ہے کہ مذکورہ بالا ترمیم اگلے عام انتخابات سے مؤثر ہوگی جس کا دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء کے نفاذ کے بعد انعقاد ہوگا۔]
- (۲) عہدے پر فائز ہونے سے پہلے، کوئی وفاقی وزیر یا وزیر مملکت جدول سوم میں دی گئی عبارت میں صدر کے سامنے حلف اٹھائے گا۔
- (۳) کوئی وفاقی وزیر یا وزیر مملکت صدر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکے گا، یا صدر وزیراعظم کے مشورے پر اسے عہدے سے برطرف کر سکے گا۔
- ۹۳۔ (۱) صدر، وزیراعظم کے مشورے پر، ایسی شرائط پر جو وہ متعین کرے، زیادہ سے زیادہ پانچ مشیر مقرر کر سکے گا۔
- (۲) آئیکل ۵۷ کے احکام کا کسی مشیر پر بھی اطلاق ہوگا۔
- ۹۴۔ صدر وزیراعظم سے اپنے عہدے پر برقرار رہنے کے لئے کہہ سکے گا جب تک کہ اس کا جانشین وزیراعظم کے عہدے پر فائز نہ ہو جائے۔
- ۹۵۔ (۱) وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی قرارداد جسے قومی اسمبلی کی کل رکنیت کے کم از کم بیس فیصد نے پیش کیا ہو، قومی اسمبلی کی طرف سے منظور کی جاسکے گی۔
- (۲) شق (۱) میں محولہ کسی قرارداد پر اس دن سے تین دن کی مدت کے خاتمہ سے پہلے یا سات

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۳۰ کی رو سے ”(۷) اور (۸)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل وقفہ کامل کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل فقرہ شرطیہ شامل کیا گیا۔

دن کی مدت کے بعد ووٹ نہیں لئے جائیں گے جس دن مذکورہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہو۔

(۳) شق (۱) میں محولہ کسی قرارداد کو قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا جائے گا جب کہ قومی اسمبلی

سالانہ میزانیہ کے کیفیت نامے میں پیش کردہ رقوم کے مطالبات پر غور کر رہی ہو۔

(۴) اگر شق (۱) میں محولہ قرارداد کو قومی اسمبلی کی مجموعی رکنیت کی اکثریت سے منظور کر لیا جائے

تو وزیراعظم عہدے پر فائز نہیں رہے گا۔]

۹۶۔ [وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ] دوبارہ نمبر لگانے کے ذریعے بدلنے کی وجہ سے حذف کیا

گیا دیکھئے فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء آرٹیکل ۱۲ اور جدول۔

۹۶ الف۔ [وزیراعظم پر اعتماد کے لیے ریفرنڈم] دستور (ساتویں ترمیم) ایکٹ، ۱۹۷۷ء (۲۳) بابت

۱۹۷۷ء کی دفعہ (۳) کی رو سے ۳۰ ستمبر ۱۹۷۷ء سے نافذ العمل نہیں رہی اور پہلے ایکٹ ۲۳ بابت ۱۹۷۷ء

کی دفعہ ۲، کی رو سے شامل کیا گیا تھا، اور ۱۶ مئی ۱۹۷۷ء کو نافذ العمل ہوئی۔

۹۷۔ دستور کے تابع، وفاق کا عاملانہ اختیار ان امور پر حاوی ہوگا جن کے بارے میں [مجلس شوریٰ

وفاق کے عاملانہ اختیار کی وسعت۔

(پارلیمنٹ) کو قوانین وضع کرنے کا اختیار ہے، جس میں پاکستان میں اور اس سے

باہر کے علاقہ جات کے متعلق حقوق، اقتدار اور دائرہ اختیار کو بروئے کار لانا شامل ہے:

مگر شرط یہ ہے کہ مذکورہ اقتدار، ماسوائے جیسا کہ دستور میں یا [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)]

کے وضع کردہ کسی قانون میں بالصراحت موجود ہو، کسی صوبے میں کسی ایسے امر پر حاوی نہیں ہوگا

جس کے بارے میں صوبائی اسمبلی کو بھی قوانین وضع کرنے کا اختیار ہو۔

۹۸۔ وفاقی حکومت کی سفارش پر [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] قانون کے ذریعے وفاقی حکومت کے ماتحت

ماتحت ہیئت ہائے مجاز کو کارہائے منصبی کی تفویض۔

عہدیداروں یا ہیئت ہائے مجاز کو کارہائے منصبی تفویض کر سکے گی۔

۹۹۔^۲ (۱) وفاقی حکومت کی کل عاملانہ کارروائیوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ صدر کے نام

وفاقی حکومت کا انصرام کار۔

سے کی گئی ہیں۔

(۲) [وفاقی حکومت] قواعد کے ذریعے ان احکام اور دیگر دستاویزات کی توثیق کے طریقے

۱۔ اچانے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”آرٹیکل ۹۹“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۳۱ کی رو سے ”صدر“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

کی صراحت کرے گی جو^۱ صدر کے نام سے [مرتب یا جاری کی گئی ہوں، اور اس طرح توثیق شدہ کسی حکم یا دستاویز کے جواز پر کسی عدالت میں اس بناء پر اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ اس کو صدر نے مرتب یا جاری نہیں کیا تھا۔

۲۔ (۳) وفاقی حکومت اپنے کام کی تقسیم اور انجام دہی کے لئے بھی قواعد مرتب کرے گی۔

۱۰۰۔ (۱) صدر کسی ایسے شخص کو جو عدالت عظمیٰ کا جج بننے کا اہل ہو، پاکستان کا اٹارنی جنرل مقرر کرے گا۔

اٹارنی جنرل برائے
پاکستان۔

(۲) اٹارنی جنرل صدر کی خوشنودی حاصل رہنے تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا^۳ اور نجی

پیشہ وکالت میں حصہ نہیں لے سکے گا جب تک وہ اٹارنی جنرل کے عہدے پر فائز رہے گا۔

(۳) اٹارنی جنرل کا یہ فرض ہوگا کہ وہ وفاقی حکومت کو ایسے قانونی معاملات پر مشورہ دے اور

قانونی نوعیت کے ایسے دیگر فرائض انجام دے جو وفاقی حکومت کی طرف سے اسے

حوالے کئے جائیں یا تفویض کئے جائیں اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں اسے

پاکستان کی تمام عدالتوں اور ٹریبونلوں میں سماعت کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

(۴) اٹارنی جنرل، صدر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدہ سے مستعفی ہو سکے گا۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۳۱ کی رو سے ”اس کے نام سے“ تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۳۱ کی رو سے ”شق (۳)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۳۲ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

حصہ چہارم

صوبے

باب ۱۔ گورنر

- ۱۰۱۔ ۱] (۱) ہر صوبے کے لئے ایک گورنر ہوگا، جسے صدر وزیراعظم کے مشورے پر مقرر کرے گا۔ [گورنر کا تقرر۔
- (۲) کسی شخص کو بجز اس کے کہ وہ قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کا اہل ہو، اور پینتیس سال سے کم عمر کا نہ ہو، ۲] اور درج شدہ رائے دہندہ ہو اور متعلقہ صوبے کا رہائشی ہو [کسی صوبے کا گورنر مقرر نہیں کیا جائے گا ۳] [۴]
- ۴ * * * * *
- ۴ * * * * *
- (۳) گورنر، صدر کی خوشنودی حاصل رہنے تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا ۵] اور ایسے مشاہرے، بھتوں اور مراعات کا مستحق ہوگا جو صدر متعین کرے۔ [
- (۴) گورنر، صدر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے، اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکے گا۔
- ۱] (۵) صدر کسی گورنر کے کارہائے منصبی کی ۶] کسی ایسی اتفاقی صورت میں جس کی بابت اس حصہ میں حکم وضع نہ کیا گیا ہو [انجام دیں کے لئے ایسے احکام وضع کرے سکے گا جو وہ موزوں سمجھے۔]

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۳۳ کی رو سے ”شق (۱)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل اضافہ کیا گیا۔

۳۔ دستور (ترمیم پنجم) ایکٹ ۱۹۷۶ء (نمبر ۶۲ بابت ۱۹۷۶ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے وقف کامل کی بجائے تبدیل کیا گیا (نفاذ پذیر ۱۳ ستمبر ۱۹۷۶ء)

۴۔ فقرہ شرطیہ اور شق (۲ الف) ایکٹ نمبر ۱۸ بابت ۱۹۸۵ء کی دفعہ ۱۱ کی رو سے حذف کر دیئے گئے جس میں قبل ازیں ایکٹ نمبر ۶۲ بابت ۱۹۷۶ء کی دفعہ ۲ کی رو سے ترمیم کی گئی تھی۔

۵۔ دستور (ترمیم اول) ایکٹ ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۶ کی رو سے اضافہ کئے گئے (نفاذ پذیر ۴ مئی ۱۹۷۴ء)۔

۶۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے اضافہ کئے گئے۔

۷۔ دستور (ترمیم ہشتم) ایکٹ ۱۹۸۵ء (نمبر ۱۸ بابت ۱۹۸۵ء) کی دفعہ ۱۱ کی رو سے اضافہ کئے گئے۔

۱۰۲۔ گورنر، عہدے پر فائز ہونے سے قبل، عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کے سامنے جدول سوم میں عہدے کا حلف۔
درج شدہ عبارت میں حلف اٹھائے گا۔

۱۰۳۔ (۱) گورنر پاکستان کی ملازمت میں کوئی منفعت بخش عہدہ یا کوئی دوسری ایسی حیثیت قبول نہیں کرے گا جو خدمات کی انجام دہی کے صلہ میں معاوضہ کے حق کی حامل ہو۔
گورنر کے عہدے کی شرائط۔

(۲) گورنر، [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] یا کسی صوبائی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے انتخاب کا امیدوار نہیں ہوگا اور، اگر [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] یا کسی صوبائی اسمبلی کے کسی رکن کو گورنر مقرر کیا جائے تو [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] یا جیسی بھی صورت ہو، صوبائی اسمبلی میں اس کی نشست اس دن خالی ہو جائے گی جس دن وہ اپنے عہدے پر فائز ہوگا۔

۱۰۴۔ جب گورنر، پاکستان سے غیر حاضری کی صورت میں یا کسی دوسری وجہ سے، اپنے عہدے کے کارہائے منصبی کی انجام دہی کے قابل نہ ہو تو، اسپیکر صوبائی اسمبلی اور اس کی غیر حاضری میں کوئی بھی دوسرا شخص جیسا کہ صدر نامزد کرے گا جو گورنر کے کارہائے منصبی انجام دے گا تا وقتیکہ گورنر پاکستان واپس آجائے یا جیسی بھی صورت ہو، اپنے کارہائے منصبی سنبھال لے۔

اسپیکر صوبائی اسمبلی، گورنر کی غیر موجودگی میں بطور گورنر کام، یا کارہائے منصبی انجام دے گا۔

۱۰۵۔ (۱) دستور کے تابع، اپنے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں، گورنر کا بینہ^۴ [یا وزیر اعلیٰ] کے مشورے^۵ [پر اور] اس کے مطابق عمل کرے گا:

گورنر مشورے وغیرہ پر عمل کرے گا۔

۴ مگر شرط یہ ہے کہ [پندرہ دن کے اندر] گورنر کا بینہ یا، جیسی بھی صورت ہو، وزیر اعلیٰ کو مذکورہ مشورے پر، عام طور پر یا بصورت دیگر، دوبارہ غور کرنے کا حکم دے سکے گا، اور گورنر [دس دنوں کے اندر] مذکورہ دوبارہ غور کے بعد دیئے ہوئے مشورے کے مطابق عمل کرے گا۔

* * * * *

۱۔ احیائے دستور ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۳۴ کی رو سے ”آرٹیکل ۱۰۴“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے آرٹیکل ۱۰۵ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ دستور (ترمیم ہفتم) ایکٹ، ۱۹۸۵ء (نمبر ۱۸ ابابت ۱۹۸۵ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے ”فقہہ شرطیہ“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۵۔ ایکٹ نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۳۵ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۶۔ دستور (ترمیم ہفتم) ایکٹ، ۱۹۸۵ء (نمبر ۱۸ ابابت ۱۹۸۵ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے فقرہ شرطیہ کو حذف کیا گیا۔

(۲) اس سوال کی کہ آیا کوئی، اور اگر ایسا ہے تو کیا، مشورہ وزیر اعلیٰ^۱ یا کابینہ^۲ نے گورنر کو دیا تھا، کسی عدالت، ٹریبونل یا دیگر بنیت مجاز میں یا اس کی طرف سے تفتیش نہیں کی جائے گی۔
(۳)^۳ جب کہ گورنر صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دے، شق (۱) میں شامل کسی امر کے باوجود، گورنر۔۔۔
(الف) تحلیل کی تاریخ کے نوے دن کے اندر، اسمبلی کے عام انتخابات کے انعقاد کے لئے، تاریخ مقرر کرے گا؛ اور

(ب) نگران کابینہ مقرر کرے گا۔

* * * * *

(۵) احکامات آرٹیکل ۴۸ کی شق^۴ (۲) کے کسی گورنر کے سلسلے میں اس طرح مؤثر ہوں گے گویا کہ ان میں ”صدر“ کا حوالہ ”گورنر“ کا حوالہ ہو۔

باب ۲۔ صوبائی اسمبلیاں

۱۰۶۔ (۱) ہر صوبائی اسمبلی عام نشستوں اور خواتین اور غیر مسلموں کے لئے مخصوص نشستوں پر مشتمل ہوگی جس طرح کہ ذیل میں صراحت کی گئی ہے۔

	عام نشستیں	خواتین	غیر مسلم	کل
بلوچستان	۵۱	۱۱	۳	۶۵
خیبر پختونخوا ^۵	۱۱۵	۲۶	۴	۱۴۵
پنجاب	۲۹۷	۶۶	۸	۳۷۱
سندھ	۱۳۰	۲۹	۹	۱۶۸

صوبائی اسمبلیوں کی
تحلیل۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
(۲) کسی شخص کو ووٹ دینے کا حق ہوگا اگر۔۔۔
(الف) وہ پاکستان کا شہری ہو؛

- ۱۔ دستور (ترمیم ہشتم) ایکٹ، ۱۹۸۵ء (نمبر ۱۸ بابت ۱۹۸۵ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے ”کابینہ یا کسی وزیر“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔
- ۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۳۵ کی رو سے ”شق (۳)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔
- ۳۔ بحوالہ عین ماقبل شق (۴) کو حذف کیا گیا۔
- ۴۔ دستور (ترمیم ہشتم) ایکٹ، ۱۹۸۵ء (نمبر ۱۸ بابت ۱۹۸۵ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے ”(۳)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔
- ۵۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۳۶ کی رو سے ”آرٹیکل ۶۰۶“ کی بجائے تبدیل کیا گیا اور مورخہ ۲۱ اگست، ۲۰۰۲ء سے ہمیشہ بائیں طور پر تبدیل شدہ تصور کیا جائے گا۔
- ۶۔ دستور (پچیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۸ء (نمبر ۳۷ بابت ۲۰۱۸ء) کی دفعہ ۶ کی رو سے تبدیل کئے گئے۔
- ۷۔ ایکٹ نمبر ۳۷ بابت ۲۰۱۸ء کی دفعہ ۶ کے تحت شامل کی گئی شقات (الف)، خیبر پختونخواہ میں سابقہ فائنا کے علاقہ جات کے انضمام کے بعد اور عام انتخابات، ۲۰۱۸ء کے بعد ایک سال کے اندر اس علاقے سے اراکین کے انتخاب کے لیے مؤثر ہوگی ان انتخاب کے بعد حذف شدہ سمجھی جائیں گی۔

(ب) وہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا نہ ہو؛

(ج) اس کا نام صوبے میں کسی علاقے کی انتخابی فہرست میں درج ہو؛ اور

(د) اسے کسی مجاز عدالت کی طرف سے فائز العقل قرار نہ دیا گیا ہو۔

(۳) کسی صوبائی اسمبلی کے انتخاب کی غرض کے لئے،۔۔

(الف) عام نشستوں کے لئے انتخابی حلقے ایک رکنی علاقائی حلقے ہوں گے اور مذکورہ

نشستوں کو پُر کرنے کے لئے ارکان بلا واسطہ اور آزادانہ ووٹ کے ذریعے منتخب کئے جائیں گے؛

(ب) شق (۱) کے تحت متعلقہ صوبوں کے لئے تعین کردہ خواتین اور غیر مسلموں کے

لئے مخصوص تمام نشستوں کے لئے ہر ایک صوبہ واحد انتخابی حلقہ ہوگا؛

(ج) شق (۱) کے تحت کسی صوبہ کے لئے تعین کردہ خواتین اور غیر مسلموں کے لئے

مخصوص نشستوں کو پُر کرنے کے لئے ارکان قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں

کے امیدواروں کی فہرست سے متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعہ صوبائی

اسمبلی میں ہر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل

تعداد کی بنیاد پر منتخب کئے جائیں گے:

مگر شرط یہ ہے کہ اس ذیلی شق کی غرض کے لئے، کسی سیاسی جماعت

کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد میں وہ کامیاب آزاد

امیدوار شامل ہوں گے جو سرکاری جریدے میں کامیاب امیدواروں کے

ناموں کی اشاعت کے تین یوم کے اندر باضابطہ طور پر مذکورہ سیاسی جماعت

میں شامل ہو جائیں۔]

۱۰۷۔ کوئی صوبائی اسمبلی، اگر وہ قبل از وقت توڑ نہ دی جائے، اپنے پہلے اجلاس کی تاریخ سے پانچ سال

صوبائی اسمبلی کی میعاد۔

کی میعاد تک برقرار رہے گی اور اپنی میعاد کے اختتام پر ٹوٹ جائے گی۔

۱۰۸۔ کسی عام انتخاب کے بعد، کوئی صوبائی اسمبلی اپنے پہلے اجلاس میں، بہ اخراج کسی دیگر کام کے، اپنے ارکان میں سے ایک اسپیکر اور ایک ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرے گی، اور جتنی بار بھی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ خالی ہو جائے، وہ اسمبلی کسی اور رکن کو بطور اسپیکر یا جیسی بھی صورت ہو، ڈپٹی اسپیکر منتخب کرے گی۔

۱۰۹۔ گورنر وقتاً فوقتاً۔۔۔
 (الف) صوبائی اسمبلی کا اجلاس ایسے وقت اور مقام پر طلب کر سکے گا جسے وہ مناسب خیال کرے؛ اور

(ب) صوبائی اسمبلی کا اجلاس برخاست کر سکے گا۔

۱۱۰۔ گورنر صوبائی اسمبلی سے خطاب کر سکے گا اور اس مقصد کے لئے ارکان کی حاضری کا حکم دے سکے گا۔
 گورنر کا صوبائی اسمبلی سے خطاب کرنے کا اختیار۔

۱۱۱۔ ایڈووکیٹ جنرل کو صوبائی اسمبلی یا اس کی کسی کمیٹی میں، جس کا اُسے رکن نامزد کر دیا جائے، تقریر کرنے اور بصورت دیگر اس کی کارروائی میں حصہ لینے کا حق ہوگا، لیکن اس آرٹیکل کی رو سے وہ ووٹ دینے کا مستحق نہ ہوگا۔
 صوبائی اسمبلی میں تقریر کا حق۔

۱۱۲۔ (۱) گورنر صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دے گا اگر وزیر اعلیٰ اُسے ایسا مشورہ دے اور صوبائی اسمبلی، بجز اس کے کہ اس سے قبل تحلیل نہ کر دی گئی ہو، وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایسا مشورہ دیئے جانے کے بعد اڑتالیس گھنٹوں کے خاتمے پر تحلیل ہو جائے گی۔
 صوبائی اسمبلی کی تحلیل۔

تشریح:- اس آرٹیکل میں ”وزیر اعلیٰ“ کے حوالے سے یہ معنی اخذ نہیں کئے جائیں گے کہ اس میں کسی ایسے وزیر اعلیٰ کا حوالہ شامل ہے جس کے خلاف صوبائی اسمبلی میں عدم اعتماد کے ووٹ کی کسی قرارداد کا نوٹس دے دیا گیا ہو لیکن اس پر رائے وہی نہ کی گئی ہو یا جس کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی کوئی قرارداد منظور ہو گئی ہو۔

(۲) گورنر بھی اپنی صوابدید پر، لیکن صدر کی ماقبل منظوری کے تابع، صوبائی اسمبلی کو توڑ سکے گا، جب کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ منظور کئے جانے کے بعد، صوبائی اسمبلی کے کسی رکن کے دستور کے احکام کے مطابق صوبائی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد رکھنے کا امکان نہ ہو جس طرح کہ اس غرض سے بلائی گئی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں معلوم ہوا ہو۔]

صوبائی اسمبلی کی رکنیت کیلئے اہلیت اور نا اہلیت۔
 ۱۱۳۔ آرٹیکل ۶۲ اور ۶۳ میں مندرجہ قومی اسمبلی کی رکنیت کے لئے اہلیت اور نا اہلیت کا کسی صوبائی اسمبلی کے لئے بھی اسی طرح اطلاق ہوگا گویا کہ اس میں ”قومی اسمبلی“ کا حوالہ ”صوبائی اسمبلی“ کا حوالہ ہو۔]

صوبائی اسمبلی میں بحث پر پابندی۔
 ۱۱۴۔ کسی صوبائی اسمبلی میں عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کے اپنے فرائض کی انجام دہی میں طرز عمل کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔

مالی امداد کے لئے صوبائی حکومت کی رضامندی ضروری ہوگی۔
 ۱۱۵۔ (۱) کسی مالی بل، یا کسی بل یا کسی ترمیم کو جو اگر وضع اور نافذ العمل ہو جائے تو صوبائی مجموعی فنڈ سے اخراجات یا صوبے کے سرکاری حسابات میں سے رقم کی بازخواست کا باعث ہو صوبائی اسمبلی میں پیش نہیں کیا جائے گا یا اس کی تحریک نہیں کی جائے گی بجز اس کے کہ صوبائی حکومت اسے پیش کرے یا اس کی تحریک کرے یا اس کی رضامندی سے ایسا کیا جائے۔

(۲) اس آرٹیکل کی اغراض کے لئے کسی بل یا ترمیم کو مالی بل تصور کیا جائے گا اگر اس میں شامل احکام کا تعلق مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک یا تمام معاملات سے ہو، یعنی:۔۔۔۔۔
 (الف) کسی محصول کا عائد کرنا، منسوخ کرنا، اس میں تخفیف کرنا، کمی بیشی کرنا یا اسے منضبط کرنا؛

(ب) صوبائی حکومت کی جانب سے رقم بطور قرض لینا یا کوئی ضمانت دینا یا اس حکومت کی مالی ذمہ داریوں کی بابت قانون میں ترمیم؛

(ج) صوبائی مجموعی فنڈ کی تحویل، اس میں رقوم کی ادائیگی یا اس میں سے رقوم کا اجراء؛

(د) صوبائی مجموعی فنڈ پر کوئی وجوب عائد کرنا یا کسی ایسے وجوب کو منسوخ کرنا یا اس میں کوئی تبدیلی کرنا؛

(ه) صوبے کے سرکاری حساب میں رقوم وصول کرنا، ایسی رقوم کی تحویل یا ان کا

اجراء؛ اور

(و) ماقبل پیروں میں مذکورہ امور میں سے کسی سے متعلق کوئی ضمنی امر۔

(۳) کوئی بل محض اس وجہ سے مالی بل متصور نہیں ہوگا کہ اس میں حسب ذیل امور کے بارے میں احکام وضع کئے گئے ہیں۔۔۔۔

(الف) کوئی جرمانہ یا دیگر مالی تعزیر عائد کرنے یا اس میں تبدیلی کرنے سے متعلق یا کسی لائسنس فیس یا کسی انجام دی گئی خدمت کی فیس یا خرچ کے مطالبے یا ادائیگی سے متعلق؛ یا

(ب) مقامی اغراض کے لئے کسی مقامی ہیئت مجاز یا ادارے کی جانب سے کوئی محصول عائد کرنے، منسوخ کرنے یا اس میں تخفیف کرنے، کمی بیشی کرنے یا اسے منضبط کرنے سے متعلق۔

(۴) اگر یہ سوال پیدا ہو کہ آیا کوئی بل مالی بل ہے یا نہیں تو اس پر صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کا فیصلہ قطعی ہوگا۔

(۵) گورنر کو منظوری کے لئے پیش کئے جانے والے ہر مالی بل پر صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کی دستخط شدہ ایک سند ہوگی کہ یہ مالی بل ہے اور ایسی سند تمام اغراض کے لئے حتمی ہوگی اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

۱۱۶۔ (۱) جب صوبائی اسمبلی کسی بل کو منظور کر لے، تو اسے گورنر کی منظوری کے لئے پیش کیا جائے گا۔

بلوں کے لئے گورنر کی منظوری۔

(۲) جب کہ کوئی بل گورنر کو منظوری کے لئے پیش کیا جائے، تو گورنر^۲ [دس] دن کے اندر۔۔۔ (الف) بل کی منظوری دے دے گا؛ یا

(ب) کسی ایسے بل کی صورت میں جو مالی بل نہ ہو، بل کو اس پیغام کے ساتھ صوبائی اسمبلی کو واپس کر دے گا کہ بل پر، یا اس کے کسی مصرعہ حکم پر، دوبارہ غور کیا جائے اور یہ کہ پیغام میں مصرعہ کسی ترمیم پر غور کیا جائے۔

۱ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے آرٹیکل ۱۱۶ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۳۸ کی رو سے ”تیس“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۱۔ [۳] جب کہ گورنر نے کوئی بل صوبائی اسمبلی کو واپس بھیج دیا ہو، تو اس پر صوبائی اسمبلی دوبارہ غور کرے گی اور، اگر صوبائی اسمبلی اسے صوبائی اسمبلی کے حاضر اور ووٹ دینے والے ارکان کی اکثریت کے ووٹوں سے، ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم، دوبارہ منظور کرے، تو اسے دوبارہ گورنر کو پیش کیا جائے گا اور گورنر^۲ [دس دنوں کے انداز کی منظوری دے گا جس میں ناکامی کی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ منظوری ہو چکی ہے۔]

(۴) جب کہ گورنر نے کسی بل کی منظوری دے دی ہو^۳ [یا اس کی دی گئی منظوری متصور ہو] تو وہ قانون بن جائے گا اور صوبائی اسمبلی کا ایکٹ کہلائے گا۔

(۵) کسی صوبائی اسمبلی کا کوئی ایکٹ، اور کسی ایسے ایکٹ کا کوئی حکم، محض اس وجہ سے باطل نہیں ہوگا کہ دستور کے تحت مطلوبہ کوئی سفارش، ماقبل منظوری یا رضامندی نہیں دی گئی تھی اگر مذکورہ ایکٹ کے دستور کے مطابق منظوری دی گئی ہو۔]

(۱) ۱۱۷۔ کسی صوبائی اسمبلی میں زیر غور کوئی بل، اسمبلی کی برخاستگی کی بناء پر ساقط نہیں ہوگا۔

(۲) کسی صوبائی اسمبلی میں زیر غور کوئی بل، اسمبلی کے ٹوٹ جانے پر ساقط ہو جائے گا۔

بل اجلاس کی برخاستگی
وغیرہ کی بناء پر ساقط
نہیں ہوگا۔

مالیاتی طریق کار

(۱) ۱۱۸۔ صوبائی حکومت کے وصول شدہ تمام محاصل، اس حکومت کے جاری کردہ جملہ قرضہ جات اور کسی قرضہ کی واپسی کے سلسلے میں اسے وصول ہونے والی تمام رقوم، ایک مجموعی فنڈ کا حصہ بنیں گی جس کا نام صوبائی مجموعی فنڈ ہوگا۔

(۲) دیگر تمام رقوم جو۔۔۔

(الف) صوبائی حکومت کو یا اس کی طرف سے وصول ہوں؛ یا

صوبائی مجموعی فنڈ اور
سرکاری حساب۔

۱۔ دستور (ترمیم ہشتم) ایکٹ، ۱۹۸۵ء (نمبر ۱۸ ابابت ۱۹۸۵ء) کی دفعہ ۱۵ کی رو سے ”شق (۳)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۳۸ کی رو سے ”اس کی منظوری نہیں روکے گا“ کی بجائے

تبدیل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل شامل کیا گیا۔

(ب) عدالت عالیہ یا صوبے کے اختیار کے تحت قائم شدہ کسی دوسری عدالت کو وصول ہوں یا اس کے پاس جمع کرائی گئی ہوں؛
صوبے کے سرکاری حساب میں جمع کی جائیں گی۔

۱۱۹۔ صوبائی مجموعی فنڈ کی تحویل، اس فنڈ میں رقوم کی ادائیگی، اس سے رقوم کی بازخواست، صوبائی حکومت کو یا اس کی طرف سے وصول شدہ دیگر رقوم کی تحویل، صوبے کے سرکاری حساب میں ان کی ادائیگی اور اس سے بازخواست، اور مذکورہ بالا امور سے متعلقہ یا ضمنی جملہ امور، صوبائی اسمبلی کے ایکٹ کے ذریعے یا اس بارے میں اس طرح احکام وضع ہونے تک گورنر کے بنائے ہوئے قواعد کے بموجب منضبط ہوں گے۔

۱۲۰۔ (۱) صوبائی حکومت، ہر مالی سال کی بابت، صوبائی حکومت کی اس سال کی تخمینی آمدنی اور مصارف کا کیفیت نامہ صوبائی اسمبلی کے سامنے پیش کرائے گی جس کا اس باب میں سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کے طور پر حوالہ دیا گیا ہے۔

(۲) سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ میں مندرجہ ذیل علیحدہ علیحدہ ظاہر کی جائیں گی۔۔۔
(الف) ایسی رقوم جو ان مصارف کو پورا کرنے کے لئے درکار ہوں جنہیں دستور میں صوبائی مجموعی فنڈ پر واجب الادا بیان کیا گیا ہے؛ اور
(ب) ایسی رقوم جو ایسے دیگر مصارف کو پورا کرنے کے لئے درکار ہوں جن کی صوبائی مجموعی فنڈ سے ادائیگی کی تجویز کی گئی ہو؛
اور محاصل کے حساب میں سے ہونے والے مصارف اور دیگر مصارف میں تفریق رکھی جائے گی۔

۱۲۱۔ مندرجہ ذیل مصارف صوبائی مجموعی فنڈ پر واجب الادا مصارف ہوں گے۔
(الف) گورنر کو قابل ادائیگی مشاہرہ اور اس کے عہدے سے متعلق دیگر مصارف اور مشاہرہ جو مندرجہ ذیل کو قابل ادائیگی ہوگا۔۔
(اول) عدالت عالیہ کے جج؛ اور

صوبائی مجموعی فنڈ پر
واجب الادا مصارف۔

(دوم) صوبائی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر؛

(ب) عدالت عالیہ اور صوبائی اسمبلی کے دفاتر کے انتظامی اخراجات بشمول ان

مشاہروں کے جو ان کے عہدہ داروں اور ملازمین کو واجب الادا ہوں؛

(ج) جملہ واجبات قرضہ جن کی ادائیگی صوبائی حکومت کے ذمہ ہو، بشمول سود،

مصارف ذخیرہ ادائی، سرمایہ کی باز ادائیگی یا بے باقی یا قرضوں کے حصول کے

اور صوبائی مجموعی فنڈ کی ضمانت پر قرض کے معاوضے اور انفکاک کے سلسلے میں

کئے جانے والے دیگر مصارف؛

(د) کوئی رقم جو کسی صوبے کے خلاف کسی عدالت یا ٹریبونل کے کسی فیصلے، ڈگری

یا فیصلہ ثالثی کی تعمیل کے لئے درکار ہوں؛ اور

(ه) کوئی دیگر رقم جن کو دستور کی رو سے یا صوبائی اسمبلی کے ایکٹ کے ذریعے

اس طرح واجب الادا قرار دیا گیا ہو۔

سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کے اس حصہ پر، جو صوبائی مجموعی فنڈ سے واجب الادا

مصارف سے تعلق رکھتا ہو، صوبائی اسمبلی میں بحث ہو سکے گی لیکن اسے صوبائی اسمبلی کی

رائے دہی کے لئے پیش نہیں کیا جائے گا۔

سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کا وہ حصہ جو دیگر مصارف سے تعلق رکھتا ہو، مطالبات زر کی شکل

میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور اس اسمبلی کو کسی مطالبے کو منظور کرنے یا منظور

کرنے سے انکار کرنے، یا کسی مطالبے کو اس میں مصرحہ رقم کی تخفیف کے تابع منظور

کرنے کا اختیار ہوگا:

* * * * *

(۳) صوبائی حکومت کی سفارش کے بغیر کوئی مطالبہ زر پیش نہیں کیا جائے گا۔

سالانہ کیفیت نامہ
میزانیہ کی بابت
طریق کار۔

۱۲۳۔ (۱) وزیر اعلیٰ اپنے دستخطوں سے ایک جدول کی توثیق کرے گا جس میں حسب ذیل تصریح ہوگی۔۔۔۔۔

منظور شدہ خرچ کی
جدول کی توثیق۔

(الف) ان رقوم کی جو آرٹیکل ۱۲۲ کے تحت صوبائی اسمبلی نے منظور کی ہوں یا جن کا منظور کیا جانا متصور ہو؛ اور

(ب) ان مختلف رقوم کی جو صوبائی مجموعی فنڈ سے واجب الادا مصارف کو پورا کرنے کے لئے مطلوب ہوں، لیکن کسی رقم کی صورت میں، اس رقم سے متجاوز نہ ہوگی جو اسمبلی میں اس سے قبل پیش کردہ کیفیت نامہ میں دکھائی گئی ہو۔

(۲) بایں طور توثیق شدہ جدول کو صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا لیکن اس پر بحث یا رائے شماری کی اجازت نہ ہوگی۔

(۳) دستور کے تابع، صوبائی مجموعی فنڈ سے کوئی مصارف باضابطہ منظور شدہ متصور نہ ہوگا تاوقتیکہ بایں طور توثیق شدہ جدول میں اس کی صراحت نہ کر دی گئی ہو اور مذکورہ جدول کو شق (۲) کی رو سے مطلوبہ طور پر صوبائی اسمبلی کے سامنے پیش نہ کر دیا گیا ہو۔

ضمنی اور زائد رقم۔

اگر کسی مالی سال کی بابت یہ معلوم ہو کہ۔۔۔

۱۲۴۔

(الف) مجاز کردہ رقم جو رواں مالی سال کے دوران کسی خاص خدمت پر صرف کی جانی تھی ناکافی ہے یا کسی ایسی نئی خدمت پر خرچ کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے جو اس سال کے سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ میں شامل نہیں ہے؛ یا

(ب) کسی مالی سال کے دوران کسی خدمت پر اس رقم سے زائد رقم صرف کر دی گئی ہے جو اس سال کے واسطے اس خدمت کے لئے منظور کی گئی تھی؛

تو صوبائی حکومت کو اختیار ہوگا کہ صوبائی مجموعی فنڈ سے خرچ کی منظوری دے دے، خواہ وہ خرچ دستور کی رو سے اس فنڈ سے واجب الادا ہو یا نہ ہو، اور صوبائی اسمبلی کے سامنے ایک ضمنی کیفیت نامہ میزانیہ یا، جیسی بھی صورت ہو، ایک زائد کیفیت نامہ میزانیہ پیش کرائے گی جس میں مذکورہ خرچ کی رقم درج ہو، اور ان کیفیت ناموں پر آرٹیکلز ۱۲۰ تا ۱۲۳ کے احکام کا اطلاق اسی طرح ہوگا جیسے ان کا اطلاق سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ پر ہوتا ہے۔

حساب پر رائے شماری۔

۱۲۵۔ مذکورہ بالا احکام میں مالی امور سے متعلق شامل کسی امر کے باوجود، صوبائی اسمبلی کو اختیار ہوگا کہ وہ تخمینی خرچ کی بابت کسی رقم کی منظوری کے لئے آرٹیکل ۱۲۲ میں مقررہ رائے شماری کے طریقہ کار کی تکمیل اور خرچ کی بابت آرٹیکل ۱۲۳ کے احکام کے مطابق خرچ کی جدول کی توثیق ہونے تک کسی مالی سال کے کسی حصہ کے لئے، جو تین ماہ سے زائد نہ ہو، کوئی منظوری پیشگی دے دے۔

اسمبلی ٹوٹ جانے کی صورت میں خرچ کی منظوری دینے کا اختیار۔

۱۲۶۔ مذکورہ بالا احکام میں مالی امور سے متعلق شامل کسی امر کے باوجود، کسی وقت جب کہ صوبائی اسمبلی ٹوٹی ہوئی ہو، تخمینی خرچ کی بابت رقم کی منظوری کے لئے آرٹیکل ۱۲۲ میں رائے شماری کے مقررہ طریقہ کار کی تکمیل اور خرچ کی بابت دفعہ ۱۲۳ کے احکام کے مطابق منظور شدہ خرچ کی جدول کی توثیق ہونے تک، صوبائی حکومت کسی مالی سال میں کسی مدت کے لئے جو چار ماہ سے زائد نہ ہو، صوبائی مجموعی فنڈ سے خرچ کی منظوری دے سکے گی۔

قومی اسمبلی وغیرہ سے متعلق احکام صوبائی اسمبلی وغیرہ پر اطلاق پذیر ہوں گے۔

۱۲۷۔ دستور کے تابع، آرٹیکل ۵۳ کی شق (۲) تا (۸)، آرٹیکل ۵۴ کی شق (۲) اور (۳)، آرٹیکل ۵۵، آرٹیکلز ۶۳ تا ۶۷، آرٹیکل ۶۹، آرٹیکل ۷۷، آرٹیکل ۸۷ اور آرٹیکل ۸۸ کے احکام کا کسی صوبائی اسمبلی یا اس کی کسی کمیٹی یا اس کے ارکان یا صوبائی حکومت پر اور اس سے متعلق اطلاق ہوگا، لیکن اس طرح کہ۔۔۔

(الف) ان احکام میں [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)]، کسی ایوان یا قومی اسمبلی کا کوئی حوالہ صوبائی اسمبلی کے حوالے کے طور پر پڑھا جائے گا؛

(ب) ان احکام میں صدر کا کوئی حوالہ صوبے کے گورنر کے حوالہ کے طور پر پڑھا جائے گا؛

(ج) ان احکام میں وفاقی حکومت کا کوئی حوالہ صوبائی حکومت کے حوالہ کے طور پر پڑھا جائے گا؛

(د) ان احکام میں وزیراعظم کا کوئی حوالہ وزیراعلیٰ کے حوالہ کے طور پر پڑھا جائے گا؛

(ه) ان احکام میں کسی وفاقی وزیر کا کوئی حوالہ کسی صوبائی وزیر کے حوالہ کے طور پر پڑھا جائے گا؛

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ لفظ ”اور“ دستور (ترمیم اول) ایکٹ، ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۷ کی رو سے حذف کیا گیا (نفاذ پذیر از ۴ مئی، ۱۹۷۴ء)۔

- (و) ان احکام میں قومی اسمبلی پاکستان کا کوئی حوالہ یومِ آغاز سے عین قبل موجود صوبائی اسمبلی کے حوالہ کے طور پر پڑھا جائے گا^۱؛ اور
- ۲۔ (ز) آرٹیکل ۵۴ کی مذکورہ شق (۲) اس طرح مؤثر ہوگی گویا کہ، اس کے فقرہ شرطیہ میں، الفاظ ”ایک سو تیس“ کی بجائے لفظ ”ایک سو“^۳ تبدیل کر دیا گیا ہو۔

آرڈیننس

- ۱۲۸۔ (۱) گورنر، سوائے جب کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو، اگر اس بارے میں مطمئن ہو کہ ایسے حالات موجود ہیں جن کی بناء پر فوری کارروائی ضروری ہو گئی ہے تو وہ حالات کے تقاضے کے مطابق آرڈیننس وضع اور نافذ کر سکے گا۔
- (۲) اس آرٹیکل کے تحت نافذ کردہ کوئی آرڈیننس وہی قوت اور اثر رکھے گا جو صوبائی اسمبلی کے کسی ایکٹ کو حاصل ہے اور ویسی ہی پابندیوں کے تابع ہوگا جو صوبائی اسمبلی کے اختیارِ قانون سازی پر عائد ہوتی ہیں لیکن ایسے ہر آرڈیننس کو۔۔۔
- (الف) صوبائی اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے نفاذ سے^۴ [نوے دنوں] کے اختتام پر، یا اگر اسمبلی اس مدت کے اختتام سے قبل اس کی نامنظوری کی قرارداد پاس کر دے، تو اس قرارداد کے پاس ہونے پر، منسوخ ہو جائے گا^۵؛
- ۱۔ [مگر شرط یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی قرارداد کے ذریعے آرڈیننس کو مزید نوے دنوں کے لئے، توسیع دے سکے گی، اور یہ توسیع شدہ مدت کے خاتمہ پر یا خاتمہ کی مدت سے قبل ازیں اسمبلی کی طرف سے اس کو نامنظور کرنے کی قرارداد منظور ہونے پر منسوخ شدہ سمجھا جائے گا:

۱۔ دستور (ترمیم اول) ایکٹ ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۷ کی رو سے وقفِ کامل کی بجائے تبدیل کیا گیا (نفاذ پذیر ۴ مئی ۱۹۷۴ء)۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل پیرا (ز) کا اضافہ کیا گیا۔

۳۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۴ کی رو سے ”ستر“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۴ کی رو سے ”تین ماہ“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۵۔ بحوالہ عین ماقبل لفظ ”اور“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۶۔ بحوالہ عین ماقبل فقرہ شرطیہ شامل کیا گیا۔

مزید شرط یہ ہے کہ مزید مدت کے لئے توسیع ایک دفعہ دی جائے گی۔]

(ب) گورنر کی جانب سے کسی وقت بھی واپس لیا جاسکے گا۔

(۳) شق (۲) کے احکام پر اثر انداز ہوئے بغیر، صوبائی اسمبلی کے روبرو پیش کئے جانے والے ہر آرڈیننس کو، صوبائی اسمبلی میں پیش کردہ بل تصور کیا جائے گا۔

باب ۳۔ صوبائی حکومتیں

صوبائی حکومت۔ [۱۲۹۔ (۱) دستور کے تابع صوبے کے عاملانہ اختیارات صوبائی حکومت کی جانب سے گورنر کے نام سے استعمال کئے جائیں گے جو وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء پر مشتمل ہوگی، جو وزیر اعلیٰ کے ذریعے کام کرے گی۔

(۲) دستور کے تابع اپنے کارہائے منصبی کی تعمیل میں، وزیر اعلیٰ خواہ بلا واسطہ یا صوبائی وزراء کے ذریعے کام کرے گا۔]

کابینہ۔ [۱۳۰۔ (۱) گورنر کو اس کے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں مدد اور مشورہ دینے کے لئے وزراء کی ایک کابینہ ہوگی، جس کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوگا۔

(۲) صوبائی اسمبلی کا اجلاس اسمبلی کے عام انتخابات کے اکیس دن بعد ہوگا، تاوقتیکہ اس سے پہلے گورنر اجلاس طلب نہ کر لے۔

(۳) اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے بعد صوبائی اسمبلی، کسی بھی دوسری کارروائی کو چھوڑ کر، کسی بحث کے بغیر، اپنے اراکین میں سے ایک کا وزیر اعلیٰ کے طور پر انتخاب کرے گی۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابوابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۴۲ کی رو سے ”آئین ۱۲۹“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۴۳ کی رو سے ”آئین ۱۳۰“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

(۴) وزیر اعلیٰ کو صوبائی اسمبلی کے کل اراکین کی تعداد کی اکثریتی رائے وہی کے ذریعے نامزد کیا جائے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ، اگر کوئی رکن پہلی رائے شماری میں مذکورہ اکثریت حاصل نہ کر سکے تو، پہلی رائے شماری میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے پہلے دو اراکین کے درمیان میں دوسری رائے شماری کا انعقاد کیا جائے گا اور وہ رکن جو موجود اراکین کی اکثریت رائے حاصل کر لیتا ہے اس کا منتخب وزیر اعلیٰ کے طور پر اعلان کیا جائے گا: مزید شرط یہ ہے کہ، اگر دو یا اس سے زائد اراکین کی جانب سے حاصل کردہ ووٹ کی تعداد مساوی ہو جائے تو، ان کے درمیان مزید رائے شماری کا انعقاد کیا جائے گا تا وقتیکہ ان میں سے کوئی ایک سب سے زیادہ حق رائے وہی حاصل نہ کر لے۔

(۵) شق (۴) کے تحت نامزد رکن کو گورنر کی جانب سے عہدہ سنبھالنے کی دعوت دی جائے گی اور وہ، عہدہ سنبھالنے سے پہلے، تیسرے جدول میں بیان کردہ طریقہ کار میں گورنر کے روبرو حلف اٹھائے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہونے کے لئے میعاد کی تعداد پر پابندی نہیں ہوگی۔

(۶) کابینہ اجتماعی طور پر صوبائی اسمبلی کو جواب دہ ہوگی اور کابینہ کی کل تعداد پندرہ اراکین یا صوبائی اسمبلی کے کل اراکین کے گیارہ فیصد سے زائد نہیں ہوگی، جو بھی زائد ہو: مگر شرط یہ ہے کہ مذکورہ بالا احدا گلے عام انتخابات سے دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء کے آغاز نفاذ کے بعد مؤثر ہوگی۔

(۷) وزیر اعلیٰ گورنر کی خوشنودی کے دوران عہدے پر فائز رہے گا، لیکن گورنر اس شق کے تحت اپنے اختیارات استعمال نہیں کرے گا تا وقتیکہ اسے یہ اطمینان نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ کو صوبائی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ صوبائی اسمبلی کو طلب کرے گا اور وزیر اعلیٰ کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا حکم دے گا۔

- (۸) وزیر اعلیٰ، گورنر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکے گا۔
- (۹) کوئی وزیر جو مسلسل چھ ماہ کی مدت کے لئے صوبائی اسمبلی کا رکن نہ رہے، مذکورہ مدت کے اختتام پر، وزیر نہیں رہے گا، اور مذکورہ اسمبلی کے تحلیل ہو جانے سے قبل اسے دوبارہ وزیر مقرر نہیں کیا جائے گا تا وقتیکہ وہ اس اسمبلی کا رکن منتخب نہ ہو جائے۔
- (۱۰) اس آرٹیکل میں شامل کسی امر کا یہ مطلب نہ ہوگا کہ، وزیر اعلیٰ یا کسی دوسرے وزیر کو کسی ایسی مدت کے دوران جب کہ صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہو، اپنے عہدے پر برقرار رہنے کا نا اہل قرار دیا جائے یا نہ ہی اس کی رو سے کسی ایسی مدت کے دوران کسی شخص کو بطور وزیر اعلیٰ یا دیگر وزیر مقرر کرنے کی ممانعت ہوگی۔
- (۱۱) وزیر اعلیٰ پانچ سے زائد مشیران کا تقرر نہ کر سکے گا۔
- ۱۳۱۔ وزیر اعلیٰ، گورنر کو صوبائی انتظام سے متعلق امور اور تمام قانون سازی کی تجاویز جو صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، سے آگاہ رکھے گا۔
- ۱۳۲۔ (۱) آرٹیکل ۱۳۰ کی شقات ۱^۳ (۹) اور (۱۰) کے تابع، گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورے پر صوبائی اسمبلی کے ارکان میں سے صوبائی وزراء کا تقرر کرے گا۔
- (۲) عہدے پر فائز ہونے سے پہلے، کوئی صوبائی وزیر جدول سوم میں دی گئی عبارت میں گورنر کے سامنے حلف اٹھائے گا۔
- (۳) کوئی صوبائی وزیر، گورنر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے، اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکے گا یا گورنر، وزیر اعلیٰ کے مشورے پر اسے عہدے سے برطرف کر سکے گا۔
- ۱۳۳۔ گورنر، وزیر اعلیٰ کو اپنے عہدے پر برقرار رہنے کے لئے کہہ سکے گا تا وقتیکہ اس کا جانشین وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز نہ ہو جائے۔

گورنر کو آگاہ رکھا جائے گا۔

صوبائی وزراء۔

وزیر اعلیٰ کا عہدے پر برقرار رہنا۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابوابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۴۴ کی رو سے ”آرٹیکل ۱۳۱“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”آرٹیکل ۱۳۲ اور ۱۳۳“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۳۔ ایکٹ نمبر ۱۰ ابوابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۴۵ کی رو سے ”(۷) اور (۸)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۱۳۴۔ [وزیر اعلیٰ کی طرف سے استعفیٰ] فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے حذف کیا گیا۔

۱۳۵۔ [صوبائی وزیر کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے فرائض کی انجام دہی] فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے حذف کیا گیا۔

۱۔ [۱۳۶۔ (۱) وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی قرارداد جسے صوبائی اسمبلی کی کل رکنیت کے کم از کم بیس فیصد نے پیش کیا ہو، صوبائی اسمبلی کی طرف سے منظور کی جاسکے گی۔

(۲) شق (۱) میں محولہ کسی قرارداد پر اس دن سے تین دن کی مدت کے خاتمہ سے پہلے یا سات دن کی مدت کے بعد ووٹ نہیں لئے جائیں گے جس دن مذکورہ قرارداد اسمبلی میں پیش کی گئی ہو۔

(۳) اگر شق (۱) میں محولہ قرارداد کو صوبائی اسمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت سے منظور کر لیا جائے، تو وزیر اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں رہے گا۔]

۱۳۷۔ دستور کے تابع، صوبہ کا عاملانہ اختیار ان امور پر وسعت پذیر ہوگا جن کے بارے میں صوبائی اسمبلی کو قوانین بنانے کا اختیار ہے:

مگر شرط یہ ہے کہ کسی ایسے معاملے، میں جس کے بارے میں [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] اور کسی صوبے کی صوبائی اسمبلی دونوں کو قوانین بنانے کا اختیار ہو، صوبے کا عاملانہ اختیار اس عاملانہ اختیار سے مشروط اور محدود ہوگا جو دستور یا [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے بنائے ہوئے قانون کے ذریعے وفاقی حکومت یا اس کی ہئیت ہائے مجاز کو بالصراحت تفویض کیا گیا ہو۔

۱۳۸۔ صوبائی حکومت کی سفارش پر، صوبائی اسمبلی قانون کے ذریعے صوبائی حکومت کے ماتحت عہدیداروں یا ہئیت ہائے مجاز کو کارہائے منصبی تفویض کر سکے گی۔

۳۔ [۱۳۹۔ (۱) صوبائی حکومت کی تمام عاملانہ کارروائیوں کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ وہ گورنر کے نام سے کی گئی ہیں۔

۱۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے آرٹیکل ۱۳۶ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۳۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے آرٹیکل ۱۳۹ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

(۲) [صوبائی حکومت] قواعد کے ذریعے اس طریقے کی صراحت کرے گی جس کے مطابق^۱ گورنر کے نام] سے وضع کئے ہوئے احکام اور تکمیل کی ہوئی دیگر دستاویزات کی توثیق کی جائے گی، اور اس طرح توثیق شدہ کسی حکم یا دستاویز کے جواز پر کسی عدالت میں اس بناء پر اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ اسے گورنر نے وضع یا مکمل نہیں کیا تھا۔

[(۳) صوبائی حکومت اپنے کام کی تقسیم اور انجام دہی کے لئے بھی قواعد وضع کرے گی۔]

(۱) ہر صوبے کا گورنر کسی ایسے شخص کو جو عدالت عالیہ کا جج بننے کا اہل ہو، صوبے کا ایڈووکیٹ جنرل مقرر کرے گا۔

کسی صوبے کیلئے
ایڈووکیٹ جنرل۔

(۲) ایڈووکیٹ جنرل کا فرض ہوگا کہ وہ صوبائی حکومت کو ایسے قانونی معاملات پر مشورہ دے اور قانونی نوعیت کے ایسے دیگر فرائض انجام دے، جو صوبائی حکومت کی طرف سے اسے بھیجے جائیں یا اسے تفویض کئے جائیں۔

(۳) ایڈووکیٹ جنرل گورنر کی خوشنودی حاصل رہنے تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا^۲ اور جب تک وہ ایڈووکیٹ جنرل کے عہدے پر فائز رہے نجی پیشہ وکالت میں حصہ نہیں لے سکے گا۔

(۴) ایڈووکیٹ جنرل گورنر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکے گا۔

* * * * *

(۱) ہر ایک صوبہ، قانون کے ذریعے، مقامی حکومت کا نظام قائم کرے گا اور سیاسی،

مقامی حکومت۔

انتظامی اور مالیاتی ذمہ داری اور اختیار مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندوں کو منتقل کر دے گا۔

(۲) مقامی حکومتوں کے انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۴۶ کی رو سے ”گورنر“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل ”اس کے نام“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل ”شق (۳)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۴۷ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۵۔ موجودہ آرٹیکل ۱۱۴ الف کا حذف (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کے نتیجے میں برقرار رہے گا، دیکھئے دفعہ ۲۔

۶۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۴۸ کی رو سے نیا آرٹیکل ۱۱۴ الف شامل کیا گیا۔

حصہ پنجم

وفاق اور صوبوں کے مابین تعلقات

باب ۱۔ اختیارات قانون سازی کی تقسیم

- ۱۴۱۔ دستور کے تابع،^۱ [مجلس شوری (پارلیمنٹ)] پورے پاکستان یا اس کے کسی حصے کے لئے قوانین (جن میں بیرون ملک قابل عمل قوانین شامل ہیں) بنا سکے گی، اور کوئی صوبائی اسمبلی اس صوبے یا اس کے کسی حصے کے لئے قوانین بنا سکے گی۔
- ۱۴۲۔ دستور کے تابع۔۔۔۔۔
- وفاقی اور صوبائی قوانین کے موضوعات۔
- (الف) [مجلس شوری (پارلیمنٹ)] کو وفاقی قانون سازی کی فہرست میں شامل کسی امر کے بارے میں قوانین بنانے کا بلا شرکت غیرے اختیار ہوگا؛
- ۲ [ب] مجلس شوری (پارلیمنٹ) اور کسی صوبائی اسمبلی کو بھی فوجداری قانون، ضابطہ فوجداری اور شہادت کے بارے میں قوانین وضع کرنے کا اختیار ہوگا؛
- ۳ [ج] پیرا (ب) کے مطابق، کسی ایسے امر کے بارے میں جو وفاقی قانون سازی کی فہرست میں شامل نہیں ہے قوانین بنانے کا اختیار صوبائی اسمبلی کو ہوگا اور مجلس شوری (پارلیمنٹ) کو نہیں ہوگا؛
- ۴ [د] مجلس شوری (پارلیمنٹ) کو تمام امور کے بارے میں وفاق کے ایسے علاقوں کے لئے قوانین بنانے کا بلا شرکت غیرے اختیار ہوگا جو کسی صوبے میں شامل نہیں ہیں۔
- ۵ [۱۴۳۔ اگر کسی صوبائی اسمبلی کے کسی ایکٹ کا کوئی حکم مجلس شوری (پارلیمنٹ) کے کسی ایکٹ کے کسی حکم سے منافی ہو جسے وضع کرنے کی مجلس شوری (پارلیمنٹ) مجاز ہو تو مجلس شوری

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۴۹ کی رو سے ”پیرا گراف (ب)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل ”پیرا گراف (ج)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل ”پیرا گراف (د)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۵۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۵۰ کی رو سے ”آرٹیکل ۱۴۳“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

(پارلیمنٹ) کا ایکٹ خواہ وہ صوبائی اسمبلی کے ایکٹ سے پہلے منظور ہوا ہو یا بعد میں غالب رہے گا اور صوبائی اسمبلی کا ایکٹ تناقص کی حد تک باطل ہوگا۔]

اگر^۱ [ایک] یا زیادہ صوبائی اسمبلیاں اس مضمون کی قراردادیں منظور کریں کہ^۲ [مجلس شوریٰ

(پارلیمنٹ)] کسی ایسے معاملے کو جدول چہارم کی^۳ [وفاقی قانون سازی کی فہرست] میں درج نہ ہو قانون کے ذریعے منضبط کرے، تو^۴ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے لئے جائز ہوگا کہ وہ مذکورہ معاملے کو تحسب منضبط کرنے کے لئے ایک ایکٹ منظور کرے، لیکن اس طرح منظور کردہ کسی ایکٹ میں ایسے صوبے کی بابت جس پر وہ اطلاق پذیر ہو، اس صوبے کی اسمبلی کے ایکٹ کے ذریعے ترمیم یا تینخ کی جاسکے گی۔

* * * * *

باب ۲۔ وفاق اور صوبوں کے مابین انتظامی تعلقات

۱۴۵۔ (۱) صدر کسی صوبے کے گورنر کو حکم دے سکے گا کہ وہ اس کے عامل کی حیثیت سے، یا تو

بالعموم یا کسی خاص معاملے میں، وفاق کے ایسے علاقوں کی بابت جو کسی صوبے میں شامل نہیں ہیں ایسے کارہائے منصبی انجام دے جن کی حکم میں صراحت کی گئی ہو۔

(۲) شق (۱) کے تحت گورنر کے کارہائے منصبی کی انجام دہی پر آرٹیکل ۱۰۵ کے احکام کا اطلاق نہیں ہوگا۔

مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)
کا^۱ [ایک] یا زیادہ
صوبوں کی رضامندی سے
قانون سازی کا اختیار۔

صدر کا گورنر کو اپنے عامل
کے طور پر بعض کارہائے
منصبی انجام دینے کا حکم
دینے کا اختیار۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۵۱ کی رو سے ”دو“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۳۔ ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۵۱ کی رو سے ”ہر دو فہرستوں“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ دستور (ترمیم ہشتم) ایکٹ، ۱۹۸۵ء (نمبر ۱۸ بابت ۱۹۸۵ء) کی دفعہ ۱ کی رو سے شق (۲) حذف کر دی گئی۔

۱۳۶۔ (۱) دستور میں شامل کسی امر کے باوجود، وفاقی حکومت، کسی صوبے کی حکومت کی رضامندی سے، کسی ایسے معاملے سے متعلق جو وفاق کے عاملانہ اختیار کے دائرہ میں آتا ہو کارہائے منصبی، یا تو مشروط یا غیر مشروط طور پر اس حکومت کو یا اس کے عہدے داروں کے سپرد کر سکے گی۔

وفاق کا بعض صورتوں میں صوبوں کو اختیارات وغیرہ تفویض کرنے کا اختیار۔

(۲) [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کا کوئی ایکٹ، باوجود اس امر کے کہ اس کا تعلق کسی ایسے معاملہ سے ہو جس کی بابت کسی صوبائی اسمبلی کو قانون سازی کا اختیار نہ ہو، کسی صوبے یا اس کے عہدیداروں اور ہیئت ہائے مجاز کو اختیارات تفویض کر سکے گا اور ان پر فرائض عائد کر سکے گا۔

(۳) جب کہ کسی صوبہ یا اس کے عہدیداروں یا ہیئت ہائے مجاز کو اس آرٹیکل کی رو سے اختیارات اور فرائض تفویض یا عائد کئے گئے ہوں، تو مذکورہ اختیارات کے استعمال یا مذکورہ فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں صوبے کی جانب سے برداشت کئے جانے والے کسی زائد انتظامی اخراجات کی بابت وفاق کی طرف سے صوبے کو ایسی رقم ادا کی جائے گی جو آپس میں طے ہو جائے یا، طے نہ ہونے کی صورت میں، ایسی رقم جو چیف جسٹس پاکستان کے مقرر کردہ کسی ثالث کی طرف سے متعین کی جائے۔

صوبوں کا وفاق کو کارہائے منصبی سپرد کرنے کا اختیار۔

۱۳۷۔ دستور میں شامل کسی امر کے باوجود کسی صوبے کی حکومت، وفاقی حکومت کی رضامندی سے، کسی ایسے معاملے سے متعلق، جو صوبے کے عاملانہ اختیار کے دائرہ میں آتا ہو، کارہائے منصبی، یا تو مشروط یا غیر مشروط طور پر، وفاقی حکومت یا اس کے عہدیداروں کے سپرد کر سکے گی^۱۔

[مگر شرط یہ ہے کہ صوبائی حکومت کارہائے منصبی کو حاصل کرے گی جو اس طرح سپرد کئے گئے جن کی صوبائی اسمبلی ساٹھ دنوں میں توثیق کرے گی۔]

صوبوں اور وفاق کی ذمہ داری۔

۱۳۸۔ (۱) ہر صوبے کا عاملانہ اختیار اس طرح استعمال کیا جائے گا کہ اس سے ان وفاقی قوانین کی تعمیل کی ضمانت ملے جو اس صوبے میں اطلاق پذیر ہوں۔

(۲) اس باب کے کسی دوسرے حکم پر اثر انداز ہوئے بغیر، کسی صوبے میں وفاق کے عاملانہ اختیار کو استعمال کرنے میں اس صوبے کے مفادات کا لحاظ رکھا جائے گا۔

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ بحریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۵۲ کی رو سے وقفہ کمال کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل فقرہ شرطیہ کا اضافہ کیا گیا۔

(۳) وفاق کا یہ فرض ہوگا کہ ہر صوبے کو بیرونی جارحیت اور اندرونی خلفشار سے محفوظ رکھے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ہر صوبے کی حکومت دستور کے احکام کے مطابق چلائی جائے۔ ہر صوبے کا عاملانہ اختیار اس طرح استعمال کیا جائے گا کہ وہ وفاق کے عاملانہ اختیار میں حائل نہ ہو یا اسے نقصان نہ پہنچائے اور وفاق کا عاملانہ اختیار کسی صوبے کو ایسی ہدایات دینے پر وسعت پذیر ہوگا جو اس مقصد کے لئے وفاقی حکومت کو ضروری معلوم ہوں۔

بعض صورتوں میں
صوبوں کے لئے
ہدایات۔

* * * * *

(۳) وفاق کا عاملانہ اختیار کسی صوبے کو ایسے ذرائع مواصلات کی تعمیر اور نگہداشت کے لئے ہدایات دینے پر بھی وسعت پذیر ہوگا جنہیں ہدایت میں قومی یا فوجی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہو۔

(۴) وفاق کا عاملانہ اختیار کسی صوبے کو ایسے طریقے کی بابت ہدایت دینے پر بھی وسعت پذیر ہوگا، جس میں اس کے عاملانہ اختیار کو پاکستان یا اس کے کسی حصے کے امن یا سکون یا اقتصادی زندگی کے لئے کسی سنگین خطرے کے انسداد کی غرض سے استعمال کیا جانا ہو۔

۱۵۰۔ ہر صوبے کی سرکاری کارروائیوں اور ریکارڈوں، اور عدالتی کارروائیوں کو پاکستان بھر میں پوری طرح معتبر اور وقیع سمجھا جائے گا۔

سرکاری کارروائیوں
وغیرہ کا پورے طور پر معتبر
اور وقیع ہونا۔

۱۵۱۔ (۱) شق (۲) کے تابع، پاکستان بھر میں تجارت، بیوپار اور رابطہ کی آزادی ہوگی۔

بین الصوبائی تجارت۔

(۲) [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] قانون کے ذریعے، ایک صوبہ اور دوسرے صوبے کے درمیان یا پاکستان کے اندر کسی حصے میں، تجارت بیوپار یا رابطہ کی آزادی پر، ایسی پابندیاں عائد کر سکے گی جو مفاد عامہ کے لئے درکار ہوں۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۵۳ کی رو سے شق (۲) کو حذف کیا گیا۔

۲۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

(۳) کسی صوبائی اسمبلی یا کسی صوبائی حکومت کو اختیار نہیں ہوگا کہ۔۔۔

(الف) کوئی ایسا قانون بنائے یا کوئی ایسی انتظامی کارروائی کرے جس میں اس صوبے میں کسی نوع یا قسم کی اشیاء کے داخلے یا اس صوبے سے ان کی برآمدگی ممانعت یا تحدید کی گئی ہو؛ یا

(ب) کوئی ایسا محصول عائد کرے جو اس صوبہ کی تیار کردہ یا پیدا کردہ اشیاء اور ویسی ہی اشیاء کے درمیان جو اس کی اپنی تیار کردہ یا پیدا کردہ نہ ہوں، اور الذکر اشیاء کے حق میں امتیاز پیدا کرے، یا جو اس صوبہ سے باہر تیار کردہ یا پیدا کردہ اشیاء کے معاملہ میں، پاکستان کے کسی ایک علاقے میں تیار کردہ یا پیدا کردہ اشیاء اور کسی دوسرے علاقے میں ویسی ہی تیار کردہ یا پیدا کردہ اشیاء کے درمیان امتیاز پیدا کرے۔

(۴) کسی صوبائی اسمبلی کا کوئی ایسا ایکٹ جو صحت عامہ، امن عامہ یا اخلاق کے مفاد میں، یا جانوروں یا پودوں کو بیماری سے محفوظ رکھنے یا اس صوبے میں کسی ضروری شے کی شدید قلت کو روکنے یا کم کرنے کی غرض سے کوئی مناسب پابندی لگاتا ہو، ناجائز نہیں ہوگا، اگر وہ صدر کی رضامندی سے بنایا گیا ہو۔

۱۵۲۔ اگر، وفاق کسی ایسی اراضی کو جو صوبے میں واقع ہو، کسی ایسے مقصد کے لئے جو کسی ایسے معاملے سے متعلق ہو جس کے بارے میں ^۱ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کو قوانین وضع کرنے کا اختیار ہو، حاصل کرنا ضروری خیال کرے تو وہ اس صوبے کو حکم دے سکے گا کہ وہ اس اراضی کو وفاق کی طرف سے اور اس کے خرچ پر حاصل کرے یا، اگر اراضی صوبہ کی ملکیت ہو تو اسے وفاق کے نام ایسی شرائط پر منتقل کر دے، جو طے پا جائیں یا، طے نہ پانے کی صورت میں، چیف جسٹس پاکستان کے مقرر کردہ کسی ثالث کی طرف سے طے کی جائیں۔

وفاقی اغراض کے لئے
ارضی کا حصول۔

باب ۳۔ خاص احکام

۱۵۲۔ الف۔ [قومی سلامتی کونسل] دستور (سترہویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۰۳ء (نمبر ۳ بابت ۲۰۰۳ء) کی

دفعہ ۵ کی رو سے حذف کر دیا گیا، جو کہ قبل ازیں فرمان چیف ایگزیکٹو نمبر ۲۴ بحریہ ۲۰۰۲ء کے آرٹیکل ۳ اور جدول کی رو سے شامل کیا گیا تھا؛ جیسا کہ بعض وضع شدہ قوانین کی رو سے ترمیم کی گئی (دیکھئے آرٹیکل ۲۶ ب۔)

۱۵۳۔ (۱) مشترکہ مفادات کی ایک کونسل ہوگی جسے اس باب میں کونسل کہا گیا ہے، جس کا تقرر صدر کرے گا۔

۱۔ (۲) کونسل حسب ذیل پر مشتمل ہوگی،۔۔۔۔۔

(الف) وزیراعظم جو کہ کونسل کا چیئرمین ہوگا؛

(ب) صوبوں کے وزراء اعلیٰ؛ اور

(ج) وفاقی حکومت سے تین ارکان جن کو وقتاً فوقتاً وزیراعظم نامزد کرے گا۔

* * * * *

(۴) کونسل ۳۔ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے سامنے جواب دہ ہوگی ۴۔ [اور مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)]

کے دونوں ایوانوں میں سالانہ رپورٹ پیش کرے گی۔]

۱۵۴۔ (۱) ۵۔ کونسل، وفاقی قانون سازی فہرست کے حصہ دوم میں معاملات کی نسبت پالیسی مرتب

اور منضبط کرے گی اور متعلقہ اداروں کی نگرانی اور کنٹرول کرے گی۔]

۶۔ (۲) وزیراعظم کا اپنے عہدے کا حلف لینے کے تیس دنوں کے اندر کونسل کی تشکیل کی جائے گی۔

(۳) کونسل کا ایک مستقل سیکریٹریٹ ہوگا اور کم از کم نوے ایام میں ایک بار اجلاس ہوگا:

مزید شرط یہ ہے کہ وزیراعظم کسی ضروری معاملے میں کسی صوبے کی درخواست پر اجلاس طلب

کر سکتا ہے۔]

۷۔ (۴) کونسل کے فیصلوں کا اظہار اکثریت کی رائے کے مطابق ہوگا۔

۸۔ (۵) تا وقتیکہ ۳۔ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] اس بارے میں قانون کے ذریعے احکام وضع نہ

کرے، کونسل اپنے قواعد ضابطہ کار وضع کر سکے گی۔

مشترکہ مفادات کی
کونسل۔

کارہائے منصبی اور
قواعد ضابطہ کار۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۵۴ کی رو سے ”شق (۲)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل شق (۳) حذف کی گئی۔

۳۔ احیائے دستور ۱۹۷۳ء کا فرمان ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ بحریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۴۔ ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۵۴ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۵۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۵۵ کی رو سے ”شق (۱)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۶۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۵۵ کی رو سے نئی شقات (۲) اور (۳) کو شامل کیا گیا۔

۷۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے شقات (۲)، (۳)، (۴) اور (۵) کو دوبارہ نمبر دیا گیا ہے۔

۱۔ [۶] [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] اپنی مشترکہ نشست میں، قرارداد کے ذریعے، وفاقی حکومت کے توسط سے، کونسل کو عمومی طور پر، یا کسی خاص معاملے میں، ایسی کارروائی کرنے کے لئے جو [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] [مبنی برانصاف اور مناسب خیال کرے، وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کر سکے گی اور کونسل ایسی ہدایات کی پابند ہوگی۔

۲۔ [۷] [اگر وفاقی حکومت یا کوئی صوبائی حکومت کونسل کے کسی فیصلے سے غیر مطمئن ہو، تو وہ اس معاملے کو [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کی مشترکہ نشست میں بھیج سکے گی جس کا فیصلہ اس بارے میں حتمی ہوگا۔

آب رسائیوں میں
مداخلت کی شکایات۔

۱۵۵۔ (۱) اگر کسی صوبے، وفاقی دارالحکومت * * یا ان کے باشندوں میں سے کسی کے کسی قدرتی سرچشمہ آب رسانی سے پانی کے حصول [یا منع] کے مفادات پر مندرجہ ذیل امور کی وجہ سے مضراثر پڑا ہو، یا پڑنے کا امکان ہو۔۔۔

(الف) کوئی عاملانہ کارروائی یا قانون جو زیر عمل لائی گئی ہو منظور کیا گیا ہو، یا جس کے زیر عمل لائے جانے یا منظور کئے جانے کی تجویز ہو؛ یا

(ب) مذکورہ سرچشمے سے پانی کے استعمال اور تقسیم یا کنٹرول کے سلسلے میں کسی ہیئت مجاز کی طرف سے اپنے اختیارات میں سے کسی کو بروئے کار لانے میں کوتاہی ہوئی ہو، تو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کونسل سے تحریری طور پر شکایت کر سکے گی۔

(۲) ایسی شکایت موصول ہونے پر، کونسل معاملے پر غور کرنے کے بعد، یا تو اپنا فیصلہ دے گی یا صدر سے درخواست کرے گی کہ وہ ایسے اشخاص پر مشتمل ایک کمیشن مقرر کرے جو آبپاشی، انجینئری، انتظامیہ، مالیات یا قانون کے خصوصی علم و تجربے کے حامل ہوں جنہیں وہ موزوں خیال کرے، جس کا حوالہ بعد ازیں کمیشن کے طور پر دیا گیا ہے۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۵۵ کی رو سے شقات (۲)، (۳)، (۴) اور (۵) کو دوبارہ نمبر دیا گیا۔

۲۔ احیائے دستور ۱۹۷۳ء کا فرمان ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ دستور (پچیسویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۸ء (نمبر ۳ ابابت ۲۰۱۸ء) کی دفعہ ۷ کی رو سے ”الفاظ“ یا وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات“ حذف کئے گئے

۴۔ ایکٹ نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۵۶ کی رو سے شامل کیا گیا۔

(۳) تاوقتیکہ^۱ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] اس بارے میں قانون کے ذریعے احکام وضع نہ کرے، کمیشن ہائے تحقیقات پاکستان ایکٹ، ۱۹۵۶ء کے احکام کا جو یوم آغاز سے عین قبل نافذ العمل تھے کنسل یا کمیشن پر اس طرح اطلاق ہوگا گویا کہ کنسل یا کمیشن ایکٹ کے تحت مقرر کردہ کوئی کمیشن ہو جس پر اس کی دفعہ ۵ کے جملہ احکام کا اطلاق ہوتا ہو اور جسے اس کی دفعہ ۱۰ الف میں محولہ اختیار تفویض کیا گیا ہو۔

(۴) کمیشن کی رپورٹ اور ضمنی رپورٹ پر، اگر کوئی ہو، غور کرنے کے بعد، کنسل کمیشن کو بھیجے گئے جملہ معاملات پر اپنا فیصلہ قلمبند کرے گی۔

(۵) اس کے خلاف کسی قانون کے باوجود، لیکن آرٹیکل ۱۵۴ کی شق (۵) کے احکام کے تابع، وفاقی حکومت اور متنازعہ معاملے سے متعلق صوبائی حکومت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ کنسل کے فیصلے کو وفاداری کے ساتھ لفظاً و معنیاً نافذ کریں۔

(۶) کسی ایسے معاملے کے بارے میں جو کنسل کے سامنے زیر بحث ہو یا رہا ہو معاملہ کے کسی فریق کی تحریک پر یا کسی ایسے معاملے کے بارے میں، جو اس آرٹیکل کے تحت کنسل کے سامنے شکایت کا مناسب موضوع فی الواقع ہو، یا رہا ہو یا ہو سکتا ہو یا ہونا چاہیے، کسی بھی شخص کی تحریک پر، کسی عدالت کے سامنے کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔

قومی اقتصادی کنسل۔^۲ ۱۵۶۔ (۱) صدر ایک قومی اقتصادی کنسل تشکیل دے گا جو، حسب ذیل پر مشتمل ہوگی،۔۔

(الف) وزیراعظم، جو کہ اس کنسل کا چیئرمین ہوگا؛

(ب) وزراء اعلیٰ اور ہر صوبے سے ایک رکن جسے وزیراعلیٰ نامزد کرے گا؛ اور

(ج) چار دوسرے ارکان جن کو وزیراعظم وقتاً فوقتاً نامزد کرے گا۔

(۲) قومی اقتصادی کنسل ملک کی مجموعی اقتصادی صورت حال کا جائزہ لے گی اور، وفاقی حکومت

اور صوبائی حکومتوں کو مشورہ دینے کے لئے، مالیاتی، تجارتی، معاشرتی اور

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۵۵ کی رو سے ”آرٹیکل ۱۵۶“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

اقتصادی پالیسیوں کے بارے میں منصوبے وضع کرے گی، اور ایسے منصوبے وضع کرتے وقت دوسرے عوامل کے درمیان، متوازن ترقی اور علاقائی نصفت کو یقینی بنائے گی اور وہ پالیسی کے ان اصولوں سے رہنمائی حاصل کرے گی جو حصہ دوم کے باب ۲ میں درج ہیں۔

(۳) کونسل کے اجلاس کو چیئرمین کونسل کے نصف ارکان کے مطالبہ پر طلب کر سکے گا۔

(۴) کونسل کے سال میں کم از کم دو اجلاس ہوں گے اور کونسل کے اجلاس کے لئے کورم اس کے کل ممبران میں سے نصف ممبران کا ہوگا۔

(۵) کونسل مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کو جواب دہ ہوگی اور مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے ہر ایوان کو اپنی سالانہ رپورٹ پیش کرے گی۔

۱۵۷۔ (۱) وفاقی حکومت کسی صوبے میں بجلی پیدا کرنے کی غرض سے برقی یا حرارتی برقی تنصیبات یا گرڈ اسٹیشن تعمیر کر سکے گی یا کرا سکے گی اور بین الصوبائی ترسیلی تار بچھا سکے گی یا بچھوا سکے گی^۱۔

[۲] مگر شرط یہ ہے کہ وفاقی حکومت کسی بھی صوبے میں پن بجلی کا پاور اسٹیشن تعمیر کرنے کا فیصلہ کرنے یا تعمیر کرنے سے قبل، متعلقہ صوبائی حکومت سے مشاورت کرے گی۔

(۲) کسی صوبے کی حکومت۔۔۔

(الف) جس حد تک اس صوبے کو قومی گرڈ سے بجلی فراہم کی گئی ہو، یہ مطالبہ کر سکے گی کہ صوبے کے اندر ترسیل و تقسیم کے لئے بجلی تھوک مقدار میں فراہم کی جائے؛

(ب) صوبے کے اندر بجلی کے صرف پر محصول عائد کر سکے گی؛

(ج) صوبے کے اندر استعمال کی غرض سے بجلی گھر اور گرڈ اسٹیشن تعمیر کر سکے گی اور ترسیلی تار بچھا سکے گی؛ اور

(د) صوبے کے اندر بجلی کی تقسیم کے لئے نرخ نامے کا تعین کر سکے گی۔

[۳] کسی بھی معاملے میں اس آرٹیکل کے تحت وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے درمیان کسی بھی تنازعہ کی صورت میں، مذکورہ حکومتوں میں سے کوئی بھی مشترکہ مفادات کونسل میں تنازعہ کے تصفیہ کے لئے جاسکے گی۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۵۸ کی رو سے وقفہ کامل کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل فقرہ شرطیہ شامل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل نئی دفعہ (۳) کا اضافہ کیا گیا۔

قدرتی گیس کی
ضروریات کی ترجیح۔

ریڈیو اور ٹیلی ویژن
سے نشریات۔

۱۵۸۔ جس صوبے میں قدرتی گیس کا کوئی سرچشمہ واقع ہو، اسے اس سرچشمہ سے ضروریات پوری کرنے کے سلسلے میں، ان پابندیوں اور ذمہ داریوں کے تابع، جو یوم آغاز پر نافذ ہوں، پاکستان کے دیگر حصوں پر ترجیح حاصل ہوگی۔

۱۵۹۔ (۱) وفاقی حکومت کسی صوبائی حکومت کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشریات کے بارے میں ایسے کارہائے منصبی سپرد کرنے سے غیر معقول طور پر انکار نہیں کرے گی جو اس حکومت کے لئے اس غرض سے ضروری ہوں کہ وہ۔۔۔

(الف) صوبے میں ٹرانسمیٹر تعمیر اور استعمال کر سکے؛ اور

(ب) صوبے میں ٹرانسمیٹروں کی تعمیر اور استعمال اور موصولی آلات کے استعمال کے بارے میں فیصلوں کا انضباط عمل میں لاسکے اور انہیں عائد کر سکے:

مگر شرط یہ ہے کہ اس شق میں کسی امر سے یہ تعبیر نہیں لی جائے گی کہ یہ وفاقی حکومت کو پابند کرتی ہے کہ وہ ان ٹرانسمیٹروں کے استعمال پر، جو وفاقی حکومت یا وفاقی حکومت کے مجاز کردہ اشخاص کے تعمیر کردہ یا زیر تحویل ہوں، یا اس طرح مجاز کردہ اشخاص کی طرف سے موصولی آلات کے استعمال پر کوئی اختیار کسی صوبائی حکومت کے سپرد کر دے۔

(۲) کوئی کارہائے منصبی جو بایں طور کسی صوبائی حکومت کے سپرد کئے گئے ہوں ایسی شرائط کے تابع انجام دیئے جائیں گے جو وفاقی حکومت عائد کرے، جس میں، دستور میں شامل کسی امر کے باوجود، مالیات کے بارے میں شرائط شامل ہیں، لیکن وفاقی حکومت کے لئے کوئی ایسی شرائط عائد کرنا جائز نہ ہوگا جو ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر صوبائی حکومت کی طرف سے یا اس کے حکم سے نشر کردہ مواد کو منضبط کرتی ہوں۔

(۳) ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات کے بارے میں کوئی وفاقی قانون ایسا ہوگا جس سے اس امر کا اہتمام ہو کہ اس آرٹیکل کے مذکورہ بالا احکام کو نافذ کیا جاسکے۔

(۴) اگر کوئی سوال پیدا ہو کہ آیا کوئی شرائط جو کسی صوبائی حکومت پر عائد کی گئی ہیں، جائز طور پر عائد کی گئی ہیں یا آیا کارہائے منصبی سپرد کرنے سے وفاقی حکومت کا کوئی انکار غیر معقول ہے، تو اس سوال کا تصفیہ کوئی ثالث کرے گا جسے چیف جسٹس پاکستان مقرر کرے گا۔

(۵) اس آرٹیکل میں کسی امر سے یہ مراد نہیں لی جائے گی کہ اس سے پاکستان یا، اس کے کسی حصے کے امن یا سکون کو درپیش کسی سنگین خطرے کے انسداد کے لئے دستور کے تحت وفاقی حکومت کے اختیارات کی تحدید ہوتی ہے۔

حصہ ششم

مالیات، جائیداد، معاہدات اور مقدمات

باب ۱۔ مالیات

وفاق اور صوبوں کے مابین محاصل کی تقسیم

- ۱۶۰۔ (۱) یوم آغاز سے چھ ماہ کے اندر، اور اس کے بعد ایسے وقفوں سے جو پانچ سال سے متجاوز نہ ہوں، صدر ایک قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کرے گا جو وفاقی حکومت کے وزیر مالیات، صوبائی حکومتوں کے وزراء مالیات اور ایسے دیگر اشخاص پر مشتمل ہوگا جنہیں صدر صوبوں کے گورنروں سے مشورے کے بعد مقرر کرے۔
- (۲) قومی مالیاتی کمیشن کا فرض ہوگا کہ وہ صدر کو حسب ذیل کے بارے میں سفارشات پیش کرے۔۔۔
- (الف) شق (۳) میں مذکور محصولات کی خالص آمدنی کی وفاق اور صوبوں کے مابین تقسیم؛
- (ب) وفاقی حکومت کی جانب سے صوبائی حکومتوں کو امدادی رقوم دینا؛
- (ج) وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے قرضہ لینے کے ان اختیارات کا استعمال جو از روئے دستور عطاء ہوئے ہیں؛ اور
- (د) مالیات سے متعلق کوئی اور معاملہ جسے صدر نے کمیشن کو بھیجا ہو۔
- (۳) شق (۲) کے پیرا (الف) میں محولہ محصولات حسب ذیل محصولات ہیں جو^۱ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے اختیار کے تحت وصول کئے جاتے ہیں، یعنی:۔۔

۱۔ قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے اعلان کے لئے دیکھئے جریدہ پاکستان، ۱۹۷۴ء غیر معمولی، حصہ دوم، ۱۹۱-۱۹۲۔

۲۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

(اول) آمدنی پر محصولات، جس میں محصول کارپوریشن شامل ہے، لیکن وفاقی مجموعی فنڈ میں سے ادا شدہ معاوضے پر مشتمل آمدنی پر محصولات شامل نہیں ہیں؛
 ۱۔ (دوم) درآمد شدہ، برآمد شدہ، پیدا کردہ، مصنوعہ یا صرف شدہ مال کی فروخت اور خرید پر محصول؛

(سوم) کپاس پر برآمدی محصولات اور ایسے دوسرے برآمدی محصولات جن کی صراحت صدر کرے؛

(چہارم) آبکاری کے ایسے محصولات جن کی صراحت صدر کرے؛ اور

(پنجم) ایسے دوسرے محصولات جن کی صراحت صدر کرے۔

۲۔ (۳الف) قومی مالیاتی کمیشن کے ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ سابقہ ایوارڈ میں دیئے گئے حصے سے کم نہ ہوگا۔

(۳ب) وفاقی وزیر خزانہ اور صوبائی وزراء خزانہ ایوارڈ کے تعمیل کی نگرانی کریں گے اور ہر ششماہی پر مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے دونوں ایوانوں اور صوبائی اسمبلیوں کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔

(۴) قومی مالیاتی کمیشن کی سفارشات موصول ہونے کے بعد، جتنی جلد ہو سکے صدر، سلفرمان کے ذریعے، شق (۲) کے پیرا (الف) کے تحت کمیشن کی سفارشات کے مطابق، شق (۳) میں مذکور محاصل کی اصل آمدنی کے اس حصے کی صراحت کرے گا جو ہر صوبے کے لئے مختص کیا جائے گا، اور وہ حصہ متعلقہ صوبے کی حکومت کو ادا کر دیا جائے گا، اور آرٹیکل ۷۸ کے احکام کے باوجود وفاقی مجموعی فنڈ کا حصہ نہیں بنے گا۔

(۵) قومی مالیاتی کمیشن کی سفارشات، ان پر کی جانے والے کارروائی کے بارے میں ایک وضاحتی یادداشت کے ہمراہ، دونوں ایوانوں اور صوبائی اسمبلیوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔

۱۔ دستور (ترمیم پنجم) ایکٹ، ۱۹۷۶ء (نمبر ۶۲ بابت ۱۹۷۶ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے، اصل پیرا (دوم) کی بجائے تبدیل کیا گیا (نفاذ پذیر از ۱۳ ستمبر، ۱۹۷۶ء)۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۵۹ کی رو سے نئی شقات (۳الف) اور (۳ب) شامل کی گئیں۔

۳۔ مذکورہ فرمان کے لئے دیکھئے فرمان تقسیم محاصل و امدادی رقوم، ۱۹۷۵ء (فرمان صدر نمبر ۲ مجریہ ۱۹۷۵ء)۔

- (۶) شق (۴) کے تحت کسی فرمان کے صادر کرنے سے پہلے کسی بھی وقت صدر، فرمان کے ذریعے، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان محاصل کی تقسیم کے بارے میں قانون میں کوئی ایسی ترمیم یا ردوبدل کر سکے گا جسے وہ ضروری یا قرین مصلحت سمجھے۔
- (۷) صدر، فرمان کے ذریعے، امداد کے ضرورت مند صوبوں کے محاصل کے لئے امدادی رقوم دے سکے گا اور ایسی رقوم امدادی وفاقی مجموعی فنڈ سے واجب الادا ہوں گی۔

قدرتی گیس اور برقیاتی
قوت۔

- ۱۶۱۔ [۱] آرٹیکل ۷۸ کے احکامات کے باوجود،۔۔۔۔۔
- (الف) قدرتی گیس پر وفاقی ایکسائز ڈیوٹی کی خالص یافت جو اس کے اصل ماخذ پر عائد کی جاتی ہے اور وفاقی حکومت جمع کرتی ہے اور اس کی رائٹٹی جو کہ وفاقی حکومت جمع کرتی ہے، وفاقی مجموعی فنڈ کا حصہ نہیں بنے گی اور اس صوبے کو ادا کی جائے گی جس میں وہ گیس کا ماخذ واقع ہے؛
- (ب) تیل پر وفاقی ایکسائز ڈیوٹی کی خالص یافت جو کہ اس کے ماخذ پر عائد کی جاتی ہے اور وفاقی حکومت اکٹھا کرتی ہے، وفاقی مجموعی فنڈ کا حصہ نہیں بنے گی اور اس صوبے کو ادا کی جائے گی جس میں وہ تیل کا ماخذ واقع ہے۔]
- (۲) وفاقی حکومت یا کسی ایسے ادارے کی طرف سے جو وفاقی حکومت نے قائم کیا ہو یا اس کے زیر انتظام ہو کسی برقیاتی بجلی گھر سے بجلی کی تھوک مقدار میں پیداوار سے کمائے ہوئے اصل منافع جات اس صوبے کو ادا کر دیئے جائیں گے جس میں وہ برقیاتی بجلی گھر واقع ہو۔
- تشریح:- اس شق کی اغراض کے لئے ”اصل منافع جات“ کا حساب، کسی برقیاتی بجلی گھر کی سنگم سلاخوں سے بجلی کی تھوک بہم رسانی سے حاصل ہونے والے محاصل میں سے بجلی گھر چلانے کے ایسے اخراجات منہا کر کے لگایا جائے گا، جن کی شرح کا تعین مشترکہ مفادات کی کونسل کرے گی، جن میں سرمایہ کاری پر محصولات، ڈیوٹی، سود یا حاصل سرمایہ کاری، اور فرسودگی، اور ترک استعمال کا عنصر، اور بالائی اخراجات اور محفوظات کے لئے گنجائش کے طور پر واجب الادا رقوم شامل ہوں گی۔

۱۶۲۔ کوئی ایسا بل یا ترمیم جس سے کوئی ایسا محصول یا ڈیوٹی عائد ہوتی ہو، یا تبدیل ہوتی ہو جس کی اصل آمدنی کلی یا جزوی طور پر کسی صوبے کو تفویض کی جاتی ہو یا جس سے ”زرعی آمدنی“ کی اصطلاح کا مفہوم تبدیل ہوتا ہو جو محصول آمدنی سے متعلق وضع کردہ قوانین کی اغراض کے لئے متعین کیا گیا ہے یا جو ان اصولوں کو متاثر کرتی ہو جن پر اس باب کے مذکورہ بالا احکام میں سے کسی کے تحت رقوم صوبوں میں تقسیم کی جاتی ہوں یا کی جاسکتی ہوں، صدر کی ماقبل منظوری کے بغیر نہ قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی نہ اس کی تحریک کی جائے گی۔

ایسے محصولات پر جن میں صوبے دلچسپی رکھتے ہوں، اثر انداز ہونے والے بلوں کے لئے صدر کی ماقبل منظوری درکار ہوگی۔

۱۶۳۔ کوئی صوبائی اسمبلی، ایکٹ کے ذریعے، ایسے محصولات جو^۱ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کی طرف سے ایکٹ کے ذریعے وقتاً فوقتاً مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کریں، ان اشخاص پر عائد کر سکے گی جو پیشوں، کاروبار، کسب یا روزگار میں مصروف ہوں، اور اس اسمبلی کے کسی ایکٹ سے، آمدنی پر محصول عائد کرنا متصور نہیں ہوگا۔

پیشوں وغیرہ کے بارے میں صوبائی محصولات۔

متفرق مالی احکام

۱۶۴۔ وفاق یا کوئی صوبہ، کسی غرض کے لئے عطیات دے سکے گا بلالحاظ اس کے کہ غرض وہ نہیں ہو جس کی بابت [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] یا، جیسی بھی صورت ہو، کوئی صوبائی اسمبلی قوانین وضع کر سکتی ہے۔

مجموعی فنڈ سے عطیات۔

۱۶۵۔ (۱) وفاقی حکومت پر، اس کی املاک یا آمدنی کی بابت، کسی صوبائی اسمبلی کے ایکٹ کے تحت کوئی محصول عائد نہیں کیا جائے گا اور شق (۲) کے تابع، کسی صوبائی حکومت پر، اس کی املاک یا آمدنی کی بابت [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے ایکٹ یا کسی دوسرے صوبے کی صوبائی اسمبلی کے ایکٹ کے تحت کوئی محصول عائد نہیں کیا جائے گا۔

بعض سرکاری املاک کا محصول سے استثنائے۔

(۲) اگر کسی صوبے کی حکومت کسی قسم کی تجارت یا کاروبار، اپنے صوبے سے باہر کرتی ہو، یا اس کی طرف سے کیا جاتا ہو، تو اس حکومت پر کسی ایسی املاک کی بابت، جو اس تجارت یا کاروبار میں استعمال کی جاتی ہو، یا اس تجارت یا کاروبار سے حاصل شدہ آمدنی کی بابت [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے ایکٹ کے تحت، یا جس صوبے میں وہ تجارت یا کاروبار کیا جاتا ہو، اس صوبے کی صوبائی اسمبلی کے ایکٹ کے تحت محصول عائد کیا جاسکے گا۔

(۳) اس آرٹیکل میں کوئی امر، انجام دی گئی خدمات کی بابت فیس عائد کرنے میں مانع نہیں ہوگا۔

۱۶۵۔ الف (۱) ازالہ شک کے لئے، بذریعہ ہذا قرار دیا جاتا ہے کہ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کو کسی

بعض کارپوریشنوں وغیرہ کی آمدنی پر محصول عائد کرنے کا مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کا اختیار۔

۱۔ احیائے دستور ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ فرمان دستور (ترمیمی) ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۱ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۲ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

وفاقی قانون یا کسی صوبائی قانون یا کسی موجودہ قانون کے ذریعے یا اس کے تحت قائم شدہ کسی کارپوریشن، کمپنی یا دیگر ہئیت یا ادارے یا وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کے، خواہ بلا واسطہ یا بالواسطہ، زیر ملکیت یا زیر نگرانی کسی کارپوریشن، کمپنی، یا دیگر ہئیت یا ادارے کی آمدنی پر، مذکورہ آمدنی کی آخری منزل مقصود سے قطع نظر، محصول عائد کرنے اور وصول کرنے کے لئے قانون وضع کرنے کا اختیار ہے اور ہمیشہ سے اس اختیار کا ہونا متصور ہوگا۔

(۲) کسی ہئیت مجاز یا شخص کی طرف سے صادر شدہ جملہ احکام، کی گئی کارروائیاں اور کئے گئے افعال، جو فرمان (ترمیم) دستور، ۱۹۸۵ء کے آغاز نفاذ سے قبل، شق (۱) میں محولہ کسی قانون سے اخذ کردہ اختیارات کے استعمال میں، یا مذکورہ بالا اختیارات کے استعمال یا مطلوبہ استعمال میں کسی ہئیت مجاز کی طرف سے صادر کردہ کسی احکام کی تعمیل میں، صادر کئے گئے ہوں، کی گئی ہوں یا کئے گئے ہوں، کسی عدالت یا ٹریبونل، بشمول عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ، کے کسی فیصلے کے باوجود، جائز طور پر صادر کردہ، کی گئی یا کئے گئے اور ہمیشہ سے جائز طور پر صادر کردہ، کی گئی، یا کئے گئے متصور ہوں گے اور ان پر کسی عدالت، بشمول عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ، میں کسی بھی بناء پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

(۳) کسی عدالت یا ٹریبونل، بشمول عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ، کا ہر ایک فیصلہ یا حکم، جو شق (۱) یا شق (۲) کے احکام کے خلاف ہو کا عدم اور بغیر کسی بھی اثر کے ہوگا اور ہمیشہ سے کا عدم اور بغیر کسی بھی اثر کے متصور ہوگا۔

باب ۲۔ قرض لینا و محاسبہ

۱۶۶۔ وفاق کا عاملانہ اختیار، وفاقی مجموعی فنڈ کی ضمانت پر، ایسی حدود کے اندر، اگر کوئی ہوں، جو [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے ایکٹ کے ذریعے وقتاً فوقتاً مقرر کی جائیں، قرض لینے پر،

اور اس طرح مقرر کردہ حدود کے اندر، اگر کوئی ہوں، ضمانتیں دینے پر، وسعت پذیر ہوگا۔

۱۶۷۔ (۱) اس آرٹیکل کے احکام کے تابع، کسی صوبے کا عاملانہ اختیار، صوبائی مجموعی فنڈ کی ضمانت

پر، ایسی حدود کے اندر، اگر کوئی ہوں جو صوبائی اسمبلی کے کسی ایکٹ کے ذریعے وقتاً فوقتاً

مقرر کی جائیں، قرض لینے پر، اور اس طرح مقرر کردہ حدود کے اندر، اگر کوئی ہوں،

ضمانتیں دینے پر، وسعت پذیر ہوگا۔

وفاقی حکومت کا قرض لینا۔

صوبائی حکومت کا قرض لینا۔

(۲) وفاقی حکومت، ایسی شرائط کے تابع، اگر کوئی ہوں، جنہیں وہ عائد کرنا مناسب سمجھے، کسی صوبے کو قرض دے سکے گی، جہاں تک کہ آرٹیکل ۱۶۶ کے تحت مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ ہو جائے، ان قرضوں کے بارے میں، جو کوئی صوبہ حاصل کرے، ضمانتیں دے سکے گی، اور وہ رقوم جو کسی صوبے کو قرض دینے کے لئے درکار ہوں وفاقی مجموعی فنڈ سے واجب الادا ہوں گی۔

(۳) کوئی صوبہ، وفاقی حکومت کی رضامندی کے بغیر، کوئی قرضہ حاصل نہیں کر سکے گا اگر اس کے ذمہ اس قرضے کا جو وفاقی حکومت کی طرف سے اس صوبے کو دیا گیا ہو، کوئی حصہ ابھی تک باقی ہو، یا جس کی بابت ضمانت وفاقی حکومت کی طرف سے دی گئی ہو؛ اور اس شق کے تحت رضامندی ایسی شرائط کے تابع، اگر کوئی ہوں، جنہیں عائد کرنا وفاقی حکومت مناسب سمجھے، عطاء کی جاسکے گی۔

۱۔ [۴] صوبہ اپنے لئے مقامی یا بین الاقوامی قرضہ اٹھا سکتا ہے یا صوبائی مجموعی فنڈ کی سیوریٹی کی مذکورہ حدود کے اندر اور مذکورہ شرائط پر جس کا تعین قومی اقتصادی کونسل نے کیا ہوگا رٹی دے سکے گا۔]

محاسبہ و حسابات

- ۱۶۸۔ (۱) پاکستان کا ایک محاسب اعلیٰ ہوگا جس کا تقرر صدر کرے گا۔
- (۲) عہدہ سنبھالنے سے قبل، محاسب اعلیٰ پاکستان کے چیف جسٹس کے سامنے اس عبارت میں حلف اٹھائے گا جو جدول سوم میں درج کی گئی ہے۔
- ۲۔ [۳] محاسب اعلیٰ، تا وقتیکہ وہ شق (۵) کے مطابق پہلے ہی اپنے عہدے سے مستعفی یا ہٹایا نہ جا چکا ہو، وہ اپنا عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے چار سال کی مدت یا ۶۵ سال کی عمر کو پہنچنے تک، جو بھی پہلے ہو، اپنے عہدے پر برقرار رہے گا۔]
- ۳۔ [۳ الف] محاسب اعلیٰ کی ملازمت کی دیگر شرائط، مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)، کے ایکٹ کے ذریعے متعین کی جائیں گی، اور، جب تک اس طرح متعین نہ ہوں، صدر کے فرمان کے ذریعے متعین ہوں گی۔]
- (۴) کوئی شخص، جو محاسب اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہ چکا ہو، اپنا عہدہ چھوڑنے کے بعد دو سال گزرنے سے قبل، ملازمت پاکستان میں مزید تقرر کا اہل نہیں ہوگا۔

پاکستان کا محاسب
اعلیٰ۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۶۱ کی رو سے نئی دفعہ (۴) شامل کی گئیں۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۶۲ کی رو سے ”شق (۳)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۶۲ کی رو سے نئی دفعہ ”(۳ الف)“ شامل کی گئی۔

(۵) محاسب اعلیٰ کو اس کے عہدے سے برطرف نہیں کیا جائے گا سوائے ایسے طریقے سے اور ایسی وجوہ پر جو عدالت عظمیٰ کے کسی جج کے لئے مقرر ہیں۔

(۶) کسی وقت جب کہ محاسب اعلیٰ کا عہدہ خالی ہو یا محاسب اعلیٰ موجود نہ ہو یا کسی وجہ سے اپنے عہدے کے کارہائے منصبی انجام دینے کے قابل نہ ہو، تو^۱ [صدر محاسب اعلیٰ کے عہدے پر متقدم ترین افسر کا تقرر کر سکے گا] جو محاسب اعلیٰ کی حیثیت سے کام کرے گا اور اس عہدے کے کارہائے منصبی انجام دے گا۔

۱۶۹۔ محاسب اعلیٰ۔۔۔۔۔

محاسب اعلیٰ کے کارہائے منصبی اور اختیارات۔

(الف) وفاق اور صوبوں کے حسابات؛ اور

(ب) وفاق یا کسی صوبے کی قائم کردہ کسی ہیئت مجاز یا ادارے کے حسابات، کے سلسلے میں ایسے کارہائے منصبی انجام دے گا اور ایسے اختیارات استعمال کرے گا جو^۲ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے ایکٹ کے ذریعے یا اس کے تحت متعین کئے جائیں اور، جب تک اس طرح متعین نہ ہوں، صدر کے^۳ فرمان کے ذریعے ہوں گے۔

۱۷۰۔ [۱] وفاق اور صوبوں کے حسابات، ایسی شکل میں اور ایسے اصولوں اور طریقوں کے مطابق رکھے جائیں گے جنہیں محاسب اعلیٰ، صدر کی منظوری سے، مقرر کرے۔

حسابات کے متعلق ہدایات دینے کے بارے میں محاسب اعلیٰ کا اختیار۔

[۲] وفاق اور صوبائی حکومتوں کے حسابات اور کسی بھی ہیئت مجاز یا جماعت جو کہ، وفاقی یا صوبائی حکومت کی جانب سے قائم کی گئی یا زیر نگرانی ہو، کے حسابات کا محاسبہ وفاقی یا صوبائی حکومت محاسب اعلیٰ کے ذریعے انجام دے گی، جو کہ مذکورہ محاسبہ کی وسعت اور نوعیت کا تعین کرے گا۔]

محاسب اعلیٰ کی رپورٹیں۔

۱۷۱۔ وفاق کے حسابات سے متعلق محاسب اعلیٰ کی رپورٹیں صدر کو پیش کی جائیں گی جو انہیں^۴ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے دونوں ایوانوں کے سامنے پیش کرائے گا اور کسی صوبے کے حسابات سے متعلق محاسب اعلیٰ کی رپورٹیں اس صوبے کے گورنر کو پیش کی جائیں گی جو انہیں صوبائی اسمبلی کے سامنے پیش کرائے گا۔

۱۔ دستور اٹھارویں ترمیم (ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۶۲ کی رو سے بعض الفاظ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۲ اور جدول کی رو سے، پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۳۔ مذکورہ فرمان کے لئے دیکھئے فرمان (محاسبہ و حسابات) پاکستان، ۱۹۷۳ء (فرمان صدر نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۷۳ء)۔

۴۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۶۳ کی رو سے دوبارہ نمبر (۱) لگایا گیا اور شق (۲) کا اضافہ کیا گیا۔

۵۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۶۲ کی رو سے ”قومی اسمبلی“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

باب ۳۔ جائیداد، معاہدات، ذمہ داریاں اور مقدمات

- ۱۷۲۔ (۱) ایسی کوئی جائیداد، جس کا کوئی جائز مالک نہ ہو، اگر کسی صوبے میں واقع ہو، تو اس صوبہ کی حکومت کی، اور ہر دوسری صورت میں، وفاقی حکومت کی ملکیت ہوگی۔
- (۲) تمام اراضیات، معدنیات، اور دوسری قیمتی اشیاء جو پاکستان کے براعظمی کنار آب کے اندر، یا پاکستان کے علاقائی سمندر کی حد^۱ پر^۲ سمندر کے نیچے ہوں، وفاقی حکومت کی ملکیت ہوں گی۔
- ۱۷۳۔ (۱) موجودہ پابندیوں اور وجوب کے مطابق، صوبے کے اندر معدنی تیل اور قدرتی گیس یا علاقائی سمندر سے ملحق ہوں وہ اس صوبے اور وفاقی حکومت کو مشترکہ اور مساوی طور پر تفویض کر دیئے جائیں گے۔
- (۲) وفاق اور کسی صوبے کا عاملانہ اختیار، متعلقہ مقننہ کے کسی ایکٹ کے تابع، وفاقی حکومت یا، جیسی بھی صورت ہو، کسی صوبائی حکومت کی ملکیت میں کسی جائیداد کے عطاء کرنے، فروخت کرنے، بذریعہ دستاویز منتقل کرنے یا رہن رکھنے اور اس کی طرف سے جائیداد کے خریدنے یا حاصل کرنے، اور معاہدات کرنے پر وسعت پذیر ہوگا۔
- (۳) وفاق یا کسی صوبہ کا عاملانہ اختیار استعمال کرتے ہوئے، کئے گئے تمام معاہدات میں یہ اظہار کیا جائے گا کہ وہ صدر یا، جیسی بھی صورت ہو، صوبہ کے گورنر کے نام سے کئے گئے ہیں، اور مذکورہ اختیار استعمال کرتے ہوئے کئے گئے تمام معاہدات اور تکمیل کی گئی تمام دستاویزات جائیداد پر صدر یا گورنر کی جانب سے ایسے اشخاص دستخط کریں گے اور ایسے طریقے پر کئے جائیں گے جن کی وہ ہدایت کرے یا اجازت دے۔
- (۴) وفاق یا، جیسی بھی صورت ہو، کسی صوبے کے عاملانہ اختیار استعمال کرتے ہوئے کئے گئے کسی معاہدہ یا تکمیل کردہ کسی دستاویز جائیداد کے بارے میں نہ صدر اور نہ کسی صوبے کا گورنر ذاتی طور پر ذمہ دار ہوگا اور نہ کوئی ایسا شخص جو ان میں سے کسی کی جانب سے کوئی ایسا معاہدہ کرے یا کسی دستاویز جائیداد کی تکمیل کرے اس سلسلے میں ذاتی طور پر ذمہ دار ہوگا۔

لاوارث جائیداد۔

جائیداد حاصل کرنے
اور معاہدات وغیرہ
کرنے کا اختیار۔

دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۶۵ کی رو سے ”کے اندر“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

بحوالہ عین ماقبل شامل کی گئی۔

(۵) وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کی طرف سے اراضی کے انتقال کو قانون کے ذریعے منضبط کیا جائے گا۔

مقدمات و
کارروائیاں۔

۱۷۴۔ وفاق کی جانب سے، اور اس کے خلاف، پاکستان کے نام سے مقدمہ دائر کیا جاسکے گا اور کسی صوبے کی جانب سے، اور اس کے خلاف، اس صوبہ کے نام سے مقدمہ دائر کیا جاسکے گا۔

(حصہ ہفتم)
نظام عدالت
باب ۱۔ عدالتیں

۱۷۵۔ (۱) پاکستان کی ایک عدالت عظمیٰ، اور ہر صوبے کے لئے ایک عدالت عالیہ^۱ اور دارالحکومت اسلام آباد کے لئے ایک عدالت عالیہ^۲ اور ایسی دوسری عدالتیں ہوں گی جو قانون کے ذریعے قائم کی جائیں گی۔

۲۔ تشریح:- بجز اس کے کہ سیاق و سباق سے کچھ اور ظاہر ہو، الفاظ ”عدالت عالیہ“ دستور میں جہاں بھی آرہے ہوں میں ”عدالت عالیہ اسلام آباد“ شامل کر دیئے جائیں گے۔
(۲) کسی عدالت کو کوئی اختیار سماعت حاصل نہیں ہوگا، ماسوائے اس کے جو دستور کی رو سے یا کسی قانون کی رو سے یا اس کے تحت اسے تفویض کیا گیا ہے یا کیا جائے۔

(۳) عدلیہ کو یوم آغاز سے^۳ چودہ سال کے اندر انتظامیہ سے بتدریج علیحدہ کیا جائے گا۔^۴ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

۱۷۵۔ (الف) (۱) پاکستان کا ایک عدالتی کمیشن ہوگا، جس کا حوالہ بعد ازیں اس آرٹیکل میں بطور کمیشن دیا گیا ہے، عدالت عظمیٰ، عدالت ہائے عالیہ اور وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کی تقرری کرے گا، جیسا کہ بعد ازیں فراہم کیا گیا ہے۔
(۲) عدالت عظمیٰ کے ججوں کے تقرر کے لئے، کمیشن حسب ذیل پر مشتمل ہوگا،۔۔۔۔۔

(اول) پاکستان کے چیف جسٹس؛

(دوم) عدالت عظمیٰ کے^۵ چار^۶ مقدم ترین جج؛

(سوم) پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا ایک سابق چیف جسٹس یا جج جس

کو پاکستان کا چیف جسٹس کے^۷ چار^۸ رکن ججوں کی مشاورت

سے دو سال کی مدت کے لئے نامزد کرے گا؛

(چہارم) قانون و انصاف کے وفاقی وزیر؛

(پنجم) پاکستان کے اٹارنی جنرل؛ اور

رکن

رکن

رکن

عدالت عظمیٰ، عدالت ہائے عالیہ
اور وفاقی شرعی عدالت کے
ججوں کا تقرر۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۶۶ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۲۔ دستور (انیسویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۱۱ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے تشریح کو تبدیل کیا گیا۔

۳۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پانچ“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ دستور (تیسویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۷ء (نمبر ۲ بابت ۲۰۱۷ء) کی رو سے دو سالوں کے انقضاء پر ۶ جنوری، ۲۰۱۹ء سے منسوخ شدہ سمجھا جائے۔

۵۔ بحوالہ عین ماقبل فقرہ شرطیہ اور وضاحت منسوخ شدہ سمجھی جائے گی۔

۶۔ ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۶ کی رو سے نیا آرٹیکل ۱۷۵ الف شامل کیا گیا۔

۷۔ ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۱۱ء کی دفعہ ۴ کی رو سے ”دو“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

- (ششم) پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا ایک مقدم وکیل جسے پاکستان بار کونسل کی جانب سے دو سال کی مدت کے لئے نامزد کیا جائے گا۔ رکن
- (۳) شق (۱) یا شق (۲) میں شامل کسی امر کے باوصف، صدر عدالت عظمیٰ کے مقدم رکن ترین جج کا تقرر پاکستان کے چیف جسٹس کے طور پر کرے گا۔
- (۴) کمیشن اپنے طریقہ کار کو منضبط کرنے کیلئے قواعد وضع کرے گا۔
- (۵) عدالت عالیہ کے ججوں کے تقرر کے لئے، کمیشن شق (۲) میں حسب ذیل کو بھی شامل کرے گا، یعنی:-

- (اول) عدالت عالیہ کا چیف جسٹس جس کا تقرر کیا گیا ہے؛ رکن
- (دوم) اس عدالت عالیہ کا مقدم ترین جج؛ رکن
- (سوم) صوبائی وزیر قانون؛ اور رکن
- ۱۔ (چہارم) ایک وکیل جو عدالت عالیہ میں پندرہ سال سے کم پریکٹس نہ رکھتا ہو جسے متعلقہ بار کونسل دو سالہ مدت کے لئے نامزد کرے؛ رکن
- ۲۔ مگر شرط یہ ہے کہ عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کے تقرر کے لئے پیرا گراف (دوم) میں مذکور مقدم ترین جج کمیشن کا رکن نہ ہوگا؛
- ۳۔ مزید شرط یہ ہے کہ اگر کسی وجوہ کی بناء پر عدالت عالیہ کا چیف جسٹس دستیاب نہ ہو، تو اسے سابقہ چیف جسٹس یا اس عدالت کے سابقہ جج سے تبدیل کر دیا جائے گا، جس کی نامزدگی چیف جسٹس پاکستان چار رکن جج صاحبان کی مشاورت سے کرے گا جو شق (۲) کے پیرا گراف (دوم) میں مذکور ہے۔
- (۶) عدالت عالیہ اسلام آباد کے ججوں کے تقرر کے لئے، کمیشن شق (۲) میں حسب ذیل کو بھی شامل کرے گا، یعنی:-

(اوّل) عدالت عالیہ اسلام آباد کا چیف جسٹس؛ اور رکن

(دوم) اس عدالت عالیہ کا مقدم ترین جج؛ رکن

مگر شرط یہ ہے کہ عدالت عالیہ اسلام آباد کے^۱ چیف جسٹس اور محولہ [ججوں کے ابتدائی تقرر کے لئے، چاروں صوبائی عدالت ہائے عالیہ کے چیف جسٹس بھی کمیشن کے اراکین ہوں گے:

مزید شرط یہ ہے کہ مذکورہ بالا فقرہ شرطیہ کے مطابق، عدالت عالیہ اسلام آباد کے چیف جسٹس کے تقرر کی صورت میں، شق (۵) کی دفعات کا اطلاق مناسب تبدیلیوں کے ساتھ کیا جائے گا۔

(۷) وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کے تقرر کے لئے، کمیشن شق (۲) میں وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس اور اس عدالت کے مقدم ترین جج کو بطور اس کے اراکین کے بھی شامل کرے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس کے تقرر کے لئے، شق (۵) کی شرائط کا اطلاق مناسب تبدیلیوں کے ساتھ کیا جائے گا۔

(۸) کمیشن اپنے کل اراکین کی اکثریت سے پارلیمانی کمیٹی کے لئے ایک شخص کو بطور، عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ یا وفاقی شرعی عدالت، کی ہر ایک اسامی کے لئے نامزد کرے گا، جیسی بھی صورت ہو۔

(۹) پارلیمانی کمیٹی، جس کا حوالہ بعد ازیں اس آرٹیکل میں بطور کمیٹی کے دیا گیا ہے، حسب ذیل آٹھ اراکین پر مشتمل ہوگی، یعنی:-

(اوّل) سینٹ سے چار اراکین؛ اور

(دوم) قومی اسمبلی سے چار اراکین^۲؛

^۳ مگر شرط یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے، تو پارلیمانی کمیٹی کی تمام رکنیت پیرا گراف (اوّل) میں مذکورہ صرف سینٹ کے اراکین پر مشتمل ہوگی اور اس آرٹیکل کے احکامات کا بہ تغیرات مناسب اطلاق ہوگا۔]

۱ دستور (انیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۲۰۱۱ء) کی دفعہ ۴ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۲ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے وقف کامل کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے فقرہ شرطیہ کو شامل کیا گیا۔

(۱۰) کمیٹی کے آٹھ اراکین میں سے، چار حکومتی نشستوں، ہر ایوان سے دو اور چار حزب اختلاف، ہر ایوان سے دو ہوں گے، حکومتی نشستوں سے اراکین کی نامزدگی قائد ایوان اور مخالف پیچوں سے قائد حزب اختلاف کرے گا۔

(۱۱) سینٹ، کاسیکرٹری کمیٹی کے سیکرٹری کے طور پر کام کرے گا۔

(۱۲) کمیٹی کمیشن کی جانب سے نامزدگی موصول ہونے پر نامزدگی کی توثیق اپنی رکنیت کی مجموعی اکثریت سے چودہ دن کے اندر کرے گی، جس میں ناکام رہنے پر نامزدگی توثیق شدہ متصور ہوگی:

۱۔ مگر شرط یہ ہے کہ کمیٹی، وجوہات کو قلمبند کرتے ہوئے، مذکورہ مدت کے دوران اپنی مجموعی رکنیت کی تین چوتھائی اکثریت سے نامزدگی کی منظوری نہیں کر سکے گی:

۲۔ مزید شرط یہ ہے کہ کمیٹی اگر نامزدگی کی منظوری نہیں دیتی تو وہ اپنے فیصلے کو اس طرح وجوہات قلمبند کرتے ہوئے بذریعہ کمیشن وزیراعظم کو ارسال کرے گی:

مزید شرط یہ ہے کہ اگر نامزدگی کی منظوری نہ ہو تو کمیشن ایک اور نامزدگی بھیجے گا۔

۳۔ (۱۳) کمیٹی اس کی جانب سے توثیق شدہ نامزدیاں جو توثیق شدہ متصور ہو کا نام وزیراعظم کو بھیجے گی، جو اس کو تقرر کے لئے صدر کو ارسال کرے گا۔

(۱۴) کمیشن یا کمیٹی کی جانب سے اٹھایا گیا کوئی قدم یا کیا گیا کوئی فیصلہ باطل نہیں ہوگا یا اس پر اعتراض نہیں کیا جائے گا صرف اس بناء پر کہ اس میں کوئی اسامی خالی ہے یا اس کے کسی بھی اجلاس سے کوئی بھی رکن غیر حاضر ہے۔

۴۔ (۱۵) کمیٹی کے اجلاسوں کا انعقاد بند کمرے میں ہوگا اور اس کی کارروائیوں کا ریکارڈ برقرار رکھا جائے گا۔

(۱۶) آرٹیکل ۶۸ کے احکامات کا اطلاق کمیٹی کی کارروائیوں پر نہیں ہوگا۔

۵۔ (۱۷) کمیٹی اپنے طریقہ کار کو منضبط کرنے کے لئے قواعد وضع کر سکے گی۔

۱۔ دستور (انیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (ایکٹ نمبر ۱۱۱) کی دفعہ (۴) کی رو سے فقرہ شرطیہ کو تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے فقرہ ہائے شرطیہ شامل کئے گئے۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے ”شق (۱۳)“ کو تبدیل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے نئی شقات (۱۵) اور (۱۶) کو شامل کیا گیا۔

۵۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے شق (۱۵) کو شق (۱۷) کے طور پر دوبارہ نمبر دیا گیا۔

باب ۲۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ

- ۱۷۶۔ عدالت عظمیٰ ایک چیف جسٹس پر جسے چیف جسٹس پاکستان کہا جائے گا، اور اتنے دیگر ججوں پر مشتمل ہوگی جن کی تعداد [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے ایکٹ کے ذریعے متعین کی جائے یا، اس طرح تعین ہونے تک، جو صدر مقرر کرے۔
- ۱۷۷۔ [۱] پاکستان کے چیف جسٹس اور عدالت عظمیٰ کے دوسرے ججوں میں سے ہر ایک کا تقرر صدر آرٹیکل ۱۷۵ الف کی مطابقت میں کرے گا۔
- (۲) کوئی شخص عدالت عظمیٰ کا جج مقرر نہیں کیا جائے گا، تاوقتیکہ وہ پاکستان کا شہری نہ ہو اور۔
- (الف) کم از کم پانچ سال تک، یا مختلف اوقات میں اتنی مدت تک جو مجموعی طور پر پانچ سال سے کم نہ ہو، کسی عدالت عالیہ کا (جس میں کوئی ایسی عدالت عالیہ شامل ہے جو یوم آغاز سے قبل کسی وقت بھی پاکستان موجود تھی) جج نہ رہا ہو؛ یا
- (ب) کم از کم پندرہ سال تک، یا مختلف اوقات میں اپنی مدت تک جو مجموعی طور پر پندرہ سال سے کم نہ ہو کسی عدالت عالیہ کا (جس میں کوئی ایسی عدالت عالیہ شامل ہے جو یوم آغاز سے قبل کسی وقت بھی پاکستان میں موجود تھی) ایڈووکیٹ نہ رہا ہو۔
- ۱۷۸۔ عہدہ سنبھالنے سے قبل، چیف جسٹس پاکستان، صدر کے سامنے، اور عدالت عظمیٰ کا کوئی دوسرا جج چیف جسٹس کے سامنے، اس عبارت میں حلف اٹھائے گا جو جدول سوم میں درج کی گئی ہے۔
- ۱۷۹۔ [۳] عدالت عظمیٰ کا کوئی جج پینسٹھ سال کی عمر کو پہنچنے تک اپنے عہدہ پر فائز رہے گا، بجز اسکے کہ وہ قبل ازیں مستعفی ہو جائے یا اس دستور کے مطابق عہدہ سے برطرف کر دیا جائے۔
- ۱۸۰۔ کسی وقت بھی جب۔۔۔۔۔
- (الف) چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ خالی ہو؛ یا
- عدالت عظمیٰ کی تشکیل۔
- عدالت عظمیٰ کے ججوں کا تقرر۔
- عہدے کا حلف۔
- فارغ الخدمت ہونے کی عمر۔
- قائم مقام چیف جسٹس۔

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۶۸ کی رو سے ”شق (۱)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ آرٹیکل ۱۷۹، دستور (سترہویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۰۳ء (نمبر ۳ بابت ۲۰۰۳ء) کی دفعہ ۶ کی رو سے تبدیل کیا گیا جس میں قبل ازیں بعض وضع شدہ قوانین کی رو سے ترمیم کی گئی تھی۔ (دیکھئے آرٹیکل ۲۶۷ ب)

(ب) چیف جسٹس پاکستان موجود نہ ہو یا کسی دیگر بناء پر اپنے کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو،

تو صدر^۱ عدالت عظمیٰ کے دوسرے ججوں میں سے مقدم ترین جج [کو قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے مقرر کرے گا۔

(۱) کسی وقت بھی جب۔۔۔

قائم مقام جج۔

(الف) عدالت عظمیٰ کے کسی جج کا عہدہ خالی ہو؛ یا

(ب) عدالت عظمیٰ کا کوئی جج موجود نہ ہو یا کسی دیگر بناء پر اپنے کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو،

تو صدر، آرٹیکل ۷۷ کی شق (۱) میں مقررہ طریقے سے، کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کو جو عدالت عظمیٰ کا جج مقرر کئے جانے کا اہل ہو، عارضی طور پر عدالت عظمیٰ کے جج کی حیثیت سے کام کرنے پر مامور کر سکے گا۔

^۲[تشریح:- اس شق میں ”کسی عدالت عالیہ کے جج“ میں ایسا شخص شامل ہے جو کسی عدالت عالیہ کے جج کے طور پر فارغ خدمت ہو چکا ہو۔]

(۲) اس آرٹیکل کے تحت تقرر اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک کہ صدر اس کو منسوخ نہ کر دے۔

اگر کسی وقت عدالت عظمیٰ کے ججوں کا کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس عدالت کا کوئی اجلاس منعقد کرنا یا جاری رکھنا ممکن نہ رہے، یا کسی دوسری وجہ سے یہ ضروری ہو کہ عدالت عظمیٰ کے ججوں کی تعداد میں عارضی طور پر اضافہ کیا جائے، تو چیف جسٹس پاکستان، ^۳[جوڈیشل کمیشن کی مشاورت سے جیسا کہ آرٹیکل ۷۵ الف کی شق (۲) میں فراہم کیا گیا ہے،] تحریری طور پر،۔۔۔

(الف) صدر کی منظوری سے، کسی ایسے شخص کو جو اس عدالت کے جج کے عہدے پر فائز رہا ہو اور اس کے مذکورہ عہدہ چھوڑنے کے بعد سے تین سال کا عرصہ نہ گزرا ہو، درخواست کر سکے گا؛ یا

۱۸۲۔

ججوں کا وقتی طور پر
بغرض خاص تقرر۔

۱۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے بعض الفاظ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۲۔ فرمان دستور (ترمیمی) ۱۹۸۲ء (فرمان صدر نمبر ۲ مجریہ ۱۹۸۲ء) کے آرٹیکل ۲ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۳۔ دستور (انیسویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (ایکٹ نمبر ۱۱۱ بابت ۲۰۱۱ء) کی دفعہ ۵ کی رو سے شامل کئے گئے۔

(ب) صدر کی منظوری سے اور کسی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کی رضامندی سے، اس عدالت کے کسی ایسے جج کو جو عدالت عظمیٰ کا جج مقرر کئے جانے کا اہل ہو، حکم دے سکے گا، کہ وہ عدالت عظمیٰ کے اجلاسوں میں، اتنی مدت کے لئے جو ضروری ہو، بحیثیت جج بغرض خاص شرکت کرے اور اس طرح شریک اجلاس ہونے کے دوران، اس جج بغرض خاص کو وہی اختیار اور اختیار سماعت حاصل ہوگا جو عدالت عظمیٰ کے کسی جج کو حاصل ہوتا ہے۔

۱۸۳۔ (۱) شق (۳) کے تابع، عدالت عظمیٰ کا مستقل صدر مقام اسلام آباد میں ہوگا۔

(۲) عدالت عظمیٰ کا اجلاس وقتاً فوقتاً ایسے دوسرے مقامات پر ہو سکے گا جو چیف جسٹس پاکستان، صدر کی منظوری سے مقرر کرے۔

(۳) جب تک اسلام آباد میں عدالت عظمیٰ کے قیام کا انتظام نہ ہو جائے، اس عدالت کا صدر مقام ایسے مقام پر ہوگا جو صدر^۱ مقرر کرے۔

۱۸۴۔ (۱) عدالت عظمیٰ کو بہ اخراج ہر دیگر عدالت کے، کسی دوا دو سے زیادہ حکومتوں کے درمیان کسی تنازعہ کے سلسلہ میں ابتدائی اختیار سماعت حاصل ہوگا۔

تشریح: اس شق میں ”حکومتوں“ سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مراد ہیں۔

(۲) شق (۱) کی رو سے تفویض کردہ اختیار سماعت کے استعمال میں عدالت عظمیٰ صرف استقراری فیصلے صادر کرے گی۔

(۳) آرٹیکل ۱۹۹ کے احکام پر اثر انداز ہوئے بغیر، عدالت عظمیٰ کو، اگر وہ یہ سمجھے کہ حصہ دوم کے باب ۱ کے ذریعے تفویض شدہ بنیادی حقوق میں سے کسی حق کے نفاذ کے سلسلے میں عوامی اہمیت کا کوئی سوال درپیش ہے، مذکورہ آرٹیکل میں بیان کردہ نوعیت کا کوئی حکم صادر کرنے کا اختیار ہوگا۔

۱۸۵۔ (۱) اس آرٹیکل کے تابع، عدالت عظمیٰ کو کسی عدالت عالیہ کے صادر کردہ فیصلوں، ڈگریوں، حتمی احکام یا سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرنے اور ان پر فیصلہ صادر کرنے کا اختیار ہوگا۔

(۲) کسی عدالت عالیہ کے صادر کردہ کسی فیصلے، ڈگری، حتمی حکم یا سزا کے خلاف اپیل عدالت عظمیٰ میں دائر کی جاسکے گی۔۔۔

(الف) اگر عدالت عالیہ نے اپیل پر کسی ملزم کے بری ہونے کے حکم کو بدل دیا ہو اور اسے سزائے موت یا جیس دوام بہ عبور در یائے شور یا عمر قید کی سزا دے دی ہو، یا نگرانی کی درخواست پر کسی سزا کو بڑھا کر مذکورہ بالا کسی سزا سے بدل دیا ہو؛ یا

(ب) اگر عدالت عالیہ نے کسی ایسی عدالت سے جو اس کے ماتحت ہو، کسی مقدمہ کو اپنے روبرو سماعت کے لئے منتقل کر لیا ہو اور ایسی سماعت مقدمہ میں ملزم کو مجرم قرار دے دیا ہو اور مذکورہ بالا کوئی سزا دے دی ہو؛ یا

(ج) اگر عدالت عالیہ نے کسی شخص پر عدالت عالیہ کی توہین کی بناء پر کوئی سزا عائد کی ہو؛ یا

(د) اگر نفس الامر نزاع کی رقم یا مالیت ابتدائی عدالت میں پچاس ہزار روپے سے کم نہ

تھی، اور اپیل نزاع میں بھی پچاس ہزار روپے سے، یا ایسی دوسری رقم سے، جس کی صراحت اس سلسلہ میں^۱ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے ایکٹ کے ذریعے کی جائے، کم نہ ہو اور جس فیصلے، ڈگری یا حکم حتمی کے خلاف اپیل کی گئی ہو اس میں عین

ماتحت عدالت کے فیصلے، ڈگری یا حکم حتمی کو بدل دیا گیا ہو یا منسوخ کر دیا گیا ہو؛ یا

(ه) اگر فیصلہ، ڈگری یا حکم حتمی میں بلا واسطہ طور پر اتنی ہی رقم یا مالیت کی جائیداد سے

متعلق کوئی دعویٰ یا امر تنقیح طلب شامل ہو اور اس فیصلے، ڈگری یا حکم حتمی میں، جس

کے خلاف اپیل کی گئی ہو، عین ماتحت عدالت کا فیصلہ، ڈگری یا حکم حتمی بدل دیا گیا

ہو یا منسوخ کر دیا گیا ہو؛ یا

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے

(و) اگر عدالت عالیہ اس امر کی تصدیق کر دے کہ مقدمے میں دستور کی تعبیر کے بارے میں کوئی اہم قانونی مسئلہ درپیش ہے۔

(۳) کسی ایسے مقدمے میں جس پر شق (۲) کا اطلاق نہ ہوتا ہو، کسی عدالت عالیہ کے کسی فیصلے، ڈگری، حکم یا سزا کے خلاف عدالت عظمیٰ میں کوئی اپیل صرف اسی وقت دائر کی جائے گی جب عدالت عظمیٰ اپیل دائر کرنے کی اجازت عطاء کر دے۔

۱۸۶۔ (۱) اگر، کسی وقت، صدر مناسب خیال کرے کہ کسی قانونی مسئلہ کے بارے میں جس کو وہ عوامی اہمیت کا حامل خیال کرتا ہو، عدالت عظمیٰ کی رائے حاصل کی جائے، تو وہ اس مسئلے کو عدالت عظمیٰ کے غور کے لئے بھیج سکے گا۔

مشاورتی اختیار
سماعت۔

(۲) عدالت عظمیٰ بایں طور محولہ مسئلہ پر غور کرے گی اور صدر کو اس مسئلے کے بارے میں اپنی رائے سے مطلع کرے گی۔

الف ۱۸۶۔ عدالت عظمیٰ، اگر وہ انصاف کے مفاد میں ایسا کرنا قرین مصلحت خیال کرے، کسی مقدمے، اپیل یا دیگر کارروائی کو کسی عدالت عالیہ کے سامنے زیر سماعت ہو کسی دیگر عدالت عالیہ کو منتقل کر سکے گی۔

عدالت عظمیٰ کا مقدمات
منتقل کرنے کا اختیار۔

۱۸۷۔ (۱) آرٹیکل ۵۷ کی شق (۲) کے تابع [عدالت عظمیٰ کو اختیار ہوگا کہ وہ ایسی ہدایات، احکام

عدالت عظمیٰ کے حکم
ناموں کا اجراء اور
تعمیل۔

یا ڈگریاں جاری کرے جو کسی ایسے مقدمہ یا معاملہ میں جو اس کے سامنے زیر سماعت ہو، مکمل انصاف کرنے کے لئے ضروری ہوں، ان میں کوئی ایسا حکم بھی شامل ہے جو کسی شخص کے حاضر کئے جانے، یا کسی دستاویز کو برآمد کرنے یا پیش کرنے کے لئے صادر کیا جائے۔ ایسی کوئی ہدایت، حکم یا ڈگری، پاکستان بھر میں قابل نفاذ ہوگی اور، جب اس کی تعمیل کسی صوبہ میں، یا کسی ایسے قطعہ یا علاقہ میں کی جانی ہو جو کسی صوبہ کا حصہ نہ ہو لیکن اس صوبے کی عدالت عالیہ کے دائرہ اختیار میں شامل ہو، تو اس کی اسی طرح سے تعمیل کی جائے گی گویا کہ اس صوبہ کی عدالت عالیہ نے جاری کیا ہو۔

(۳) اگر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ عدالت عظمیٰ کی ہدایت، حکم یا ڈگری کو کوئی عدالت عالیہ نافذ کرے گی تو اس سوال کے بارے میں عدالت عظمیٰ کا فیصلہ قطعی ہوگا۔

۱۸۸- عدالت عظمیٰ کا فیصلوں یا احکام پر نظر ثانی کرنا۔
[مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے کسی ایکٹ کے اور عدالت عظمیٰ کے وضع کردہ کسی قواعد کے احکام کے تابع، عدالت عظمیٰ کو اپنے صادر کردہ کسی فیصلے یا دیئے ہوئے کسی حکم پر نظر ثانی کرنے کا اختیار ہوگا۔

۱۸۹- عدالت عظمیٰ کے فیصلے دوسری عدالتوں کے لئے واجب التعمیل ہیں۔
عدالت عظمیٰ کا کوئی فیصلہ، جس حد تک کہ اس میں کسی امر قانونی کا تصفیہ کیا گیا ہو، یا وہ کسی اصول قانون پر مبنی ہو، یا اس کی وضاحت کرتا ہو، پاکستان میں تمام دوسری عدالتوں کے لئے واجب التعمیل ہوگا۔

۱۹۰- عدالت عظمیٰ کی معاونت میں عمل۔
پورے پاکستان کی عاملہ و عدلیہ کے تمام حکام، عدالت عظمیٰ کی معاونت کریں گے۔
۱۹۱- قواعد طریق کار۔
دستور اور قانون کے تابع، عدالت عظمیٰ، عدالت کے معمول اور طریق کار کو منضبط کرنے کے لئے قواعد وضع کر سکے گی۔

باب ۳- عدالت ہائے عالیہ

۱۹۲- (۱) عدالت عالیہ کی تشکیل۔
کوئی عدالت عالیہ ایک چیف جسٹس اور اتنے دیگر ججوں پر مشتمل ہوگی جن کی تعداد قانون کے ذریعے متعین کی جائے گی، یا اس طرح متعین ہونے تک، جو صدر مقرر کرے۔

۲- (۲) عدالت عالیہ سندھ و بلوچستان، بلوچستان اور سندھ کے صوبوں کے لئے مشترکہ عدالت عالیہ کے طور پر کام کرنا بند کر دے گی۔

(۳) صدر فرمان کے ذریعے، بلوچستان اور سندھ کے صوبوں میں سے ہر ایک کے لئے ایک عدالت عالیہ قائم کرے گا اور فرمان میں دو عدالت ہائے عالیہ کے صدر مقامات، مشترکہ عدالت عالیہ کے ججوں کے تبادلے، دو عدالت ہائے عالیہ کے قیام سے عین قبل مشترکہ

۱- احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ بحریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۲- دستور (ترمیم پنجم) ایکٹ، ۱۹۷۶ء (نمبر ۲۲ بابت ۱۹۷۶ء) کی دفعہ ۸ کی رو سے اصل شقات (۲) تا (۴) کی بجائے تبدیل کی گئیں۔ (نفاذ پذیر از یک دسمبر، ۱۹۷۶ء)۔

۳- بلوچستان اور سندھ کے لئے عدالت ہائے عالیہ کے قیام کی نسبت مذکورہ فرمان کے لئے (دیکھئے فرمان صدر نمبر ۶ بحریہ ۱۹۷۶ء) مورخہ ۲۹ نومبر، ۱۹۷۶ء جریدہ پاکستان، ۱۹۷۶ء غیر معمولی، حصہ اول، صفحات، ۵۹۵-۵۹۹۔

۴ تشریح کا اضافہ دستور (ترمیم اول) ایکٹ ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۸ کی رو سے کیا گیا (نفاذ پیر ۲۲ مئی ۱۹۷۴ء)۔

(۳) اس آرٹیکل میں ”ضلع جج“ سے ابتدائی اختیار سماعت کی حامل اعلیٰ دیوانی عدالت کا جج مراد ہے۔ اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے کسی عدالت عالیہ کا چیف جسٹس گورنر کے سامنے، اور عدالت کا کوئی دوسرا جج چیف جسٹس کے سامنے، اس عبارت میں حلف اٹھائے گا جو جدول سوم میں درج کی گئی ہے^۱۔

۱۹۴-

عہدے کا حلف۔

۲۔ مگر شرط یہ ہے کہ عدالت عالیہ اسلام آباد کا چیف جسٹس صدر کے سامنے حلف اٹھائے گا اور اس عدالت کے دوسرے جج عدالت عالیہ اسلام آباد کے چیف جسٹس کے سامنے حلف اٹھائیں گے۔

۱۹۵-

فارغ الخدمت ہونے کی عمر۔

کسی عدالت عالیہ کا کوئی جج ۶۲ سال کی عمر کو پہنچنے تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا، تا وقتیکہ وہ قبل ازیں مستعفی نہ ہو جائے یا دستور کے مطابق عہدہ سے برطرف نہ کر دیا جائے۔

۱۹۶-

قائم مقام چیف جسٹس

(الف) کسی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کا عہدہ خالی ہو؛ یا
(ب) کسی عدالت عالیہ کا چیف جسٹس موجود نہ ہو، یا کسی دیگر بناء پر اپنے عہدے کے کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو،

تو صدر چیف جسٹس کی حیثیت سے کام کرنے کے لئے^۳ اس عدالت عالیہ کے دیگر ججوں میں سے کسی کو مقرر کرے گا یا عدالت عظمیٰ کے ججوں میں سے کسی سے درخواست کر سکے گا۔

۱۹۷-

زائد جج۔

(الف) کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کا عہدہ خالی ہو؛ یا

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابوابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۷ کی رو سے ”وقف کامل“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل نیا فقرہ شرطیہ کا اضافہ کیا گیا۔

۳۔ آرٹیکل ۱۹۵ء دستور (سترہویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۰۳ء (نمبر ۳ ابوابت ۲۰۰۳ء) کی دفعہ ۷ کی رو سے تبدیل کیا گیا جس میں قبل ازیں بعض وضع شدہ قوانین کی رو سے ترمیم کی گئی تھی۔ (دیکھئے آرٹیکل ۲۶۷ ب)۔

۴۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے بعض الفاظ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

(ب) کسی عدالت عالیہ کا کوئی جج موجود نہ ہو یا کسی دیگر بناء پر اپنے عہدے کے کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو؛ یا

(ج) کسی جج سے کسی عدالت عالیہ کے ججوں کی تعداد بڑھانا ضروری ہو،

تو صدر آرٹیکل ۱۹۳ کی شق (۱) میں مقررہ طریقے سے کسی ایسے شخص کو جو عدالت عالیہ کا جج مقرر کئے جانے کا اہل ہو، اس عدالت کے زائد جج کے طور پر اتنی مدت کے لئے مقرر کر سکے گا، جو صدر متعین کرے، جو ایسی مدت سے، اگر کوئی ہو، جو قانون کی رو سے مقرر کی جائے، تجاوز نہ کرے۔

۱۹۸۔ [۱] یوم آغاز سے عین قبل موجود، ہر عدالت عالیہ کا صدر مقام اس مقام پر رہے گا، جہاں اس کا مذکورہ مقام اس دن سے قبل موجود تھا۔

عدالت عالیہ کا صدر مقام۔

[۱-الف) دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے کے لئے عدالت کا صدر مقام اسلام آباد ہوگا۔]
[۲) ہر ایک عدالت عالیہ اور جج صاحبان اور اس کی ڈویژنل عدالتیں اس کے صدر مقام پر اور اس کے بیچوں کے مقامات پر اجلاس کریں گی اور، اپنے علاقائی اختیار سماعت کے اندر کسی مقام پر، ایسے ججوں پر مشتمل سرکٹ عدالتیں منعقد کر سکیں گی جس طرح کہ چیف جسٹس نامزد کرے۔

(۳) عدالت عالیہ لاہور کا ایک ایک بیچ بہاولپور، ملتان اور راولپنڈی میں ہوگا؛ عدالت عالیہ سندھ کا ایک ایک بیچ سکھر میں ہوگا؛ عدالت عالیہ پشاور کا ایک ایک بیچ ایبٹ آباد^۳، مینگورہ^۴ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوگا اور عدالت عالیہ بلوچستان کا ایک ایک بیچ سبی^۵ اور تربت^۶ میں ہوگا۔

(۴) عدالت ہائے عالیہ میں سے ہر ایک ایسے دیگر مقامات پر بیچیں قائم کر سکے گی جس طرح کہ گورنر کا بینہ کی رائے سے اور عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کے مشورے سے متعین کرے۔
(۵) شق (۳) میں محولہ، یا شق (۴) کے تحت قائم کردہ کوئی بیچ، عدالت عالیہ کے ایسے ججوں پر مشتمل ہوگا جس طرح کہ چیف جسٹس کی طرف سے وقتاً فوقتاً کم از کم ایک سال کی مدت کے لئے نامزد کئے جائیں۔

۱۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے دوبارہ نمبر (۱) لگایا گیا اور اضافہ کیا گیا۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۱۰ اباحت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۷ کی رو سے نئی شق (۱-الف) شامل کی گئی۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۱۷ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

(۶) گورنر عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کے ساتھ مشورے سے حسب ذیل معاملات کا انتظام کرنے کے لئے قواعد وضع کر سکے گا، یعنی:-

(الف) ایسا علاقہ تفویض کرنا جس کے تعلق سے ہر ایک بیچ عدالت عالیہ کو حاصل اختیار سماعت استعمال کرے گا؛ اور

(ب) تمام اتفاقی، ضمنی اور مستلزمہ امور کے لئے۔]

۱۹۹۔ (۱) اگر کسی عدالت عالیہ کو اطمینان ہو کہ قانون میں کسی اور مناسب چارہ جوئی کا انتظام نہیں ہے تو وہ، دستور کے تابع، --

عدالت عالیہ کا
اختیار سماعت۔

(الف) کسی فریق دادخواہ کی درخواست پر، بذریعہ حکم، --

(اول) اس عدالت کے علاقائی اختیار سماعت میں وفاق، کسی صوبے یا کسی مقام ہیئت مجاز کے امور کے سلسلے میں فرائض انجام دینے والے کسی شخص کو ہدایت دے سکے گی کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے سے اجتناب کرے، جس کے کرنے کی اجازت اسے قانون نہیں دیتا، یا وہ کوئی ایسا کام کرے جو قانون کی رو سے اس پر واجب ہے؛ یا

(دوم) یہ اعلان کر سکے گی کہ عدالت کے علاقائی اختیار سماعت میں وفاق، کسی صوبے یا کسی مقامی ہیئت مجاز کے امور کے سلسلے میں فرائض انجام دینے والے کسی شخص کی طرف سے کیا ہوا کوئی فعل یا کی ہوئی کوئی کارروائی قانونی اختیار کے بغیر کی گئی ہے اور کوئی قانونی اثر نہیں رکھتی ہے؛ یا

(ب) کسی شخص کی درخواست پر، بذریعہ حکم، --

(اول) ہدایت دے سکے گی کہ اس عدالت کے علاقائی اختیار سماعت میں زیر حراست کسی شخص کو اس کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ عدالت ذاتی طور پر اطمینان کر سکے کہ اسے قانونی اختیار کے بغیر یا کسی غیر قانونی طریقے سے زیر حراست نہیں رکھا جا رہا ہے؛ یا

(دوم) کسی شخص کو، جو اس عدالت کے علاقائی اختیار سماعت میں کسی سرکاری عہدے پر فائز ہو، یا جس کا فائز ہونا مترشح ہوتا ہو، حکم دے سکے گی کہ وہ ظاہر کرے کہ وہ کس قانونی اختیار کے تحت اس عہدے پر فائز ہونے کا دعویدار ہے؛ یا

(ج) کسی فریق دادخواہ کی درخواست پر، اس عدالت کے اختیار سماعت کے اندر کسی علاقے میں، یا اس علاقے کے بارے میں، کسی اختیار کو استعمال کرنیوالے کسی شخص یا ہیئت مجاز، بشمول کسی حکومت کو ایسی ہدایات دیتے ہوئے حکم صادر کر سکے گی جو حصہ دوم کے باب ۱ میں تفویض کردہ بنیادی حقوق میں سے کسی حق کے نفاذ کے لئے موزوں ہوں۔

(۲) دستور کے تابع، حصہ دوم کے باب ۱ میں تفویض کردہ بنیادی حقوق میں سے کسی حق کے نفاذ کے لئے کسی عدالت عالیہ سے رجوع کرنے کا حق محدود نہیں کیا جائے گا۔

۱۔ (۳) شق (۱) کے تحت اس درخواست پر حکم صادر نہیں کیا جائے گا جو کسی ایسے شخص کی طرف سے یا اس کے بارے میں جو مسلح افواج پاکستان کا رکن ہو، یا جو فی الوقت مذکورہ افواج میں سے کسی سے متعلق کسی قانون کے تابع ہو، اس کی شرائط ملازمت کی نسبت، اس کی ملازمت سے پیدا ہونے والے کسی معاملے کی نسبت، یا مسلح افواج پاکستان کے ایک رکن کے طور پر یا مذکورہ قانون کے تابع کسی شخص کے طور پر اس کے بارے میں کی گئی کسی کارروائی کی نسبت پیش کی گئی ہو۔]

* * * * *

(۴) جبکہ۔۔۔

(الف) کوئی درخواست کسی عدالت عالیہ کو شق (۱) کے پیرا (الف) یا پیرا (ج) کے تحت کوئی حکم صادر کرنے کے لئے پیش کی جائے؛ اور

(ب) کسی حکم عارضی کا اجراء کسی سرکاری کام کے انجام دینے میں مداخلت یا مضرت کے طور پر اثر انداز ہوتا ہو، یا بصورت دیگر مفاد عامہ^۳ [یا سرکاری املاک] کیلئے نقصان دہ ہو یا سرکاری محاصل کی وصولی یا تنقیص میں مزاحم ہونے پر منتج ہوتا ہو،

۱۔ دستور (ترمیم اول) ایکٹ ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۹ کی رو سے شق (۳) کی بجائے تبدیل کی گئی (نفاذ پذیر از ۴ مئی ۱۹۷۴ء)۔

۲۔ شق (۳ الف)، (ب) اور (ج) فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے حذف کردی گئیں جن میں قبل ازیں بعض وضع شدہ قوانین کی رو سے ترمیم کی گئی تھی۔

۳۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے شامل کئے گئے۔

تو عدالت حکم عارضی جاری نہیں کرے گی، تاوقتیکہ مقررہ افسر قانون کو درخواست کا نوٹس نہ دیا جا چکا ہو اور اس کو یا اس سلسلے میں اس کی طرف سے مجاز کردہ کسی دوسرے شخص کو سماعت کا موقع فراہم نہ کر دیا گیا ہو اور عدالت، ایسی وجوہ کی بناء پر جو تحریراً ریکارڈ کی جائیں، مطمئن نہ ہو کہ حکم عارضی۔۔

(اول) مذکورہ بالا طور پر اثر انداز نہیں ہوگا؛ یا

(دوم) کسی ایسے حکم یا کارروائی کو معطل کرنے کا اثر رکھے گا جو از روئے ریکارڈ اختیار کے بغیر ہے۔

۱۔ [۴ الف) عدالت عالیہ کی طرف سے اسے پیش کردہ کسی ایسی درخواست پر جو کسی ہیئت مجاز یا شخص کی طرف سے جاری کردہ کسی حکم، کسی کارروائی یا کئے گئے کسی فعل کے جواز یا قانونی اثر پر اعتراض کرنے کے لیے ہو، جو جدول اول کے حصہ میں مصرحہ کسی قانون کے تحت جاری کیا گیا ہو، کی گئی ہو یا کیا گیا ہو یا جس کا جاری ہونا، کیا جانا یا کرنا مترخ ہوتا ہو یا جو سرکاری املاک یا سرکاری محاصل کی تشخیص یا تحصیل سے متعلق یا اس کے سلسلے میں ہو، صادر کردہ کوئی حکم عارضی اس دن کے بعد، جس کو وہ صادر کیا گیا، چھ ماہ کی مدت گزر جانے پر موثر نہیں رہے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ عدالت عالیہ کی طرف سے معاملہ کا قطعی فیصلہ اس تاریخ سے، جس پر حکم عارضی صادر کیا جائے چھ ماہ کے اندر کر دیا جائے گا۔]

۲۔ [۴ ب) ہر مقدمہ جس میں، ذیلی دفعہ (۱) کے تحت درخواست پر، عدالت عالیہ نے کوئی حکم عارضی صادر کیا ہو تو، عدالت عالیہ کی جانب سے چھ ماہ کے اندر میرٹ پر اس تاریخ سے جس پر صادر کیا گیا تصفیہ کیا جائے گا، تاوقتیکہ عدالت عالیہ کو معقول وجہ قلم بند کرتے ہوئے ایسا کرنے سے نہ روکا گیا ہو۔]

(۵) اس آرٹیکل میں، بجز اس کہ سیاق و سباق سے کچھ اور ظاہر ہو،۔۔۔

”شخص“ میں کوئی ہیئت سیاسی یا ہیئت اجتماعی، وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کی یا اس کے تحت کوئی ہیئت مجاز اور کوئی عدالت یا ٹریبونل شامل ہے، ماسوائے عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ یا کسی ایسی عدالت یا ٹریبونل کے جو پاکستان کی مسلح افواج سے متعلق کسی قانون کے تحت قائم کیا گیا ہو؛ اور

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے ”شق (۴ الف)“ کی بجائے تبدیل کی گئی۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے شق (۴ ب) کو بحال کیا گیا

”مقررہ افسر قانون“ سے۔۔۔

(الف) کسی ایسی درخواست کے سلسلے میں جو وفاقی حکومت پر، یا وفاقی حکومت کی یا اس

کے تحت کسی ہیئت مجاز پر اثر انداز ہوتی ہو، اثر نئی جنرل مراد ہے؛ اور

(ب) کسی دوسری صورت میں، اس صوبہ کا ایڈووکیٹ جنرل مراد ہے جس میں

درخواست دی گئی ہو۔

عدالت عالیہ کے ججوں

کا تبادلہ۔

۲۰۰۔ (۱) صدر کسی عدالت کے کسی جج کا تبادلہ ایک عدالت عالیہ سے کسی دوسری عدالت میں کر سکے

گا، لیکن کسی جج کا اس طرح تبادلہ نہیں کیا جائے گا، جزا اس کی رضامندی سے اور صدر کی

طرف سے چیف جسٹس پاکستان اور دونوں عدالت ہائے عالیہ کے چیف جسٹس

صاحبان کے مشورے سے^۱ []

* * * * *

تشریح:- اس آرٹیکل میں ”جج“ میں کوئی چیف جسٹس شامل نہیں ہے^۲ [لیکن کوئی ایسا جج شامل

ہے جو فی الوقت کس عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے کام کر رہا ہو ماسوائے

عدالت عظمیٰ کے کسی جج کے جو آرٹیکل ۱۹۶ کے پیرا (ب) کے تحت کی گئی درخواست کی

تعمیل میں مذکورہ حیثیت سے کام کر رہا ہو]۔

۵۔ (۲) جبکہ کسی جج کا بایں طور تبادلہ کر دیا جائے یا اس کا جج کے عہدے کے علاوہ کسی عہدے پر

عدالت عالیہ کے صدر مقام کے علاوہ کسی مقام پر تقرر کیا جائے، تو وہ، اس مدت کے

دوران جس کے لئے وہ اس عدالت عالیہ کے جج کے طور پر خدمت انجام دے جہاں اس

کا تبادلہ کیا گیا ہو یا مذکورہ دیگر عہدے پر فائز ہو، اپنے مشاہرے کے علاوہ ایسے بھتوں اور

مراعات کا مستحق ہوگا جس طرح کہ صدر، فرمان کے ذریعے، متعین کرے۔

۱۔ دستور (ترمیم پنجم) ایکٹ ۱۹۷۶ء (نمبر ۶۲ بابت ۱۹۷۶ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے وقف کامل کی بجائے تبدیل کیا گیا (نفاذ پذیر از

۱۳/ ستمبر، ۱۹۷۶ء)۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے فقرہ شرطیہ اور تشریح کا اضافہ کیا گیا۔

۳۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۷ کی رو سے فقرہ شرطیہ کو حذف کیا گیا۔

۴۔ فرمان دستور (ترمیم سوم)، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۲۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۳ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۵۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے شق (۲) کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۱] (۳) اگر کسی وقت کسی وجہ سے عارضی طور پر کسی عدالت عالیہ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ضروری ہو تو مذکورہ عدالت عالیہ کا چیف جسٹس کسی دوسرے عدالت کے کسی جج کو اتنی مدت کے لئے جو ضروری ہو، قبل الذکر عدالت عالیہ کے اجلاس میں شریک ہونے کا حکم دے سکے گا اور جب وہ اس عدالت عالیہ کے اجلاس میں بائیں طور شریک ہوگا تو اس جج کو مذکورہ عدالت عالیہ کے کسی جج جیسا ہی اختیار اور اختیار سماعت حاصل ہوگا:

مگر شرط یہ ہے کہ کسی جج کو کو بائیں طور حکم نہیں دیا جائے گا بجز اس کی رضامندی سے اور صدر کی منظوری سے اور چیف جسٹس پاکستان اور اسی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کے مشورے کے بعد جس کا وہ جج ہو۔]

۲] تشریح: اس آرٹیکل میں ”عدالت عالیہ“ میں کسی عدالت عالیہ کا کوئی بیٹج شامل ہے۔]

۳ * * * * *

۲۰۱۔ عدالت عالیہ کا فیصلہ ماتحت عدالتوں کے لئے واجب التعمیل ہوگا۔ آرٹیکل ۱۸۹ کے تابع، کسی عدالت عالیہ کا کوئی فیصلہ، جس حد تک کہ اس میں کسی امر قانونی کا تصفیہ کیا گیا ہو یا وہ کسی اصول قانون پر مبنی ہو یا اس کی وضاحت کرتا ہو، ان تمام عدالتوں کے لئے واجب التعمیل ہوگا جو اس کے ماتحت ہوں۔

۲۰۲۔ قواعد طریق کار۔ دستور اور قانون کے تابع، کوئی عدالت عالیہ اپنے، یا اپنی کسی ماتحت عدالت کے، معمول اور طریق کار کو منضبط کرنے کے لئے قواعد وضع کر سکے گی۔

۲۰۳۔ عدالت عالیہ ماتحت عدالتوں کی نگرانی کرے گی۔ ہر عدالت عالیہ اپنی تمام ماتحت عدالتوں کی نگرانی اور انضباط کرے گی۔

۳۔ الف۔ وفائی شرعی عدالت

۲۰۳ الف۔ دستور میں شامل کسی امر کے باوجود اس باب کے احکام مؤثر ہوں گے۔

اس باب کے احکام دستور کے دیگر احکام پر غالب ہوں گے۔

۱۔ دستور (ترمیم اول) ایکٹ ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۱۰ کی رو سے شق (۳) کا اضافہ کیا گیا (نفاذ پذیر از ۲۴ مئی ۱۹۷۴ء)۔

۲۔ تشریح کا اضافہ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے کیا گیا۔

۳۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۷ کی رو سے شق (۴) حذف کی گئی۔

۴۔ فرمان دستور (ترمیمی) ۱۹۸۰ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۰ء) کے آرٹیکل ۳ کی رو سے ”موجودہ باب ۳ الف“ کی بجائے تبدیل کیا گیا (نفاذ پذیر از ۲۶ مئی ۱۹۸۰ء)۔

۲۰۳ب۔ اس باب میں، تا وقتیکہ کوئی امر موضوع یا سیاق و سباق کے منافی نہ ہو،۔۔۔۔۔

تعریفات۔

- ۱۔ [الف] ”چیف جسٹس“ سے عدالت کا چیف جسٹس مراد ہے؛
- (ب) ”عدالت“ سے آرٹیکل ۲۰۳ج کے بموجب تشکیل کردہ وفاقی شرعی عدالت مراد ہے؛
- ۲۔ [بب] ”جج“ سے اس عدالت کا جج مراد ہے؛
- (ج) ”قانون“ میں کوئی رسم یا رواج شامل ہے جو قانون کا اثر رکھتا ہو مگر اس میں دستور، مسلم شخصی قانون، کسی عدالت یا ٹریبونل کے ضابطہ کار سے متعلق کوئی قانون یا، اس بات کے آغاز نفاذ سے ۳۔ [دس] سال کی مدت گزرنے تک، کوئی مالی قانونی یا محصولات یا فیسوں کے عائد کرنے اور جمع کرنے یا بینکاری یا بیمہ کے عمل اور طریقہ سے متعلق کوئی قانون شامل نہیں ہے؛ اور

* * * * *

۲۰۳ج۔ (۱) اس باب کی اغراض کے لئے ایک عدالت کی تشکیل کی جائے گی جو وفاقی شرعی عدالت کے نام سے موسوم ہوگی۔

- ۵۔ [۲] عدالت ۱۔ [چیف جسٹس] سمیت، زیادہ سے زیادہ آٹھ مسلم ۲۔ [ججوں] پر مشتمل ہوگی، جن کا تقرر صدر ۳۔ [آرٹیکل ۱۷۵۔ الف کی مطابقت میں کرے گا۔]۔
- ۹۔ [۳] چیف جسٹس ایسا شخص ہوگا جو عدالت عظمیٰ کا جج ہو، یا رہ چکا ہو، یا بننے کا اہل ہو یا جو کسی عدالت عالیہ کا مستقل جج رہ چکا ہو۔

- ۱۔ فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۲ء (فرمان صدر نمبر ۵ مجریہ ۱۹۸۲ء) کے آرٹیکل ۲ کی رو سے ”پیرا گراف (الف)“ کے لیے تبدیل کیا گیا۔
- ۲۔ بحوالہ عین ماقبل شامل کیے گئے۔
- ۳۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پانچ“ کی بجائے تبدیل کیے گئے جس میں قبل ازیں بعض وضع شدہ قوانین کی رو سے ترمیم کی گئی تھی۔
- ۴۔ فرمان صدر نمبر ۵ مجریہ ۱۹۸۲ء کے آرٹیکل ۲ کی رو سے پیرا گراف (د) حذف کر دیا گیا۔
- ۵۔ فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۱ء (فرمان صدر نمبر ۷ مجریہ ۱۹۸۱ء) کے آرٹیکل ۲ کی رو سے ”شق (۲)“ کی بجائے تبدیل کئی گئی۔
- ۶۔ فرمان صدر نمبر ۵ مجریہ ۱۹۸۲ء کے آرٹیکل ۳ کی رو سے ”چیئرمین“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔
- ۷۔ بحوالہ عین ماقبل ”ارکان“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔
- ۸۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۴ کی رو سے شامل کیا گیا۔
- ۹۔ فرمان دستور (ترمیم سوم) ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۲۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۴ کی رو سے ”شق (۳)“ کی بجائے تبدیل کی گئی۔

- (۳ الف) ججوں میں سے، زیادہ سے زیادہ چار ایسے اشخاص ہوں گے جن میں سے ہر ایک کسی عدالت عالیہ کا جج ہو یا رہ چکا ہو، یا بننے کا اہل ہو اور زیادہ سے زیادہ تین علماء ہوں گے^۱ [جو اسلامی قانون، تحقیق یا تعلیم میں کم از کم پندرہ سالوں کا تجربہ رکھتے ہوں۔]
- (۴) ^۲ [چیف جسٹس] اور کوئی ^۳ [جج] زیادہ تین سال کی مدت کے لئے عہدے پر فائز رہے گا، مگر اسے ایسی مزید مدت یا مدتوں کے لئے مقرر کیا جاسکے گا جو صدر متعین کرے:
- مگر شرط یہ ہے کہ ^۴ [جج] کے طور پر کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کا تقرر
- ^۵ * * * نہیں کیا جائے گا ماسوائے اس کے کہ اس کی رضامندی سے اور
- ^۶ [، ماسوائے جبکہ جج خود چیف جسٹس ہو،] اس عدالت عالیہ کے چیف جسٹس سے صدر کے مشورہ کے بعد کیا جائے۔
- ^۱ [(۴ الف) ^۲ [چیف جسٹس]، اگر وہ عدالت عظمیٰ کا جج نہ ہو، اور کوئی ^۳ [جج] جو کسی عدالت عالیہ کا جج نہ ہو، صدر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکے گا۔]
- ^۷ [(ب) چیف جسٹس اور جج کو عہدے سے ہٹایا نہیں جاسکے گا ماسوائے اس طریقہ کار اور ان وجوہات پر جیسا کہ عدالت عظمیٰ کے جج کو۔]
- * * * * *
-
- ۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۷ کی رو سے بعض الفاظ تبدیل کیے گئے۔
- ۲۔ فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۲ء (فرمان صدر نمبر ۵ مجریہ ۱۹۸۲ء) کے آرٹیکل ۳ کی رو سے ”چیئر مین“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔
- ۳۔ بحوالہ عین ماقبل ”ارکان“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔
- ۴۔ ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۷ کی رو سے بعض الفاظ حذف کیے گئے۔
- ۵۔ دستور (ترمیم سوم) فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۲۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۴ کی رو سے ”ایک سال“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔
- ۶۔ فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۰ء (فرمان صدر نمبر ۴ مجریہ ۱۹۸۰ء) کے آرٹیکل ۲ کی رو سے شامل کیے گئے۔
- ۷۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۷ کی رو سے شق (۴ ب) کی بجائے تبدیل کیا گیا جسے صدارتی فرمان نمبر ۱۴ بابت ۱۹۸۵ء کی رو سے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے حسب سابقہ شامل کیا گیا تھا۔
- ۸۔ بحوالہ عین ماقبل شق (۴ ج) اور (۵) کو حذف کر دیا گیا۔

- (۶) عدالت کا صدر مقام اسلام آباد میں ہوگا، لیکن عدالت وقتاً فوقتاً پاکستان میں ایسے دیگر مقامات پر اجلاس کر سکے گی جو^۱ [چیف جسٹس]، صدر کی منظوری سے، مقرر کرے۔
- (۷) عہدہ سنبھالنے سے قبل^۱ [چیف جسٹس] اور کوئی^۲ [جج] صدر یا اس کی طرف سے نامزد کردہ کسی شخص کے سامنے اس عبارت میں حلف اٹھائے گا جو جدول سوم میں درج کی گئی ہے۔
- (۸) کسی بھی وقت جب^۱ [چیف جسٹس] کوئی^۲ [جج] غیر حاضر ہو یا اپنے عہدے کے کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو تو صدر^۱ [چیف جسٹس] یا، جیسی بھی صورت ہو،^۲ [جج] کے طور پر کام کرنے کے لئے اس غرض کے لئے اہل کسی دوسرے شخص کا تقرر کرے گا۔
- (۹)^۳ کوئی چیف جسٹس جو عدالت عظمیٰ کا جج نہ ہو اسی مشاہرے، بھتوں اور مراعات کا مستحق ہوگا جن کی عدالت عظمیٰ کے کسی جج کے لئے اجازت ہے اور کوئی جج جو کسی عدالت عالیہ کا جج نہ ہو اسی مشاہرے، بھتوں اور مراعات کا مستحق ہوگا جن کی کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کے لئے اجازت ہے:

مگر شرط یہ ہے کہ جبکہ کوئی جج ملازمت پاکستان میں کسی دوسرے عہدہ کے لئے پہلے ہی پنشن حاصل کر رہا ہو تو، مذکورہ پنشن کی رقم اس شق کے تحت حسب قاعدہ پنشن سے منہا کر لی جائے گی۔

۲۰۳ ج ۲۔ [علماء کا پینل اور علماء ارکان] فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۱ء (فرمان صدر نمبر ۷ مجریہ ۱۹۸۱ء) کے آرٹیکل ۳ کی رو سے حذف کر دیا گیا جو قبل ازیں فرمان صدر نمبر ۵ مجریہ ۱۹۸۱ء کے آرٹیکل ۲ کی رو سے شامل کیا گیا تھا۔

۲۰۳ د۔ (۱) عدالت،^۱ [یا تو خود اپنی تحریک پر یا] پاکستان کے کسی شہری یا وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کی درخواست پر اس سوال کا جائزہ لے سکے گی اور فیصلہ کر سکے گی کہ آیا عدالت کے اختیارات، اختیار سماعت اور کارہائے منصبی۔

۱۔ فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۲ء (فرمان صدر نمبر ۵ مجریہ ۱۹۸۲ء) کے آرٹیکل ۳ کی رو سے ”چیئر مین“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل ”رکن“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابوابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۴ کی رو سے ”شق (۹)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا اور ہمیشہ سے بایں طور پر تبدیل شدہ تصور ہوگا نفاذ پذیر از ۲۱ اگست ۲۰۰۲ء۔

۴۔ فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۲ء (فرمان صدر نمبر ۵ مجریہ ۱۹۸۲ء) کے آرٹیکل ۴ کی رو سے شامل کیے گئے۔

کوئی قانون یا قانون کا کوئی حکم ان اسلامی احکام کے منافی ہے یا نہیں جس طرح کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے جن کا حوالہ بعد ازیں اسلامی احکام کے طور پر دیا گیا ہے۔

۱] (الف) جبکہ عدالت شق (۱) کے تحت کسی قانون یا قانون کے کسی حکم کا جائزہ لینا شروع کرے اور اسے ایسا قانون یا قانون کا حکم اسلامی احکام کے منافی معلوم ہو، تو عدالت ایسے قانون کی صورت میں جو وفاقی فہرست قانون سازی ۱۹۷۳ میں شامل معاملے سے متعلق ہو وفاقی حکومت کو یا کسی ایسے معاملے سے متعلق جو ۱۹۷۳ [وفاقی قانون سازی کی فہرست میں] شامل نہ ہو، صوبائی حکومت کو، ایک نوٹس دینے کا حکم دے گی جس میں ان خاص احکام کی صراحت کی جائے گی جو اسے بایں طور منافی معلوم ہوں اور مذکورہ حکومت کو، اپنا نقطہ نظر عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لئے مناسب موقع دے گی۔]

(۲) اگر عدالت فیصلہ کرے کہ کوئی قانون یا قانون کا کوئی حکم اسلامی احکام کے منافی ہے تو وہ اپنے فیصلے میں بحسب ذیل بیان کرے گی:-

(الف) اس کے مذکورہ رائے قائم کرنے کی وجوہ؛ اور

(ب) وہ حد جس تک وہ قانون یا حکم بایں طور منافی ہے؛

اور اس تاریخ کی صراحت کرے گی جس پر وہ فیصلہ مؤثر ہوگا ۲]:-

۳] مگر شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ، اس میعاد کے گزرنے سے پہلے جس کے اندر عدالت عظمیٰ میں اس کے خلاف اپیل داخل ہو سکتی ہو یا، جبکہ اپیل بایں طور پر داخل کر دی گئی ہو تو اس اپیل کے فیصلہ سے پہلے مؤثر نہیں ہوگا۔]

۱ فرمان دستور (ترمیمی) ۱۹۸۲ء (فرمان صدر نمبر ۱۹۸۲ء) کے آرٹیکل ۲ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۲ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۵۷ کی رو سے الفاظ ”یا مشترکہ فہرست قانون سازی“ کو حذف کیا گیا۔

۳ بحوالہ عین ماقبل الفاظ ”ان فہرستوں میں سے کسی ایک میں تھی“ کو تبدیل کیا گیا۔

۴ فرمان دستور (ترمیمی) ۱۹۸۳ء (فرمان صدر نمبر ۱۹۸۳ء) کے آرٹیکل ۲ کی رو سے وقفہ کامل کی بجائے تبدیل اور فقرہ شرطیہ کا اضافہ کیا گیا اور ہمیشہ سے بایں طور تبدیل شدہ اور اضافہ شدہ متصور ہوگا۔

(۳) اگر عدالت کی طرف سے کوئی قانون یا قانون کا کوئی حکم اسلامی احکام کے منافی قرار دے دیا جائے تو،۔۔

(الف) وفاقی فہرست قانون سازی^۱ * * * میں شامل کسی امر کے سلسلے میں کسی قانون کی صورت میں صدر، یا کسی ایسے امر کے سلسلے میں^۲ [مذکورہ فہرست] میں سے کسی میں بھی شامل نہ ہو کسی قانون کی صورت میں گورنر، اس قانون میں ترمیم کرنے کے لئے اقدام کرے گا تا کہ مذکورہ قانون یا حکم کو اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے؛ اور

(ب) مذکورہ قانون یا حکم، اس حد تک جس حد تک اسے بایں طور منافی قرار دے دیا جائے، اس تاریخ سے جب عدالت کا فیصلہ اثر پذیر ہو، مؤثر نہیں رہے گا۔

* * * * *

عدالت کا اختیار
سماعت نگرانی اور دیگر
اختیار سماعت۔

۴۲۰۳۲۰ دود (۱) عدالت حدود کے نفاذ سے متعلق کسی قانون کے تحت کسی فوجداری عدالت کی طرف سے فیصلہ شدہ کسی مقدمے کا ریکارڈ اس غرض سے طلب کر سکے گی اور اس کا جائزہ لے سکے گی کہ مذکورہ عدالت کے قلمبند کردہ یا صادر کردہ کسی نتیجہ، تفتیش، حکم سزا یا حکم کی صحت، قانونی جواز یا معقولیت کے بارے میں، اور اس کی کسی قانونی کارروائی کی باضابطگی کے بارے میں اپنا اطمینان کر سکے اور مذکورہ ریکارڈ طلب کرتے وقت یہ ہدایت دے سکے گی کہ جب تک اس ریکارڈ کا جائزہ نہ لے لیا جائے، کسی حکم سزا کی تعمیل روک دی جائے اور، اگر ملزم زیر حراست ہو تو، اس کو ضمانت پر یا اس کے اپنے مچلکے پر رہا کر دیا جائے۔

(۲) کسی ایسے مقدمے میں جس کا ریکارڈ عدالت نے طلب کیا ہو، عدالت ایسا حکم صادر کر سکے گی جو وہ مناسب خیال کرے اور سزا میں اضافہ کر سکے گی:

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۲۰۱۰ء) کے نتیجے میں الفاظ ”یا مشترکہ فہرست قانون سازی“ کا حذف برقرار رہے گا، دیکھئے دفعہ ۲۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل ”جوان فہرستوں میں سے“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۰ء (فرمان نمبر ۴ مجریہ ۱۹۸۰ء) کے آرٹیکل ۳ کی رو سے شق (۴) حذف کی دی گئی۔

۴۔ فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۲ء (فرمان صدر نمبر ۵ مجریہ ۱۹۸۲ء) کے آرٹیکل ۵ کی رو سے ”آرٹیکل ۲۰۳ د“ کی بجائے تبدیل کر دیا گیا جو قبل ازیں فرمان صدر نمبر ۴ مجریہ ۱۹۸۰ء کے آرٹیکل ۳ کی رو سے شامل کیا گیا تھا۔

مگر شرط یہ ہے کہ اس آرٹیکل میں کسی امر سے عدالت کو کسی تجویز بریت کو تجویز سزایابی میں بدلنے کا مجاز کرنا متصور نہیں ہوگا اور اس آرٹیکل کے تحت کوئی حکم ملزم کی مضرت میں صادر نہیں کیا جائے گا تاوقتیکہ اسے خود اپنی صفائی میں سماعت کا موقع فراہم نہ کر دیا جائے۔

(۳) عدالت کو ایسا دیگر اختیار سماعت حاصل ہوگا جو اسے کسی قانون کے ذریعے یا اس کے تحت تفویض کر دیا جائے۔]

عدالت کے اختیارات اور ضابطہ کار۔ ۲۰۲۳ء۔ (۱)

اپنے کارہائے منصبی کی انجام دہی کی اغراض کیلئے، عدالت کو حسب ذیل امور کی نسبت مجموعہ ضابطہ دیوانی، ۱۹۰۸ء (ایکٹ نمبر ۵۵ بابت ۱۹۰۸ء) کے تحت کسی مقدمہ کی سماعت کرنے والی کسی عدالت دیوانی کے اختیارات حاصل ہوں گے، یعنی:

(الف) کسی شخص کو طلب کرنا اور اس کی حاضری نافذ کرنا اور اس کا حلفاً بیان لینا؛

(ب) کسی دستاویز کے انکشاف اور پیش سازی کا حکم دینا؛

(ج) بیانات حلفی پر شہادت لینا؛ اور

(د) گواہوں یا دستاویزات کے اظہار کے لئے کمیشن کا اجراء کرنا۔

(۲) عدالت کو ہر لحاظ سے ایسی کارروائی کا اہتمام کرنے اور اپنے طریقہ کار کو مضبوط کرنے کا اختیار ہوگا جیسا کہ وہ مناسب خیال کرے۔

(۳) عدالت کو خود اپنی توہین کی سزا دینے کیلئے عدالت عالیہ کے اختیارات حاصل ہوں گے۔

(۴) آرٹیکل ۲۰۳ کی شق (۱) کے تحت عدالت کے سامنے کسی کارروائی کے کسی فریق کی نمائندگی کوئی ایسا قانون پیشہ شخص جو مسلمان ہو اور کم از کم پانچ سال کی مدت کے لئے کسی عدالت عالیہ کے ایڈووکیٹ کے طور پر یا عدالت عظمیٰ کے ایڈووکیٹ کے طور پر درج فہرست رہ چکا ہو یا کوئی ایسا ماہر قانون کر سکے گا جسے اس غرض کے لئے عدالت کی طرف سے مرتب شدہ ماہرین قانون کی فہرست میں سے اس فریق نے منتخب کیا ہو۔

- (۵) شق (۴) میں محولہ ماہرین قانون کی فہرست میں اپنا نام درج کرائے جانے کا اہل ہونے کے لئے کوئی شخص ایسا عالم ہوگا جسے عدالت کی رائے میں، شریعت پر عبور حاصل ہو۔
- (۶) عدالت کے سامنے کسی فریق کی نمائندگی کرنے والا کوئی قانون پیشہ شخص یا ماہر قانون اس فریق کی وکالت نہیں کرے گا بلکہ کارروائی سے متعلق اسلامی احکام کو جس حد تک اس کو ان کا علم ہو، بیان کرے گا، ان کی تشریح اور توضیح کرے گا، اور مذکورہ اسلامی احکام کی مذکورہ توضیح پر مبنی تحریری بیان عدالت کو پیش کرے گا۔
- (۷) عدالت پاکستان یا بیرون ملک سے کسی شخص کو جسے عدالت اسلامی قانون کا ماہر خیال کرتی ہو اپنے سامنے پیش ہونے اور ایسی اعانت کرنے کے لئے مدعو کر سکے گی جو اس سے طلب کی جائے۔
- (۸) ^۱ [آرٹیکل ۲۰۳ د] کے تحت عدالت کو پیش کی جانے والی کسی عرضی یا درخواست کی نسبت کوئی رسوم عدالت واجب الادا نہیں ہوں گی۔
- ^۲ (۹) عدالت کو اپنے دیئے ہوئے کسی فیصلے یا صادر کردہ کسی حکم پر نظر ثانی کا اختیار ہوگا۔
- ۲۰۳ و (۱) آرٹیکل ۲۰۳ د کے تحت عدالت کے سامنے کسی کارروائی کا کوئی فریق جو مذکورہ کارروائی میں عدالت کے قطعی فیصلہ سے ناراض ہو، مذکورہ فیصلہ سے ساٹھ یوم کے اندر، عدالت عظمیٰ میں اپیل داخل کر سکے گا ^۳ [:]
- ^۳ [مگر شرط یہ ہے کہ وفاق یا کسی صوبے کی طرف سے اپیل مذکورہ فیصلے سے چھ ماہ کے اندر داخل کی جاسکے گی۔]
- (۲) آرٹیکل ۲۰۳ د کی شق (۲) اور (۳) اور آرٹیکل ۲۰۳ د کی شقات (۴) تا (۸) کے

عدالت عظمیٰ کو اپیل۔

۱۔ فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۰ء (فرمان صدر نمبر ۴ مجریہ ۱۹۸۰ء) کے آرٹیکل ۵ کی رو سے ”اس آرٹیکل“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۲۔ فرمان دستور (ترمیمی) ۱۹۸۱ء (فرمان صدر نمبر ۵ مجریہ ۱۹۸۱ء) کے آرٹیکل ۳ کی رو سے نئی شق (۹) کا اضافہ کیا گیا۔

۳۔ فرمان دستور (ترمیم سوم) ۱۹۸۳ء (فرمان صدر نمبر ۹ مجریہ ۱۹۸۳ء) کے آرٹیکل ۲ کی رو سے وقفہ کامل کی بجائے تبدیل اور فقرہ شرطیہ کا اضافہ کیا گیا۔

احکام کا عدالت عظمیٰ پر اور اس کے سلسلے میں اس طرح اطلاق ہوگا گویا کہ ان احکام میں عدالت کا حوالہ عدالت عظمیٰ کا حوالہ ہو۔۔۔۔۔

۱۔ (۲ الف) وفاقی شرعی عدالت کے کسی فیصلے، حکم قطعی یا سزا کے خلاف کوئی اپیل عدالت عظمیٰ میں قابل سماعت ہوگی۔۔

(الف) اگر وفاقی شرعی عدالت نے اپیل پر کسی ملزم شخص کا کوئی حکم بریت منسوخ کر دیا ہو اور اسے سزائے موت یا عمر قید یا چودہ سال سے زائد مدت کے لئے سزائے قید دی ہو؛ یا نظر ثانی پر، مذکورہ بالا طور پر کسی سزا میں اضافہ کر دیا ہو؛ یا (ب) اگر وفاقی شرعی عدالت نے کسی شخص کو توہین عدالت پر کوئی سزا دی ہو۔

(۲-ب) کسی ایسے مقدمہ میں جس پر ماقبل شقات کا اطلاق نہ ہوتا ہو، وفاقی شرعی عدالت کی کسی تجویز، فیصلے، حکم یا سزا کے خلاف کوئی اپیل عدالت عظمیٰ میں صرف اس وقت قابل سماعت ہوگی جب عدالت عظمیٰ اپیل کی اجازت عطاء کرے۔]

۲۔ (۳) اس آرٹیکل کی رو سے تفویض کردہ اختیار سماعت کے استعمال کی غرض کے لئے، عدالت عظمیٰ میں ایک بینچ تشکیل دیا جائے گا جو شریعت مرافعہ بینچ کے نام سے موسوم ہوگا اور حسب ذیل پر مشتمل ہوگا۔۔۔

(الف) عدالت عظمیٰ کے تین مسلمان جج؛ اور

(ب) وفاقی شرعی عدالت کے ججوں میں سے یا علماء کی ایسی فہرست میں سے جسے صدر چیف جسٹس کے مشورے سے مرتب کرے گا زیادہ سے زیادہ دو علماء جنہیں صدر بینچ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے بطور ارکان بغرض خاص مقرر کرے گا۔

(۴) شق (۳) کے پیرا (ب) کے تحت مقرر شدہ کوئی شخص ایسی مدت کے لئے عہدہ پر فائز رہے گا جس طرح کہ صدر متعین کرے۔

۱۔ فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۲ء (فرمان صدر نمبر ۵ مجریہ ۱۹۸۲ء) کے آرٹیکل ۶ کی رو سے نئی شقات (۲ الف) اور (۲ ب) شامل کی گئیں۔

۲۔ فرمان دستور (ترمیم سوم) ۱۹۸۲ء (فرمان صدر نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۸۲ء) کے آرٹیکل ۲ کی رو سے ”شق (۳)“ کی بجائے تبدیل کی گئی۔

(۵) شقات (۱) اور (۲) میں ”عدالت عظمیٰ“ کے حوالے سے شریعت مرافعہ بیچ کے حوالہ کا مفہوم لیا جائے گا۔

(۶) شریعت مرافعہ بیچ کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے شق (۳) کے پیرا (ب) کے تحت مقرر شدہ کسی شخص کو وہی اختیار اور اختیار سماعت حاصل ہوگا، اور انہی مراعات کا مستحق ہوگا جو عدالت عظمیٰ کے کسی جج کو حاصل ہیں اور اسے ایسے بھتے ادا کئے جائیں گے جس طرح کہ صدر متعین کرے۔]

۲۰۳ز۔

بجز جیسا کہ دفعہ ۲۰۳۔ و میں مقرر کیا گیا ہے، کوئی عدالت یا ٹریبونل، بشمول عدالت عظمیٰ اور کوئی عدالت عالیہ، کسی ایسے معاملہ کی نسبت کسی کارروائی پر غور نہیں کرے گی یا کسی اختیار یا اختیار سماعت کا استعمال نہیں کرے گی جو عدالت کے اختیار یا اختیار سماعت میں ہو۔

۱[۲۰۳ز۔

آرٹیکل ۲۰۳۔ د اور ۲۰۳۔ د کے تابع، اس باب کے تحت اپنے اختیار سماعت کے استعمال میں عدالت کا کوئی فیصلہ کسی عدالت عالیہ پر اور کسی عدالت عالیہ کی ماتحت تمام عدالتوں کے لئے واجب التعمیل ہوگا۔]

عدالت کا فیصلہ عدالت عالیہ اور اس کے ماتحت عدالتوں کے لئے واجب التعمیل ہوگا۔

۲۰۳ح۔ (۱)

شق (۲) کے تابع، اس باب میں کسی امر سے کسی ایسے کارروائی کو جو اس باب کے آغاز نفاذ سے فوراً قبل کسی عدالت یا ٹریبونل میں زیر سماعت ہو، یا اس کی ابتداء مذکورہ آغاز نفاذ کے بعد ہوئی ہو، صرف اس وجہ سے ملتوی یا موقوف کر دینا مطلوب متصور نہیں ہوگا کہ عدالت کو اس امر کا فیصلہ کرنے کی درخواست دی گئی ہے کہ آیا مذکورہ کارروائی میں امر تنقیح طلب کے فیصلے سے متعلق کوئی قانون یا قانون کا کوئی حکم اسلامی احکام کے منافی ہے یا نہیں؛ اور ایسی تمام کارروائیاں جاری رہیں گی اور ان میں امر تنقیح طلب کا فیصلہ فی الوقت نافذ العمل قانون کی مطابقت میں کیا جائے گا۔

زیر سماعت کارروائیاں وغیرہ جاری رہیں گی۔

(۲) دستور کے آرٹیکل ۲۰۳ ب کی شق (۱) کے تحت ایسی تمام کارروائیاں جو اس باب کے آغاز نفاذ سے فوراً قبل کسی عدالت عالیہ میں زیر سماعت تھیں اس عدالت کو منتقل ہو جائیں گی اور یہ عدالت اس مرحلے سے کارروائی کرے گی جس سے وہ بایں طور منتقل کی گئی ہوں۔

(۳) اس باب کے تحت اپنا اختیار سماعت استعمال کرتے وقت نہ اس عدالت کو اور نہ ہی عدالت عظمیٰ کو کسی دوسری عدالت یا ٹریبونل میں زیر سماعت کسی کارروائی کے سلسلے میں حکم انتاعی عطاء کرنے یا کوئی عبوری حکم جاری کرنے کا اختیار ہوگا۔

۲۰۳ ط۔ [انتظامی اقدامات، وغیرہ۔] فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۲ء (فرمان صدر نمبر ۵ مجریہ ۱۹۸۲ء) کے آرٹیکل ۸ کی رو سے حذف کر دی گئی۔

۲۰۳ ی۔ (۱) عدالت، سرکاری جریدہ میں اعلان کے ذریعہ، اس باب کی اغراض کی بجا آوری کے لئے قواعد وضع کر سکے گی۔

قواعد وضع کرنے کا اختیار۔

(۲) بالخصوص، اور قبل الذکر اختیار کی عمومیت کو متاثر کئے بغیر، مذکورہ قواعد میں مندرجہ ذیل جملہ معاملات یا ان میں سے کسی کی بابت حکم وضع کیا جاسکے گا، یعنی:-

(الف) ماہرین قانون، ماہرین اور گواہوں کو جنہیں عدالت کی طرف سے طلب کیا گیا ہو، ایسے اخراجات اٹھانے کیلئے، اگر کوئی ہوں، اعزازیہ کی ادائیگی کے پیمانے، جو انہیں عدالت کے سامنے کارروائی کی اغراض کے لئے پیش ہونے میں برداشت کرنے پڑے ہوں؛^۱

(ب) عدالت کے سامنے پیش ہونے والے ماہر قانون، ماہر یا گواہ سے لئے جانے والے حلف کی شکل^۲؛

۳۔ (ج) عدالت کے اختیارات اور کارہائے منصبی جو چیف جسٹس کی تشکیل کردہ ایک یا زیادہ ججوں پر مشتمل پنچوں کی طرف سے استعمال کئے جارہے ہوں یا انجام دیئے جارہے ہوں؛

۱۔ فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۰ء (فرمان صدر نمبر ۴ مجریہ ۱۹۸۰ء) کے آرٹیکل ۶ کی رو سے لفظ ”اور“ حذف کر دیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل وقف کامل کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ پیرا گراف (ج)، (د) اور (ہ) فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۰ء (فرمان صدر نمبر ۴ مجریہ ۱۹۸۰ء) کے آرٹیکل ۶ کی رو سے اضافہ کئے گئے۔

- (د) عدالت کا فیصلہ جو اس کے ججوں یا جیسی بھی صورت ہو، کسی بیچ میں شامل ججوں کی اکثریت کی رائے کی صورت میں سنایا جا رہا ہو؛ اور
- (ه) ان مقدمات کا فیصلہ جن میں کسی بیچ میں شامل ججوں کی آراء مساوی ہوں۔]
- (۳) جب تک شق (۱) کے تحت قواعد وضع نہ کر لئے جائیں، اعلیٰ عدالتوں کی شرعی پنچوں کے قواعد، ۱۹۷۹ء ضروری ترمیمات کے ساتھ اور جس حد تک وہ اس باب کے احکام سے متناقض نہ ہوں، بدستور نافذ العمل رہیں گے۔]
-

باب ۴۔ نظام عدالت کی بابت عام احکام

توہین عدالت۔

۲۰۔ (۱) اس آرٹیکل میں ”عدالت“ سے عدالت عظمیٰ یا کوئی عدالت عالیہ مراد ہے۔

(۲) کسی عدالت کو کسی ایسے شخص کو سزا دینے کا اختیار ہوگا جو۔۔۔۔۔

(الف) عدالت کی قانونی کارروائی کی کسی طرح مذمت کرے، اس میں مداخلت

یا مزاحمت کرے یا عدالت کے کسی حکم کی نافرمانی کرے؛

(ب) عدالت کو بدنام کرے، یا بصورت دیگر کوئی ایسا فعل کرے جو اس عدالت یا عدالت

کے حج کے بارے میں نفرت، تضحیک یا توہین کا باعث ہو؛

(ج) کوئی ایسا فعل کرے جس سے عدالت کے سامنے زیر سماعت کسی معاملے کا فیصلہ

کرنے پر مضر اثر پڑنے کا احتمال ہو؛ یا

(د) کوئی ایسا دوسرا فعل کرے جو از روئے قانون توہین عدالت کا موجب ہو۔

(۳) اس آرٹیکل کی رو سے کسی عدالت کو عطاء کردہ اختیارات قانون کے ذریعے اور قانون کے تابع،

عدالت کے وضع کردہ قواعد کے ذریعے منضبط کیا جاسکے گا۔]

عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کا مشاہرہ اور دوسری شرائط ملازمت وہ

- ۲۰۵

بچوں کا مشاہرہ

ہوں گی جو جدول پنجم میں مذکور ہیں۔

۲۰۶۔ [۱] عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کا کوئی جج صدر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے

استعفیٰ۔

عہدے سے مستعفی ہو سکے گا۔

۳۔ (۲) کسی عدالت عالیہ کا کوئی جج جو عدالت عظمیٰ کے جج کی حیثیت سے تقرر قبول نہ کرے اپنے

عہدے سے فارغ الخدمت متصور ہوگا اور، ایسی فارغ الخدمتی پر پنشن وصول کرنے کا

فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۲ اور جدول سے آرٹیکل ۲۰۴ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

دستور (ترمیم پنجم) ایکٹ، ۱۹۷۶ء (نمبر ۶۲ بابت ۱۹۷۶ء) کی دفعہ ۱۴ کی رو سے آرٹیکل ۲۰۶ پر اس آرٹیکل کی شق (۱) کے طور پر

دوبارہ نمبر لگایا گیا (نفاذ پذیر از ۱۳ ستمبر، ۱۹۷۶ء)۔

بحوالہ عین ما قبل نئی شق (۲) کا اضافہ کیا گیا۔

حقدار ہوگا جس کا شمار جج کے طور پر اس کے عرصہ ملازمت اور ملازمت پاکستان میں کل ملازمت کی، اگر کوئی ہو، بنیاد کیا جائے گا۔]

عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کا کوئی جج۔۔۔ (۱) ۲۰۷۔

جج کسی منفعت بخش
عہدہ وغیرہ پر فائز نہیں
ہوگا۔

(الف) ملازمت پاکستان میں کوئی دیگر منفعت بخش عہدہ نہیں سنبھالے گا اگر اس کی وجہ سے اس کے مشاہرہ میں اضافہ ہو جائے؛ یا

(ب) کسی دوسرے منصب پر فائز نہیں ہوگا جس میں خدمات انجام دینے کے عوض تنخواہ وصول کرنے کا حق ہو۔

(۲) کوئی شخص جو عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے جج کے عہدہ پر فائز رہ چکا ہو، اس عہدہ کو چھوڑنے کے بعد دو سال گزرنے سے قبل، ملازمت پاکستان میں کوئی منفعت بخش عہدہ جو عدالتی یا نیم عدالتی عہدہ یا چیف الیکشن کمشنر یا قانون کمیشن کے چیئرمین یا رکن، یا اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین یا رکن کا عہدہ نہ ہو نہیں سنبھالے گا۔
کوئی شخص۔۔۔ (۳)

(الف) جو عدالت عظمیٰ کے مستقل جج کی حیثیت سے عہدہ پر فائز رہ چکا ہو، پاکستان میں کسی عدالت یا کسی ہیئت مجاز کے روبرو وکالت یا کام نہیں کرے گا؛

(ب) جو کسی عدالت عالیہ کے مستقل جج کی حیثیت سے عہدے پر فائز رہ چکا ہو، اس کے دائرہ اختیار کے اندر کسی عدالت یا کسی ہیئت مجاز کے روبرو وکالت یا کام نہیں کرے گا؛ اور

(ج) جو عدالت عالیہ مغربی پاکستان کے، جس طرح کہ وہ فرمان (ٹینیج) صوبہ مغربی پاکستان، ۱۹۷۰ء کے نفاذ سے عین قبل موجود تھی، مستقل جج کے عہدہ پر فائز رہ چکا ہو اس عدالت کے صدر مقام یا، جیسی بھی صورت ہو، اس عدالت عالیہ کی مستقل بینچ کے، جس میں وہ مقرر کیا گیا تھا، دائرہ اختیار کے اندر کسی عدالت یا کسی ہیئت مجاز کے روبرو وکالت یا کام نہیں کرے گا۔

عدالت عظمیٰ^۱ [اور وفاقی شرعی عدالت]، صدر کی منظوری سے اور کوئی عدالت عالیہ، متعلقہ گورنر کی منظوری سے، عدالت کے عہدیداروں اور ملازمین کے تقرر اور ان کی شرائط ملازمت کے بارے میں قواعد وضع کر سکے گی۔

۲۰۸۔ عدالتوں کے عہدیدار اور ملازمین۔
۲۰۹۔ اعلیٰ عدالتی کونسل۔ (۱) پاکستان کی ایک اعلیٰ عدالتی کونسل ہوگی جس کا حوالہ اس باب میں کونسل کے طور پر دیا گیا ہے۔

(۲) کونسل مندرجہ ذیل پر مشتمل ہوگی۔۔۔

(الف) چیف جسٹس پاکستان؛

(ب) عدالت عظمیٰ کے دو مقدم ترین جج؛ اور

(ج) عدالت ہائے عالیہ کے دو مقدم ترین چیف جسٹس۔

تشریح: اس شق کی غرض کے لئے عدالت ہائے عالیہ کے چیف جسٹس صاحبان کا باہم دیگر

تقدم چیف جسٹس کے طور پر^۲ بجز بحیثیت قائم مقام چیف جسٹس [ان کے

تقرر کی تاریخوں کے حوالہ سے اور اگر ایسے تقرر کی تاریخیں ایک ہی ہوں،

تو کسی عدالت عالیہ میں ججوں کے طور پر ان کے تقرر کی تاریخوں کے

حوالے سے متعین کیا جائیگا۔

(۳) اگر کسی وقت کونسل کسی ایسے جج کی اہلیت یا طرز عمل کی تحقیقات کر رہی ہو جو کونسل کا رکن

ہو، یا کونسل کا کوئی رکن حاضر نہ ہو یا بوجہ علالت یا کسی دوسری وجہ سے کام کرنے کے قابل

نہ ہو تو۔۔۔

(الف) اگر ایسا رکن عدالت عظمیٰ کا جج ہو، تو عدالت عظمیٰ کا وہ جج جو شق (۲) کے پیرا (ب)

میں محولہ ججوں کے بعد مقدم ترین ہو؛ اور

۱۔ فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۲ء (فرمان صدر نمبر ۵ مجریہ ۱۹۸۲ء) کے آرٹیکل ۹ کی رو سے شامل کئے گئے۔

۲۔ دستور (ترمیم اول) ایکٹ ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۱۱ کی رو سے شامل کئے گئے (نفاذ پذیر از ۴ مئی ۱۹۷۴ء)۔

(ب) اگر ایسا رکن کسی عدالت عالیہ کا چیف جسٹس ہو، تو کسی دوسری عدالت عالیہ کا وہ چیف جسٹس جو باقی عدالت ہائے عالیہ کے چیف جسٹس صاحبان سے مقدم ترین ہو، اس کی بجائے کونسل کے رکن کی حیثیت سے کام کرے گا۔

(۴) اگر کسی ایسے معاملے پر جس کی تحقیق کونسل نے کی ہو، اس کے ارکان میں کوئی اختلاف رائے ہو، تو اکثریت کی رائے غالب رہے گی اور صدر کونسل کی رپورٹ اکثریت کے نقطہ نظر کے اعتبار سے پیش کی جائے گی۔

(۵) اگر کسی ذریعے سے اطلاع ملنے پر، کونسل یا صدر کی یہ رائے ہو کہ عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کا کوئی جج۔۔۔

(الف) جسمانی یا دماغی معذوری کی وجہ سے اپنے عہدے کے فرائض منصبی کے مناسب انجام دہی کے قابل نہ رہا ہو؛ یا

(ب) بدعنوانی کا مرتکب ہوا ہو،

تو صدر کونسل کو ہدایت کرے گا، یا کونسل، خود اپنی تحریک پر معاملے کی تحقیقات کر سکے گی۔ [اگر معاملے کی تحقیقات کرنے کے بعد کونسل صدر کو رپورٹ پیش کرے کہ اس کی رائے یہ ہے۔۔۔۔۔ (الف) کہ وہ جج اپنے عہدے کے فرائض منصبی کی انجام دہی کے ناقابل ہے یا بدعنوانی کا مرتکب ہوا ہے؛ اور

(ب) کہ اسے عہدے سے برطرف کر دینا چاہیے،

تو صدر اس جج کو عہدے سے برطرف کر سکے گا۔

(۷) عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کو، بجز جس طرح اس آرٹیکل میں قرار دیا گیا ہے، عہدے سے برطرف نہیں کیا جائے گا۔

(۸) کونسل ایک ضابطہ اخلاق جاری کرے گی، جس کو عدالت عظمیٰ اور عدالت ہائے عالیہ کے جج ملحوظ رکھیں گے۔

کونسل کا اشخاص وغیرہ ۲۱۰۔ (۱) کونسل کو، کسی معاملے کی تحقیقات کی غرض کے لئے، وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو عدالت عظمیٰ کو کسی شخص کو حاضر عدالت کرانے کے لئے یا کسی دستاویز کی برآمدگی یا اس کو پیش کرنے کے لئے ہدایات یا احکام جاری کرنے کے لئے حاصل ہیں؛ اور کوئی ایسی ہدایت یا حکم اس طرح قابل نفاذ ہوگا گویا کہ وہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے جاری ہوا ہو۔

(۲) آرٹیکل ۲۰۴ کے احکام کا اطلاق کونسل پر اس طرح ہوگا جس طرح ان کا اطلاق عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ پر ہوتا ہے۔

- ۲۱۱۔ کونسل کے رُوبرُو کارروائی پر، صدر کو ارسال کردہ اس کی رپورٹ پر، اور آرٹیکل ۲۰۹ کی شق (۶) کے تحت کسی جج کی برطرفی پر کسی عدالت میں کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔
- انتخاب اختیار سماعت۔
- ۲۱۲۔ (۱) قبل ازیں مذکورہ کسی امر کے باوجود، متعلقہ مقننہ ایکٹ کے ذریعے حسب ذیل کی نسبت بلا شرکت غیرے اختیار سماعت استعمال کرنے کے لئے ایک یا ایک سے زیادہ انتظامی عدالتیں یا ٹریبونل^۱ کے قیام کے لئے حکم وضع کر سکے گی۔۔۔
- انتظامی عدالتیں اور ٹریبونل۔
- (الف) ایسے اشخاص کی جو ملازمت پاکستان میں^۲ ہوں یا رہے ہوں [شرائط ملازمت بشمول تادیبی امور سے متعلق امور؛
- (ب) حکومت یا ملازمت پاکستان میں کسی شخص یا کسی ایسی مقامی یا دیگر ہیئت مجاز کے کسی ایسے ملازم کے جس کو قانون کی رو سے کوئی محصول یا وجوب عائد کرنے کا اختیار ہو اور ایسی ہیئت مجاز کے کسی ملازم کے جو کسی ایسے ملازم کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا ہو، افعال بے جا سے پیدا ہونے والے دعاوی سے متعلق امور؛ یا
- (ج) کسی ایسی جائیداد کے حصول، انصرام اور تصفیہ سے متعلق امور، جو کسی قانون کے تحت دشمن کی جائیداد متصور ہوتی ہو۔

۱۔ دستور (ترمیم اول) ایکٹ، ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے ”قائم“ کی بجائے تبدیل کئے گئے اور ہمیشہ سے بایں طور

پر تبدیل شدہ متصور ہوں گے۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل شامل کئے گئے اور ہمیشہ سے بایں طور شامل کردہ متصور ہوں گے۔

(۲) قبل ازیں مذکور کسی امر کے باوجود، جہاں کوئی انتظامی عدالت یا ٹریبونل شق (۱) کے تحت قائم کی جائے، تو کوئی دوسری عدالت کسی ایسے معاملے کے متعلق جس کا اختیار سماعت ایسی انتظامی عدالت یا ٹریبونل کو حاصل ہو، کوئی حکم امتناعی جاری نہیں کرے گی، کوئی حکم صادر نہیں کرے گی یا کسی کارروائی کی سماعت نہیں کرے گی^۱ اور کسی مذکورہ معاملے کی نسبت جملہ کارروائیاں جو اس انتظامی عدالت یا ٹریبونل کے قیام سے عین قبل ایسی دیگر عدالت کے روبرو زیر سماعت ہوں^۲؛ ماسوائے ایسی اپیل کے جو عدالت عظمیٰ کے روبرو زیر سماعت ہوں [مذکورہ قیام پر ساقط ہو جائیں گی]۔

مگر شرط یہ ہے کہ اس شق کے احکام کا اطلاق کسی صوبائی اسمبلی کے کسی ایکٹ کے تحت قائم کی جانے والی کسی انتظامی عدالت یا ٹریبونل پر نہیں ہوگا، تا وقتیکہ اس اسمبلی کی ایک قرارداد کی شکل میں درخواست پر،^۳ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)]^۴ قانون کے ذریعے ان احکام کو ایسی عدالت یا ٹریبونل پر وسعت نہ دے دے۔

(۳) کسی انتظامی عدالت یا ٹریبونل کے کسی فیصلے، ڈگری حکم یا سزا کے خلاف عدالت عظمیٰ میں صرف اس صورت میں کوئی اپیل قابل سماعت ہوگی جب کہ عدالت عظمیٰ، اس بات کا اطمینان کر لینے کے بعد کہ مقدمے میں عوامی اہمیت کا حامل کوئی اہم امر قانونی شامل ہے، اپیل دائر کرنے کی اجازت دے دے۔

۲۱۲ الف۔ [فوجی عدالتوں اور ٹریبونلوں کا قیام۔] ایس آر او نمبر ۸۱۲۷ (۱) ۸۵، مورخہ ۳۰ دسمبر، ۱۹۸۵ء کو مارشل لاء اٹھانے کے اعلان مورخہ ۳۰ دسمبر ۱۹۸۵ء کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے

۱۔ دستور (ترمیم اول) ایکٹ ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے شامل کئے گئے اور ہمیشہ سے بایں طور شامل کردہ متصور ہوں گے۔

۲۔ دستور (ترمیم پنجم) ایکٹ ۱۹۷۶ء (نمبر ۶۲ بابت ۱۹۷۶ء) کی دفعہ ۱۵ کی رو سے شامل کئے گئے اور ہمیشہ سے بایں طور شامل کردہ متصور ہوں گے۔

۳۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۴۔ مذکورہ قانون کے لئے دیکھئے صوبائی ملازمت ٹریبونل (توسیع احکام دستور) ایکٹ ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۲ بابت ۱۹۷۴ء)۔

دیکھئے جریدہ پاکستان، ۱۹۸۵ء غیر معمولی، حصہ اول، مورخہ ۳۰ دسمبر، ۱۹۸۵ء صفحات ۴۳۱-۴۳۲ جس کا قبل ازیں فرمان صدر نمبر ۲۱ بحریہ ۱۹۷۹ء کے آرٹیکل ۲ کی رو سے اضافہ کیا گیا تھا۔

۲۱۲ ب۔ [تگین جرائم کی سماعت کے لئے خصوصی عدالتوں کا قیام۔] دستور (بارہویں ترمیم) ایکٹ، ۱۹۹۱ء (نمبر ۱۴ بابت ۱۹۹۱ء) کی دفعہ ۱ (۳)، نفاذ پذیر از ۲۶ جولائی، ۱۹۹۴ء کی رو سے منسوخ کر دیا گیا جس کا قبل ازیں ایکٹ نمبر ۱۴ بابت ۱۹۹۱ء کی دفعہ ۲ کی رو سے اضافہ کیا گیا تھا نفاذ پذیر از ۲۷ جولائی، ۱۹۹۱ء)۔

حصہ ہفتم

انتخابات

باب ۱۔ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن

۲۱۳۔ (۱) ایک چیف الیکشن کمشنر ہوگا، (جسے اس حصہ میں کمشنر کہا جائے گا) جس کا تقرر صدر ☆ ☆ ☆ کرے گا۔

۳۔ (۲) کسی بھی شخص کا بطور کمشنر تقرر نہیں کیا جائے گا تا وقتیکہ وہ عدالت عظمیٰ کا جج رہ چکا ہو یا اعلیٰ حکومتی ملازم یا ٹیکو کریٹ رہ چکا ہو اور اسٹھ سال کی عمر سے زائد نہ ہو۔

تشریح ۱۔ ”اعلیٰ حکومتی ملازم“ سے ایسا شخص مراد ہے جو وفاقی یا صوبائی حکومت کے تحت بطور سرکاری ملازم کم از کم بیس سال تک خدمت انجام دے چکا ہو اور بی پی ایس ۲۲ یا اس سے بالا میں ریٹائر ہوا ہو۔

تشریح ۲۔ ”ٹیکو کریٹ“ سے ایسا شخص مراد ہے جو کم از کم سولہ سال کی تعلیم کے نتیجے میں مطلوبہ گری کا حامل ہو، جو اعلیٰ تعلیمی کمیشن کی جانب سے تسلیم شدہ ہو اور کم از کم بیس سال کا تجربہ رکھتا ہو، جس میں قومی یا بین الاقوامی سطح پر کامیابیوں کا ریکارڈ شامل ہے۔

۴۔ (۲الف) وزیراعظم، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے مشورے سے، کمشنر کے تقرر کے لئے تین نام پارلیمانی کمیٹی کو کسی بھی ایک شخص کی سماعت اور توثیق کے لئے بھیجے گا^۱۔

۲۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس صورت میں جب کہ وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو تو، ہر ایک علیحدہ فہرستیں پارلیمانی کمیٹی کو غور و خوض کے لئے بھیجے گا جو کسی بھی ایک نام کی توثیق کر سکتی ہے۔

(۲ب) پارلیمانی کمیٹی اسپیکر کی جانب سے تشکیل دی جائے گی جس میں پچاس فیصد اراکین حکومتی بینچوں اور پچاس فیصد حزب اختلاف کی جماعتوں سے جو، مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) میں ان کی تعداد کی بنیاد پر متعلقہ پارلیمانی قائدین کی جانب سے نامزد کیے جائیں گے، پر مشتمل ہوگی:

کے * * * *

۵۔ ☆ شرط یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کی مجموعی تعداد بارہ ممبران ہوگی جن میں سے ایک تہائی سینٹ سے ہوں گے:

۱۰۔ [مزید] شرط یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی تحلیل ہو اور چیف الیکشن کمشنر کے دفتر میں کوئی اسامی وقوع پذیر نہ ہو تو^{۱۱} پارلیمانی کمیٹی کی مجموعی رکنیت مشتمل ہوگی صرف سینٹ کے اراکین پر اور اس شق کے مذکورہ بالا احکامات کا اطلاق، مناسب تبدیلیوں کے ساتھ ہوگا۔

(۳) کمشنر^{۱۲} [یارکن] کے اختیارات اور کارہائے منصبی وہ ہوں گے جو اس دستور اور قانون کی رو سے اسے تفویض کئے جائیں۔

۱۔ دستور (انیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۶ء (نمبر ۲۵ بابت ۲۰۱۶ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے ”کمشنر“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۷ کی رو سے الفاظ ”اپنی صوابدید پر“ حذف کئے گئے۔

۳۔ ایکٹ نمبر ۲۵ بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۴ کی رو سے ”شق (۲)“ کو تبدیل کیا گیا۔

۴۔ ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۷ کی رو سے نئی شق (۳الف) اور (۲ب) شامل کی گئیں۔

۵۔ ایکٹ نمبر ۲۵ بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۴ کی رو سے وقفہ کا ل کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۶۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے فقرہ شرطیہ کو شامل کیا گیا۔

۷۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے پہلے فقرہ شرطیہ کو حذف کیا گیا۔

۸۔ دستور (انیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۶ کی رو سے ”فقرہ شرطیہ“ کو تبدیل کیا گیا۔

۹۔ ایکٹ نمبر ۲۵ بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۴ کی رو سے لفظ ”مزید“ کو حذف کیا گیا۔

۱۰۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے لفظ ”بھی“ کو تبدیل کیا گیا۔

۱۱۔ ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۶ کی رو سے الفاظ ”پارلیمانی کمیٹی مشتمل ہوگی“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۱۲۔ ایکٹ نمبر ۲۵ بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۴ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۲۱۴۔ **۱۔ عہدے کا حلف۔** کمشنر عہدہ سنبھالنے سے قبل چیف جسٹس پاکستان کے سامنے^۲ اور ایکشن کمیشن کارکن کشنر کے سامنے^۳ اس عبارت میں حلف اٹھائے گا جو جدول سوم میں درج ہے۔

۲۱۵۔ **کشنر^۴ اور راراکین کے عہدے کی میعاد۔** (۱) اس آرٹیکل کے تابع کمشنر^۵ اور رکن^۶ اپنا عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے^۷ [پانچ سال کی مدت تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا: اگر شرط یہ ہے کہ راراکین اڑھائی سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے اور راراکین اگلے اڑھائی سال کی انقضاء کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے: مزید شرط یہ ہے کہ کمیشن لاراکین کے عہدے کی پہلی مدت کے لئے قاعدہ اندازی کرے گا کہ کل سید لاراکین نے پہلا اڑھائی سال کے بعد ریٹائر ہوتا ہے: شرط یہ بھی ہے کہ اتفاقی اسامی پر کرنے کے لئے تقرر کردہ رکن کی میعاد رکن کی غیر اختتامی مدت ہوگی جس کی اسامی کو وہ پُر کر رہا ہے۔]

* * * * *

(۲) کمشنر^۸ [یارکن] اپنے عہدے سے سوائے اس صحت کے نہیں ہٹایا جائے گا جو آرٹیکل ۲۰۹ میں کسی جج کے عہدے سے علیحدگی کے لئے مقرر ہے اور اس شق کی اغراض کے لئے اس آرٹیکل کے اطلاق میں مذکورہ آرٹیکل میں جج کا کوئی حوالہ کمشنر^۹ یا جیسی بھی صورت ہو، رکن کے حوالے کے طور پر سمجھا جائے گا۔

(۳) کمشنر^{۱۰} [یارکن] صدر کے نام اپنی تختی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکے گا۔

(۴) کمشنر یا رکن کے عہدے کی اسامی پینتالیس ایام کے اندر پُر کر دی جائے گی۔

(۱) کوئی کمشنر^{۱۱} [یارکن]۔۔۔

(الف) ملازمت پاکستان میں منفعت کا کوئی دوسرا عہدہ نہیں سنبھالے گا؛

(ب) کسی دوسرے منصب پر فائز نہیں ہوگا جس میں خدمات انجام دینے کے لئے معاوضہ وصول کرنے کا حق ہو۔

(۲) کوئی شخص جو کمشنر^{۱۲} [یارکن] کے عہدے پر فائز رہ چکا ہو، اس عہدے کو چھوڑنے کے بعد دو سال گزرنے سے قبل ملازمت پاکستان میں کوئی منفعت بخش عہدہ نہیں سنبھالے گا^{۱۳}۔

* * * * *

* * * * *

۲۱۷۔ کسی وقت جب کہ۔۔۔

(الف) کمشنر کا عہدہ خالی ہو؛ یا

(ب) کمشنر غیر حاضر ہو یا دیگر کسی بناء پر اپنے کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو، تو

۱۴۔ بلحاظ عمر ایکشن کمیشن کا مقدم ترین رکن [کمشنر کی حیثیت سے کام کرے گا۔

۱۔ دستور (بیسویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۲ء (نمبر ۵ بابت ۲۰۱۲ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے لفظ ”کمشنر کے“ کو حذف کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے شامل کئے گئے۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۳ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے شامل کیا گیا۔

۵۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۸ کی رو سے ”تین“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۶۔ دستور (بائیسویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۶ء (نمبر ۲۵ بابت ۲۰۱۶ء) کی دفعہ ۵ کی رو سے فقرہ ہائے شرطیہ کو تبدیل کیے گئے۔

۷۔ ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۸ کی رو سے فقرہ شرطیہ کو حذف کیا گیا۔

۸۔ ایکٹ نمبر ۲۵ بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۵ کی رو سے نئی شق (۳) شامل کی گئی۔

۹۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۶ رو سے وقفہ کمال کو تبدیل کیا گیا۔

۱۰۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے فقرہ شرطیہ کو حذف کیا گیا۔

۱۱۔ ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۹ کی رو سے پیرا گراف (ب) کو حذف کیا گیا۔

۱۲۔ ایکٹ نمبر ۲۵ بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۷ کی رو سے بعض الفاظ کو تبدیل کیا گیا۔

- ۲۱۸۔ (۱) مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے دونوں ایوانوں، صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب کی غرض کیلئے اور ایسے دیگر عوامی عہدوں کے انتخاب کے لیے جیسا کہ قانون کے ذریعے صراحت کر دی جائے، اس آرٹیکل کے مطابق مستقل الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔
(۲) الیکشن کمیشن حسب ذیل پر مشتمل ہوگا،۔۔۔
(الف) کمشنر جو کہ کمیشن کا چیئرمین ہوگا؛ اور
(ب) چار اراکین، ہر ایک صوبے سے ایک، جن میں سے ہر ایک ایسا شخص ہوگا جو عدالت عالیہ کا جج رہ چکا ہو یا اعلیٰ حکومتی ملازم رہ چکا ہو یا ٹیکو کریٹ ہو اور پینسٹھ سال کی عمر سے زائد نہ ہو جس کا صدر کی جانب سے آرٹیکل ۲۱۳ کی شق (۲) (الف) اور (ب) میں کمشنر کی تقرری کے لیے فراہم کردہ طریقہ کار کے مطابق تقرر کیا جائے گا۔
تشریح:۔ ”اعلیٰ حکومتی ملازم“ اور ”ٹیکو کریٹ“ کا وہی مفہوم ہوگا جیسا کہ آرٹیکل ۲۱۳ کی شق (۲) میں دیا گیا ہے۔
(۳) ☆☆☆ الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہوگا کہ وہ انتخاب کا انتظام کرے اور اسے منعقد کرائے اور ایسے انتظامات کرے جو اس امر کے اطمینان کے لئے ضروری ہوں کہ انتخاب ایمانداری، حق اور انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق منعقد ہو اور یہ کہ بدعنوانیوں کا سدباب ہو سکے۔
۲۱۹۔ (۱) الیکشن کمیشن پر یہ فرض عائد ہوگا کہ وہ۔۔۔
(الف) قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں اور مقامی حکومتوں کے لیے انتخابی فہرستیں تیار کرنا اور مذکورہ فہرستوں کو تازہ ترین رکھنے کے لیے ان کی جدولی نظر ثانی کرنا؛
(ب) سینٹ کے لئے یا کسی ایوان یا کسی صوبائی اسمبلی میں کسی اتفاقی خالی نشستوں کو پر کرنے کے لئے انتخاب کا انتظام کرے اور اسے منعقد کرائے؛ اور
(ج) انتخابی ٹریبونل مقرر کرے؛
(د) قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں اور مقامی حکومتوں کے لئے عام انتخاب منعقد کرائے؛ اور
(ه) ایسے دوسرے کارہائے منصبی انجام دے جن کی صراحت مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے ایکٹ کے ذریعے کر دی گئی ہو^۹۔
۲۲۰۔ وفاق اور صوبوں کے تمام حکام عاملہ کا فرض ہوگا کہ وہ کمشنر اور الیکشن کمیشن کو اس کے یا ان کے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں مدد دیں۔
حکام عاملہ کمیشن وغیرہ کی مدد کریں گے۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۸۰ کی رو سے شقات (۱) اور (۲) تبدیل کی گئیں۔

۲۔ ایکٹ نمبر ۲۵ بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۸ کی رو سے ”پیرا گراف (ب)“ کو تبدیل کیا گیا۔

۳۔ دستور (بیسویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۲ء (نمبر ۵ بابت ۲۰۱۲ء) کی دفعہ ۹ کی رو سے الفاظ ”کسی انتخاب کے سلسلے میں تشکیل کردہ“ حذف کئے گئے۔

۴۔ ایکٹ نمبر ۲۵ بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۹ کی رو سے ”کمشنر“ سے تبدیل کیا گیا۔

۵۔ ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۸ کی رو سے ”کمشنر“ سے تبدیل کیا گیا۔

۶۔ ایکٹ نمبر ۲۵ بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۹ کی رو سے ”پیرا گراف (الف)“ کو تبدیل کیا گیا۔

۷۔ ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۸ کی رو سے ”وقف کال“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۸۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے نئے پیرا گراف (د) اور (د) کا اضافہ کیا گیا۔

۹۔ دستور (بیسویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۲ء (نمبر ۵ بابت ۲۰۱۲ء) کی دفعہ ۹ کی رو سے وقف کال کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۱۰۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے فقرہ شرطیہ کو شامل کیا گیا۔

۲۲۱۔ افسران اور^۱ عملہ۔ جب تک کہ^۲ مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) بذریعہ قانون بصورت دیگر قرار نہ دے^۳ [الیکشن کمیشن]، صدر کی منظوری سے، ایسے قواعد وضع کر سکے گا جو کہ^۴ [کمشنر] کی جانب سے افسران اور^۱ عملہ [کا تقرر فراہم کرتے ہوں جن کا تقرر^۵ * * * الیکشن کمیشن کے کارہائے منصبی کے سلسلے میں کیا گیا ہے اور ان کی ملازمت کی شرائط و ضوابط کا تعین کر سکے۔

-
- ۱۔ دستور (بانیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۶ء (نمبر ۲۵ بابت ۲۰۱۶ء) کی دفعہ ۱۰ کی رو سے ”ملازمین“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔
- ۲۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔
- ۳۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۸۲ کی رو سے ”کمشنر“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔
- ۴۔ ایکٹ نمبر ۲۵ بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۱۰ کی رو سے ”الیکشن کمیشن“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔
- ۵۔ ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۸۲ کی رو سے الفاظ ”کمشنر یا کسی“ حذف کئے گئے۔

باب ۲۔ انتخابی قوانین اور انتخابات کا انعقاد

- ۲۲۲۔ اس دستور کے تابع ہے [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) قانون کے ذریعے حسب ذیل احکام وضع کر سکے گی۔۔۔ انتخابی قوانین۔
- (الف) قومی اسمبلی میں آرٹیکل ۵۱ کی شقات (۳) اور (۴) کی رو سے مطلوبہ طور پر نشستوں کا تعین؛
- (ب) الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی حلقوں کی حد بندی [۱] بشمول مقامی حکومتوں کے حلقوں کی حد بندی؛
- (ج) انتخابی فہرستوں کی تیاری، کسی حلقہ انتخاب میں سکونت کے متعلق شرائط، انتخابی فہرستوں کے بارے میں اور ان کے آغاز کے خلاف عذر داریوں کا تصفیہ؛
- (د) انتخابات اور انتخابی عذر داریوں کا انصرام انتخابات کے سلسلے میں پیدا ہونے والے شکوک اور تنازعات کا فیصلہ؛
- (ه) انتخابات کے سلسلے میں بدعنوانیوں اور دیگر جرائم سے متعلق امور؛ اور
- (و) دونوں ایوانوں [۲]، صوبائی اسمبلیوں [۳] اور مقامی حکومتوں [۴] کی باقاعدہ تشکیل سے متعلق تمام دیگر امور؛
- لیکن کوئی مذکورہ قانون اس حصے کے تحت کمشنر یا [۵] الیکشن کمیشن کے اختیارات میں سے کسی اختیار کو سلب کرنے یا کم کرنے کے اثر کا حامل نہ ہوگا۔

۱۔ ایسے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴) مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۲ اور جدول کی رو سے "پارلیمنٹ" کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۲۔ دستور (بائیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۶ء (نمبر ۲۵) بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۱۱ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۱۱ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے لفظ "اور" کو حذف کیا گیا۔

۵۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۶۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے لفظ "کسی" کو تبدیل کیا گیا۔

۲۲۳۔ (۱) کوئی شخص، بیک وقت، حسب ذیل کارکن نہیں ہوگا۔۔۔

(الف) دونوں ایوان کا؛ یا

(ب) ایک ایوان اور کسی صوبائی اسمبلی کا؛ یا

(ج) دو یا اس سے زیادہ صوبوں کی اسمبلیوں کا؛ یا

(د) ایک سے زیادہ نشستوں کی بابت ایک ایوان یا کسی صوبائی اسمبلی کا۔

(۲) شق (۱) میں کوئی امر کسی شخص کے بیک وقت دو یا دو سے زیادہ نشستوں کے لئے خواہ ایک ہی مجلس

میں یا مختلف مجالس میں، امیدوار ہونے میں مانع نہ ہوگا، لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ نشستوں پر

منتخب ہو جائے، تو وہ مذکورہ نشستوں میں سے آخری نشست کے نتیجے کے اعلان کے بعد تیس دن کی

مدت کے اندر، اپنی نشستوں میں سے ایک کے علاوہ سب نشستوں سے استعفیٰ دے گا، اور اگر

وہ اس طرح استعفیٰ نہ دے، تو مذکورہ تیس دن کی مدت گزرنے پر وہ تمام نشستیں جن پر وہ

منتخب ہوا ہو ماسوائے اس نشست کے خالی ہو جائیں گی جس پر وہ آخر میں منتخب ہوا ہو یا،

اگر وہ ایک ہی دن ایک سے زیادہ نشستوں کے لئے منتخب ہوا ہو تو ماسوائے اس نشست

کے خالی ہو جائیں گی جن پر انتخاب کے لئے اس کی نامزدگی آخر میں داخل ہوئی ہو۔

تشریح:- اس شق میں، ”مجلس“ سے کوئی ایوان یا کوئی صوبائی اسمبلی مراد ہے۔

(۳) کوئی شخص جس پر شق (۲) کا اطلاق ہوتا ہو، اس وقت تک کسی ایوان یا کسی صوبائی اسمبلی

میں اس نشست پر جس کے لئے وہ منتخب ہوا ہو، نہیں بیٹھے گا، جب تک کہ وہ اپنی نشستوں

میں سے ایک کے علاوہ سب نشستوں سے مستعفی نہ ہو جائے۔

(۴) شق (۲) کے تابع، اگر کسی ایوان یا کسی صوبائی اسمبلی کا کوئی رکن کسی دوسری نشست کا

امیدوار ہو جائے جو وہ شق (۱) کے بموجب، اپنی پہلی نشست کے ساتھ ساتھ نہ رکھ سکتا

ہو، تو اس کی پہلی نشست اس کے دوسری نشست پر منتخب ہوتے ہی خالی ہو جائے گی۔

۲۲۴۔^۱ (۱)

قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا عام انتخاب اس دن سے فوراً بعد ساٹھ دن کے اندر کرایا جائے گا جس دن اسمبلی کی میعاد ختم ہونے والی ہو، بجز اس کے کہ اسمبلی اس سے پیشتر تحلیل نہ کر دی گئی ہو، اور انتخاب کے نتائج کا اعلان اس دن سے زیادہ سے زیادہ چودہ دن کے اندر کر دیا جائے گا۔

۲۲۵۔^۲ (الف)

اپنی مدت مکمل کرنے پر قومی اسمبلی کی تحلیل یا آرٹیکل ۵۸ یا آرٹیکل ۱۱۲ کے تحت تحلیل کی صورت میں، صدر، یا گورنر، جیسی بھی صورت ہو، نگران کابینہ کا تقرر کرے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ صدر نگران وزیراعظم کا^۳ [تقرر] جانے والی قومی اسمبلی کے وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے کرے گا، اور نگران وزیراعلیٰ کا تقرر گورنر جانے والی صوبائی اسمبلی کے وزیراعلیٰ اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے کرے گا:

^۴ [مگر مزید شرط یہ ہے کہ اگر وزیراعظم یا کوئی وزیراعلیٰ اور ان کا متعلقہ قائد حزب اختلاف نگران وزیراعظم یا نگران وزیراعلیٰ جیسی بھی صورت ہو، کے طور پر کسی شخص کی تقرری پر متفق نہ ہوں تو، آرٹیکل ۲۲۴ الف کے احکامات کی پیروی کی جائے گی:]

یہ^۵ [بھی] شرط ہے کہ نگران وفاقی اور صوبائی کابینہ کے اراکین کا تقرر نگران وزیراعظم یا نگران وزیراعلیٰ کی ہدایت پر ہوگا، جیسی بھی صورت ہو۔

(ب) نگران کابینہ کے ارکان بشمول نگران وزیراعظم اور نگران وزیراعلیٰ اور ان کے خاندان کے قریبی افراد مذکورہ اسمبلیوں کے فی الفور آنے والے لیکشنوں میں مقابلہ کرنے کے اہل نہ ہوں گے۔

تشریح:- اس شق میں ”قریبی خاندان کے افراد“ سے زوج اور بچے مراد ہیں۔]

(۲) جب قومی اسمبلی یا کوئی صوبائی اسمبلی توڑ دی جائے، تو اس اسمبلی کا عام انتخاب اس کے توڑے جانے کے بعد نوے دن کی مدت کے اندر کرایا جائے گا اور انتخاب کے نتائج کا اعلان رائے دی ختم ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ چودہ دن کے اندر کر دیا جائے گا۔

(۳) سینٹ کی ان نشستوں کو پر کرنے کی غرض سے جو سینٹ کے ارکان کی میعاد کے اختتام پر خالی ہونے والی ہوں، انتخاب عین اس دن سے جس پر نشستیں خالی ہونے والی ہوں زیادہ سے زیادہ تیس دن پہلے منعقد ہوگا۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۸۳ کی رو سے ”شق (۱)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل نئی شق (الف)، (ب) اور تشریح شامل کی گئیں۔

۳۔ دستور (بیسویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۲ء (نمبر ۵ بابت ۲۰۱۲ء) کی دفعہ ۸ کی رو سے ”چناؤ“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے نیا فقرہ شرطیہ شامل کیا گیا۔

۵۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے ”مزید“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

(۴) جب قومی اسمبلی یا کسی صوبائی اسمبلی کے ٹوٹ جانے کے علاوہ، مذکورہ اسمبلی میں کوئی نشست اس اسمبلی کی میعاد ختم ہونے سے کم سے کم ایک سو بیس دن پہلے خالی ہو جائے تو اس نشست کے پر کرنے کے لئے انتخاب اس نشست کے خالی ہونے سے ساٹھ دن کے اندر کرایا جائے گا۔

(۵) جب سینٹ میں کوئی نشست خالی ہو جائے تو اس نشست کو پر کرنے کے لئے انتخاب اس کے خالی ہونے سے تیس دن کے اندر کرایا جائے گا۔

۲۔ (۶) جب قومی یا کسی صوبائی اسمبلی میں خواتین اور غیر مسلموں کے لئے مختص نشست، موت کی وجہ سے، استعفیٰ یا رکن کی نااہلیت کی بناء پر خالی ہوگئی ہو، تو اسے اس سیاسی جماعت جس کے رکن کی موت کی وجہ سے وہ نشست خالی ہوئی، کی جانب سے الیکشن کمیشن کو امیدواران کی داخل کردہ فہرست میں سے بلحاظ اگلے مقدم ترین شخص سے پر کی جائے گی۔ [۳]

۴۔ مگر شرط یہ ہے کہ اگر کسی بھی وقت جماعتی فہرست ختم ہو جائے تو، متعلقہ سیاسی جماعت کسی آسامی کے لئے نام جمع کرائے گی جو کہ اس کے بعد آئے گا۔

* * * * *

۱۲۲۴ الف۔ کمیٹی یا الیکشن کمیشن کی جانب سے قرارداد۔ (۱) رخصت ہونے والی قومی اسمبلی

کا وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف کا کسی شخص کے بطور نگران وزیراعظم تقرری پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں، قومی اسمبلی کی تحلیل کے تین دنوں کے اندر، وہ انفرادی طور پر نامزد کردہ دو نام قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے فوری طور پر تشکیل کردہ کمیٹی جو رخصت ہونے والی قومی اسمبلی یا سینٹ کے آٹھ اراکین پر مشتمل ہو کو ارسال کریں گے، جو حکومتی اور حزب اختلاف کی مساوی نمائندگی کی حامل ہوگی، جن کی وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف کی جانب سے علی الترتیب نامزدگی کی جائے گی۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے لفظ ”عام“ کو حذف کیا گیا۔
۲۔ ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۸۳ کی رو سے نئی شق (۶) کو شامل کیا گیا اور ہمیشہ سے بائیں طو پر شامل شدہ متصور ہوگی، نفاذ پذیر از ۲۱ اگست ۲۰۰۲ء۔
۳۔ دستور (بیسویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۲ء (نمبر ۵ بابت ۲۰۱۲ء) کی دفعہ ۸ کی رو سے ”وقف کامل“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔
۴۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے فقرہ شرطیہ شامل کیا گیا۔
۵۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کے نتیجہ میں شق ۷ حذف شدہ سمجھی جائے گی، دیکھیے دفعہ ۲۔
۶۔ ایکٹ نمبر ۵ بابت ۲۰۱۲ء کی دفعہ ۹ کی رو سے نیا آرٹیکل ۱۲۲ الف شامل کیا گیا۔

(۲) رخصت ہونے والی صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف کا کسی شخص کے بطور نگران وزیر اعلیٰ تقرری پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں، اس اسمبلی کی تحلیل کے تین دنوں کے اندر، وہ انفرادی طور پر نامزد کردہ دو نام صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے فوری طور پر تشکیل کردہ کمیٹی جو رخصت ہونے والی صوبائی اسمبلی کے آٹھ اراکین پر مشتمل ہو کو ارسال کریں گے جو حکومتی اور حزب اختلاف کی مساوی نمائندگی کی حامل ہوگی، جن کی وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف کی جانب سے علی الترتیب نامزدگی کی جائے گی۔

(۳) شق (۱) یا (۲) کے تحت تشکیل کردہ کمیٹی نگران وزیر اعظم یا نگران وزیر اعلیٰ، جیسی بھی صورت ہو، کے نام کو اس معاملہ کے بھجوانے کے تین دنوں کے اندر حتمی شکل دے گی:

مگر شرط یہ ہے کہ کمیٹی کا مذکورہ بالا مدت میں معاملہ پر فیصلہ کرنے میں معذوری پر، نامزدگان کے نام دو دنوں میں حتمی فیصلے کے لئے الیکشن کمیشن پاکستان کو بھجوائے جائیں گے۔

(۴) عہدہ دار وزیر اعظم اور عہدہ دار وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے۔

(۵) شق (۱) اور شق (۲) میں شامل کسی امر کے باوجود، اگر حزب اختلاف کے اراکین کسی بھی اسمبلی میں پانچ سے کم ہوں تو وہ تمام مذکورہ بالا شقات میں بیان کردہ کمیٹی کے اراکین ہوں گے اور کمیٹی باضابطہ تشکیل کردہ متصور ہوگی۔

۲۲۵۔ کسی ایوان یا کسی صوبائی اسمبلی کے کسی انتخاب پر اعتراض نہیں کیا جائے گا، بجز بذریعہ درخواست انتخابی عذر داری جو کسی ایسے ٹریبونل کے سامنے اور اس طریقے سے پیش کی جائے گی جو [مجلس شوری (پارلیمنٹ)] کے ایکٹ کے ذریعے مقرر کیا جائے۔

انتخابی تنازعہ۔

۲۲۶۔ دستور کے تابع تمام انتخابات ما سوائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے خفیہ رائے دہی کے

انتخاب خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہوں گے۔
ذریعے ہوں گے۔

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ نمبر ۱۰ ابوابت ۲۰۱۰ کی دفعہ ۸۴ کی رو سے ”آرٹیکل ۲۲۶“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

حصہ نہم

اسلامی احکام

- ۲۲۷۔ (۱) تمام موجودہ قوانین کو قرآن پاک اور سنت میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا، جن کا اس حصے میں بطور اسلامی احکام حوالہ دیا گیا ہے، اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافی ہو۔
- ۱ [تشریح:۔] کسی مسلم فرقے کے قانون شخصی پر اس شق کا اطلاق کرتے ہوئے، عبارت ”قرآن و سنت“ سے مذکورہ فرقے کی کی ہوئی توضیح کے مطابق قرآن اور سنت مراد ہے گی۔]
- (۲) شق (۱) کے احکام کو صرف اس طریقہ کے مطابق نافذ کیا جائے گا جو اس حصہ میں منضبط ہے۔
- (۳) اس حصہ میں کسی امر کا غیر مسلم شہریوں کے قوانین شخصی یا شہریوں کے بطور ان کی حیثیت پر اثر نہیں پڑے گا۔
- ۲۲۸۔ (۱) یوم آغاز سے نوے دن کی مدت کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل^۲ تشکیل کی جائے گی جس کا اس حصے میں بطور اسلامی کونسل حوالہ دیا گیا ہے۔
- (۲) اسلامی کونسل کم از کم آٹھ اور زیادہ سے زیادہ^۳ [میں] ایسے ارکان پر مشتمل ہوگی جس طرح کہ صدر ان اشخاص میں سے مقرر کرے، جنہیں اسلام کے اصولوں اور فلسفے کا جس طرح کہ قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے علم ہو یا پاکستان کے اقتصادی، سیاسی، قانونی اور انتظامی مسائل کا فہم و ادراک ہو۔

اسلامی کونسل کی ہیئت
ترکیبی وغیرہ۔

۱ فرمان دستور (ترمیم سوم) ۱۹۸۰ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۰ء) کے آرٹیکل ۲ کی رو سے تشریح کا اضافہ کیا گیا۔

۲ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل کے اعلان کے لئے دیکھئے جریہ پاکستان، ۱۹۷۴ء غیر معمولی، حصہ دوم، صفحہ ۱۶۵۔

(قواعد و شرائط ارکان) اسلامی نظریاتی کونسل، ۱۹۷۴ء کے لئے دیکھئے جریہ پاکستان، ۱۹۷۴ء غیر معمولی، حصہ دوم، صفحہ ۱۷۷۔

۳ فرمان دستور (ترمیم چہارم) ۱۹۸۰ء (فرمان صدر نمبر ۱۶ مجریہ ۱۹۸۰ء) کے آرٹیکل ۲ کی رو سے ”پندرہ“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

- (۳) اسلامی کونسل کے ارکان مقرر کرتے وقت صدر ان امور کا تعین کرے گا کہ۔۔۔
- (الف) جہاں تک قابل عمل ہو کونسل میں مختلف مکاتب فکر کو نمائندگی حاصل ہو؛
- (ب) کم از کم دو ارکان ایسے اشخاص ہوں جن میں سے ہر ایک عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کا جج ہو یا رہا ہو؛
- (ج) کم از کم^۱ [ایک تہائی] ارکان ایسے ہوں جن میں سے ہر ایک کم سے کم پندرہ سال کی مدت سے اسلامی تحقیق یا تدریس کے کام سے وابستہ چلا آ رہا ہو؛ اور
- (د) کم از کم ایک رکن خاتون ہو۔

۲۔ [۴] صدر اسلامی کونسل کے ارکان میں سے ایک کو اس کا چیئرمین مقرر کرے گا۔

- (۵) شق (۶) کے تابع، اسلامی کونسل کا کوئی رکن تین سال کی مدت کے لئے اپنے عہدے پر فائز رہے گا۔

- (۶) کونسل کا کوئی رکن صدر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکے گا، یا اگر اسلامی کونسل کے کل ارکان کی اکثریت سے ایک قرارداد کونسل کے کسی رکن کی برطرفی سے متعلق منظور ہو جائے تو صدر اس رکن کو برطرف کر سکے گا۔

۲۲۹۔ صدر یا کسی صوبے کا گورنر، اگر چاہے یا اگر کسی ایوان یا کسی صوبائی اسمبلی کی کل رکنیت کا دو بٹا پانچ حصہ یہ مطالبہ کرے، تو کسی سوال پر اسلامی کونسل سے مشورہ کیا جائے گا کہ آیا کوئی مجوزہ قانون اسلام کے احکام کے منافی ہے یا نہیں۔

۲۳۰۔ (۱) اسلامی کونسل کے کارہائے منصبی حسب ذیل ہوں گے۔۔۔

- (الف) ۳۔ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] اور صوبائی اسمبلیوں سے ایسے ذرائع اور وسائل کی سفارش کرنا جن سے پاکستان کے مسلمانوں کو اپنی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر لحاظ سے اسلام کے ان اصولوں اور تصورات کے مطابق ڈھالنے کی ترغیب اور امداد ملے جن کا قرآن پاک اور سنت میں تعین کیا گیا ہے؛

اسلامی کونسل سے
۳۔ مجلس شوریٰ
(پارلیمنٹ) وغیرہ کی
مشورہ طلبی۔

اسلامی کونسل کے
کارہائے منصبی۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۸۵ کی رو سے ”چار“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ فرمان دستور (ترمیم سوم) ۱۹۸۲ء (فرمان صدر نمبر ۱۳ مجریہ ۱۹۸۲ء) کے آرٹیکل ۲ کی رو سے شق (۴) کی بجائے تبدیل کی گئی۔

۳۔ احیائے دستور ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے

تبدیل کیے گئے۔

(ب) کسی ایوان، کسی صوبائی اسمبلی، صدر یا کسی گورنر کو کسی ایسے سوال کے بارے میں مشورہ دینا جس میں کونسل سے اس بابت رجوع کیا گیا ہو کہ آیا کوئی مجوزہ قانون اسلامی احکام کے منافی ہے یا نہیں؛

(ج) ایسی تدابیر کی جن سے نافذ العمل قوانین کو اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا نیز ان مراحل کی جن سے گزر کر محمولہ تدابیر کا نفاذ عمل میں لانا چاہیے، سفارش کرنا؛ اور

(د) [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] اور صوبائی اسمبلیوں کی رہنمائی کے لئے اسلام کے ایسے احکام کی ایک موزوں شکل میں تدوین کرنا جنہیں قانونی طور پر نافذ کیا جاسکے۔

(۲) جب، آرٹیکل ۲۲۹ کے تحت، کوئی سوال کسی ایوان، کسی صوبائی اسمبلی، صدر یا کسی گورنر کی طرف سے اسلامی کونسل کو بھیجا جائے، تو کونسل اس کے بعد پندرہ دن کے اندر اس ایوان، اسمبلی، صدر یا گورنر کو، جیسی بھی صورت ہو، اس مدت سے مطلع کرے گی جس کے اندر وہ مذکورہ مشورہ فراہم کرنے کی توقع رکھتی ہو۔

(۳) جب کوئی ایوان، کوئی صوبائی اسمبلی، صدر یا گورنر، جیسی بھی صورت ہو، یہ خیال کرے کہ مفاد عامہ کی خاطر اس مجوزہ قانون کا وضع کرنا جس کے بارے میں سوال اٹھایا گیا تھا مشورہ حاصل ہونے تک ملتوی نہ کیا جائے، تو اس صورت میں مذکورہ قانون مشورہ مہیا ہونے سے قبل وضع کیا جاسکے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ جب کوئی قانون اسلامی کونسل کے پاس مشورے کے لئے بھیجا جائے اور کونسل یہ مشورہ دے کہ قانون اسلامی احکام کے منافی ہے تو ایوان، یا جیسی بھی صورت ہو، صوبائی اسمبلی، صدر یا گورنر اس طرح وضع کردہ قانون پر دوبارہ غور کرے گا۔

(۴) اسلامی کونسل اپنے تقرر سے سات سال کے اندر اپنی حتمی رپورٹ پیش کرے گی، اور سالانہ عبوری رپورٹ پیش کیا کرے گی، یہ رپورٹ، خواہ عبوری ہو یا حتمی، موصولی سے

چھ ماہ کے اندر دونوں ایوانوں اور ہر صوبائی اسمبلی کے سامنے برائے بحث پیش کی جائے گی، اور [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] اور اسمبلی، رپورٹ پر غور و خوض کرنے کے بعد حتمی

رپورٹ کے بعد دو سال کی مدت کے اندر اس کی نسبت قوانین وضع کرے گی۔

۲۳۱۔ اسلامی کونسل کی کارروائی ایسے قواعد ضابطہ کار کے ذریعہ منضبط کی جائیگی جو کونسل صدر کی

قواعد ضابطہ کار۔

منظوری سے وضع کرے۔

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۲۔ قواعد (ضابطہ کار) اسلامی نظریاتی کونسل، ۱۹۷۴ء کے لئے دیکھئے جریہ پاکستان، غیر معمولی، حصہ دوم، صفحات ۷۷۱-۷۷۳۔

حصہ دہم

ہنگامی احکام

جنگ، داخلی خلفشار
وغیرہ کی بناء پر ہنگامی
حالت کا اعلان۔

۲۳۲۔ (۱) اگر صدر مطمئن ہو کہ ایسی سنگین ہنگامی صورتحال موجود ہے جس میں پاکستان، یا اس کے کسی حصہ کی سلامتی کو جنگ یا بیرونی جارحیت کی وجہ سے، یا داخلی خلفشار کی بناء پر ایسا خطرہ لاحق ہے جس پر قابو پانا کسی صوبائی حکومت کے اختیار سے باہر ہے، تو ہنگامی حالت کا اعلان کر سکے گا^۱۔
مگر شرط یہ ہے کہ داخلی خلفشار جس پر قابو پانا کسی صوبائی حکومت کے اختیار سے باہر ہو کی وجہ سے ہنگامی حالت کے نفاذ کے لئے، اس صوبے کی صوبائی اسمبلی کی قرارداد درکار ہوگی:
مگر مزید شرط یہ ہے کہ اگر صدر اپنے طور پر اقدام کرے تو ہنگامی حالت کے اعلان کو مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)، کے دونوں ایوانوں سے ہر ایک ایوان کے رُوبرُودس دن کے اندر منظوری کے لئے پیش کیا جائے گا۔]

(۲) دستور میں شامل کسی امر کے باوجود، جس دوران ہنگامی حالت کا اعلان زیر نفاذ ہو،۔۔
مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی صوبے یا اس کے کسی حصے کے لئے، کسی ایسے معاملے کی نسبت قوانین وضع کرے جو وفاقی قانون سازی کی فہرست^۲ میں درج نہ ہو؛ * * * میں درج نہ ہو؛]

(ب) وفاق کا عاملانہ اختیار کسی صوبے کو اس طریقے کی بابت ہدایات دینے تک وسعت پذیر ہوگا جس کے مطابق اس صوبے کے عاملانہ اختیار کو استعمال کیا جانا ہے؛ اور
(ج) وفاقی حکومت شفرمان کے ذریعے کسی صوبائی حکومت کے جملہ یا کوئی کارہائے منصبی، اور جملہ یا کوئی اختیارات جو صوبائی اسمبلی کے علاوہ اس صوبے کے کسی

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۸۶ کی رو سے وقف کامل کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل نیا فقرہ شرطیہ شامل کیا گیا۔

۳۔ فرمان صدر نمبر ۱۳ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے پیرا (الف) کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کے نتیجے میں الفاظ ”یا مشترکہ کہ قانون سازی کی فہرست“ حذف شدہ ٹھہریں گے دیکھیے دفعہ ۲۔

۵۔ شمال مغربی سرحدی صوبے کی نسبت مذکورہ فرمان کے لئے دیکھئے ایس آر او نمبر ۲۰۲ (۱) ۵۷/، مورخہ ۱۶ فروری، ۱۹۷۵ء جریدہ پاکستان، ۱۹۷۵ء غیر معمولی، حصہ دوم، صفحہ ۳۲۹، جسے بعد میں ایس آر او نمبر ۵۲۲ (۱) ۵۷/، مورخہ ۳ مئی، ۱۹۷۵ء کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا دیکھئے جریدہ پاکستان، ۱۹۷۵ء غیر معمولی، حصہ دوم، صفحہ ۷۷۷؛ اور

صوبہ بلوچستان کی نسبت مذکورہ فرمان کے لئے دیکھئے ایس آر او نمبر ۶۳۱ (۱) ۶۷/، مورخہ ۳۰ جون، ۱۹۷۶ء جریدہ پاکستان، ۱۹۷۶ء غیر معمولی، حصہ دوم، صفحہ ۱۲۰، جسے بعد میں ایس آر او نمبر ۱۱۶۱ (۱) ۶۷/، مورخہ ۶ دسمبر، ۱۹۷۶ء کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا، دیکھئے جریدہ پاکستان، ۱۹۷۶ء، غیر معمولی، حصہ دوم، صفحہ ۲۲۷۔

مورخہ ۲۸ مئی، ۱۹۹۸ء کو جاری کردہ مذکورہ اعلان کے لئے دیکھئے جریدہ پاکستان، ۱۹۹۸ء غیر معمولی، حصہ اول، صفحہ ۳۲۔

ادارے یا ہیئت مجاز کو حاصل ہوں، یا اس کے ذریعے قابل استعمال ہوں، خود سنبھال سکے گی یا اس صوبے کے گورنر کو ہدایت کر سکے گی کہ وفاقی حکومت کی جانب سے سنبھال لے، اور ایسے ضمنی اور ذیلی احکام وضع کر سکے گی جو اس کی رائے میں اعلان کے مقاصد کی تکمیل کے لئے ضروری یا مناسب معلوم ہوں، ان میں ایسے احکام شامل ہیں جن کی رو سے اس صوبے میں کسی ادارے یا ہیئت مجاز سے متعلق دستور کے کسی احکام پر عملدرآمد کو، کلی یا جزوی طور پر، معطل کیا جاسکے:

مگر شرط یہ ہے کہ پیرا (ج) میں کسی امر سے وفاقی حکومت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ ایسے اختیارات میں جو کسی عدالت عالیہ کو حاصل ہیں یا جو کسی عدالت عالیہ کے ذریعے قابل استعمال ہیں کوئی اختیار خود اپنے ہاتھ میں لے لے یا صوبے کے گورنر کو ہدایت کرے کہ وہ ان اختیارات میں سے کوئی اختیار اس کی جانب سے اپنے ہاتھ میں لے لے اور نہ یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ دستور کے کسی ایسے احکام پر عمل درآمد کو جن کا تعلق عدالت ہائے عالیہ سے ہو، کلی یا جزوی طور پر معطل کر دے۔

(۳) کسی صوبے کے لئے کسی معاملہ کے بارے میں قوانین وضع کرنے کی بابت ^۱مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے اختیار میں وفاق یا وفاق کے افسروں اور حکام کو مذکورہ معاملے کے بارے میں اختیارات دینے اور فرائض عائد کرنے یا اختیارات اور فرائض عائد کرنے کا مجاز کرنے کا اختیار شامل ہوگا۔

(۴) اس آرٹیکل میں کوئی امر کسی صوبائی اسمبلی کے کوئی ایسا قانون وضع کرنے کے اختیار پر پابندی عائد نہیں کرے گا جس کو وضع کرنے کا اسے اس دستور کے تحت اختیار حاصل ہے، لیکن اگر کسی صوبائی قانون کا کوئی حکم ^۱مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے کسی ایکٹ کے کسی حکم کا نقیض ہو جس کے وضع کرنے کا ^۱مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کو اس آرٹیکل کے تحت اختیار حاصل ہے تو ^۱مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کا وہ ایکٹ، خواہ صوبائی قانون سے پہلے پاس ہوا ہو یا بعد میں، برقرار رہے گا اور صوبائی قانون، تنافض کی حد تک، لیکن صرف اس وقت تک جب تک ^۱مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کا ایکٹ مؤثر رہے، باطل ہوگا۔

(۵) [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کو وضع کردہ کوئی ایسا قانون جس کے وضع کرنے کا اختیار اس کو نہ ہوتا اگر ہنگامی حالت کا اعلان جاری نہ ہوا ہوتا، اعلان کے نافذ العمل نہ رہنے کے چھ ماہ بعد اس حد تک غیر مؤثر ہو جائے گا جس حد تک کہ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کو اس کے بنانے کا اختیار نہ تھا سوائے ان امور کی بابت جو مذکورہ مدت کے ختم ہونے سے قبل انجام پا چکے ہوں یا انجام دہی سے نظر انداز ہو گئے ہوں۔

(۶) جب ہنگامی حالت کا اعلان نافذ العمل ہو، تو [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] بذریعہ قانون قومی اسمبلی کی میعاد میں زیادہ سے زیادہ ایک سال کی توسیع کر سکے گی اور وہ توسیع مذکورہ اعلان کے ساقط العمل ہو جانے کے بعد کسی صورت میں بھی چھ ماہ کی مدت سے زیادہ نہیں ہوگی۔

(۷) ہنگامی حالت کا کوئی اعلان ایک مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا جو صدر اعلان کے جاری کئے جانے سے تیس دن کے اندر طلب کرے گا اور وہ۔

(الف) دو ماہ کے اختتام پر ساقط العمل ہو جائے گا تاوقتیکہ اس مدت کے ختم ہو جانے سے پہلے اسے مشترکہ اجلاس کی ایک^۱ قرارداد کے ذریعہ منظور نہ کر لیا گیا ہو؛ اور

[۲] (ب) پیرا (الف) کے احکام کے تابع، مشترکہ اجلاس میں دونوں ایوانوں کی مجموعی رکنیت کی اکثریت کے ووٹوں سے ایک ایسی قرارداد منظور ہو جانے پر ساقط العمل ہو جائے گا جس میں اس اعلان کو نامنظور کیا گیا ہو۔]

۱۔ اہیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۲۔ مشترکہ اجلاس میں ۱۵ ستمبر، ۱۹۷۳ء کو حسب ذیل قرارداد منظور کی گئی:-

”یہ کہ مشترکہ اجلاس دستور کے آرٹیکل ۳۳۲ کی شق (۷) کو اس کے آرٹیکل ۸۸ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہوئے ۲۳ نومبر، ۱۹۷۱ء کو جاری شدہ ہنگامی حالت کے اعلان کو، اور مذکورہ اعلان کو مذکورہ شق (۷) کے پیرا گراف (الف) میں مذکورہ مدت ختم ہوجانے کے بعد چھ ماہ کی مدت کے لئے بدستور نافذ العمل رہنے کو منظور کرتا ہے۔“

مشترکہ اجلاس میں ۱۰ جون، ۱۹۹۸ء کو حسب ذیل قرارداد منظور کی گئی:-

”یہ کہ مشترکہ اجلاس دستور کے آرٹیکل ۳۳۲ کی شق (۷) کے تحت صدر کی طرف سے ۲۸ مئی، ۱۹۹۸ء کو جاری شدہ ہنگامی حالت کے اعلان کو دستور کے آرٹیکل ۳۳۲ کی شق (۱) کے تحت منظور کرتا ہے“ دیکھئے جریدہ پاکستان، ۱۹۹۸ء غیر معمولی، حصہ سوم، صفحہ ۶۴۷۔

۳۔ دستور (ترمیم سوم) ایکٹ، ۱۹۷۵ء (نمبر ۲۲ بابت ۱۹۷۵ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے اصل پیرا (ب) کی بجائے جو حسب ذیل ہے تبدیل کیا گیا (نفاذ پذیر ۱۳ فروری، ۱۹۷۵ء)۔

”(ب) مشترکہ اجلاس کی قرارداد کے ذریعے ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ چھ ماہ کی مدت کے لئے جاری رہ سکے گا۔“

ہنگامی حالت کے اعلان کے بدستور نافذ العمل رہنے کی منظوری دینے والے اصل پیرا (ب) کے تحت قرارداد کے لئے دیکھئے جریدہ پاکستان، ۱۹۷۴ء۔ غیر معمولی، حصہ سوم، صفحات ۱۳۳۳ اور بحوالہ عین ماقبل صفحہ ۱۱۸۳۔

(۸) شق (۷) میں شامل کسی امر کے باوجود، اگر قومی اسمبلی اس وقت ٹوٹ چکی ہو جب ہنگامی حالت کا کوئی اعلان جاری کیا جائے تو وہ اعلان چار ماہ کی مدت کے لئے بدستور نافذ العمل رہے گا لیکن، اگر اسمبلی کا عام انتخاب مذکورہ مدت کے اختتام سے پہلے منعقد نہ ہو، تو وہ اس مدت کے اختتام پر ساقط العمل ہو جائے گا، تاوقتیکہ اسے سینٹ کی ایک قرارداد کے ذریعے پہلے ہی منظور نہ کیا جا چکا ہو۔

۲۳۳۔ (۱) آرٹیکلز ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ اور ۲۴ میں شامل کوئی امر، جبکہ ہنگامی حالت کا اعلان نافذ العمل ہو، مملکت کے، جیسا کہ آرٹیکل ۷ میں تعریف کی گئی ہے، کوئی قانون وضع کرنے یا کوئی عاملانہ قدم اٹھانے کے اختیار پر، جس کے کرنے یا اٹھانے کی وہ مجاز ہوتی اگر مذکورہ آرٹیکل میں شامل احکام نہ ہوتے، پابندی عائد نہیں کرے گا، مگر اس طرح وضع شدہ کوئی قانون، اس وقت جبکہ مذکورہ اعلان منسوخ کر دیا جائے یا نافذ العمل نہ رہے، اس عدم اہلیت کی حد تک غیر مؤثر ہو جائے گا اور منسوخ شدہ منظور ہوگا۔

(۲) جس دوران ہنگامی حالت کا اعلان نافذ العمل ہو، صدر بذریعہ^۱ فرمان یہ اعلان کر سکے

گا کہ حصہ دوم کے باب اوّل کی رو سے عطاء کردہ بنیادی حقوق میں سے ان کے نفاذ کے لئے جن کی فرمان میں صراحت کر دی جائے کسی عدالت سے رجوع کرنے کا حق اور کسی عدالت میں کوئی کارروائی جو اس طرح مصرحہ حقوق میں سے کسی کے نفاذ کے لئے ہو یا جس میں ان حقوق میں سے کسی کی خلاف ورزی کے متعلق کسی سوال کا تعین مطلوب ہو، اس مدت کے لئے معطل رہے گی جس کے دوران مذکورہ اعلان نافذ العمل رہے اور ایسا کوئی فرمان پورے پاکستان یا اس کے کسی حصہ کے بارے میں صادر کیا جاسکے گا۔

ہنگامی حالت کی مدت کے دوران بنیادی حقوق وغیرہ کو معطل کرنے کا اختیار۔

۱۔ بعض بنیادی حقوق کے نفاذ کے لئے کسی عدالت سے رجوع کرنے کے حق کو معطل کرنے کا فرمان جو جریدہ پاکستان، ۱۹۷۳ء غیر معمولی، حصہ اوّل، صفحہ ۶۰۲ کے ذریعے جاری کیا گیا تھا ایس آر او نمبر ۱۰۹۳ (۱) ۷۴، مورخہ ۱۴ اگست، ۱۹۷۴ء کی رو سے منسوخ کر دیا گیا ہے دیکھئے جریدہ پاکستان، ۱۹۷۴ء غیر معمولی، حصہ دوم، صفحہ ۱۵۴۸۔

(۳) اس آرٹیکل کے تحت صادر کردہ ہر فرمان، جتنی جلد ممکن ہو [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے دونوں ایوانوں میں علیحدہ علیحدہ] کے منظوری کے لئے پیش کیا جائے گا اور آرٹیکل ۲۳۲ کی شقات (۷) اور (۸) کے احکام کا اطلاق ایسے فرمان پر اس طرح ہوگا جس طرح اس کا اطلاق ہنگامی حالت کے اعلان پر ہوتا ہے۔

- ۲۳۲ (۱) اگر صدر، کسی صوبے کے گورنر کی طرف سے کوئی رپورٹ موصول ہونے پر ^۳ * مطمئن ہو جائے کہ ایسی صورتحال پیدا ہوگئی ہے جس میں صوبے کی حکومت دستور کے احکام کے مطابق نہیں چلائی جاسکتی، تو صدر کو اختیار ہوگا یا اگر اس کے بارے میں ^۴ [ہر ایوان سے علیحدہ علیحدہ] کوئی قرارداد منظور ہو جائے تو صدر کیلئے لازم ہوگا کہ، اعلان کے ذریعے۔۔۔
- (الف) اس صوبے کی حکومت کے کل یا بعض کارہائے منصبی، اور ایسے کل یا بعض اختیارات جو صوبائی اسمبلی کے علاوہ صوبے کے کسی بااختیار ادارے یا ہیئت مجاز کو حاصل ہوں یا جن کو وہ استعمال کر سکتے ہوں خود سنبھال لے یا صوبے کے گورنر کو ہدایت دے کہ وہ صدر کی جانب سے انہیں سنبھال لے؛
- (ب) یہ اعلان کر سکے کہ صوبائی اسمبلی کے اختیارات کا استعمال ^۵ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کرے گی یا اس کے حکم سے کیا جائے گا؛ اور

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۸ کی رو سے ”مشترکہ اجلاس“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بنیادی حقوق کو معطل کرنے کا فرمان جو ۲۸ مئی، ۱۹۹۸ء کو جاری ہوا کے لئے دیکھئے نوٹیفکیشن نمبر ۷۸/۳۰۸۸/۲۸ مئی ۱۹۹۸ء جریدہ پاکستان، ۱۹۹۸ء حصہ اول، صفحہ ۳۱۔

مشترکہ اجلاس میں ۶ ستمبر، ۱۹۷۳ء کو حسب ذیل قرارداد منظور کی گئی:-

”یہ کہ مشترکہ اجلاس دستور کے آرٹیکل ۲۳۲ کی شق (۷) کو اس کے آرٹیکل ۲۳۳ کی شق (۳) کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہوئے اس کے تحت، مذکورہ آرٹیکل ۲۳۳ کی شق (۲) کے تحت صادر کردہ ۱۲ اگست، ۱۹۷۳ء کے فرمان صدر کو آرٹیکل ۲۳۲ کی شق (۷) کے پیرالف میں مذکور مدت ختم ہونے کے بعد چھ ماہ کی مدت کے لئے مذکورہ فرمان کے بدستور نافذ العمل رہنے کو منظور کرتا ہے“۔

فرمان صدر مورخہ ۱۲ اگست، ۱۹۷۳ء کو مزید چھ ماہ کی مدت کے لئے بدستور نافذ العمل رہنے کی منظوری دینے والی قرارداد کے لئے دیکھئے جریدہ پاکستان، غیر معمولی، حصہ سوم، صفحہ ۳۳۳۔

مشترکہ اجلاس میں ۱۰ جون، ۱۹۹۸ء کو حسب ذیل قرارداد منظور کی گئی:-

”یہ کہ مشترکہ اجلاس ۲۸ مئی، ۱۹۹۸ء کے فرمان صدر کو دستور کے آرٹیکل ۲۳۳ کی شق (۲) کے تحت منظور کرتا ہے“ دیکھئے جریدہ پاکستان، ۱۹۹۸ء حصہ سوم، صفحہ ۶۲۔

۳۔ ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۸۸ کی رو سے الفاظ ”یا بصورت دیگر“ کو حذف کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل ”مشترکہ اجلاس میں“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۵۔ اخیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ بحریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

(ج) ایسے ضمنی اور ذیلی احکام وضع کرے جن کو صدر، اعلان کی غرض و غایت کو عمل میں لانے کے لئے ضروری یا مناسب خیال کرے، ان میں ایسے احکام بھی شامل ہیں جو صوبے کے کسی ادارہ یا ہیئت سے متعلق دستور کے کسی حکم پر عملدرآمد کو کلی یا جزوی طور پر معطل کرنے کے لئے ہوں:

مگر شرط یہ ہے کہ اس آرٹیکل میں مذکورہ کوئی امر صدر کو اس بات کا اختیار نہیں دے گا کہ وہ ان اختیارات کو جو کسی عدالت عالیہ کو حاصل ہوں یا جنہیں وہ استعمال کر سکتی ہو خود سنبھال لے یا صوبے کے گورنر کو ہدایت کرے کہ وہ اس کی جانب سے مذکورہ اختیارات سنبھال لے اور نہ وہ عدالت ہائے عالیہ سے متعلق دستور کے کسی حکم کے عمل درآمد کو کلی یا جزوی طور پر معطل کرنے کا مجاز ہوگا۔

(۲) آرٹیکل ۱۰۵ کے احکامات کا اطلاق شق (۱) کے تحت گورنر کے کارہائے منصبی کی بجا آوری پر نہیں ہوگا۔

(۳) اس آرٹیکل کے تحت جاری شدہ اعلان ایک مشترکہ اجلاس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور دو ماہ کی مدت گزر جانے پر نافذ العمل نہیں رہے گا، تاوقتیکہ مذکورہ مدت کے گزر جانے سے قبل اسے مشترکہ اجلاس کی قرارداد کے ذریعے منظور نہ کر لیا گیا ہو اور ایسی ہی قرارداد کے ذریعے اسے ایسی مزید مدت کے لئے بڑھایا جاسکے گا جو دو ماہ سے زیادہ نہ ہو؛ لیکن ایسا کوئی اعلان کسی بھی صورت میں چھ ماہ سے زیادہ تک نافذ العمل نہیں رہے گا۔

(۴) شق (۳) میں شامل کسی امر کے باوجود، اگر قومی اسمبلی اس وقت ٹوٹ چکی ہو، جب اس آرٹیکل کے تحت کوئی اعلان جاری کیا جائے تو وہ اعلان تین ماہ کی مدت کے لئے بدستور نافذ العمل رہے گا لیکن، اسمبلی کا عام انتخاب مذکورہ مدت کے اختتام سے پہلے منعقد نہ ہو، تو وہ اس مدت کے اختتام پر ساقط العمل ہو جائے گا تاوقتیکہ اسے سینٹ کی ایک قرارداد کے ذریعے پہلے ہی منظور نہ کیا جا چکا ہو۔

(۵) جب اس آرٹیکل کے تحت جاری شدہ کسی اعلان کے ذریعے اس امر کا اعلان کر دیا گیا ہو کہ صوبائی اسمبلی کے اختیارات کا استعمال [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کرے گی یا اس کے اختیار مجاز کے تحت ان کا استعمال کیا جائے گا تو۔۔۔

(الف) [۱] مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کو اختیار ہوگا کہ مشترکہ اجلاس میں صوبائی اسمبلی کے اختیار قانون سازی میں شامل کسی امر سے متعلق قوانین وضع کرنے کا اختیار صدر کے سپرد کرے؛

(ب) [۱] مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے مشترکہ اجلاس یا صدر کو، جب کہ اسے پیرا (الف) کے تحت مجاز کیا گیا ہو، اختیار ہوگا کہ وہ وفاق یا اس کے افسروں اور حکام مجاز کو اختیارات عطاء کرنے اور فرائض عائد کرنے یا اختیار عطاء کرنے اور فرائض عائد کرنے کا مجاز کرنے کے لئے قوانین وضع کرے؛

(ج) صدر کو، جب [۱] مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کا اجلاس نہ ہو رہا ہو، اختیار ہوگا کہ [۱] مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے مشترکہ اجلاس سے ایسے خرچ کی منظوری حاصل ہونے تک، صوبائی مجموعی فنڈ سے خرچ کی منظوری دے، خواہ یہ خرچ دستور کی رو سے مذکورہ فنڈ سے واجب الادا ہو یا نہ ہو؛ اور

(د) [۱] مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کو مشترکہ اجلاس میں یہ اختیار ہوگا کہ قرارداد کے ذریعے پیرا (ج) کے تحت صدر کی طرف سے منظور کردہ خرچ کی اجازت دے۔

(۶) کوئی قانون جسے [۱] مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) یا صدر نے وضع کیا ہو جس کے وضع کرنے کا اختیار [۱] مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) یا صدر کو نہ ہوتا، اگر اس آرٹیکل کے بموجب اعلان جاری نہ ہوا ہوتا، تو وہ اس آرٹیکل کے تحت اعلان کی مدت ختم ہونے کے چھ ماہ بعد عدم اہلیت کی حد تک غیر موثر ہو جائے گا، سوائے ان امور کے جو مذکورہ مدت کے ختم ہونے سے قبل انجام پانچکے ہوں یا انجام دیں سے نظر انداز ہو گئے ہوں۔

مالی ہنگامی حالت کی صورت میں اعلان۔

۲۳۵۔ (۱) اگر صدر کو اطمینان ہو جائے کہ ایسی صورت حال پیدا ہو گئی ہے جس سے پاکستان یا اس کے کسی حصہ کی اقتصادی زندگی، مالی استحکام یا ساکھ کو خطرہ لاحق ہے، تو وہ، صوبوں کے گورنروں سے یا جیسی بھی صورت ہو، متعلقہ صوبے کے گورنر سے مشورے کے بعد، اس

سلسلے میں فرمان کے ذریعے اعلان کر سکے گا، اور، جب ایسا اعلان نافذ العمل ہو تو وفاق کا انتظامی اختیار کسی صوبے کو ایسی ہدایات دینے پر کہ وہ ان ہدایات میں متعین کردہ مالیاتی موزونیت کے اصولوں پر عمل کرے اور ایسی دیگر ہدایات دینے پر وسعت پذیر ہوگا جنہیں صدر، پاکستان یا اس کے کسی حصہ کی اقتصادی زندگی، مالی استحکام یا ساکھ کے مفاد کی خاطر ضروری سمجھے۔

(۲) دستور میں شامل کسی امر کے باوجود، ایسی ہدایات میں ایسا حکم بھی شامل ہو سکے گا جس میں کسی صوبے کے امور کے سلسلہ میں ملازمت کرنے والے سب افراد یا ان کے کسی طبقے کی تنخواہ اور بھتہ جات میں تخفیف کا حکم دیا گیا ہو۔

(۳) جب اس آرٹیکل کے تحت جاری کردہ کوئی اعلان نافذ العمل ہو تو صدر وفاق کے امور کے سلسلہ میں ملازمت کرنے والے سب افراد یا ان کے کسی طبقے کی تنخواہوں اور بھتہ جات میں تخفیف کیلئے ہدایات جاری کر سکے گا۔

(۴) آرٹیکل ۲۳۴ کی شقات (۳) اور (۴) کے احکام اس آرٹیکل کے تحت جاری کردہ کسی اعلان پر اسی طرح اطلاق پذیر ہوں گے جس طرح وہ مذکورہ آرٹیکل کے تحت جاری کردہ اعلان پر اطلاق پذیر ہوتے ہیں۔

اعلان کی تفسیح وغیرہ۔ ۲۳۶۔ (۱) اس حصہ کے تحت جاری ہونے والا کوئی اعلان بعد میں جاری ہونے والے اعلان سے تبدیل کیا جاسکے گا یا منسوخ کیا جاسکے گا۔

(۲) اس حصہ کے تحت جاری کئے جانے والے کسی اعلان یا صادر کئے جانے والے کسی فرمان کے جواز پر کسی عدالت میں اعتراض نہیں کیا جاسکے گا۔

۲۳۷۔ اس دستور میں کوئی امر [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے لئے کسی ایسے شخص کی جو وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کی ملازمت میں ہو، یا کسی دیگر شخص کی، کسی ایسے فعل کی نسبت بریت سے متعلق قانون وضع کرنے میں مانع نہ ہوگا جو پاکستان کے کسی علاقے میں امن وامان برقرار رکھنے اور اس کی بحالی کے سلسلے میں کیا گیا ہو۔

۱۔ مجلس شوریٰ
(پارلیمنٹ) بریت
وغیرہ کے قوانین وضع
کر سکے گی۔

حصہ یازدہم

دستور کی ترمیم

۲۳۸۔ اس حصے کے تابع، اس دستور میں [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے ایکٹ کے ذریعے ترمیم

کی جاسکے گی۔

۲۳۹۔^۲ (۱) دستور میں ترمیم کرنے کے بل کی ابتداء کسی بھی ایوان میں کی جاسکے گی اور، جبکہ اس بل کو

ایوان کی کل رکنیت کے کم از کم دو تہائی ووٹوں سے منظور کر لیا جائے، تو اسے دوسرے ایوان میں بھیج دیا جائے گا۔

(۲) اگر بل کو اس ایوان کی کل رکنیت کے کم از کم دو تہائی ووٹوں سے بلا ترمیم منظور کر لیا جائے جسے شق (۱) کے تحت اسے بھیجا گیا تھا، تو اسے، شق (۴) کے احکام کے تابع، صدر کی منظوری کے لئے پیش کیا جائے گا۔

(۳) اگر بل کو اس ایوان کی کل رکنیت کے کم از کم دو تہائی ووٹوں سے ترمیم کے ساتھ منظور کیا جائے جسے شق (۱) کے تحت اسے بھیجا گیا تھا تو اس پر وہ ایوان دوبارہ غور کرے گا جس میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اگر بل کو جس طرح کہ اول الذکر ایوان میں اس میں ترمیم کی گئی تھی آخر الذکر ایوان کی طرف سے اس کی کل رکنیت کے کم از کم دو تہائی ووٹوں سے منظور کر لیا جائے تو اسے، شق (۴) کے احکام کے تابع، صدر کی منظوری کے لئے پیش کیا جائے گا۔

(۴) دستور میں ترمیم کے کسی بل کو جو کسی صوبے کی حدود میں رد و بدل کا اثر رکھتا ہو صدر کی منظور کے لئے پیش نہیں کیا جائے گا تا وقتیکہ اسے اس صوبے کی صوبائی اسمبلی نے اپنی کل رکنیت کے کم از کم دو تہائی ووٹوں سے منظور نہ کر لیا ہو۔

۱۔ اچھائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۲۔ فرمان دستور (ترمیم دوم) ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۲۰ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۳ کی رو سے آرٹیکل ۲۳۹ کی بجائے تبدیل کیا گیا جسے قبل ازیں فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”اصل آرٹیکل ۲۳۹“ کی بجائے تبدیل کیا گیا تھا۔

(۵) دستور میں کسی ترمیم پر کسی عدالت میں کسی بناء پر چاہے جو کچھ ہو کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

(۶) ازالہ شک کے لئے، بذریعہ ہذا قرار دیا جاتا ہے کہ دستور کے احکام میں سے کسی میں ترمیم کرنے کے مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے اختیار پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔]

حصہ دوازدہم

متفرقات

باب ۱۔ ملازمتیں

- ۲۲۰۔ دستور کے تابع، پاکستان کی ملازمت میں افراد کا تقرر اور ان کی شرائط ملازمت کا تعین۔۔۔
- (الف) وفاق کی ملازمتوں، وفاق کے امور کے سلسلے میں آسامیوں اور کل پاکستان ملازمتوں کی صورت میں، [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے ایکٹ کے تحت یا اس کے ذریعے ہوگا؛ اور
- (ب) کسی صوبے کی ملازمتوں اور کسی صوبے کے امور کے سلسلے میں آسامیوں کی صورت میں، اس صوبائی اسمبلی کے ایکٹ کے تحت یا اس کے ذریعے ہوگا۔
- تشریح: اس آرٹیکل میں ”کل پاکستان ملازمت“ سے وفاق اور صوبوں کی کوئی مشترک ملازمت مراد ہے جو یوم آغاز سے عین قبل موجود تھی یا جسے [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے ایکٹ کے ذریعے وضع کیا جائے۔
- ۲۲۱۔ جب تک کہ متعلقہ متفقہ آرٹیکل ۲۲۰ کے تحت کوئی قانون نہ بنائے، یوم آغاز سے عین قبل نافذ العمل قواعد اور احکام، جہاں تک وہ دستور کے احکام سے مطابقت رکھتے ہوں، نافذ العمل رہیں گے اور ان میں وفاقی حکومت یا، جیسی بھی صورت ہو، صوبائی حکومت وقتاً فوقتاً ترمیم کر سکے گی۔
- ۲۲۲۔ (۱) [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] وفاق کے امور سے متعلق اور کسی صوبے کی صوبائی اسمبلی اس صوبے کے امور سے متعلق قانون کے ذریعے پبلک سروس کمیشن کے قیام اور تشکیل کے احکام وضع کر سکے گی۔
- پاکستان کی ملازمت میں تقرر اور شرائط ملازمت۔
- موجودہ قواعد وغیرہ جاری رہیں گے۔
- پبلک سروس کمیشن۔

- ۱۔ الف) وفاق کے امور سے متعلق تشکیل کردہ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کا تقرر صدر
۲۔ وزیراعظم کے مشورہ پر کرے گا۔
- ۳۔ ا۔ ب) صوبے کے امور سے متعلق تشکیل کردہ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کا تقرر
گورنر وزیراعلیٰ کے مشورہ پر کرے گا۔

(۲) کوئی پبلک سروس کمیشن ایسے کارہائے منصفی انجام دے گا، جو قانون کے ذریعے مقرر کئے جائیں۔

باب ۲۔ مسلح افواج

- ۲۳۳۔ الف) وفاق حکومت کے پاس مسلح افواج کی کمان اور کنٹرول ہوگا۔
ب) قبل الذکر حکم کی عمومیت پر اثر انداز ہوئے بغیر، مسلح افواج کی اعلیٰ کمان صدر کے ہاتھ میں ہوگی۔
۳) صدر کو قانون کے تابع، یہ اختیار ہوگا کہ وہ۔
- الف) پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج اور مذکورہ افواج کے محفوظ دستے قائم کرے
اور ان کی دیکھ بھال کرے؛ اور
ب) مذکورہ افواج میں کمیشن عطاء کرے۔
۴) صدر، وزیراعظم کے ساتھ مشورہ پر،۔۔۔
- الف) چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی؛
ب) چیف آف آرمی اسٹاف؛
ج) چیف آف نیول اسٹاف؛ اور
د) چیف آف ایئر اسٹاف؛
- کا تقرر کرے گا اور ان کی تنخواہوں اور الاؤنسوں کا تعین بھی کرے گا۔
- ۲۳۴۔ مسلح افواج کا ہر رکن جدول سوم میں دی گئی عبارت میں حلف اٹھائے گا۔
- ۲۳۵۔ الف) مسلح افواج، وفاق حکومت کی ہدایات کے تحت، بیرونی جارحیت یا جنگ کے خطرے کے
کارہائے منصفی۔

۱۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۲ اور جدول کی رو سے شامل کی گئی۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۸۹ کی رو سے ”اس کی صوابدید پر“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل نئی دفعہ (اب) شامل کی گئی۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۹۰ کی رو سے ”آرٹیکل ۲۳۳“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۵۔ دستور (ترمیم ہفتم) ایکٹ، ۱۹۷۷ء (نمبر ۲۳ بابت ۱۹۷۷ء) کی دفعہ ۴ کی رو سے شق (۱) کے طور پر دوبارہ نمبر لگایا گیا (نفاذ پذیر از

خلاف پاکستان کا دفاع کریں گی، اور؛ قانون کے تابع، شہری حکام کی امداد میں، جب ایسا کرنے کیلئے طلب کی جائیں، کام کریں گی۔

۱۔ (۲) شق (۱) کے تحت وفاقی حکومت کی طرف سے جاری شدہ کسی ہدایت کے جواز کو کسی عدالت میں زیرِ اعتراض نہیں لایا جائے گا۔

(۳) کوئی عدالت عالیہ کسی ایسے علاقے میں جس میں پاکستان کی مسلح افواج، فی الوقت، آرٹیکل ۲۴۵ کی تعمیل میں شہری حکام کی مدد کے لئے کام کر رہی ہوں، آرٹیکل ۱۹۹ کے تحت کوئی اختیار سماعت استعمال نہیں کرے گی:

مگر شرط یہ ہے کہ اس شق کا اس دن سے عین قبل جس پر مسلح افواج نے شہری حکام کی مدد کے لئے کوئی کام کرنا شروع کیا ہو کسی زیرِ سماعت کارروائی سے متعلق عدالت عالیہ کے اختیار سماعت کو متاثر کرنا متصور نہیں ہوگا۔

(۴) شق (۳) میں محولہ کسی علاقہ سے متعلق کوئی کارروائی جسے اس دن یا اس کے بعد دائر کیا گیا ہو جبکہ مسلح افواج نے شہری حکام کی مدد کے لئے کام شروع کیا ہو اور جو کسی عدالت عالیہ میں زیرِ سماعت ہو، اس عرصے کے لئے معطل رہے گی جس کے دوران مسلح افواج بائیں طور کام کر رہی ہوں۔

باب ۳۔ قبائلی علاقہ جات

قبائلی علاقہ جات۔

۲۴۶۔ اس دستور میں، ---

(الف) ”قبائلی علاقہ جات“ سے پاکستان کے وہ علاقہ جات مراد ہیں جو، یوم آغاز سے عین قبل، قبائلی علاقہ جات تھے اور ان میں حسب ذیل شامل ہیں۔۔

(اول) ۱۔ بلوچستان اور ۲۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقہ جات؛ ۳۔

(دوم) امب، چترال، دیر اور سوات کی سابقہ ریاستیں؛

* * * * *

۱۔ دستور (ترمیم ہفتم) ایکٹ، ۱۹۷۷ء (نمبر ۲۳ بابت ۱۹۷۷ء) کی دفعہ ۴ کی رو سے اضافہ کیا گیا (نفاذ پذیر ۲۱ اپریل ۱۹۷۷ء)۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۹۱ کی رو سے ”بلوچستان“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل ”شمال مغربی سرحدی صوبے“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل لفظ ”اور“ حذف کیا گیا۔

۵۔ دستور (انیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۱ بابت ۲۰۱۱ء) کی دفعہ ۷ کی رو سے ذیلی پیرا گراف (سوم) اور (چہارم) کو حذف کیا گیا۔

- (ب) ”صوبے کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات“ سے حسب ذیل مراد ہیں۔۔۔۔
- (اول) چترال، دیر اور سوات (جس میں کالام شامل ہے) کے اضلاع
[ضلع کوہستان کا قبائلی علاقہ، [مالاکند کا محفوظ علاقہ، ضلع^۲ [مانسہرہ] سے
ملحقہ قبائلی علاقہ اور امب کی سابق ریاست؛ اور
(دوم) ضلع ژوب، ضلع لورالائی (تحصیل ڈکی کے علاوہ) ضلع چاغی کی تحصیل
والبندین اور ضلع سبی کے مری اور گٹھی قبائلی علاقہ جات؛^۳
(ج) ”وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات“ میں حسب ذیل شامل ہیں۔۔۔۔
- (اول) ضلع پشاور سے ملحقہ قبائلی علاقہ جات؛
(دوم) ضلع کوہاٹ سے ملحقہ قبائلی علاقہ جات؛
(سوم) ضلع بنوں سے ملحقہ قبائلی علاقہ جات؛
[۴ (سوم الف) ضلع کی مروت سے ملحقہ قبائلی علاقہ جات؛
(چہارم) ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے ملحقہ قبائلی علاقہ جات؛
[۵ (چہارم الف) ضلع ٹانک سے ملحقہ قبائلی علاقہ جات؛
[۶ (پنجم) باجوڑ ایجنسی؛
(پنجم الف) اورک زئی ایجنسی؛
(ششم) مہند ایجنسی؛
(ہفتم) خیبر ایجنسی؛
(ہشتم) کرم ایجنسی؛
(نہم) شمالی وزیرستان ایجنسی؛ اور
(دہم) جنوبی وزیرستان ایجنسی [۷؛ اور]
- ۸۔ [د) دستور (پچیسویں ترمیم) ایکٹ، ۱۹۷۶ء کے آغازِ نفاذ پر، اس میں مذکورہ علاقہ جات،۔۔۔۔
- (اول) پیرا گراف (ب) میں،۔۔۔۔
- (الف) ذیلی پیرا گراف (اول) میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام شدہ سمجھا جائے گا؛ اور
(ب) ذیلی پیرا گراف (دوم) میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام شدہ سمجھا جائے گا؛ اور
(دوم) پیرا گراف (ج) میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام شدہ سمجھا جائے گا۔ [۸۔
-
- ۱۔ دستور (ترمیم ششم) ایکٹ، ۱۹۷۶ء (نمبر ۸۴ بابت ۱۹۷۶ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے شامل کئے گئے اور بایں طور شامل شدہ متصور ہوں گے (نفاذ پذیر از یکم اکتوبر، ۱۹۷۶ء)۔
- ۲۔ بحوالہ عین ماقبل ”ہزارہ“ کی بجائے تبدیل کیا گیا اور بایں طور پر تبدیل شدہ متصور ہوگا۔
- ۳۔ دستور (پچیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۸ء (نمبر ۳ بابت ۲۰۱۸ء) کی دفعہ ۸ کی رو سے لفظ ”اور“ کو حذف کیا گیا۔
- ۴۔ دستور (انیسویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۱ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۷ کی رو سے ذیلی پیرا گراف (سوم الف) شامل کیا گیا۔
- ۵۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے نیازیلی پیرا گراف (چہارم الف) شامل کیا گیا۔
- ۶۔ دستور (ترمیم ششم) ایکٹ، ۱۹۷۶ء (نمبر ۸۴ بابت ۱۹۷۶ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے اصل ذیلی پیرا (پنجم) کی بجائے تبدیل کیے گئے اور بایں طور تبدیل شدہ متصور ہوں گے (نفاذ پذیر از یکم دسمبر، ۱۹۷۳ء)۔
- ۷۔ ایکٹ نمبر ۳ بابت ۲۰۱۸ء کی دفعہ ۸ کی رو سے وقفہ ”کال کو“ اور ”سے تبدیل کیا گیا۔
- ۸۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے ”نئے پیرا گراف (د)“ کا اضافہ کیا گیا۔

۲۴۷۔ [قبائلی علاقہ جات کا انتظام] دستور (پیپسیوں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۸ء (۳۷ بابت ۲۰۱۸ء) کی دفعہ ۹ کی رو سے حذف کیا گیا۔

باب ۴۔ عام

- (۱) ۲۴۸۔ صدر، گورنر، وزیر
وغیرہ کا تحفظ۔
- صدر، کوئی گورنر، وزیر اعظم، کوئی وفاقی وزیر، کوئی وزیر مملکت، وزیر اعلیٰ اور کوئی صوبائی وزیر اپنے متعلقہ عہدے کے اختیارات استعمال کرنے اور ان کے کارہائے منصبی انجام دینے کی بناء پر، یا کسی ایسے فعل کی بناء پر جو ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اور کارہائے منصبی انجام دیتے ہوئے کئے گئے ہوں یا جن کا کیا جانا مترشح ہو، کسی عدالت کے سامنے جوابدہ نہیں ہوں گے:
- مگر شرط یہ ہے کہ اس شق میں کسی امر سے کسی شخص کے وفاق یا صوبے کے خلاف مناسب قانونی کارروائیاں کرنے کے حق میں مانع ہونے کا مفہوم اخذ نہیں کیا جائے گا۔
- (۲) صدر یا کسی گورنر کے خلاف، اس کے عہدے کی میعاد کے دوران کسی عدالت میں کوئی فوجداری مقدمات نہ قائم کئے جائیں گے اور نہ جاری رکھے جائیں گے۔

(۳) صدر یا کسی گورنر کے عہدے کی میعاد کے دوران کسی عدالت کی طرف سے اس کی گرفتاری یا قید کے لئے کوئی حکم جاری نہیں ہوگا۔

(۴) صدر یا کسی گورنر کے خلاف، خواہ اس کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے یا بعد میں اس کی ذاتی حیثیت میں کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق، اس کے عہدے کی میعاد کے دوران کوئی دیوانی مقدمہ جس میں اس کے خلاف دادری چاہی گئی ہو، قائم نہیں کیا جائے گا، تاوقتیکہ مقدمہ قائم ہونے سے کم از کم ساٹھ دن پیشتر اس کو تحریری نوٹس نہ دیا گیا ہو یا قانون کے ذریعے مقررہ طریقے کے مطابق نہ بھیجا گیا ہو جس میں مقدمہ کی نوعیت، کارروائی کی وجہ، اس فریق کا نام، کیفیت اور جائے رہائش جس کی جانب سے مقدمہ قائم ہونا ہے اور دادری جس کا دعویٰ وہ فریق کرتا ہے، درج ہو۔

۲۴۹۔ (۱) کوئی قانونی کارروائی جو، اگر دستور نہ ہوتا تو، کسی ایسے معاملے کی بابت جو، یوم آغاز سے عین قبل،

وفاق کی ذمہ داری تھی اور جو، دستور کے تحت، کسی صوبے کی ذمہ داری ہوگئی ہے، وفاق کی طرف سے یا اس کے خلاف کی جاسکتی تھی، متعلقہ صوبے کی طرف سے یا اس کے خلاف کی جائے گی؛ اور اگر یوم آغاز سے عین قبل کوئی مذکورہ قانونی کارروائی کسی عدالت میں تصفیہ طلب تھی تو اس صورت میں اس کارروائی میں اس دن سے وفاق کی بجائے متعلقہ صوبے کا تبدیل کیا جانا متصور ہوگا۔

(۲) کوئی قانونی کارروائی جو اگر دستور نہ ہوتا تو، کسی ایسے معاملے کی بابت جو یوم آغاز سے عین قبل صوبے کی ذمہ داری تھی اور جو دستور کے تحت، وفاق کی ذمہ داری ہوگئی ہے کسی صوبے کی طرف سے یا اس کے خلاف کی جاسکتی تھی، وفاق کی طرف سے یا اس کے خلاف کی جائے گی؛ اور اگر یوم آغاز سے عین قبل کوئی مذکورہ قانونی کارروائی کسی عدالت میں تصفیہ طلب تھی تو اس صورت میں اس کارروائی میں اس دن سے اس صوبے کی بجائے وفاق کا تبدیل کیا جانا متصور ہوگا۔

۲۵۰۔ (۱) یوم آغاز سے دو سال کے اندر اندر، صدر، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور قومی اسمبلی یا کسی صوبائی اسمبلی کے کسی رکن، سینٹ کے چیئر مین اور ڈپٹی چیئر مین اور کسی رکن، وزیراعظم، کسی وفاقی وزیر، کسی وزیر مملکت، کسی وزیر اعلیٰ، کسی صوبائی وزیر اور چیف الیکشن کمشنر کی تنخواہیں،

صدر، وغیرہ کی تنخواہیں، بھتہ جات وغیرہ۔

بھتہ جات اور مراعات کا تعین کرنے کے لئے قانون کے ذریعے احکام وضع کئے جائیں گے۔

(۲) جب تک کہ قانون کے ذریعے دیگر احکام وضع نہ کئے جائیں۔۔۔

(الف) صدر، قومی اسمبلی یا کسی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا کسی رکن، کسی وفاقی وزیر، وزیر مملکت، * کسی وزیر اعلیٰ، کسی صوبائی وزیر اور چیف الیکشن

کمشنر کی تنخواہیں، بھتہ جات اور مراعات وہی ہوں گی جن کا صدر، قومی اسمبلی پاکستان یا کسی صوبائی اسمبلی کا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر یا رکن، کوئی وفاقی وزیر، کوئی وزیر مملکت * کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی صوبائی وزیر، یا جیسی بھی صورت ہو، چیف

الیکشن کمشنر یوم آغاز سے عین قبل مستحق تھا؛ اور

(ب) چیئر مین، ڈپٹی چیئر مین، وزیر اعظم اور سینٹ کے کسی رکن کی تنخواہیں، بھتہ جات اور مراعات وہ ہوں گی جو صدر بذریعہ فرمان متعین کرے۔

(۳) کسی شخص کی تنخواہ، بھتہ جات اور مراعات میں، جو۔۔۔

(الف) صدر؛

(ب) چیئر مین یا ڈپٹی چیئر مین؛

(ج) قومی اسمبلی یا کسی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر؛

(د) کسی گورنر؛

(ه) چیف الیکشن کمشنر؛ یا

(و) محاسب اعلیٰ،

کے عہدہ پر فائز ہو، اس کی میعاد عہدہ کے دوران اس کے مفاد کے منافی تغیر نہیں کیا جائے گا۔

(۴) کسی وقت جبکہ چیئر مین یا اسپیکر صدر کے طور پر فرائض انجام دے رہا ہو، تو وہ ایسی تنخواہ،

بھتہ جات اور مراعات کا مستحق ہوگا جس کا صدر ہے لیکن وہ چیئر مین یا اسپیکر یا [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے رکن کے فرائض منصبی انجام نہیں دے گا اور نہ وہ چیئر مین یا اسپیکر یا کسی مذکورہ رکن کی تنخواہ، بھتہ جات یا مراعات کا مستحق ہوگا۔

۲۵۱۔ (۱) پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور یوم آغاز سے پندرہ برس کے اندر اندر اس کو سرکاری و دیگر اغراض کے لئے استعمال کرنے کے انتظام کئے جائیں گے۔ قومی زبان۔

(۲) شق (۱) کے تابع، انگریزی زبان اس وقت تک سرکاری اغراض کے لئے استعمال کی جاسکے گی، جب تک کہ اس کے اردو سے تبدیل کرنے کے انتظامات نہ ہو جائیں۔

(۳) قومی زبان کی حیثیت کو متاثر کئے بغیر، کوئی صوبائی اسمبلی قانون کے ذریعہ قومی زبان کے علاوہ کسی صوبائی زبان کی تعلیم، ترقی اور اس کے استعمال کے لئے اقدامات تجویز کر سکے گی۔

۲۵۲۔ (۱) دستور یا کسی قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، صدر عام اعلان کے ذریعہ، اس امر کی ہدایت دے سکے گا کہ کسی مصرعہ تاریخ سے اس عرصہ تک جس کی میعاد تین ماہ سے زیادہ نہ ہو گی، کوئی مصرعہ قانون، خواہ وفاقی قانون ہو یا صوبائی قانون، کسی مصرعہ بڑی بندرگاہ یا بڑے ہوائی اڈے پر اطلاق پذیر نہ ہوگا یا کسی مصرعہ بڑی بندرگاہ یا بڑے ہوائی اڈے پر مصرعہ مستثنیات یا ترمیمات کے تابع اطلاق پذیر ہوگا۔

(۲) اس آرٹیکل کے تحت کسی قانون کے متعلق کسی ہدایت کا اجراء ہدایت میں مصرعہ تاریخ سے پہلے اس قانون کے عملدرآمد پر اثر انداز نہ ہوگا۔

۲۵۳۔ (۱) [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] بذریعہ قانون۔۔۔

جائیداد وغیرہ پر انتہائی
تحدیدات۔

(الف) ایسی جائیداد یا اس کی کسی قسم کے بارے میں جو کوئی شخص ملکیت، تصرف، قبضہ یا نگرانی میں رکھ سکے گا انتہائی تحدیدات مقرر کر سکے گی؛ اور

(ب) اعلان کر سکے گی کہ ایسے قانون میں مصرعہ کوئی کاروبار، تجارت، صنعت یا خدمت، وفاقی حکومت یا کوئی صوبائی حکومت یا ایسی کسی حکومت کے زیر نگرانی کوئی کارپوریشن دیگر اشخاص کو مکمل یا جزوی طور پر خارج کر کے، چلائے گی یا زیر ملکیت رکھے گی۔

(۲) کوئی قانون جو کسی شخص کو اس رقبہ اراضی سے زیادہ اراضی کی منفعتی ملکیت یا منفعتی قبضہ کی اجازت دے جو وہ یوم آغاز سے عین قبل جائز طور پر منفعتی ملکیت میں رکھ سکتا تھا یا منفعتی قبضہ میں لاسکتا تھا، کالعدم ہوگا۔

۲۵۴۔ جب کوئی فعل یا امر دستور کی رو سے ایک خاص مدت میں کرنا مطلوب ہو اور اس مدت میں نہ کیا جائے تو اس فعل یا امر کا کرنا صرف اس وجہ سے کالعدم نہ ہوگا یا بصورت دیگر غیر مؤثر نہ ہوگا کہ یہ مذکورہ مدت میں نہیں کیا گیا تھا۔

وقت مطلوبہ کے اندر نہ ہونے کے باعث کوئی فعل کالعدم نہ ہوگا۔

۲۵۵۔ (۱) کوئی حلف جو دستور کے تحت کسی شخص سے لینا مطلوب ہو^۱ [ترجیاً اردو میں لیا] جائے گا یا اس زبان میں جسے وہ شخص سمجھتا ہو۔

عہدے کا حلف۔

(۲) جہاں دستور کے تحت، کسی خاص شخص کے سامنے حلف اٹھانا مطلوب ہو اور، کسی وجہ سے، اس شخص کے سامنے حلف اٹھانا قابل عمل ہو تو وہ کسی ایسے شخص کے سامنے حلف اٹھایا جاسکے گا جسے اس شخص نے نامزد کیا ہو۔

(۳) جہاں دستور کے تحت، کسی شخص کا اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے حلف اٹھانا مطلوب ہو تو اس کا عہدہ سنبھالنا اس دن متصور ہوگا جس دن اس نے حلف اٹھایا ہو۔

۲۵۶۔ کوئی نجی تنظیم قائم نہیں کی جائے گی جو کسی فوجی تنظیم کی حیثیت سے کام کرنے کے قابل ہو، اور ایسی کوئی مذکورہ تنظیم خلاف قانون ہوگی۔

نجی افواج کی ممانعت۔

۲۵۷۔ جب ریاست جموں و کشمیر کے عوام پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں، تو پاکستان اور مذکورہ ریاست کے درمیان تعلقات مذکورہ ریاست کے عوام کی خواہشات کے مطابق متعین ہوں گے۔

ریاست جموں و کشمیر سے متعلق حکم۔

۲۵۸۔ دستور کے تابع، جب تک^۲ [مجلس شوری (پارلیمنٹ)] قانون کے ذریعے بصورت دیگر حکم وضع نہ کرے، صدر، فرمان کے ذریعے، پاکستان کے کسی ایسے حصے کے امن و امان اور اچھے نظم و نسق کے لئے جو کسی صوبہ کا حصہ نہ ہو، حکم صادر کر سکے گا۔

صوبوں سے باہر کے علاقہ جات کا نظم و نسق۔

۱۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”میں لیا جائے“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ ایسے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۲۵۹۔ (۱) کوئی شہری وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر کسی بیرونی ریاست سے کوئی خطاب، اعزاز یا اعزازی نشان قبول نہیں کرے گا۔

(۲) وفاقی حکومت یا کوئی صوبائی حکومت کسی شہری کو کوئی خطاب، اعزاز یا اعزازی نشان عطاء نہیں کرے گی، لیکن صدر وفاقی قانون کے احکام کے مطابق شجاعت^۱، مسلح افواج میں قابل تعریف خدمت^۲ [تعلیمی امتیاز یا کھیلوں یا نرسنگ کے میدان میں امتیاز] کے اعتراف کے طور پر اعزازی نشانات عطاء کر سکے گا۔

(۳) یوم آغاز سے پہلے شہریوں کو پاکستان کی کسی بھی ہیئت مجاز کی جانب سے عطاء کردہ وہ تمام خطابات، اعزازات اور اعزازی نشانات ماسوائے ان کے جو شجاعت^۳، مسلح افواج میں قابل تعریف خدمت^۴ یا تعلیمی امتیاز کے اعتراف کے طور پر دیئے گئے ہوں کالعدم ہو جائیں گے۔

باب ۵۔ توضیح

۲۶۰۔ (۱) دستور میں، تا وقتیکہ سیاق و سباق عبارت سے کچھ اور مطلب نہ نکلتا ہو، مندرجہ ذیل الفاظ

کے وہی معنی لئے جائیں گے جو بذریعہ ہذا ان کے لئے بالترتیب مقرر کئے گئے ہیں، یعنی:-

۱۔ ”مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)“ کے ایکٹ“ سے وہ ایکٹ مراد ہے جو^۵ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] یا قومی اسمبلی نے منظور کیا ہو اور صدر نے اس کی منظوری دی ہو یا صدر کی طرف سے اس کا منظور شدہ ہونا منظور ہو؛

۲۔ ”صوبائی اسمبلی کے ایکٹ“ سے وہ ایکٹ مراد ہے جو کسی صوبے کی صوبائی اسمبلی نے منظور کیا ہو اور گورنر نے اس کی منظوری دی ہو یا گورنر کی طرف سے اس کا منظور شدہ ہونا منظور ہو؛

۱۔ دستور (ترمیم اول) ایکٹ، ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے شامل کئے گئے (نفاذ پذیر از ۲۴ مئی، ۱۹۷۴ء)۔

۲۔ فرمان دستور (ترمیم سوم) ۱۹۸۱ء (فرمان صدر نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۸۱ء) کے آرٹیکل ۲ کی رو سے ”تعلیمی امتیاز“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

۳۔ دستور (ترمیم اول) ایکٹ، ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے شامل کئے گئے اور ہمیشہ سے باقی طور پر شامل کردہ منظور ہوں گے (نفاذ پذیر از ۲۴ مئی، ۱۹۷۴ء)۔

۴۔ اچانک دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کیے گئے۔

”زرعی آمدنی“ سے وہ زرعی آمدنی مراد ہے جس کی تعریف محصول آمدنی سے متعلق قانون کی اغراض کے لئے کی گئی ہے؛

”آرٹیکل“ سے دستور کا آرٹیکل مراد ہے؛

”قرض لینے“ میں رقوم سالیانے کے ذریعے رقوم حاصل کرنا شامل ہے اور ”قرضہ“ کے معنی بھی اس طریقے پر لئے جائیں گے؛

”چیز مین“ سے سینٹ کا چیز مین مراد ہے اور، ماسوائے آرٹیکل ۴۹ میں، اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو سینٹ کے چیز مین کے طور پر کام کر رہا ہو؛

[^۱ ”چیف جسٹس“ میں عدالت عظمیٰ اور کسی عدالت عالیہ کے سلسلے میں وہ جج بھی

شامل ہے جو فی الوقت عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر کام کر رہا ہو؛]

”شہری“ سے پاکستان کا وہ شہری مراد ہے، جس کی قانون کے ذریعے تعریف کی گئی ہے؛

”شق“ سے اس آرٹیکل کی شق مراد ہے جس میں وہ واقع ہو؛

* * * * *

”کارپوریشن محصول“ سے آمدنی پر کوئی محصول مراد ہے، جو کمپنیوں کی طرف سے واجب الادا ہو اور جس کی بابت حسب ذیل شرائط کا اطلاق ہوتا ہو:-

(الف) وہ محصول زرعی آمدنی کی بابت واجب الوصول نہ ہو؛

(ب) کمپنیوں کی طرف سے ادا کردہ محصول کی بابت کوئی تخفیف، کسی

قانون کی رو سے جس کا اطلاق اس محصول پر ہوتا ہو کمپنیوں کی

طرف سے افراد کو واجب الادا منافع سے نہ کی جاتی ہو؛

^۱ دستور (ترمیم اول) ایکٹ ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۱۵ کی رو سے شامل کئے گئے۔

^۲ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۹۲ کی رو سے ”عبارت مشاورت کی تعریف“ حذف کی گئی۔

(ج) محصول آمدنی کی اغراض کے لئے مذکورہ منافع وصول کرنے والے افراد کی کل آمدنی شمار کرنے میں یا ایسے افراد کی طرف سے واجب الادا یا ان کو قابل واپسی محصول آمدنی شمار کرنے میں اس طرح ادا کردہ محصول کو شامل کرنے کے لئے کوئی حکم موجود نہ ہو؛

”قرضہ“ میں وہ ذمہ داری شامل ہے جو کسی سرمایہ کی رقم کی بطور سالانہ باز ادائی کے وجوب کے متعلق ہو اور اس میں وہ ذمہ داری بھی شامل ہوگی جو کسی قسم کی ضمانت لینے کی وجہ سے پیدا ہو، اور ”اخراجات قرضہ“ کا مطلب اس لحاظ سے نکالا جائے گا؛

”محصول ترکہ“ سے وہ محصول مراد ہے جو ایسی جائیداد کی، جو کسی شخص کی وفات پر منتقل ہوئی ہو، مالیت پر یا اس کے حوالے سے تشخیص کیا جائے؛

”موجودہ قانون“ سے وہی معنی مراد ہیں جو آرٹیکل ۲۶۸ کی شق (۷) میں دیئے گئے ہیں؛

”وفاقی قانون“ سے وہ قانون مراد ہے جو [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کا بنایا ہوا یا اس کے اختیار کے تحت وضع کیا گیا ہو؛

”مالی سال“ سے جولائی کی پہلی تاریخ سے شرع ہونے والا کوئی سال مراد ہے؛

”مال“ میں تمام مال و اسباب، سامان اور اشیاء شامل ہیں؛

”گورنر“ سے کسی صوبہ کا گورنر مراد ہے اور اس میں کوئی ایسا شخص شامل ہے جو فی الوقت صوبہ کے قائم مقام گورنر کی حیثیت سے کام کر رہا ہو؛

”ضمانت“ میں ہر وہ وجوب شامل ہے جو کسی کاروبار کے منافع کا کسی مصرحہ رقم سے گرجانے کی صورت میں ادا یگی کرنے کے لئے یوم آغاز سے قبل قبول کیا گیا ہو؛

”ایوان“ سے سینٹ یا قومی اسمبلی مراد ہے؛

”مشترکہ اجلاس“ سے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس مراد ہے؛

”جج“ میں عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے سلسلے میں اس عدالت کا چیف جسٹس شامل ہے اور اس میں حسب ذیل بھی شامل ہیں۔

(الف) عدالت عظمیٰ کے سلسلے میں، وہ شخص جو عدالت کے قائم مقام جج کی حیثیت سے کام کر رہا ہو؛ اور

(ب) عدالتِ عالیہ کے سلسلہ میں وہ شخص جو اس عدالت کا زائند جج ہو؛
 ”مسلح افواج کے ارکان“ میں وہ افراد شامل نہیں، جو فی الوقت مسلح افواج کے ارکان سے متعلق کسی قانون کے تابع نہ ہوں؛
 ”خالص آمدنی“ سے کسی محصول یا ڈیوٹی کے سلسلے میں وہ آمدنی مراد ہے جو وصولی کے اخراجات وضع کرنے کے بعد باقی بچے اور اس کی تحقیق و تصدیق محاسبِ اعلیٰ کی طرف سے کی جائے؛
 ”حلف“ میں اقرار صالح شامل ہے؛
 ”حصہ“ سے دستور کا حصہ مراد ہے؛

”پنشن“ سے کسی بھی قسم کی پنشن مراد ہے خواہ وہ شرعی ہو یا نہ ہو، جو کسی شخص کو یا اس کی بابت ادا کی جائے اور اس میں فارغ خدمت ہونے کی تنخواہ یا انعامی رقم (گریجویٹی) شامل ہے جو مذکورہ طور پر ادا کی جائے اور اس میں وہ رقم یا رقم بھی شامل ہیں جو کسی سرمایہ کفالت میں جمع کئے ہوئے روپے کے سود کے ساتھ یا بلا سود یا کسی اضافہ کے ساتھ مذکورہ طور پر واپس ادا کی جائیں؛
 ”شخص“ میں کوئی ہیئت سیاسی یا ہیئت اجتماعیہ شامل ہے؛

”صدر“ سے صدرِ پاکستان مراد ہے اور اس میں وہ شخص شامل ہے جو فی الوقت قائم مقام صدرِ پاکستان کی حیثیت سے کام کر رہا ہو، یا اس کے کارہائے منصبی انجام دے رہا ہو، اور کسی ایسے امر کے بارے میں جس کا دستور کے تحت یوم آغاز سے قبل کرنا ضروری تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عبوری دستور کے تحت صدر مراد ہے؛

”جائیداد“ میں، منقولہ یا غیر منقولہ، جائیداد پر کوئی حق، استحقاق یا مفاد، اور پیداوار کے کوئی ذرائع اور وسائل شامل ہیں؛

”صوبائی قانون“ سے صوبائی اسمبلی کا بنایا ہوا یا اس کے اختیار کے تحت وضع کردہ کوئی قانون مراد ہے؛

”مشاہرہ“ میں تنخواہ اور پنشن شامل ہیں؛

”جدول“ سے دستور کی جدول مراد ہے؛

”پاکستان کی سلامتی“ میں پاکستان اور پاکستان کے ہر حصے کا تحفظ، فلاح و بہبود، استحکام اور سالمیت شامل ہے لیکن اس میں تحفظ عامہ اس حیثیت سے شامل نہیں ہوگا؛

”ملازمت پاکستان“ سے وفاق یا کسی صوبے کے امور سے متعلق کوئی ملازمت، آسامی یا عہدہ مراد ہے، اور اس میں کوئی کل پاکستان ملازمت، مسلح افواج میں ملازمت اور کوئی دوسری ملازمت شامل ہے جسے [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] یا کسی صوبائی اسمبلی کے کسی ایکٹ کے ذریعے یا اس کے تحت ملازمت پاکستان قرار دیا گیا ہو، لیکن اس میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، وزیراعظم، وفاقی وزیر، وزیر مملکت، وزیر اعلیٰ، صوبائی وزیر، [انٹرنی جنرل، [ایڈووکیٹ جنرل، [پارلیمانی سیکرٹری] یا [کسی قانون کمیشن کا چیئرمین یا رکن، اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین یا رکن، وزیراعظم کا خصوصی معاون، وزیراعظم کا مشیر، کسی وزیر اعلیٰ کا خصوصی معاون، کسی وزیر اعلیٰ کا مشیر] یا کسی ایوان یا کسی صوبائی اسمبلی کا رکن شامل نہیں ہے؛

”اسپیکر“ سے قومی اسمبلی یا کسی صوبائی اسمبلی کا اسپیکر مراد ہے اور اس میں کوئی ایسا شخص شامل ہے جو قائم مقام اسپیکر کی حیثیت سے کام کر رہا ہو؛

”محصولات“ میں کوئی محصول یا ڈیوٹی عائد کرنا شامل ہے، خواہ وہ عام ہو، مقامی ہو یا خاص ہو، اور محصول لگانے کا مطلب اسی لحاظ سے نکالا جائے گا۔

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ دستور (ترمیم اول)، ایکٹ ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۱۵ کی رو سے شامل کئے گئے (نفاذ پذیر از ۲۴ مئی ۱۹۷۴ء)۔

۳۔ دستور (ترمیم پنجم)، ایکٹ ۱۹۷۶ء (نمبر ۶۲ بابت ۱۹۷۶ء) کی دفعہ ۱۶ کی رو سے شامل کئے گئے (نفاذ پذیر از ۱۳ ستمبر ۱۹۷۶ء)۔

۴۔ دستور (ترمیم ششم)، ایکٹ ۱۹۷۶ء (نمبر ۸۲ بابت ۱۹۷۶ء) کی دفعہ ۵ کی رو سے شامل کئے گئے (نفاذ پذیر از ۳۱ دسمبر ۱۹۷۶ء)۔

”آمدنی پر محصول“ میں محصول زائد منافع یا محصول کاروباری منافع کی نوعیت کا محصول شامل ہے۔
(۲) دستور میں [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے ایکٹ، یا ”وفاقی قانون“ یا ”صوبائی اسمبلی

کے ایکٹ، یا ”صوبائی قانون“ میں صدر یا، جیسی بھی صورت ہو، کسی گورنر کا جاری کردہ کوئی آرڈیننس شامل ہوگا۔

۲۔ (۳) دستور اور تمام وضع شدہ قوانین اور دیگر قانونی دستاویزات میں، تا وقتیکہ موضوع یا سیاق و سباق میں کوئی امر اس کے منافی نہ ہو،۔۔۔

(الف) ”مسلم“ سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ، خاتم النبیین حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ کرے؛ اور

(ب) ”غیر مسلم“ سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو اور اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ یا پارسی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا (جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں) کوئی شخص یا کوئی بہائی، اور جدولی ذاتوں میں سے کسی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص شامل ہے۔]

۱۔ احیائے دستور ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۲۔ فرمان دستور (ترمیم سوم) ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۲۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۶ کی رو سے شق (۳) کی بجائے تبدیل کی گئی جس کا اضافہ قبل

ازیں دستور (ترمیم ثانی) ایکٹ ۱۹۷۴ء (نمبر ۴۹ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے کیا گیا تھا (نفاذ پذیر ۱۷ اکتوبر ۱۹۷۴ء)۔

کسی عہدے پر قائم
مقام کوئی شخص اپنے
پیشرو کا جانشین وغیرہ
نہیں سمجھا جائے گا۔

۲۶۱۔ دستور کی اغراض کے لئے، کوئی شخص جو کسی عہدہ پر قائم مقامی کرے، وہ اس شخص کا جو اس
سے پہلے مذکورہ عہدہ پر فائز تھا، جانشین نہیں سمجھا جائے گا یا اس شخص کا پیشرو نہیں سمجھا
جائے گا جو اسکے بعد مذکورہ عہدہ سنبھالے۔

گر گیری نظام تقویم
استعمال کیا جائے۔
مذکورہ نمونہ اور واحد
اور جمع۔

۲۶۲۔ دستور کی اغراض کے لئے، کسی مدت کا شمار گر گیری نظام تقویم کے مطابق کیا جائے گا۔
۲۶۳۔ اس دستور میں، ----

(الف) وہ الفاظ جن سے صیغہ مذکر کا مفہوم نکلتا ہو، صیغہ مونث پر بھی حاوی سمجھے جائیں
گے؛ اور

(ب) صیغہ واحد کے الفاظ میں جمع کا اور صیغہ جمع کے الفاظ میں واحد کا صیغہ شامل سمجھا
جائے گا۔

۲۶۴۔ جب کوئی قانون اس دستور کے ذریعے، اس کے تحت یا اس کی وجہ سے منسوخ ہو جائے یا
منسوخ شدہ تصور ہو تو، بجز اس کے کہ اس دستور میں بصورت دیگر مقرر ہو، مذکورہ
تسلیخ۔ ----

(الف) کسی ایسی چیز کا احیاء نہیں کرے گی جو اس وقت نافذ العمل یا موجود نہ ہو جب تسلیخ عمل
میں آئے؛

(ب) مذکورہ قانون کے سابقہ عمل پر یا اس کے تحت باضابطہ کئے ہوئے کسی فعل پر یا
برداشت کردہ کسی نقصان پر اثر انداز نہیں ہوگی؛

(ج) مذکورہ قانون کے تحت حاصل شدہ کسی حق پر، پیدا شدہ کسی استحقاق پر عائد شدہ کسی
وجوب یا ذمہ داری پر اثر انداز نہیں ہوگی؛

(د) مذکورہ قانون کے خلاف کسی جرم کے ارتکاب کی بناء پر عائد شدہ کسی تاوان، ضبطی یا
سزا پر اثر انداز نہیں ہوگی؛ یا

(ہ) کسی مذکورہ حق، استحقاق، وجوب، ذمہ داری، جرمانہ، ضبطی یا سزا کی بابت کسی تفتیش، قانونی کارروائی یا چارہ جوئی پر اثر انداز نہیں ہوگی؛

اور مذکورہ کوئی تفتیش، قانونی کارروائی یا چارہ جوئی شروع کی جاسکے گی، جاری رکھی جاسکے گی یا نافذ کی جاسکے گی، اور مذکورہ کوئی جرمانہ، ضبطی یا سزا اس طرح عائد کی جاسکے گی گویا مذکورہ قانون منسوخ نہیں ہوا تھا۔

باب ۶۔ عنوان، آغازِ نفاذ اور منسوخ

- دستور کا عنوان اور آغازِ نفاذ۔
- (۱) ۲۶۵۔ یہ دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور کہلائے گا۔
- (۲) شقات (۳) اور (۴) کے تابع، یہ دستور چودہ اگست سن ایک ہزار نو سو تہتر یا اس سے قبل کی کسی ایسی تاریخ سے نافذ ہوگا جو صدر سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعہ مقرر کرے، دستور میں جس کا حوالہ ”یوم آغاز“ کے طور پر دیا گیا ہے۔
- (۳) یہ دستور، اس حد تک جو ذیل کے لئے ضروری ہو۔۔۔۔۔
- (الف) پہلی سینٹ کی تشکیل کے لئے؛
- (ب) کسی ایوان یا کسی مشترکہ اجلاس کی منعقد ہونے والی پہلی نشست کے لئے؛
- (ج) صدر اور وزیراعظم کے ہونے والے انتخاب کے لئے؛ اور
- (د) کسی ایسے دوسرے امر کی انجام دہی کو ممکن بنانے کے لئے جس کی انجام دہی، دستور کی اغراض کے لئے، یوم آغاز سے پہلے ضروری ہو،
- دستور کے وضع ہونے پر نافذ العمل ہوگا لیکن صدر یا وزیراعظم کی حیثیت سے منتخب شدہ شخص یوم آغاز سے پہلے اپنا عہدہ نہیں سنبھالے گا۔

(۴) جہاں دستور کے ذریعے اس کے کسی حکم کے نفاذ کے متعلق یا کسی عدالت یا دفتر کے قیام، یا کسی جج یا اس کے ماتحت کسی افسر کے تقرر کے متعلق، یا اس شخص کے جس کے ذریعے، یا اس وقت کے جب، یا وہ اس مقام کے جہاں، یا اس طریقہ کے متعلق جس سے، ایسے کسی حکم کے تحت کچھ کیا جانا ہو، قواعد بنانے یا احکام صادر کرنے کا کوئی اختیار تفویض کیا جائے، تو وہ اختیار دستور کے وضع ہونے اور اس کے آغاز نفاذ کے درمیان کسی بھی وقت استعمال کیا جاسکے گا۔

تشیخ۔

۲۶۶۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا عبوری دستور مع ان ایکٹوں اور صدر کے فرامین کے جن کے ذریعے اس دستور میں محذوفات، اضافے، رد و بدل یا ترمیمات کی گئیں، بذریعہ ہذا منسوخ کیا جاتا ہے۔

باب ۷۔ عبوری

مشکلات کے ازالہ
کے لئے صدر کے
اختیارات۔

۲۶۷۔ (۱) یوم آغاز سے قبل یا یوم آغاز سے تین ماہ کی مدت کے خاتمے سے پہلے کسی بھی وقت، صدر، کسی مشکلات کے ازالہ کی غرض سے، یا دستور کے احکام کو موثر طور پر زیر عمل لانے کی غرض سے، فرمان کے ذریعے، ہدایت دے سکے گا کہ اس دستور کے احکام، ایسی مدت کے دوران جس کی صراحت اس فرمان میں کردی گئی ہو، ایسی تطبیقات کے تابع، موثر ہوں گے خواہ وہ رد و بدل کے ذریعے ہوں یا اضافہ و حذف کے ذریعے، جس طرح وہ ضروری یا قرین مصلحت سمجھے۔

(۲) شق (۱) کے تحت صادر شدہ کوئی فرمان بغیر کسی غیر ضروری تاخیر کے دونوں ایوانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس وقت تک نافذ العمل رہے گا جب تک کہ ہر ایوان اسے نامنظور کرنے کی قرارداد منظور نہیں کرتا یا دونوں ایوانوں میں اختلاف کی صورت میں، اس وقت تک جب تک ایسی قرارداد مشترکہ اجلاس میں منظور نہ ہو جائے۔

ازالہ مشکلات کا
اختیار۔

۲۶۷ الف۔ (۱) اگر دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء کے احکامات کو موثر کرنے میں، جس کا حوالہ بعد ازیں اس آرٹیکل میں بطور ایکٹ دیا گیا ہے، یا اس ایکٹ کے احکامات کو موثر طور پر زیر عمل لانے کے لیے کوئی مشکل وقوع پذیر ہوتی ہے، تو معاملے کو مشترکہ اجلاس میں دونوں ایوانوں کے روبرو پیش کیا جائے گا جو کہ قرارداد کے ذریعہ یہ ہدایت کر سکیں گے کہ ایکٹ کے احکامات، مذکورہ مدت کے دوران جس کی صراحت قرارداد میں کردی گئی ہے، مذکورہ تطبیق کے تحت موثر ہوں گے، خواہ وہ ترمیم، اضافے یا حذف کے ذریعے ہو، جیسا کہ ضروری یا قرین مصلحت متصور کیا گیا ہو: مگر شرط یہ ہے کہ یہ اختیار اس ایکٹ کے آغاز نفاذ سے ایک سال کی مدت تک میسر ہوگا۔

ازالہ شک۔

۲۶۷ ب۔

ازالہ شک کے لئے بذریعہ ہذا قرار دیا جاتا ہے کہ آرٹیکل ۱۵۲ الف کو حذف اور آرٹیکل ۱۷۹ اور ۱۹۵ دستور (سترہویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۰۳ء (ایکٹ نمبر ۳ بابت ۲۰۰۳ء) کے ذریعے تبدیل کر دیئے گئے ہیں ان کی تفسیح کے باوصف، ہمیشہ اسی طرح حذف شدہ اور تبدیل شدہ متصور ہوں گے۔]

بعض قوانین کے نفاذ
کا تسلسل اور تطبیق۔

(۱) ۲۶۸۔

بجز جیسا کہ اس آرٹیکل میں قرار دیا گیا ہے، تمام موجودہ قوانین، اس دستور کے تابع، جس حد تک قابل اطلاق ہوں اور ضروری تطبیق کے ساتھ اس وقت تک بدستور نافذ رہیں گے جب تک کہ متعلقہ مقتضہ انہیں تبدیل یا منسوخ نہ کر دے یا ان میں ترمیم نہ کرے۔

* * * * *

(۳)

کسی موجودہ قانون کے احکام کو (اس دستور کے حصہ دوم کے علاوہ) دستور کے احکام کی مطابقت میں لانے کی غرض سے، یوم آغاز سے دو سال کی مدت کے اندر اندر، صدر بذریعہ فرمان، خواہ بطور ترمیم، اضافہ یا حذف، ایسی تطبیق کر سکے گا جو وہ ضروری یا قرین مصلحت تصور کرے، اور اس طرح صادر شدہ کوئی فرمان ایسی تاریخ سے نافذ العمل ہوگا جو یوم آغاز سے پہلے کی تاریخ نہ ہو اور جس کی صراحت فرمان میں کر دی جائے۔

(۴) صدر کسی صوبے کے گورنر کو اس صوبے کے سلسلے میں ان قوانین کی بابت جن کی بابت صوبائی اسمبلی کو قانون بنانے کا اختیار ہے، ان اختیارات کے استعمال کا لہجہ کر سکے گا جو صدر کو شق (۳) کی رو سے عطاء کئے گئے ہیں۔

(۵)

شکات (۳) اور (۴) کے تحت قابل استعمال اختیارات متعلقہ مقتضہ کے کسی ایکٹ کے احکام کے تابع ہوں گے۔

(۶)

کوئی ایسی عدالت، ٹریبونل، یا ہیئت مجاز جسے کسی موجودہ قانون کے نفاذ کا حکم یا اختیار دیا گیا ہو، اس امر کے باوجود کہ شق (۳) یا شق (۴) کے تحت جاری کردہ کسی فرمان کے ذریعے مذکورہ قانون میں کوئی تطبیق نہ کی گئی ہو، اس قانون کی تعبیر ایسی جملہ تطبیقات کے ساتھ کرے گی، جو اسے اس دستور کے احکام کی مطابقت میں لانے کے لئے ضروری ہوں۔

(۷)

اس آرٹیکل میں ”موجودہ قوانین“ سے مراد جملہ قوانین (بشمول آرڈیننس، احکام بااجلاس کونسل، فرامین، قواعد، ذیلی قوانین، ضوابط اور کسی عدالت عالیہ کے تشکیل

کرنے والے لیٹرز پیٹنٹ اور کوئی اعلان اور قانونی اثر کی حامل دوسرے دستاویزات) جو یوم آغاز سے عین قبل پاکستان میں یا پاکستان کے کسی حصے میں نافذ العمل ہوں یا بیرون ملک جواز رکھتے ہوں۔

تشریح: اس آرٹیکل میں کسی قانون کے سلسلے میں ”نافذ العمل“ سے مراد قانون کی حیثیت سے مؤثر ہونا ہے خواہ اس قانون کو رو بہ عمل لایا گیا ہو یا نہ لایا گیا ہو۔

قوانین اور افعال
وغیرہ کی توثیق۔

۲۶۹۔ (۱) بیس، دسہر سن ایک ہزار نو سو اکہتر اور بیس، اپریل سن ایک ہزار نو سو بہتر (بشمول ہر دور روز) کے دوران جاری کردہ تمام اعلانات، فرامین صدر، مارشل لاء کے ضوابط، مارشل لاء کے احکام اور دیگر تمام قوانین کے بارے میں بذریعہ ہذا اعلان کیا جاتا ہے کہ کسی عدالت کے کسی فیصلے کے باوجود، وہ حاکم مجاز کی طرف سے جائز طور پر جاری کئے گئے ہیں اور ان پر کسی بناء پر بھی کسی عدالت میں اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

(۲) کسی ہیئت مجاز یا کسی شخص کی طرف سے تمام وضع کردہ احکام، کی گئی کارروائیاں اور کئے گئے افعال جو بیس، دسہر سن ایک ہزار نو سو اکہتر اور بیس، اپریل سن ایک ہزار نو سو بہتر (بشمول ہر دور روز) کے مابین کسی فرامین صدر، مارشل لاء کے ضوابط، مارشل لاء کے احکام، موضوعہ قوانین، اعلانات، قواعد، احکام یا ضمنی قوانین سے حاصل شدہ اختیارات کے استعمال میں یا مذکورہ بالا اختیارات کے استعمال میں کسی ہیئت مجاز کی طرف سے وضع کردہ احکام یا صادر کردہ سزاؤں کی تعمیل میں وضع کئے گئے تھے، کی گئی تھیں یا کئے گئے تھے یا جن کا وضع کیا جانا، کی جانا یا کیا جانا مترشح ہوتا ہو، کسی عدالت کے کسی فیصلے کے باوجود، جائز طور پر اور ہمیشہ سے جائز طور پر وضع شدہ، کی گئی یا کئے گئے متصور ہوں گے اور ان پر کسی بناء پر بھی چاہے جو کچھ ہو کسی عدالت میں اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

(۳) کسی ہیئت مجاز یا کسی شخص کے خلاف کسی وضع کردہ حکم، کی گئی کارروائی یا کئے گئے فعل کے لئے یا اس کی بناء پر یا اس کی نسبت جو خواہش (۲) میں محولہ اختیارات کے استعمال میں یا

مترشح استعمال میں یا مذکورہ اختیارات کے استعمال یا مترشح استعمال میں وضع کردہ احکام یا صادر کردہ سزاؤں کے استعمال یا تعمیل میں ہو، کسی عدالت میں کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جائے گا یا دیگر قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔

بعض قوانین وغیرہ کی
عارضی توثیق۔

(۱) ۲۷۰۔ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)]، وفاقی فہرست قانون سازی کے حصہ اول میں شامل کسی امر کے لئے قانون سازی کے مقررہ طریقے کے مطابق وضع کردہ قانون کے ذریعے پچیس مارچ، سن ایک ہزار نو سو انہتر اور انیس دسمبر، سن ایک ہزار نو سو اکہتر (بشمول ہر دوروز) کے درمیان وضع کردہ تمام اعلانات، فرامین صدر، مارشل لاء کے ضوابط، مارشل لاء کے احکام اور دیگر قوانین کی توثیق کر سکے گی۔

(۲) کسی عدالت کے فیصلے کے باوجود، شق (۱) کے تحت [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے وضع کردہ کسی قانون پر کسی عدالت میں کسی بناء پر چاہے کچھ ہوا اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

(۳) شق (۱) کے احکام، اور کسی عدالت کے اس کے برخلاف کسی فیصلہ کے باوجود، یوم آغاز سے دو سال کے لئے ایسی تمام دستاویزات جن کا حوالہ شق (۱) میں دیا گیا ہے کے جواز کو کسی عدالت میں کسی بھی بناء پر چاہے کچھ ہو، زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔

(۴) کسی ہیئت مجاز یا کسی شخص کی طرف سے تمام وضع کردہ احکام، کی گئی کارروائیاں اور کئے گئے افعال جو پچیس مارچ سن ایک ہزار نو سو انہتر اور انیس دسمبر سن ایک ہزار نو سو اکہتر (بشمول ہر دوروز) کے مابین کسی فرامین صدر، مارشل لاء کے ضوابط، مارشل لاء کے احکام، موضوعہ قوانین، اعلانات، قواعد، احکام یا ضمنی قوانین سے حاصل شدہ اختیارات کے استعمال میں یا مذکورہ بالا اختیارات کے استعمال میں کسی ہیئت مجاز کی طرف سے وضع کردہ احکام یا صادر کردہ سزاؤں کی تعمیل میں وضع کئے گئے تھے، کی گئی تھیں یا کئے گئے تھے یا جن کا وضع کیا جانا، کی جانا یا کیا جانا مترشح ہوتا ہو، کسی عدالت کے کسی فیصلہ کے باوجود جائز طور پر اور ہمیشہ سے جائز طور پر وضع شدہ، کی گئی یا کئے گئے متصور ہوں گے، تاہم ایسے کسی حکم، کسی کارروائی یا فعل کو

۱۔ [مجلس شوری (پارلیمنٹ)] یوم آغاز سے دو سال کے عرصہ کے اندر کسی وقت بھی ہر دو ایوانوں کی قرار داد کے ذریعے، یا دونوں ایوانوں کے درمیان عدم اتفاق کی صورت میں، کسی ایسی قرار داد کے ذریعے جو مشترکہ اجلاس میں منظور کی گئی ہو، ناجائز قرار دے سکتی ہے، نیز اس پر کسی عدالت کے سامنے کسی بھی وجہ سے، چاہے جو کچھ ہو، اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

فرائین صدر، وغیرہ کی
توثیق۔

۲۔ ۲۷۰۔ الف (۱) پانچ جولائی، ۱۹۷۷ء کے اعلان، تمام فرائین صدر، آرڈیننس، مارشل لاء کے ضوابط، مارشل لاء کے احکام، بشمول فرمان ریفرنڈم، ۱۹۸۴ء (فرمان صدر نمبر ۱۱ مجریہ ۱۹۸۴ء)، ۱۹۷۳ء کے دستور کی بحالی کے فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۸۵ء)، فرمان دستور (ترمیم ثانی)، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۲۰ مجریہ ۱۹۸۵ء)، فرمان دستور (ترمیم ثالث) ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۲۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) اور تمام دیگر قوانین کی جو پانچ جولائی، ۱۹۷۷ء اور اس ☆ تاریخ کے درمیان وضع کئے جائیں جس پر یہ آرٹیکل نافذ العمل ہو، بذریعہ ہذا توثیق کی جاتی ہے، انہیں تسلیم کیا جاتا ہے اور قرار دیا جاتا ہے کہ وہ، کسی عدالت کے کسی فیصلے کے باوجود، ہیئت مجاز کی طرف سے جائز طور پر وضع کئے گئے ہیں اور، دستور میں شامل کسی امر کے باوجود، ان پر کسی عدالت میں کسی بھی بناء پر چاہے جو کچھ ہو اعتراض نہیں کیا جائے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ ۱۳۰ ستمبر، ۱۹۸۵ء کے بعد وضع کردہ کوئی فرمان صدر، مارشل لاء کا ضابطہ یا مارشل لاء کا حکم محض ایسے احکام وضع کرنے تک محدود ہوگا جو پانچ جولائی، ۱۹۷۷ء کے اعلان کی تاریخ میں مد ہوں، یا اس کے ضمن میں ہوں۔

۱۔ احیائے دستور ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رُو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔
۲۔ آرٹیکل ۲۷۰۔ الف اور ۲۷۰۔ ب فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رُو سے شامل کئے گئے۔
۳۔ آرٹیکل ۲۷۰۔ الف (دستور (ترمیم ہشتم) ایکٹ، ۱۹۸۵ء (ایکٹ نمبر ۱۸ بابت ۱۹۸۵ء) کی دفعہ ۱۹ کی رُو سے آرٹیکل ۲۷۰۔ الف (نفاذ پذیر از ۳۰ دسمبر، ۱۹۸۵ء) کی بجائے تبدیل کیا گیا۔ بذریعہ ایس۔ آر۔ اُونمبر ۱۱۷۷ (۱) ۸۵، مورخہ ۲۹ دسمبر، ۱۹۸۵ء کو مارشل لاء اٹھانے کے اعلان مورخہ ۳۰ دسمبر، ۱۹۸۵ء کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہوئے دیکھئے جریدہ پاکستان، ۱۹۸۵ء غیر معمولی، حصہ اول، صفحات ۴۳۱/۴۳۲۔

۴۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۸ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۹۵ کی بعض الفاظ حذف کیے گئے۔
☆۔ دستور (آٹھویں ترمیم) ایکٹ، ۱۹۸۵ء (۱۸ بابت ۱۹۸۵ء) کی رُو سے آرٹیکل ۲۷۰۔ الف کو تبدیل کیا گیا۔ جس نے ۱۹۸۵ء۔ ۱۱۔ ۹ کو صدر کی منظوری لی، ۱۹۸۵ء۔ ۱۱۔ ۹ سے نافذ العمل ہے۔

(۲) کسی ہیئت مجاز کی یا کسی شخص کی طرف سے تمام وضع کردہ احکام، کی گئی کارروائیاں اور کئے گئے افعال، جو پانچ جولائی، ۱۹۷۷ء اور اس تاریخ کے درمیان جس پر یہ آرٹیکل نافذ العمل ہو، کسی اعلان، فرامین صدر، آرڈیننس، مارشل لاء کے ضوابط، مارشل لاء کے احکام، موضوعہ قوانین، اعلانات، قواعد، احکام یا ضمنی قوانین سے حاصل شدہ اختیارات کے استعمال میں، یا مذکورہ بالا اختیارات کے استعمال میں کسی ہیئت مجاز کی طرف سے وضع کردہ احکام یا صادر کردہ سزاؤں کی تعمیل میں وضع کئے گئے تھے، کی گئی تھیں یا کئے گئے تھے یا جن کا کرنا، کی جانا یا کیا جانا مترشح ہوتا ہو، کسی عدالت کے کسی فیصلے کے باوجود، جائز طور پر اور ہمیشہ سے جائز طور پر وضع شدہ، کی گئی یا کئے گئے متصور ہوں گے اور ان پر کسی بھی عدالت میں کسی بھی بناء پر چاہے جو کچھ ہو اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

(۳) تمام فرامین صدر، آرڈیننس، مارشل لاء کے ضوابط، مارشل لاء کے احکام، موضوعہ قوانین، اعلانات، قواعد، احکام یا ضمنی قوانین جو اس ☆ تاریخ سے عین قبل نافذ العمل ہوں جس پر یہ آرٹیکل نافذ العمل ہو، نافذ العمل رہیں گے تاوقتیکہ ہیئت مجاز انہیں تبدیل، منسوخ یا ترمیم نہ کر دے۔
تشریح: اس شق میں ”ہیئت مجاز“ سے،۔۔۔

(الف) فرامین صدر، آرڈیننس، مارشل لاء کے ضوابط، مارشل لاء کے احکام اور قوانین موضوعہ کی نسبت موزوں مقننہ مراد ہے؛ اور

(ب) اعلانات، قواعد، احکام اور ضمنی قوانین کی نسبت وہ ہیئت مراد ہے جسے قانون کے تحت انہیں وضع کرنے، تبدیل کرنے، منسوخ کرنے یا ترمیم کرنے کا اختیار حاصل ہو۔

(۴) کسی ہیئت مجاز یا کسی شخص کے خلاف کسی وضع کردہ حکم، کی گئی کارروائی یا کئے گئے فعل کیلئے یا اس کے سبب سے یا اس کی نسبت جو خواہ شق (۲) میں محولہ اختیارات کے استعمال یا مطلوبہ استعمال میں ہو یا مذکورہ اختیارات کے استعمال یا مطلوبہ استعمال میں وضع کردہ احکام یا صادر کردہ سزاؤں کے انصرام یا تعمیل میں ہو، کسی عدالت میں کوئی مقدمہ یا دیگر قانونی کارروائی قابل سماعت نہیں ہوگی۔

(۵) شقات (۱)، (۲) اور (۴) کی اغراض کے لئے، کسی ہیئت مجاز یا شخص کی طرف سے تمام وضع کردہ احکام، کی گئی کارروائیاں، کئے گئے افعال یا جن کا وضع کیا جانا، کیا جانا یا کرنا مترشح ہوتا ہو، نیک نیتی سے اور اس غرض کے لئے جس کا پورا کرنا ان کے ذریعے مطلوب تھا وضع کردہ، کی گئی یا کئے گئے متصور ہوں گے۔

شق (۱) میں محولہ قوانین میں متعلقہ مجلس قانون ساز اس طریقہ کار کے مطابق جو کہ مذکورہ قوانین کی ترمیم کے لیے فراہم کیا گیا ہے ترمیم کر سکے گی۔

قوانین وغیرہ کا
استقرار اور تسلسل۔

۲۷۰۔ الف الف۔ (۱) چودہ اکتوبر، ۱۹۹۹ء کے ہنگامی حالت کے اعلان، عارضی دستور فرمان نمبر ۱ مجریہ ۱۹۹۹ء فرمان (جج صاحبان) عہدہ کا حلف، ۲۰۰۰ء (نمبر ۱ مجریہ ۲۰۰۰ء)، چیف ایگزیکٹو کا فرمان نمبر ۱۲ مجریہ ۲۰۰۲ء، چیف ایگزیکٹو کا فرمان نمبر ۱۹ مجریہ ۲۰۰۲ء، قانونی ڈھانچہ فرمان، ۲۰۰۲ء (چیف ایگزیکٹو کا فرمان نمبر ۲۴ مجریہ ۲۰۰۲ء) کے ذریعے دستور میں وضع کردہ ترمیم، فرمان قانونی ڈھانچہ (ترمیم)، ۲۰۰۲ء (چیف ایگزیکٹو کا فرمان نمبر ۲۹ مجریہ ۲۰۰۲ء) اور فرمان قانونی ڈھانچہ (ترمیم دوم) ۲۰۰۲ء (چیف ایگزیکٹو کا فرمان نمبر ۳۲ مجریہ ۲۰۰۲ء) بلا لحاظ کسی بھی عدالتی فیصلے کے بشمول عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ کے، بذریعہ ہذا اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی قانونی اختیار کے وضع کیے گئے تھے اور ان کا کوئی قانونی اثر نہیں ہے۔

(۲) ماسوائے شرائط شق (۱) کے اور دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء کے احکامات کے مطابق، تمام دوسرے قوانین بشمول صدارتی فرمانین، ایکٹس، آرڈیننسوں، چیف ایگزیکٹو کے فرامین، ضوابط، وضع شدہ قوانین، اعلانات، قواعد، احکام یا ذیلی قوانین جو بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے اور اکتیس دسمبر دو ہزار تین (بشمول ہر دو روز) کے اور ابھی تک نافذ العمل ہیں، نافذ العمل رہیں گے تا وقتیکہ ہیئت مجاز کی طرف سے انہیں تبدیل، منسوخ یا ترمیم نہ کر دیا جائے۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۹۵ کی رو سے ”شق (۶)“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۹۶ کی رو سے ”آرٹیکل ۱۲۷ الف الف“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

تشریح۔ شق (۲) اور شق (۶) کی اغراض کے لیے ”ہیت مجاز“ سے،۔۔۔

(الف) فرامین صدر، آرڈیننس، چیف ایگزیکٹو کے فرامین اور تمام دوسرے قوانین کی نسبت متعلقہ مقننہ مراد ہے؛ اور

(ب) اعلانات، قواعد، احکام اور ذیلی قوانین کی نسبت وہ ہیت مجاز مراد ہے جسے قانون کے تحت وضع کرنے یا تبدیل کرنے، منسوخ کرنے یا ترمیم کرنے کا اختیار حاصل ہو؛

(۳) بلا لحاظ اس امر کے کہ دستور میں یا شق (۱) میں یا کسی بھی عدالت کے فیصلہ میں بشمول عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ کے کوئی حکم موجود ہو،۔۔۔

(الف) عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ اور وفاق شرعی عدالت کے جج صاحبان جو کے جج کے عہدہ پر فائز تھے، یا جن کا مذکورہ طور پر تقرر کیا گیا، اور جنہوں نے فرمان (جج صاحبان) عہدہ کا حلف، ۲۰۰۰ء (نمبر ۱ مجریہ ۲۰۰۰ء) کے تحت حلف اٹھایا تھا، آئین کے تحت وہ بطور جج اپنے عہدہ پر یا جن کا اس طرح تقرر کیا جا چکا ہو، جیسی بھی صورت ہو، بدستور فائز متصور ہوں گے اور مذکورہ تقرر یا فائز رہنا، بحسبہ مؤثر ہوگا۔

(ب) عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ اور وفاق شرعی عدالت کے جج صاحبان جنہوں نے فرمان (جج صاحبان) عہدہ کا حلف، ۲۰۰۰ء (نمبر ۱ مجریہ ۲۰۰۰ء) کے تحت حلف نہیں اٹھایا یا جن سے حلف نہیں لیا گیا یا جن کا جج کے عہدہ پر فائز رہنا ختم ہو گیا ہے، صرف پنشن کے فوائد کی اغراض سے، آئین کے تحت پیرانہ سالی کی تاریخ تک ان کا اپنے عہدہ پر فائز رہنا متصور ہوگا۔

(۴) تمام وضع کردہ احکامات، کی گئی کارروائیاں، کیے گئے تقرر بشمول مستعار الخدیوئتاں اور عارضی تبادلے، اور کسی ہیت مجاز یا کسی شخص کی طرف سے کئے گئے افعال، جو بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے اور اکتیس دسمبر دو ہزار تین کے درمیان (بشمول ہر دوروز) کے،

شق (۲) میں محولہ کسی اتھارٹی یا قوانین سے حاصل شدہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، یا مذکورہ بالا اختیارات کے استعمال یا مطلوبہ استعمال میں کسی ہیئت مجاز کی طرف سے وضع کردہ احکام یا صادر کردہ سزاؤں کی تعمیل میں وضع کیے گئے تھے، کی گئی تھیں یا کیے گئے تھے یا جن کا کرنا، کی جانا یا کیا جانا مترشح ہو، شق (۱) میں شامل کسی امر کے باوجود جائز طور پر متصور ہوں گے اور کسی بھی عدالت یا فورم میں کسی بھی بناء پر چاہے جو کچھ ہو اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

(۵) کسی ہیئت مجاز یا کسی شخص کے خلاف کسی وضع کردہ حکم، کی گئی کارروائی یا کیے گئے فعل کے لئے یا اس کے سبب یا اس کی نسبت جو خواہ شق (۲) یا شق (۴) میں محولہ اختیارات کے استعمال یا مطلوبہ استعمال میں ہو یا مذکورہ اختیارات کے استعمال یا مطلوبہ استعمال میں وضع کردہ احکام یا صادر کردہ احکام سزا کی بجائے آوری یا تعمیل میں ہو، کسی عدالت یا فورم میں کوئی مقدمہ، استغاثہ یا دیگر قانونی کارروائی قابل سماعت نہیں ہوگی۔

(۶) مشترکہ قانون سازی کی فہرست کو دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء سے حذف کرنے کے باوجود تمام قوانین جو کسی بھی معاملات کی نسبت مذکورہ فہرست میں شمار کیے گئے ہیں (بشمول آرڈیننس، فرامین، قواعد، ضمنی قوانین، ضوابط اور اعلانات اور دوسری دستاویزات جو کہ قانونی طاقت کی حامل ہیں) دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء کے آغازِ نفاذ سے فی الفور قبل پاکستان میں یا اس کے کسی حصے میں نافذ العمل ہیں یا ان کا ماورائے حدود نفاذ ہے وہ بدستور نافذ العمل رہیں گے تا وقتیکہ ہیئت مجاز کی طرف سے انہیں تبدیل، منسوخ یا ترمیم نہ کر دیا جائے۔

(۷) دستور میں موجود کسی امر کے باوصف، کسی بھی نافذ العمل قانون کے تحت، تمام محاصل اور فیسیں جو کہ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء کے نفاذ سے فی الفور قبل عائد تھیں بدستور عائد رہیں گی تا وقتیکہ متعلقہ مقننہ کے ایکٹ سے انہیں تبدیل یا ختم کر دیا جائے۔

(۸) مشترکہ قانون سازی کی فہرست کے حذف پر، مذکورہ فہرست میں مندرج صوبوں کو تفویض اختیارات کے معاملات کو تیس جون دو ہزار گیارہ تک مکمل کر لیا جائے گا۔

(۹) شق (۸) کے تحت تفویض اختیارات کے اغراض کے لئے دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء کے آغازِ نفاذ کے پندرہ ایام کے اندر وفاقی حکومت جیسا کہ وہ موزوں خیال کرے تعمیل کمیشن تشکیل کرے گی۔

[۲۷۰۔ الف الف الف۔ قوانین وغیرہ کی جوازیت اور اقرار۔]

۲۷۰۔ ب۔ دستور میں شامل کسی امر کے باوجود، فرمان (انتخابات)، ایوان ہائے (پارلیمنٹ) و صوبائی اسمبلیاں، ۱۹۷۷ء [۱۹۷۷ء اور عام انتخابات کے انصرام کا فرمان، ۲۰۰۲ء (فرمان چیف ایگزیکٹو نمبر ۷ مجریہ ۲۰۰۲ء)] کے تحت منعقد شدہ ایوانوں اور صوبائی اسمبلیوں کے لئے انتخابات، دستور کے تحت منعقد شدہ متصور ہوں گے اور بحسبہ موثر ہوں گے۔

[۲۷۰۔ ب۔ دستور یا فی الوقت نافذ العمل کسی قانون میں شامل کسی امر کے باوصف، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات جو اٹھارہ فروری دو ہزار آٹھ کو منعقد ہوئے آئین کے تحت منعقد کردہ متصور ہوں گے اور بحسبہ موثر ہوں گے۔]

* * * * *

پہلی قومی اسمبلی۔ [۲۷۱۔ (۱) دستور میں شامل کسی امر کے باوجود لیکن [آرٹیکل ۶۳، آرٹیکل ۶۴ اور آرٹیکل ۲۲۳ کے تابع، ---۔

۱۔ دستور (ترمیمی) فرمان، ۲۰۰۷ء کے ذریعے آرٹیکل ۲۷۰ الف الف الف شامل کیا گیا ہے نفاذ پذیر ۲۰ نومبر، ۲۰۰۷ء

(صدارتی فرمان نمبر ۵ مجریہ ۲۰۰۷ء) جسے عدالت عظمیٰ پاکستان نے غیر قانونی بلا اختیار اور کالعدم از ابتدا قرار دیا تھا۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۹ کی رو سے شامل کیا گیا اور ہمیشہ سے بایں طور پر شامل شدہ متصور ہوگا، (نفاذ پذیر ۲۱ اگست، ۲۰۰۲ء)۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل کی دفعہ ۹۸ کی رو سے نیا آرٹیکل ۲۷۰ ب شامل کیا گیا۔

۴۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کے نتیجے میں آرٹیکل ۲۷۰ ج حذف شدہ متصور ہوگا، دیکھیے دفعہ ۲ اور آرٹیکل ۲۷۰ الف الف۔

۵۔ ۲۷ اکتوبر، ۱۹۷۳ء سے پانچ سال کی مدت کے دوران آرٹیکل ۲۷۱ اس طرح موثر ہوگا گویا کہ:

(الف) اس کی شق (۲) کے بعد حسب ذیل نئی شق شامل کر دی گئی ہو، یعنی:

”(۲ الف) شق (۲) میں محولہ کوئی شخص ۱۰ نومبر، ۱۹۷۳ء کو یا اس سے قبل کسی وقت اپنی نشستوں میں سے کسی ایک سے استعفیٰ دے دے گا، اور اگر وہ بایں طور استعفیٰ نہ دے تو وہ نشست جس پر وہ پہلے منتخب ہوا تھا خالی ہو جائے گی“؛ اور

(ب) اس کی شق (۳) میں الفاظ ”انتخابی عذر داری“ کے بعد الفاظ یا بصورت دیگر شامل کر دیئے گئے ہوں، دیکھیے فرمان ازالہ مشکلات (دوہری رکنیت پر پابندی)، ۱۹۷۳ء (فرمان صدر نمبر ۲۲ مجریہ ۱۹۷۳ء)۔

۶۔ دستور (ترمیم چہارم) ایکٹ، ۱۹۷۵ء (نمبر ۱۷ بابت ۱۹۷۵ء) کی دفعہ ۹ کی رو سے شامل کئے گئے (نفاذ پذیر ۲۱ نومبر، ۱۹۷۵ء)۔

لہ (الف) پہلی قومی اسمبلی حسب ذیل پر مشتمل ہوگی۔۔۔

(اول) ان اشخاص پر جو یوم آغاز سے عین قبل موجود پاکستان کی قومی اسمبلی

میں حلف اٹھا چکے ہیں؛ اور

(دوم) ان اشخاص پر جو آرٹیکل ۵۱ کی شق (۲ الف) میں محولہ نشستوں کو پُر

کرنے کے لئے اسمبلی کے ارکان کی طرف سے قانون کے مطابق

منتخب کئے جائیں گے،

اور، تا وقتیکہ اسے اس سے قبل توڑ نہ دیا جائے، چودہ اگست، سن انیس سو ستتر تک برقرار رہے گی؛ اور دستور میں قومی اسمبلی کی 'کل رکنیت' کے حوالے کا مفہوم بحسب لیا جائے گا؛ [

(ب) پہلی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے اور رہنے کے لئے اہلیتیں اور نا اہلیتیں،

ماسوائے یوم آغاز کے بعد اتفاقی طور پر خالی ہونے والی نشستیں پُر کرنے والے

۱۔، یا آرٹیکل ۵۱ کی شق (۲ الف) میں محولہ زائد نشستوں کے لئے منتخب ہونے

والے [ارکان کے، وہی ہوں گی جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عبوری

دستور کے تحت مقرر کی گئی تھیں:

مگر شرط یہ ہے کہ ملازمت پاکستان میں کسی منفعت بخش عہدہ پر فائز کوئی شخص

یوم آغاز سے تین ماہ کے ختم ہونے کے بعد پہلی قومی اسمبلی کا رکن برقرار نہیں رہے گا۔

(۲) اگر شق (۱) کے پیرا (الف) میں محولہ کوئی شخص، یوم آغاز سے عین قبل، کسی صوبائی اسمبلی کا

بھی رکن ہو، تو وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں کوئی نشست نہیں سنبھالے گا تا وقتیکہ وہ

اپنی کسی ایک نشست سے مستعفی نہ ہو جائے۔

(۳) پہلی قومی اسمبلی میں، کسی رکن کی وفات یا استعفیٰ کی وجہ سے یا اس کے نا اہل ہو جانے کے

نتیجہ میں، یا کسی انتخابی عذر داری کے حتمی فیصلے کی بناء پر رکن نہ رہنے کی وجہ سے، اتفاقی طور

پر خالی ہونے والی کسی نشست کو، جس میں یوم آغاز سے قبل موجود پاکستان کی قومی اسمبلی

کی کوئی ایسی خالی نشست بھی شامل ہے جو اس دن سے قبل پُر نہیں کی گئی تھی، اس طریقہ سے پُر

کیا جاسکے گا جس طریقے سے وہ یوم آغاز سے قبل پُر کی جاتی۔

(۴) شق (۱) کے پیرا (الف) میں محولہ کوئی شخص قومی اسمبلی میں نہ بیٹھے گا نہ ووٹ دے گا، تاوقتیکہ اس نے آرٹیکل ۶۵ کے تحت مقررہ حلف نہ اٹھالیا ہو اور، اگر، ظاہر کردہ معقول وجوہ کی بناء پر قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے دی گئی اجازت کے بغیر، وہ اسمبلی کے پہلے اجلاس کے دن سے اکیس دن کے اندر حلف اٹھانے سے قاصر رہے، تو اس مدت کے اختتام پر اس کی نشست خالی ہو جائے گی۔

۱۔ ۲۷۔ ۳

سیٹ کی پہلی
[تھیل]۔

دستور میں شامل کسی امر کے باوجود، لیکن ۴۔ [آرٹیکل ۶۳ اور ۲۳۳ کے تابع،۔۔۔

(الف) سینیٹ، دستور کے تحت پہلی قومی اسمبلی کا وجود برقرار رہنے تک، پینتالیس ارکان پر مشتمل ہوگی اور آرٹیکل ۵۹ کے احکام اس طرح مؤثر ہوں گے گویا کہ، اس کی شق (۱) کے پیرا (الف) میں لفظ ”چودہ“ کی بجائے لفظ ”دس“ اور مذکورہ شق کے پیرا (ب) میں لفظ ”پانچ“ کی بجائے لفظ ”تین“ تبدیل کر دیا گیا ہو اور دستور میں سینیٹ کی ”کل رکنیت“ کے حوالے کا مفہوم بحسب لیا جائے گا؛

(ب) سینیٹ کے منتخبہ یا چنے ہوئے ارکان کو قریب اندازی کے ذریعے دو گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، پہلے گروہ میں ہر صوبے سے پانچ ارکان، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے دو ارکان اور وفاق دارالحکومت سے ایک رکن شامل ہوگا اور دوسرے گروہ میں ہر صوبے سے پانچ ارکان، مذکورہ علاقوں سے ایک رکن اور وفاق دارالحکومت سے ایک رکن شامل ہوگا؛

۱۔ ۹ جون، ۱۹۷۳ء اور ۱۴ اگست ۱۹۷۳ء کے درمیان آرٹیکل ۲۷۲ فرمان انتخاب سینیٹ، ۱۹۷۳ء (فرمان صدر نمبر ۸ مجریہ ۱۹۷۳ء) کی رو سے کی گئی مندرجہ ذیل تبدیلیوں کے تابع مؤثر ہوا تھا، یعنی:-

مذکورہ آرٹیکل میں، شق (۱) کے بعد حسب ذیل نئی شق کا اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی:

”(۲) جب تک کہ پارلیمنٹ اس سلسلے میں قانون کے ذریعہ احکام وضع نہ کر دے، صدر سینیٹ کی باقاعدہ تشکیل، اور اس کے لئے انتخاب، کی اغراض کے لئے، بذریعہ فرمان حسب ذیل محولہ معاملات میں سے کسی کے لئے احکام وضع کر سکے گا۔

(الف) آرٹیکل ۶۳ کی شق (۱) کے پیرا (د) اور (ہ)؛

(ب) آرٹیکل ۲۲۲ کے پیرا (د)، (ہ) اور (و)؛ اور

(ج) آرٹیکل ۲۲۵۔“

۲۔ دستور (ترمیم اول)، ایکٹ ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۱۶ کی رو سے شامل کیا گیا، (نفاذ پذیر از مئی ۱۹۷۴ء)۔

۳۔ قوسین اور ہندسہ ”(۱)“ دستور (ترمیم چہارم)، ایکٹ ۱۹۷۵ء (نمبر ۷۱ بابت ۱۹۷۵ء) کی دفعہ ۱۰ کی رو سے حذف کئے گئے

(نفاذ پذیر از ۲۱ نومبر، ۱۹۷۵ء)۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل شامل کئے گئے۔

- (ج) پہلے گروہ اور دوسرے کے ارکان کی میعاد عہدہ بالترتیب دو سال اور چار سال ہوگی؛
- (د) سینٹ کے ارکان کی اپنی اپنی میعاد ختم ہونے کے بعد ان کی جگہ منتخب ہونے یا چنے جانے والے ارکان کے عہدے کی میعاد چار سال ہوگی؛
- (ه) اتفاقی طور پر خالی ہونے والی جگہ پُر کرنے کے لئے منتخب ہونے یا چنے جانے والے شخص کے عہدے کی میعاد اس رکن کی باقی ماندہ میعاد عہدہ کے برابر ہوگی جس کی جگہ پُر کرنے کے لئے وہ منتخب ہوا یا چنا گیا ہو؛
- (و) قومی اسمبلی کا پہلا عام انتخاب منعقد ہوتے ہی سینٹ کے لئے ہر صوبے سے چار مزید ارکان اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے دو مزید ارکان منتخب کئے جائیں گے؛ اور
- (ز) پیرا (و) کے تحت منتخب ہونے والے ارکان میں سے نصف کی جن کا تعین بذریعہ قرعہ اندازی کیا جائے گا میعاد عہدہ پہلے گروہ کے ارکان کی باقی ماندہ میعاد عہدہ ہوگی اور دوسرے نصف کی میعاد عہدہ دوسرے گروہ کے ارکان کی باقی ماندہ میعاد عہدہ ہوگی۔

- ۳۷۔ (۱) دستور میں شامل کسی امر کے باوجود، لیکن ۲ [آرٹیکل ۶۳، آرٹیکل ۶۴ اور آرٹیکل ۲۲۳ کے تابع، ---
- ۳ [الف) دستور کے تحت کسی صوبے کی پہلی اسمبلی حسب ذیل پر مشتمل ہوگی۔۔۔
- (اول) یوم آغاز سے عین قبل موجود اس صوبے کی اسمبلی کے ارکان پر؛ اور
- (دوم) ان زائد ارکان پر جو آرٹیکل ۱۰۶ کی شق (۳) میں محولہ نشستوں کو پُر کرنے کے لئے ارکان کی طرف سے قانون کے مطابق منتخب کئے جائیں گے،

۱۔ ۲۷ اکتوبر، ۱۹۷۳ء سے پانچ سال کی مدت کے دوران آرٹیکل ۱۲۳ اس طرح مؤثر ہوگا گویا کہ اس شق (۲) میں، الفاظ ”انتخابی عذر داری“ کے بعد الفاظ ”یا بصورت دیگر“ شامل کر دیئے گئے ہوں، دیکھئے فرمان ازالہ مشکلات (دوہری رکنیت پر پابندی) ۱۹۷۳ء (فرمان صدر نمبر ۲۲ مجریہ ۱۹۷۳ء)۔

۲۔ دستور (ترمیم چہارم) ایکٹ، ۱۹۷۵ء (نمبر ۱۷ بابت ۱۹۷۵ء) کی دفعہ ۱۱ کی رو سے شامل کئے گئے (نفاذ پذیر از ۲۱ نومبر، ۱۹۷۵ء)۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل تبدیل کی گئی۔

اور، تا وقتیکہ اسے اس سے قبل توڑ نہ دیا جائے، چودہ اگست، سن انیس سو ستتر تک برقرار رہے گی اور دستور میں کسی صوبے کی اسمبلی کی ”کل رکنیت“ کا مفہوم حسب لیا جائے گا؛ [

(ب) کسی صوبے کی پہلی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے اور رہنے کے لئے اہلیتیں اور نا اہلیتیں، ماسوائے یوم آغاز کے بعد اتفاقی طور پر خالی ہونے والی نشستوں پر کرنے والے^۱ [یا آرٹیکل ۱۰۶ کی شق (۳) میں محولہ زائد کیلئے منتخب ہونے والے] ارکان کے لئے، وہی ہوں گی جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عبوری دستور کے تحت مقرر کی گئی تھیں:

مگر شرط یہ ہے کہ ملازمت پاکستان میں کسی منفعت بخش عہدہ پر فائز کوئی شخص یوم آغاز سے تین ماہ کے اختتام کے بعد، اسمبلی کا رکن برقرار نہیں رہے گا۔

(۲) کسی صوبے کی پہلی اسمبلی میں، کسی رکن کی وفات یا استعفیٰ کی وجہ سے یا اس کے نا اہل ہو جانے کے نتیجہ میں، یا کسی انتخابی عذر داری کے حتمی فیصلے کی بناء پر رکن نہ رہنے کی وجہ سے، اتفاقی طور پر خالی ہونے والی کسی نشست کو، جس میں یوم آغاز سے عین قبل موجود اس صوبے کی اسمبلی کی کوئی ایسی خالی نشست بھی شامل ہے جو اس دن سے قبل پُر نہ کی گئی تھی، اسی طریقہ سے پُر کیا جاسکے گا، جس طریقے سے وہ یوم آغاز سے عین قبل پُر کی جاتی۔

(۳) شق (۱) کے پیرا (الف) میں محولہ کوئی رکن، صوبائی اسمبلی میں نہ بیٹھے گا نہ ووٹ دے گا، تا وقتیکہ اس نے آرٹیکل ۶۵ بشمول آرٹیکل ۱۲۷ کے تحت مقررہ حلف نہ اٹھا لیا ہو اور، اگر، ظاہر کردہ معقول وجوہ کی بناء پر صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے دی گئی اجازت کے بغیر وہ صوبائی اسمبلی کے پہلے اجلاس کے دن سے اکیس روز کے اندر اندر حلف لینے سے قاصر رہے، تو اس مدت کے اختتام پر اس کی نشست خالی ہو جائے گی۔

جائیداد، اثاثہ جات،
حقوق، ذمہ داریوں
اور وجوب کا تصرف۔

(۱) ۲۷۴۔ تمام جائیداد اور اثاثے جو یوم آغاز سے عین قبل صدر یا وفاقی حکومت کے تصرف میں تھے یوم مذکورہ سے وفاقی حکومت کے تصرف میں رہیں گے تا وقتیکہ انہیں ایسی اغراض کے لئے استعمال نہ کیا جاتا ہو، جو یوم مذکورہ پر کسی صوبے کی حکومت کی اغراض بن گئی ہوں، تو ایسی صورت میں، اس دن سے، ان پر اس صوبے کی حکومت کا تصرف ہو جائے گا۔

(۲) تمام املاک اور اثاثے جو، یوم آغاز سے عین قبل، کسی صوبے کی حکومت کے تصرف میں تھے، یوم مذکورہ سے، اس صوبے کی حکومت کے تصرف میں بدستور رہیں گے تا وقتیکہ انہیں ایسی اغراض کے لئے استعمال نہ کیا جاتا ہو، جو یوم مذکورہ پر وفاقی حکومت کی اغراض بن گئی ہوں، تو ایسی صورت میں، اس دن سے، ان پر وفاقی حکومت کا تصرف ہو جائے گا۔

(۳) وفاقی حکومت یا کسی صوبے کی حکومت کے جملہ حقوق، ذمہ داریاں اور وجوب، خواہ وہ کسی معاہدے سے پیدا ہوئے ہوں یا بصورت دیگر، یوم آغاز سے بالترتیب وفاقی حکومت یا اس صوبے کی حکومت کے حقوق، ذمہ داریاں اور وجوب رہیں گے بجز اس کے کہ۔۔۔۔

(الف) کسی ایسے معاملے سے متعلق جملہ حقوق، ذمہ داریاں اور وجوب جو، یوم مذکورہ سے عین قبل، وفاق حکومت کی ذمہ داری تھی، لیکن جو دستور کے تحت، کسی صوبے کی حکومت کی ذمہ داری بن گئے ہیں، اس صوبے کی حکومت کو منتقل ہو جائیں گے؛ اور

(ب) کسی ایسے معاملے سے متعلق جملہ حقوق، ذمہ داریاں اور وجوب جو، یوم مذکورہ سے عین قبل، کسی صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھے، لیکن جو دستور کے تحت، وفاقی حکومت کی ذمہ داری بن گئے، وفاقی حکومت کو منتقل ہو جائیں گے۔

ملازمت پاکستان میں
اشخاص کا عہدوں پر
برقرار رہنا، وغیرہ۔

(۱) ۲۷۵۔ دستور کے تابع اور آرٹیکل ۲۴۰ کے تحت قانون بننے تک، کوئی شخص جو یوم آغاز سے عین قبل ملازمت پاکستان میں تھا، اس تاریخ سے انہی شرائط پر ملازمت پاکستان میں

برقرار رہے گا جن کا اس دن سے عین قبل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عبوری دستور کے تحت اس پر اطلاق ہوتا تھا۔

(۲) شق (۱) اس شخص کی بابت بھی اطلاق پذیر ہوگی جو یوم آغاز سے عین قبل حسب ذیل عہدہ پر فائز تھا۔۔۔۔۔

(الف) چیف جسٹس پاکستان یا عدالت عظمیٰ کا دیگر جج، یا کسی عدالت عالیہ کا چیف جسٹس یا دیگر جج؛

(ب) کسی صوبے کا گورنر؛

(ج) کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ؛

(د) قومی اسمبلی یا کسی صوبائی اسمبلی کا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر؛

(ه) چیف الیکشن کمشنر؛

(و) پاکستان کا اٹارنی جنرل یا کسی صوبے کا ایڈووکیٹ جنرل؛ یا

(ز) پاکستان کا محاسب اعلیٰ۔

(۳) دستور میں شامل کسی امر کے باوجود، یوم آغاز سے چھ ماہ کی مدت کے لئے کوئی وفاقی وزیر یا کوئی وزیر مملکت یا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یا کوئی صوبائی وزیر ایسا شخص ہو سکے گا جو [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] یا، جیسی بھی صورت ہو، اس صوبے کی صوبائی اسمبلی کا رکن نہ ہو؛ اور ایسے وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزیر کو صوبائی اسمبلی میں یا اس کی کسی ایسی کمیٹی میں، جس کا اسے رکن نامزد کیا جائے، تقریر کرنے اور بصورت دیگر کارروائی میں حصہ لینے کا حق ہوگا، البتہ اس شق کی رو سے وہ ووٹ دینے کا مستحق نہیں ہوگا۔

(۴) کوئی شخص، جو اس آرٹیکل کے تحت کسی ایسے عہدہ پر برقرار رکھا جائے جس کے لئے جدول

سوم میں حلف کی عبارت مقرر کی گئی ہے، یوم آغاز کے بعد، جس قدر جلد ممکن العمل ہو، شخص مجاز کے سامنے مذکور عبارت میں حلف اٹھائے گا۔

(۵) دستور اور قانون کے تابع-----

(الف) کل دیوانی، فوجداری اور مال کی عدالتیں جو یوم آغاز سے عین قبل اپنا اختیار سماعت استعمال کر رہی ہوں اور کارہائے منصبی انجام دے رہی ہوں، یوم مذکورہ سے اپنے اپنے اختیارات سماعت استعمال کرتی رہیں گی اور کارہائے منصبی انجام دیتی رہیں گی؛ اور

(ب) تمام پاکستان میں جملہ ہیئت ہائے مجاز اور افسران (خواہ عدالتی، انتظامی، مال گزاری یا وزارتی) یوم آغاز سے عین قبل، جو کارہائے منصبی انجام دے رہے ہوں، یوم مذکورہ سے اپنے کارہائے منصبی انجام دیتے رہیں گے۔

۲۷۶۔ دستور میں شامل کسی امر کے باوجود، پہلا صدر، چیف جسٹس پاکستان کی غیر حاضری میں، آرٹیکل ۴۲ میں محولہ حلف قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے اٹھاسکے گا۔

۲۷۷۔ (۱) تیس جون سن ایک ہزار نو سو چوہتر کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے صدر کی مصدقہ، منظور شدہ مصارف کی جدول، اس سال کے لئے وفاقی مجموعی فنڈ سے خرچ کے لئے بدستور اختیار، جائز رہے گی۔

(۲) صدر یکم جولائی سن ایک ہزار نو سو تہتر سے شروع ہونے والے مالی سال سے قبل کسی مالی سال کے لئے، وفاقی حکومت کے خرچ (جو اس سال کے لئے منظور شدہ خرچ سے زیادہ ہو)، کی بابت، وفاقی مجموعی فنڈ سے قوم کی بازخواست کی منظوری دے سکے گا۔

(۳) شق (۱) اور (۲) کے احکام کا کسی صوبے پر اور اس کی بابت اطلاق ہوگا، اور اس غرض کیلئے۔۔۔

(الف) ان احکام میں صدر کے لئے کسی حوالے کو اس صوبہ کے گورنر کے حوالے کے طور پر

پڑھا جائے گا؛ اور

(ب) ان احکام میں وفاقی حکومت کے لئے کسی حوالے کو اس صوبے کی حکومت کے حوالے کے طور پر پڑھا جائے گا؛ اور

(ج) ان احکام میں وفاقی مجموعی فنڈ کے لئے کسی حوالے کو، اس صوبے کے صوبائی مجموعی فنڈ کے حوالے کے طور پر پڑھا جائے گا۔

محاسب اعلیٰ ان حسابات سے متعلق جو یوم آغاز سے قبل مکمل نہ ہوئے ہوں یا جن کا محاسبہ نہ ہوا ہو، وہی کارہائے منصبی انجام دے گا اور وہی اختیارات استعمال کرے گا جو دستور کی رو سے، وہ دیگر حسابات کی بابت انجام دینے یا استعمال کرنے کا مجاز ہے اور آرٹیکل ۱۷۱، ضروری تغیر و تبدل کے ساتھ، بحسبہ اطلاق پذیر ہوگا۔

۲۷۸۔

حسابات جن کا
یوم آغاز سے پہلے
محاسبہ نہ ہوا ہو۔

دستور میں شامل کسی امر کے باوجود، یوم آغاز سے عین قبل نافذ العمل کسی قانون کے تحت عائد کردہ تمام محصولات اور فینسیس اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک انہیں متعلقہ مقننہ کے ایکٹ کے ذریعے تبدیل یا منسوخ نہ کر دیا جائے۔

۲۷۹۔

محصولات کا تسلسل۔

تیس نومبر ایک ہزار نو سو اکہتر کو جاری کردہ ہنگامی حالت کا اعلان آرٹیکل ۲۳۲ کے تحت جاری کردہ ہنگامی حالت کا اعلان متصور ہوگا، اور اس کی شق (۷) اور شق (۸) کی اغراض کے لئے یوم آغاز پر جاری کردہ متصور ہوگا، اور اس اعلان کی رو سے کوئی قانون قاعدہ یا حکم جو جاری کیا گیا ہو یا جس کا جاری کیا جانا مترشح ہوتا ہو، جائز طور پر جاری کردہ متصور ہوگا^۱ اور اس پر کسی عدالت میں حصہ دوم کے باب ۱ کی رو سے عطاء کردہ حقوق میں سے کسی سے عدم مطابقت کی بناء پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔]

۲۸۰۔

ہنگامی حالت کے
اعلان کا تسلسل۔

ضمیمہ

(آرٹیکل ۲ الف)

قرار داد مقاصد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیرے حاکم مطلق ہے اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہو گا وہ ایک مقدس امانت ہے؛
مجلس دستور ساز نے جو جمہور پاکستان کی نمائندہ ہے آزاد و خود مختار مملکت پاکستان کے لئے ایک
دستور مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ہے؛

جس کی رو سے مملکت اپنے اختیارات و اقتدار کو جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے
استعمال کرے گی؛

جس کی رو سے جمہوریت، حریت، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی کے اصولوں کو جس
طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے گا؛
جس کی رو سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو
اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق جس طرح کہ قرآن پاک و سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے، ترتیب
دے سکیں؛

جس کی رو سے اس امر کا قرار واقعی انتظام کیا جائے گا کہ اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنے مذاہب
پر عقیدہ رکھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافتوں کو [آزادانہ] ترقی دے سکیں؛
جس کی رو سے وہ علاقے جو اب تک پاکستان میں داخل یا شامل ہو گئے ہیں اور ایسے دیگر
علاقے جو آئندہ پاکستان میں داخل یا شامل ہو جائیں ایک وفاقیہ بنائیں گے جس کے صوبوں کو مقررہ
اختیارات و اقتدار کی حد تک خود مختاری حاصل ہوگی؛

۱۔ نیا ضمیمہ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۲ اور جدول کی رو سے شامل کیا گیا۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۹۹ کی رو سے شامل کیا گیا۔

جس کی رُو سے بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی اور ان حقوق میں جہاں تک کہ قانون و اخلاق اجازت دیں مساوات حیثیت و مواقع، قانون کی نظر میں برابری، عمرانی، اقتصادی اور سیاسی انصاف، اظہار خیال، عقیدہ، دین، عبادت اور شرکت کی آزادی شامل ہوگی؛

جس کی رُو سے اقلیتوں اور پسماندہ و پست طبقوں کے جائز حقوق کے تحفظ کا قرار واقعی انتظام کیا جائے گا؛

جس کی رُو سے نظام عدل گستری کی آزادی پوری طرح محفوظ ہوگی؛

جس کی رُو سے وفاقہ کے علاقوں کی صیانت، اس کی آزادی اور اس کے جملہ حقوق کا جن میں اس کی خشکی و تری اور فضاء پر صیانت کے حقوق شامل ہیں تحفظ کیا جائے گا؛

تاکہ اہل پاکستان فلاح و بہبود حاصل کریں اور اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز و ممتاز مقام حاصل کر سکیں اور امن عالم برقرار رکھنے اور بنی نوع انسان کی ترقی و خوش حالی کے لئے پوری کوششیں کر سکیں۔]

۱۔ جدول اوّل

[آرٹیکل ۸ (۳) (ب) اور (۴)]

آرٹیکل ۸ (۱) اور (۲) کے نفاذ سے مستثنیٰ قوانین

حصہ ۱

۱۔ فرائین صدر

- ۱۔ فرمان (جائیداد) انضمامی ریاست، ۱۹۶۱ء (فرمان صدر نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۶۱ء)۔
- ۲۔ فرمان اقتصادی اصلاحات، ۱۹۷۲ء (فرمان صدر نمبر ۱ مجریہ ۱۹۷۲ء)۔

۲۔ ضوابط

- ۱۔ ضابطہ اصلاحات اراضی، ۱۹۷۲ء۔
- ۲۔ ضابطہ (بلوچستان پٹ فیڈر کینال) اصلاحات اراضی، ۱۹۷۲ء۔
- ۳۔ ضابطہ (صنعتوں کا تحفظ) اقتصادی اصلاحات، ۱۹۷۲ء۔
- ۴۔ ضابطہ (چترال) تقسیم جائیداد، ۱۹۷۴ء (نمبر ۲ مجریہ ۱۹۷۴ء)۔
- ۵۔ ضابطہ چترال، تصفیہ تنازعات جائیداد غیر منقولہ، ۱۹۷۴ء (نمبر ۳ مجریہ ۱۹۷۴ء)۔
- ۶۔ ضابطہ (تریمی) (توارث و تقسیم جائیداد اور تصفیہ تنازعات جائیداد غیر منقولہ) دیر و سوات، ۱۹۷۵ء (نمبر ۲ مجریہ ۱۹۷۵ء)۔
- ۲۔ ضابطہ (تریمی) (چترال) تصفیہ تنازعات جائیداد غیر منقولہ، ۱۹۷۶ء (نمبر ۲ مجریہ ۱۹۷۶ء)۔

۱۔ جدول اوّل جس طرح کہ اس میں دستور (ترمیم اوّل) ایکٹ ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۷۴ء) کی دفعہ ۱۷ (نفاذ پذیر از ۴ مئی، ۱۹۷۴ء) کی رو سے ترمیم کی گئی تھی دستور (ترمیم چہارم) ایکٹ ۱۹۷۵ء (نمبر ۱۷ بابت ۱۹۷۵ء) کی دفعہ ۱۲ (نفاذ پذیر از ۲۱ نومبر، ۱۹۷۵ء) کی رو سے تبدیل کر دی گئی۔

۲۔ اندراج ۷ کا دستور (ترمیم پنجم) ایکٹ ۱۹۷۶ء (نمبر ۶۲ بابت ۱۹۷۶ء) کی دفعہ ۱۸ کی رو سے اضافہ کیا گیا (نفاذ پذیر از ۱۳ ستمبر، ۱۹۷۶ء)۔

۳۔ وفاقی ایکٹ

- ۱۔ اصلاحات اراضی (ترمیمی) ایکٹ، ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۰ بابت ۱۹۷۴ء)۔
- ۲۔ اصلاحات اراضی (ترمیمی) ایکٹ، ۱۹۷۵ء (نمبر ۳۹ بابت ۱۹۷۵ء)۔
- ۳۔ آٹاپینے کی ملوں کے انضباط اور ترقی کا ایکٹ، ۱۹۷۶ء (نمبر ۵۷ بابت ۱۹۷۶ء)۔
- ۴۔ چاول چھڑنے کی ملوں کے انضباط اور ترقی کا ایکٹ، ۱۹۷۶ء (نمبر ۵۸ بابت ۱۹۷۶ء)۔
- ۵۔ کپاس بیلنے کی ملوں کے انضباط اور ترقی کا ایکٹ، ۱۹۷۶ء (نمبر ۵۹ بابت ۱۹۷۶ء)۔

* * * * *

۴۔ صدر کے جاری کردہ آرڈیننس

- اصلاحات اراضی (ترمیمی) آرڈیننس، ۱۹۷۵ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۷۵ء) اور مذکورہ آرڈیننس کی جگہ لینے کے لئے وضع کردہ وفاقی ایکٹ۔

۵۔ صوبائی ایکٹ

- ۱۔ اصلاحات اراضی (ترمیم بلوچستان) ایکٹ، ۱۹۷۴ء (بلوچستان ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۱۹۷۴ء)۔
- ۲۔ اصلاحات اراضی (ضابطہ پٹ فیڈر کینال) (ترمیمی) ایکٹ، ۱۹۷۵ء (بلوچستان ایکٹ نمبر ۷ بابت ۱۹۷۵ء)۔

۳۔ ۶۔ صوبائی آرڈیننس

- اصلاحات اراضی (پٹ فیڈر کینال) (ترمیمی) آرڈیننس، ۱۹۷۶ء۔

۱۔ اندراج ۵۳ تا ۵۵ کا دستور (ترمیم پنجم) ایکٹ، ۱۹۷۶ء (نمبر ۶۲ بابت ۱۹۷۶ء) کی دفعہ ۱۸ کی رو سے اضافہ کیا گیا (نفاذ پذیر از ۱۳/ ستمبر، ۱۹۷۶ء)۔

۲۔ مندرجات ۶ اور ۷ ایکٹ ۱۲ بابت ۲۰۱۷ء کی رو سے ۶ جنوری ۲۰۱۹ء میں دوسالہ مدت کی انقضاء پر منسوخ شدہ سمجھے جائیں گے۔

۳۔ ذیلی عنوان ۱۶ اور اندراج کا دستور (ترمیم پنجم) ایکٹ، ۱۹۷۶ء (نمبر ۶۲ بابت ۱۹۷۶ء) کی دفعہ ۱۸ کی رو سے اضافہ کیا گیا (نفاذ پذیر از ۱۳/ ستمبر، ۱۹۷۶ء)۔

حصہ ۲

۱۔ فرامین صدر

- ۱۔ فرمان (حصول و منتقلی) معدنیات، ۱۹۶۱ء (فرمان صدر نمبر ۸ مجریہ ۱۹۶۱ء)۔
- ۲۔ فرمان (انتظامی ایجنسی اور انتخاب نظاماً) کمپنیاں، ۱۹۶۲ء (فرمان صدر نمبر ۲ مجریہ ۱۹۶۲ء)۔
- ۳۔ فرمان (اصلاحات) انجمن ہائے امداد باہمی، ۱۹۶۲ء (فرمان صدر نمبر ۹ مجریہ ۱۹۶۲ء)۔
- ۴۔ فرمان (قومی تحویل میں لینا) بیمہ زندگی، ۱۹۶۲ء (فرمان صدر نمبر ۱۰ مجریہ ۱۹۶۲ء)۔
- ۵۔ فرمان (زیر سماعت مقدمات) مارشل لاء، ۱۹۶۲ء (فرمان صدر نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۶۲ء)۔
- ۶۔ فرمان (تنسیخ صرف ہائے خاص و مراعات) انضمامی ریاستوں کے حکمران، ۱۹۶۲ء (فرمان صدر نمبر ۱۵ مجریہ ۱۹۶۲ء)۔
- ۷۔ فرمان (تنسیخ) صنعتی منظوریوں اور اجازت نامے، ۱۹۶۲ء (فرمان صدر نمبر ۱۶ مجریہ ۱۹۶۲ء)۔
- ۸۔ فرمان (خصوصی عدالت) ترمیم قانون فوجداری، ۱۹۶۲ء (فرمان صدر نمبر ۲۰ مجریہ ۱۹۶۲ء)۔

۲۔ ضوابط

- ۱۔ ضابطہ (تصرف جائیداد) راولپنڈی، ۱۹۵۹ء۔
- ۲۔ ضابطہ دارالحکومت پاکستان، ۱۹۶۰ء۔
- ۳۔ ضابطہ (املاک متروکہ) تنقیح دعاوی، ۱۹۶۱ء۔
- ۴۔ ضابطہ (گوشواروں اور غلط اظہار کی تصحیح) محصول آمدنی، ۱۹۶۹ء۔
- ۵۔ ضابطہ ناجائز تصرف جائیداد، ۱۹۶۹ء۔
- ۶۔ ضابطہ (احکام خاص) ملازمت سے برطرفی، ۱۹۶۹ء۔
- ۷۔ ضابطہ (سزا) ظاہری ذرائع سے بڑھ چڑھ کر زندگی گزارنا، ۱۹۶۹ء۔
- ۸۔ ضابطہ (ناجائز قبضہ کی بازیافت) سرکاری زرعی اراضی، ۱۹۶۹ء۔

- ۹۔ ضابطہ (دشمن کو واجب الادا رقم کی ادائیگی) املاک دشمن، ۱۹۷۰ء۔
- ۱۰۔ ضابطہ (بڑی مالیت کے) کرنسی نوٹوں کی واپسی، ۱۹۷۱ء۔
- ۱۱۔ ضابطہ (باز یافت) املاک متروکہ کی مالیت اور سرکاری واجبات، ۱۹۷۱ء۔
- ۱۲۔ ضابطہ (تصفیہ تنازعات) ضلع پشاور اور قبائلی علاقہ جات، ۱۹۷۱ء۔
- ۱۳۔ ضابطہ (فنڈز کی جانچ پڑتال) کنونشن مسلم لیگ اور عوامی لیگ، ۱۹۷۱ء۔
- ۱۴۔ ضابطہ غیر ملکی زرمبادلہ کی واپسی، ۱۹۷۲ء۔
- ۱۵۔ ضابطہ (اظہار) غیر ملکی اثاثہ جات، ۱۹۷۲ء۔
- ۱۶۔ ضابطہ (درخواست نظر ثانی) ملازمت سے برطرفی، ۱۹۷۲ء۔
- ۱۷۔ ضابطہ (قبضہ) نجی انتظام کے تحت اسکول اور کالج، ۱۹۷۲ء۔
- ۱۸۔ ضابطہ (تمنّیخ فروخت) املاک دشمن، ۱۹۷۲ء۔
- ۱۹۔ ضابطہ (توارث و تقسیم جائیداد) دیرو سوات، ۱۹۷۲ء۔
- ۲۰۔ ضابطہ (تصفیہ تنازعات جائیداد غیر منقولہ) دیرو سوات، ۱۹۷۲ء۔
- ۲۱۔ ضابطہ (تمنّیخ فروخت یا انتقال) مغربی پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن، ۱۹۷۲ء۔
- ۲۲۔ ضابطہ (متولیوں اور ناظموں کے بورڈ کی معطلی) نیشنل پریس ٹرسٹ، ۱۹۷۲ء۔
- ۲۳۔ ضابطہ (پنجاب) (باز ادائی قرضہ جات) بینک ہائے امداد باہمی، ۱۹۷۲ء۔
- ۲۴۔ ضابطہ (سندھ) (باز ادائی قرضہ جات) انجمن ہائے امداد باہمی، ۱۹۷۲ء۔

۳۔ صدر کے جاری کردہ آرڈیننس

- ۱۔ انضباط جہاز رانی آرڈیننس، ۱۹۵۹ء (نمبر ۱۳ مجریہ ۱۹۵۹ء)۔
- ۲۔ جموں و کشمیر (انتظام جائیداد) آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۳ مجریہ ۱۹۶۱ء)۔
- ۳۔ مسلم عائلی قوانین آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۸ مجریہ ۱۹۶۱ء)۔
- ۴۔ تحفظ پاکستان (ترمیمی) آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۶۱ء)۔

۵۔ ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان (قبضہ) آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۲۰ مجریہ، ۱۹۶۱ء)۔

۶۔ تجارتی تنظیمیں آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۴۵ مجریہ، ۱۹۶۱ء)۔

۴۔ وفاقی ایکٹ

احساب فلم ایکٹ، ۱۹۶۳ء (نمبر ۱۸ بابت، ۱۹۶۳ء)۔

۵۔ سابق صوبہ مغربی پاکستان کے گورنر کے جاری کردہ آرڈیننس

۱۔ تعلیمی و تربیتی ادارہ ہائے حکومت مغربی پاکستان آرڈیننس، ۱۹۶۰ء (مغربی پاکستان آرڈیننس نمبر ۱۱ مجریہ، ۱۹۶۰ء)۔

۲۔ املاک وقف مغربی پاکستان آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (مغربی پاکستان آرڈیننس نمبر ۲۸ مجریہ، ۱۹۶۱ء)۔

۳۔ رجسٹری انجمنان (ترمیم مغربی پاکستان) آرڈیننس، ۱۹۶۲ء (مغربی پاکستان آرڈیننس نمبر ۹ مجریہ، ۱۹۶۲ء)۔

۴۔ صنعت ہائے مغربی پاکستان (انضباط قیام و توسیع) آرڈیننس، ۱۹۶۳ء (مغربی پاکستان آرڈیننس نمبر ۴ مجریہ، ۱۹۶۳ء)۔

۶۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ کے گورنر کے جاری کردہ آرڈیننس

۱۔ تعلیمی و تربیتی ادارہ ہائے حکومت شمال مغربی سرحدی صوبہ آرڈیننس، ۱۹۷۱ء (شمال مغربی سرحدی صوبہ آرڈیننس نمبر ۳ مجریہ، ۱۹۷۱ء)۔

۲۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ چشمہ رائٹ بینک کینال پروجیکٹ (انضباط و انسداد سٹہ بازی دراراضی)، آرڈیننس، ۱۹۷۱ء (شمال مغربی سرحدی صوبہ آرڈیننس نمبر ۵ مجریہ، ۱۹۷۱ء)۔

۳۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ گول زام پروجیکٹ (انضباط و انسداد سٹہ بازی دراراضی)، آرڈیننس، ۱۹۷۱ء (شمال مغربی سرحدی صوبہ آرڈیننس نمبر ۸ مجریہ، ۱۹۷۱ء)۔

جدول دوم

[آرٹیکل ۴۱ (۳)]

صدر کا انتخاب

- ۱۔ [الیکشن کمیشن پاکستان] صدر کے عہدے کے لئے انتخاب کا انعقاد اور انصرام کرے گا، اور مذکورہ انتخاب کے لئے [چیف الیکشن کمشنر] افسر رائے شماری (ریٹرننگ افسر) ہوگا۔
 - ۲۔ [الیکشن کمیشن پاکستان] مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے ارکان کے اجلاس اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کے اجلاس کی صدارت کرنے کے لئے افسران صدارت کنندہ (پریذائیڈنگ افسران) کا تقرر کرے گا۔
 - ۳۔ چیف الیکشن کمشنر عام اعلان کے ذریعے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لئے، جانچ پڑتال کرنے کے لئے، نام واپس لینے کے لئے، اگر کوئی ہو، اور انتخاب کے انعقاد کے لئے، اگر ضروری ہو، وقت اور مقام مقرر کرے گا۔
 - ۴۔ نامزدگی کے لئے مقرر کردہ دن کی دوپہر سے پہلے مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) یا کسی صوبائی اسمبلی کا کوئی رکن نامزدگی کا ایک کاغذ جس پر بحیثیت تجویز کنندہ خود اس کے اور بحیثیت تائید کنندہ مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) یا، جیسی بھی صورت ہو، اسمبلی کے کسی دوسرے رکن کے دستخط ہوں اور جس کے ساتھ نامزد شخص کا ایک دستخط شدہ بیان منسلک ہو کہ وہ نامزدگی پر رضا مند ہے، افسر صدارت کنندہ کو دے کر کسی ایسے شخص کو بحیثیت صدر کا انتخاب کے لئے نامزد کر سکے گا جو بحیثیت صدر انتخاب کا اہل ہو:
- مگر شرط یہ ہے کہ کوئی شخص تجویز کنندہ یا تائید کنندہ کی حیثیت سے کسی ایک انتخاب میں ایک سے زیادہ کاغذ نامزدگی پر دستخط نہیں کرے گا۔

۱۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”جدول دوم“ تبدیل کی گئی۔

۲۔ دستور (بیسویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۲ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۲۰۱۲ء) کی دفعہ ۱۰ کی رو سے الفاظ ”چیف الیکشن کمشنر“ کی بجائے تبدیل کئے گئے۔

۳۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے شامل کیا گیا۔

۵۔ جانچ پڑتال چیف الیکشن کمشنر اس کی طرف سے مقرر کردہ وقت اور مقام پر کرے گا، اور اگر جانچ پڑتال کے بعد صرف ایک شخص جائز طور پر نامزد رہ جائے، تو چیف الیکشن کمشنر اس شخص کو منتخب شدہ قرار دے دے گا، یا اگر ایک شخص سے زیادہ جائز طور پر نامزد رہ جائیں، تو وہ، عام اعلان کے ذریعے، جائز طور پر نامزد اشخاص کے ناموں کا اعلان کرے گا جو بعد ازیں امیدوار کے نام سے موسوم ہوں گے۔

۶۔ کوئی امیدوار اس غرض کے لئے مقرر کردہ دن کی دوپہر سے قبل کسی وقت، اس افسر صدارت کنندہ کو جس کے پاس اس کا غذا نامزدگی داخل کرایا گیا ہو، اپنا دستخطی تحریری نوٹس دے کر اپنی امیدواری سے دستبردار ہو سکے گا، اور کسی امیدوار کو جس نے اس پیرے کے تحت اپنی امیدواری سے دستبرداری کا نوٹس دے دیا ہو، مذکورہ نوٹس کو منسوخ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

۷۔ اگر ایک کے سوا باقی تمام امیدوار دستبردار ہو گئے ہوں، تو کمشنر اس ایک امیدوار کو منتخب قرار دے دے گا۔

۸۔ اگر کوئی بھی دستبردار نہ ہو، یا اگر، دستبردار یوں کے بعد، دو یا زیادہ امیدوار رہ جائیں، تو چیف الیکشن کمشنر عام اعلان کے ذریعے امیدواروں اور ان کے تجویز کنندہ گان اور تائید کنندہ گان کے ناموں کا اعلان کرے گا، اور مابعد پیروں کے احکام کے مطابق خفیہ رائے دہی کے ذریعے رائے دہی منعقد کرنے کی کارروائی کرے گا۔

۹۔ اگر کوئی امیدوار جس کی نامزدگی درست پائی گئی ہو نامزدگی کے لئے مقرر کردہ وقت کے بعد فوت ہو جائے، اور رائے دہی کے آغاز سے قبل افسر صدارت کنندہ کو اس کی موت کی اطلاع مل جائے، تو افسر صدارت کنندہ، امیدوار کی موت کے امر واقعہ کے بارے میں مطمئن ہو جانے پر، رائے دہی منسوخ کر دے گا اور اس امر واقعہ کی اطلاع چیف الیکشن کمشنر کو دے گا، اور اس انتخاب سے متعلق تمام کارروائی ہر لحاظ سے اس طرح از سر نو شروع کی جائے گی گویا کہ نئے انتخاب کے لئے ہو:

مگر شرط یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی صورت میں جس کی نامزدگی رائے دہی کی تینخ کے وقت جائز تھی، مزید نامزدگی ضروری نہیں ہوگی:

مزید شرط یہ ہے کہ کوئی شخص جس نے رائے دہی منسوخ ہونے سے پہلے اس جدول کے پیرا ۶ کے تحت اپنی امیدواری سے دستبرداری کا نوٹس دے دیا ہو، مذکورہ تینخ کے بعد انتخاب کے لئے بحیثیت امیدوار نامزد کئے جانے کا نااہل نہیں ہوگا۔

۱۰۔ رائے دہی کا انعقاد مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) اور ہر ایک صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں ہوگا، اور متعلقہ افسران صدارت کنندہ ایسے افسروں کی اعانت سے رائے دہی کا انصرام کریں گے جس طرح کہ وہ، چیف الیکشن کمشنر کی منظوری سے، علی الترتیب مقرر کریں۔

۱۱۔ مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)، اور ہر ایک صوبائی اسمبلی کے، ہر ایک رکن کو، جو خود کو مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) یا، جیسی بھی صورت ہو، اس صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں ووٹ ڈالنے کے لئے پیش کرے جس کا وہ رکن ہو (جس کا حوالہ بعد ازیں ووٹ دینے والے شخص کے طور پر دیا گیا ہے)، ایک انتخابی پرچی جاری کی جائے گی، اور وہ اپنا ووٹ اصالتاً پرچی پر مابعد پیروں کے احکام کے مطابق نشان لگا کر استعمال کرے گا۔

۱۲۔ رائے دہی خفیہ رائے دہی کے ذریعے ایسی انتخابی پرچیوں کی وساطت سے ہوگی جن پر ایسے تمام امیدواروں کے نام حروف تہجی کے لحاظ سے درج ہوں گے جو دستبردار نہ ہوئے ہوں، اور کوئی ووٹ دینے والا شخص اس شخص کے نام کے سامنے جسے وہ ووٹ دینا چاہتا ہو نشان لگا کر ووٹ دے گا۔

۱۳۔ انتخابی پرچیاں ثنی کے ساتھ انتخابی پرچیوں کی ایک کتاب سے جاری کی جائیں گی، ہر ثنی پر نمبر درج ہوگا؛ اور جب کوئی انتخابی پرچی کسی ووٹ دینے والے شخص کو جاری کی جائے تو اس کا نام ثنی پر درج کیا جائے گا، اور افسر صدارت کنندہ کے مختصر دستخط کے ذریعے انتخابی پرچی کی تصدیق کی جائے گی۔

- ۱۴۔ انتخابی پرچی پر نشان لگا دینے کے بعد ووٹ دینے والا شخص اسے انتخابی پرچی کے صندوق میں ڈالے گا جو افسر صدارت کنندہ کے سامنے رکھا ہوگا۔
- ۱۵۔ اگر کسی ووٹ دینے والے شخص سے کوئی انتخابی پرچی خراب ہو جائے تو وہ اسے افسر صدارت کنندہ کو واپس کر دے گا، جو پہلی انتخابی پرچی کو منسوخ کر کے اور متعلقہ ٹینی پر منسوخی کا نشان لگا کر اسے دوسری انتخابی پرچی جاری کر دے گا۔
- ۱۶۔ کوئی انتخابی پرچی ناجائز ہوگی اگر۔۔۔۔۔۔
- (اول) اس پر کوئی ایسا نام، لفظ یا نشان ہو جس سے ووٹ دینے والے شخص کی شناخت ہو سکے؛ یا
- (دوم) اس پر افسر صدارت کنندہ کے مختصر دستخط نہ ہوں؛ یا
- (سوم) اس پر کوئی نشان نہ ہو؛ یا
- (چہارم) دو یا زیادہ امیدواروں کے نام کے سامنے نشان لگایا گیا ہو؛ یا
- (پنجم) اس امیدوار کی شناخت کے بارے میں تعین نہ ہو سکے گا جس کے نام کے سامنے نشان لگایا گیا ہو۔
- ۱۷۔ رائے دہی ختم ہونے کے بعد ہر ایک افسر صدارت کنندہ، ایسے امیدواروں یا ان کے کارندگان مجاز کی موجودگی میں جو حاضر رہنا چاہیں، انتخابی پرچیوں کے صندوقوں کو کھولے گا اور انہیں خالی کرے گا اور ان میں موجود انتخابی پرچیوں کی جانچ پڑتال کرے گا، ایسی پرچیوں کو مسترد کرتے ہوئے جو ناجائز ہوں، جائز انتخابی پرچیوں پر ہر ایک امیدوار کے لئے درج شدہ ووٹوں کی تعداد کا شمار کرے گا اور بایں طور درج شدہ ووٹوں کی تعداد سے چیف الیکشن کمشنر کو مطلع کرے گا۔
- ۱۸۔ (۱) چیف الیکشن کمشنر انتخاب کا نتیجہ حسب ذیل طریقے سے متعین کرے گا، یعنی:-
- (الف) مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) میں ہر ایک امیدوار کے حق میں ڈالے ہوئے ووٹ شمار کئے جائیں گے؛

(ب) کسی صوبائی اسمبلی میں ہر ایک امیدوار کے حق میں ڈالے ہوئے ووٹوں کی

تعداد کو اس صوبائی اسمبلی میں نشستوں کی مجموعی تعداد سے جس میں فی الوقت

سب سے کم نشستیں ہوں ضرب دیا جائے گا اور اس صوبائی اسمبلی میں نشستوں

کی مجموعی تعداد سے جس میں ووٹ ڈالے گئے ہوں تقسیم کیا جائے گا؛ اور

(ج) شق (ب) میں محولہ طریقے سے شمار کردہ ووٹوں کی تعداد کو شق (الف) کے تحت

شمار کردہ ووٹوں کی تعداد میں جمع کر دیا جائے گا۔

تشریح: اس پیرے میں ”نشستوں کی مجموعی تعداد“ میں غیر مسلموں اور خواتین کے

لئے مخصوص نشستیں شامل ہیں۔

(۲) کسی کسر کو قریب ترین کل میں بدل دیا جائے گا۔

۱۹۔ اس امیدوار کو جس نے پیرا ۱۸ میں مصرحہ طریقے سے مدون ووٹوں کی سب سے زیادہ تعداد

حاصل کی ہو چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے منتخب قرار دے دیا جائے گا۔

۲۰۔ جبکہ کسی رائے دہی میں کوئی سے دو یا زیادہ امیدوار ووٹوں کی مساوی تعداد حاصل کریں، تو منتخب

کئے جانے والے امیدوار کا چناؤ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔

۲۱۔ جبکہ کسی رائے دہی کے بعد، ووٹوں کا شمار مکمل ہو گیا ہو، اور رائے شماری کا نتیجہ متعین ہو گیا ہو،

چیف الیکشن کمشنر فی الفور ان کے سامنے جو موجود ہوں نتیجہ کا اعلان کرے گا، اور نتیجہ سے

وفاقی حکومت کو مطلع کرے گا، جو فی الفور نتیجہ کو عام اعلان کے ذریعے مشتہر کرنے کا حکم دے گی۔

۲۲۔ [۱] الیکشن کمیشن پاکستان، اعلان عام کے ذریعے، صدر کی منظوری سے، اس جدول کی اغراض کی

بجا آوری کے لئے قواعد وضع کر سکے گا۔]

جدول سوم عہدوں کے حلف

صدر

[آرٹیکل ۴۲]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)
میں،-----، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور
وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ، کتب الہیہ، جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت
حضرت محمد ﷺ بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت
کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں:

کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا:
کہ، بحیثیت صدر پاکستان، میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت
اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ
پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا:
کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:
کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا:
کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا:
کہ، میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد، قانون
کے مطابق انصاف کروں گا:

اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا اور نہ اسے ظاہر
کروں گا جو بحیثیت صدر پاکستان میرے سامنے غور کے لئے پیش کیا جائیگا یا میرے علم میں آئیگا
بجز جب کہ بحیثیت صدر اپنے فرائض کی کما حقہ، انجام دہی کے لئے ایسا کرنا ضروری ہو۔

ﷻ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

وزیر اعظم

[آرٹیکل ۹۱^۱ (۵)]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)
میں، -----، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان
ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ، کتب الہیہ، جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت
حضرت محمد رسول اللہ ﷺ بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا، روز قیامت اور
قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں:

کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا:
کہ، بحیثیت وزیر اعظم پاکستان، میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی
انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق، اور
ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا:
کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:
کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا:
کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا، اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا:
اور یہ کہ میں، ہر حالت میں، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد،
قانون کے مطابق انصاف کروں گا:

اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا
جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لئے پیش کیا جائیگا یا میرے علم میں آئیگا
بجز جب کہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کماحقہ انجام دہی کے لئے ایسا کرنا ضروری ہو۔

۲۔ [اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۰۰ کی رو سے (۳) کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

وفاقی وزیر یا وزیر مملکت

[آرٹیکل ۹۲(۲)]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

میں ، -----، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت

سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا:

کہ، بحیثیت وفاقی وزیر (یا وزیر مملکت) میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا: کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا:

کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا:

کہ میں ہر حالت میں، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد، قانون کے مطابق انصاف کروں گا:

اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر (یا وزیر مملکت)، میرے سامنے غور کے لئے پیش کیا جائیگا یا میرے علم میں آئیگا، بجز جب کہ بحیثیت وفاقی وزیر (یا وزیر مملکت)، اپنے فرائض کی کما حقہ، انجام دہی کے لئے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیراعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو۔

ﷻ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

قومی اسمبلی کا اسپیکر یا

سینٹ کا چیئر مین

[آرٹیکل ۵۳ (۲) اور ۶۱]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

میں، -----، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت

سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا:

کہ، پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر (یا سینٹ کے چیئر مین) کی حیثیت سے اور جب کبھی مجھے بحیثیت صدر پاکستان کام کرنے کے لئے کہا جائے گا، میں اپنے فرائض و کار ہائے منصبی، ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے اسمبلی کے قواعد کے مطابق (یا سینٹ کے چیئر مین کی حیثیت سے سینٹ کے قواعد کے مطابق) اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا:

کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا:

کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا:

اور یہ کہ میں ہر حالت میں، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد،

قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔

ﷻ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر یا سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین

[آرٹیکل ۵۳ (۲) اور ۶۱]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

میں،-----، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت

سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا:

کہ، جب کبھی مجھے بحیثیت اسپیکر قومی اسمبلی (یا چیئرمین سینٹ) کام کرنے کو کہا جائے گا، میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون اور اسمبلی (یا سینٹ) کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا:

کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا:

کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا:

اور یہ کہ میں ہر حالت میں، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد،

قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔

۱۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔

قومی اسمبلی کا رکن یا

سینٹ کا رکن

[آرٹیکل ۶۵]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

میں،-----، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت

سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا:

کہ، بحیثیت رکن قومی اسمبلی (یا سینٹ)، میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی (یا سینٹ) کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا:

کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:
اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔

ﷻ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

صوبے کا گورنر

[آرٹیکل ۱۰۲]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

میں،-----، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت

سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا:

کہ، بحیثیت گورنر صوبہ-----میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا:

کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:
کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا:
کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا:
کہ میں ہر حالت میں، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد، قانون کے مطابق انصاف کروں گا:

اور یہ کہ کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا اور نہ اس پر ظاہر کروں گا جو بحیثیت گورنر صوبہ-----میرے سامنے غور کے لئے پیش کیا جائیگا یا میرے علم میں آئیگا۔ بجز جب کہ بحیثیت گورنر اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لئے ایسا کرنا ضروری ہو۔

۱۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

وزیر اعلیٰ یا صوبائی وزیر

[آرٹیکل ۱۳۰ (۵) اور ۱۳۲ (۲)]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

میں، -----، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت

سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا:

کہ، بحیثیت وزیر اعلیٰ (یا وزیر) حکومت صوبہ ----- میں اپنے فرائض اور
کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے
دستور اور قانون کے مطابق، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی
خاطر انجام دوں گا:

کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:
کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا:
کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا:
کہ میں ہر حالت میں، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد، قانون
کے مطابق انصاف کروں گا:

اور یہ کہ، میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا نہ اس پر ظاہر
کروں گا جو وزیر اعلیٰ (یا وزیر) کی حیثیت سے میرے سامنے غور کے لئے پیش کیا جائیگا یا میرے
علم میں آئیگا۔ جب کہ وزیر اعلیٰ (یا وزیر) کی حیثیت سے اپنے فرائض کی مکمل حقہ، انجام دہی کے
لئے ایسا کرنا ضروری ہو (یا جس کی وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر اجازت دی ہو)۔

ﷻ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔ [

کسی صوبائی اسمبلی کا اسپیکر

[آرٹیکل ۵۳ (۲) اور ۱۲۷]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

میں، -----، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت

سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا:

کہ، بحیثیت اسپیکر صوبائی اسمبلی صوبہ ----- اور جب کبھی بھی مجھے بحیثیت

گورنر کام کرنے کا کہا جائے گا تو [میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت

اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور

ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا:

کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا:

کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا:

اور یہ کہ میں ہر حالت میں، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد، قانون

کے مطابق انصاف کروں گا۔

ﷻ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابوابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۰۰ کے تحت ”میں انجام دوں گا“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی نو سے اضافہ کیا گیا۔

کسی صوبائی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر

[آرٹیکل ۵۳ (۲) اور ۱۲۷]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

میں، -----، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت

سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا:

کہ، جب کبھی مجھے بحیثیت اسپیکر صوبائی اسمبلی صوبہ ----- کا کام کرنے کے لئے کہا جائے گا میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا:

کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا:

کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا:

اور یہ کہ، میں ہر حالت میں، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد، قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔

۱۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔

کسی صوبائی اسمبلی کا رکن

[آرٹیکل ۱۶۵ اور ۱۲۷]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

میں،-----، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت

سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا:

کہ، بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی----- میں، اپنے فرائض و کارہائے منصبی

ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون

اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی

خاطر انجام دوں گا:

کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:

اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع

کروں گا۔

ﷻ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

محاسب اعلیٰ پاکستان

[آرٹیکل ۱۶۸ (۲)]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

میں، -----، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت

سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا:

کہ، بحیثیت محاسب اعلیٰ پاکستان میں، اپنے فرائض و کارہائے منصبی، ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور اپنے بہترین علم و واقفیت، صلاحیت اور قوت فیصلہ کے ساتھ، بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد انجام دوں گا، اور یہ کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔

ﷻ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

چیف جسٹس پاکستان یا کسی عدالت عالیہ کا چیف جسٹس یا عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کا جج

[آرٹیکل ۸۷ اور ۱۹۴]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

میں،-----، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت

سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا:

کہ، بحیثیت چیف جسٹس پاکستان (یا جج عدالت عظمیٰ پاکستان، یا چیف جسٹس یا جج عدالت عالیہ صوبہ یا صوبہ جات-----) میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گا:

کہ میں اعلیٰ عدالتی کونسل کے جاری کردہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کروں گا:

کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا:

کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا:

اور یہ کہ میں، ہر حالت میں، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد، قانون

کے مطابق انصاف کروں گا۔

۱۔ [اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

۱۔ وفاقی شرعی عدالت کا چیف جسٹس یا جج

[آرٹیکل ۲۰۳ ج (۷)۔]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

میں، _____، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت

سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا:

کہ، بحیثیت وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس (یا وفاقی شرعی عدالت کے جج)، اپنے

فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی بہترین صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان

اور قانون کے مطابق ادا کروں گا اور انجام دوں گا:

کہ، میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا:

کہ میں اعلیٰ عدالتی کونسل کے جاری کردہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کروں گا:

کہ میں دستور پاکستان کو برقرار رکھوں گا، اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا:

اور یہ کہ، ہر حالت میں، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد، قانون

کے مطابق انصاف کروں گا۔

اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔

چیف الیکشن کمشنر^۱ [یارکن الیکشن کمیشن پاکستان]

[آرٹیکل ۲۱۴]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

میں ، ----- ، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت
چیف الیکشن کمشنر^۲ [یا جیسی بھی صورت ہو، رکن الیکشن کمیشن پاکستان] میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی،
ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق
اور بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد انجام دوں گا، اور یہ کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے
سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔

۳ [اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

۱ دستور (بیسویں ترمیم) ۱ یکٹ، ۲۰۱۲ء (نمبر ۵ بابت ۲۰۱۲ء) کی دفعہ ۱۱ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۲ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے شامل کیا گیا۔

۳ فرمان صدر نمبر ۱۴ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

مسلح افواج کے ارکان

[آرٹیکل ۲۴۴]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔)

میں،-----، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا اور یہ کہ میں مقتضیات قانون کے مطابق اور اس کے تحت پاکستان کی بری فوج (یا بحری یا فضائی فوج) میں پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا۔

لے [اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)۔]

جدول چہارم

[آرٹیکل ۷۰ (۴)]

قانون سازی کی فہرستیں وفاقی قانون سازی کی فہرست حصہ اول

- ۱۔ امن یا جنگ میں وفاق یا اس کے کسی حصے کا دفاع؛ وفاق کی بری، بحری اور فضائی افواج اور کوئی دوسری مسلح افواج جو وفاق کی طرف سے بھرتی کی جائیں یا رکھی جائیں؛ کوئی مسلح افواج جو وفاق کی افواج تو نہ ہوں مگر جو وفاق کی مسلح افواج بشمول سول مسلح افواج سے منسلک ہوں یا ان کے ساتھ مل کر کارروائی کر رہی ہوں؛ وفاقی سررشتہ سراغ رسانی؛ امور خارجہ، دفاع یا پاکستان یا اس کے کسی حصہ کی سلامتی سے متعلق ملکی مصلحتوں کی بناء پر امتناعی نظر بندی؛ اشخاص جو اس طرح نظر بند کئے گئے ہوں؛ وہ صنعتیں جو وفاقی قانون کی رو سے دفاعی مقاصد کے لئے یا جنگ جاری رکھنے کے لئے ضروری قرار دی گئی ہوں۔
- ۲۔ بری، بحری اور فضائی فوج کی تعمیرات، چھاؤنی کے علاقوں میں مقامی حکومت خود اختیاری، مذکورہ علاقے میں چھاؤنی کے ادارہ ہائے مجاز کی ہیئت ترکیبی اور اختیارات، مذکورہ علاقوں میں رہائشی جگہ کا انضباط اور ان علاقوں کی حد بندی۔
- ۳۔ امور خارجہ؛ دوسرے ملکوں کے ساتھ، تعلیمی اور ثقافتی معاہدوں اور سمجھوتوں کے بشمول، عہد ناموں اور معاہدوں پر عمل درآمد کرنا؛ تحویل ملزمان، بشمول مجرمان اور ملزم اشخاص کو پاکستان سے باہر کی حکومتوں کے حوالہ کرنا۔
- ۴۔ قومیت، شہریت اور عطاءئے حقوق شہریت۔
- ۵۔ کسی صوبے یا وفاق کے دارالحکومت سے یا اس میں، نقل مکانی یا رہائش اختیار کرنا۔
- ۶۔ پاکستان میں داخلہ اور پاکستان سے ترک وطن اور اخراج، بشمول اس سلسلہ میں پاکستان میں

- ایسے اشخاص کی نقل و حرکت کے انضباط کے جو پاکستان میں سکونت نہ رکھتے ہوں؛ پاکستان سے باہر کے مقامات کی زیارات۔
- ۷۔ ڈاک و تار بشمول ٹیلی فون، لاسکلی، نشریات اور مواصلات کے ایسے ہی دیگر ذرائع؛ ڈاک خانے کا سیونگ بینک۔
- ۸۔ کرنسی، سکے سازی اور زر قانونی۔
- ۹۔ زر مبادلہ؛ چیک، مبادلہ ہنڈیاں، پرنوٹ اور اسی طرح کی دیگر دستاویزات۔
- ۱۰۔ وفاق کا سرکاری قرضہ، بشمول وفاق مجموعی فنڈ کی کفالت پر رقم قرض لینا؛ غیر ملکی قرضہ جات اور غیر ملکی امداد۔
- ۱۱۔ وفاق سرکاری ملازمتیں اور وفاق پبلک سروس کمیشن۔
- ۱۲۔ وفاق پنشنیں، یعنی وفاق کی طرف سے وفاق مجموعی فنڈ سے واجب الادا پنشنیں۔
- ۱۳۔ وفاق محتسب۔
- ۱۴۔ وفاق کی رعایا کے لئے انتظامی عدالتیں اور ٹریبونلز۔
- ۱۵۔ کتب خانے، عجائب گھر اور اسی قسم کے ادارے جو وفاق کے زیر نگرانی ہوں یا اس کی طرف سے ان میں سرمایہ لگایا جاتا ہو۔
- ۱۶۔ حسب ذیل اغراض کے لئے وفاق ایجنسیاں اور ادارے، یعنی تحقیقات کے لئے، پیشہ وارانہ یا فنی تربیت کے لئے یا خصوصی تعلیم کی ترقی کے لئے۔
- ۱۷۔ تعلیم، جہاں تک کہ پاکستانی طلباء کے غیر ممالک میں ہونے یا غیر ملکی طلباء کے پاکستان میں ہونے کا تعلق ہے۔
- ۱۸۔ جوہری توانائی، بشمول۔۔۔۔۔۔۔۔
- (الف) معدنی وسائل کے جوہری توانائی پیدا کرنے کے لئے ضروری ہیں؛
- (ب) جوہری ایندھن کی پیداوار اور جوہری توانائی پیدا کرنے اور استعمال میں لانے کے؛ اور
- (ج) شعاعوں کو برق بنانے کے^۱؛ اور
- ^۲ (د) بوائسز۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۰۱ کی رو سے وقف کامل کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ما قبل نئی ذیلی مندرج (د) کا اضافہ کیا گیا۔

- ۱۹۔ بندرگا ہی قرنطینہ، ملاحوں کے اور بحری ہسپتال اور بندرگا ہی قرنطینہ سے متعلق ہسپتال۔
- ۲۰۔ بحری جہاز رانی اور جہازوں کی آمدورفت، بشمول مدوجزری سمندروں کی جہاز رانی اور جہازوں کی آمدورفت کے؛ بحری اختیار سماعت۔

* * * * *

- ۲۲۔ ہوائی جہاز اور ہوا بازی، ہوائی اڈوں کا اہتمام؛ ہوائی جہازوں کی آمدورفت اور ہوائی اڈوں کا انضباط اور انتظام۔
- ۲۳۔ روشنی کے مینار، بشمول ہادی جہاز، اشارہ گاہیں اور بحری اور ہوائی جہازوں کی حفاظت کے لئے دیگر انتظامات۔
- ۲۴۔ بحری یا ہوائی راستوں سے مسافروں اور مال کی نقل و حمل۔
- ۲۵۔ حق تصنیف، ایجادات، نمونے، تجارتی نشانات اور تجارتی مال کے نشانات۔
- ۲۶۔ افیون، جہاں تک کہ برآمد کے لئے اس کی فروخت کا تعلق ہے۔
- ۲۷۔ وفاقی حکومت کی متعین کردہ سرحدات کسٹم کے آر پار مال کی درآمد و برآمد، بین الصوبائی تجارت و کاروبار، غیر ممالک کے ساتھ تجارت اور کاروبار؛ پاکستان سے برآمد کئے جانے والے مال کا معیار خوبی۔
- ۲۸۔ بینک دولت پاکستان؛ بینکاری، یعنی ایسی کارپوریشنوں کی طرف سے بینکاری کے کاروبار کا انتظام جو ان کارپوریشنوں کے علاوہ ہوں جو کسی صوبے کی ملکیت یا نگرانی میں ہوں اور صرف اس صوبے کے اندر کاروبار کرتی ہوں۔
- ۲۹۔ بیمہ کا قانون، سوائے جبکہ اس بیمہ کے متعلق ہو جس کی ذمہ داری کسی صوبے نے لے لی ہو اور بیمہ کے کاروبار کے انتظام کو منضبط کرنا، سوائے جبکہ اس کاروبار سے متعلق ہو جس کی ذمہ داری کسی صوبے نے لے لی ہو؛ سرکاری بیمہ، سوائے جس حد تک کسی صوبے نے اس کی ذمہ داری صوبائی اسمبلی کے اختیار قانون سازی کے کسی امر کی وجہ سے لے لی ہو۔
- ۳۰۔ اسٹاک ایکسچینج اور وعدہ بازار، جس کے مقاصد اور کاروبار ایک صوبے تک محدود نہ ہوں۔

۳۱۔ کارپوریشنوں، یعنی تجارتی کارپوریشنوں بشمول بینکاری، بیمہ اور مالی کارپوریشنوں کی تشکیل کرنا، انہیں منضبط کرنا اور ختم کرنا، لیکن ان میں ایسی کارپوریشنیں جو کسی صوبے کی ملکیت یا نگرانی میں ہوں اور صرف اس صوبے میں کاروبار کرتی ہوں، یا انجمن ہائے امداد باہمی شامل نہیں ہیں، اور ایسی کارپوریشنوں کو تشکیل دینا، منضبط کرنا اور ختم کرنا، خواہ وہ تجارتی ہوں یا نہ ہوں، جن کے مقاصد ایک صوبے تک محدود نہ ہوں، لیکن ان میں یونیورسٹیاں شامل نہیں ہیں۔

۳۲۔^۱ بین الاقوامی معاہدات، کنونشنز اور اقرارنامے اور بین الاقوامی ثالثی۔]

* * * * *

۳۴۔ قومی شاہراہیں اور کلیدی سڑکیں۔

۳۵۔ وفاقی مساحت بشمول ارضیاتی مساحت کے اور وفاقی موسمیاتی تنظیمیں۔

۳۶۔ علاقائی سمندر سے باہر ماہی گیری اور ماہی گاہیں۔

۳۷۔ وفاق کی اغراض کے لئے حکومت کے تصرف یا قبضہ میں تعمیرات، اراضی اور عمارت (جو بری، بحری یا فضائی فوج کی تعمیرات نہ ہوں)، لیکن، کسی صوبے میں واقع جائیداد کے سلسلے میں، ہمیشہ صوبائی قانون سازی کے تابع، بجز جس حد تک وفاقی قانون بصورت دیگر حکم دے۔

* * * * *

۳۹۔ ناپ تول کے معیار قائم کرنا۔

* * * * *

۴۱۔ صدر کے عہدے، قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے لئے انتخابات؛ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن۔

۴۲۔ صدر، قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، سینٹ کے چیئر مین اور ڈپٹی چیئر مین، وزیراعظم، وفاقی وزراء، وزرائے مملکت کے مشاہرے، بھتہ جات اور مراعات، سینٹ اور قومی اسمبلی کے

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۱۰ ابوابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۰۱ کی رو سے مندرجہ ۳۲ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۲۔ بحوالہ عین ماقبل مندرجات ۳۳، ۳۸ اور ۴۰ حذف کردی گئیں۔

ارکان کے مشاہرے، بھتہ جات اور مراعات؛ اور ان اشخاص کی سزاجواس کی کمیٹیوں کے روبرو گواہی دینے یا دستاویزات پیش کرنے سے انکار کریں۔

۴۳۔ محصولات کسٹم، بشمول برآمدی محصولات کے۔

۴۴۔ محصولات آبکاری بشمول نمک پر محصولات کے، لیکن ان میں الکحلی مشروبات، افیون اور دیگر نشہ آور اشیاء کے محصولات شامل نہیں ہیں۔

* * * * *

* * * * *

۴۷۔ زرعی آمدنی کے علاوہ آمدنی پر محصول۔

۴۸۔ کارپوریشنوں پر محصول۔

۴۹۔ درآمد شدہ، برآمد شدہ، تیار کردہ، مصنوعہ یا صرف شدہ مال کی فروخت اور خرید پر محصولات

[[ماسوائے خدمات پر محصول فروخت کے۔]]

۵۰۔ اثاثوں کی اصل مالیت پر محصول، جس میں غیر منقولہ جائیداد پر * * * محصول شامل نہیں ہے۔

۵۱۔ جوہری توانائی پیدا کرنے کے لئے استعمال ہونے والے معدنی تیل، قدرتی گیس اور دھاتوں پر محصول۔

۵۲۔ کسی پلانٹ، مشینری، منصوبہ، کارخانہ یا تنصیف کی پیداواری صلاحیت پر ان محصولات کی بجائے

جن کی صراحت اندراجات ۴۴، ۴۷، ۴۸ اور ۴۹ میں کردی گئی ہے یا ان میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد کی بجائے محصولات۔

۱۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۰۱ کی رو سے مندرجہ جات ۴۵ اور ۴۶ حذف کردی گئیں۔

۲۔ دستور (ترمیم پنجم) ایکٹ ۱۹۷۶ء (نمبر ۶۲ بابت ۱۹۷۶ء) کی دفعہ ۱۹ کی رو سے ”اصل اندراج ۴۹“ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔ (نفاذ پذیر از ۱۳/ ستمبر، ۱۹۷۶ء)۔

۳۔ ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء کی دفعہ ۱۰۱ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۴۔ بحوالہ عین ماقبل الفاظ ”اصل منافع پر“ حذف کر دیے گئے۔

- ۵۳۔ ریل، بحری یا ہوائی جہاز سے لے جانے والے مال یا مسافروں پر منہائی محصولات؛ ان کے کرایوں اور بار برداری پر محصولات؛
- ۵۴۔ اس حصہ میں مندرجہ کسی امر کی بابت فیسیں، لیکن ان میں کسی عدالت میں لی جانے والی فیس شامل نہیں ہے۔
- ۵۵۔ اس فہرست میں مندرجہ امور میں سے کسی کی بابت اور، ایسی حد تک جس کی دستور کی رو سے یا اس کے تحت صریحاً اجازت دی گئی ہے، عدالت عظمیٰ کے سوا تمام عدالتوں کا اختیار سماعت اور اختیارات، عدالت عظمیٰ کے اختیار سماعت میں توسیع کرنا، اور اس کو زائد اختیارات تفویض کرنا۔
- ۵۶۔ اس حصہ میں مندرجہ کسی امر سے متعلق قوانین کے خلاف جرائم۔
- ۵۷۔ اس حصہ میں مندرجہ کسی امر کی اغراض کے لئے تحقیقات اور اعداد و شمار۔
- ۵۸۔ امور جو اس دستور کے تحت^۱ [مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ)] کے اختیار قانون سازی کے اندر ہیں یا وفاق سے متعلق ہیں۔
- ۵۹۔ اس حصہ میں مندرجہ کسی امر کے ضمنی یا ذیلی امور۔

حصہ دوم

- ۱۔ ریلوے۔
- ۲۔ معدنی تیل اور قدرتی گیس؛ مائع اور مادے جن کی خطرناک طور پر آتش گیر ہونے کا وفاقی قانون کے ذریعے اعلان کر دیا جائے۔
- ۳۔ صنعتوں کی ترقی، جبکہ وفاقی قانون کے ذریعے وفاقی نگرانی میں ترقی مفاد عامہ کی خاطر قرین مصلحت قرار دے دی جائے؛ ایسے ادارے، کارخانے، مجالس اور کارپوریشنیں جن کا انتظام

۱۔ احیائے دستور، ۱۹۷۳ء کا فرمان، ۱۹۸۵ء (فرمان صدر نمبر ۱۲ بحریہ ۱۹۸۵ء) کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”پارلیمنٹ“ کی بجائے

یا انصرام یوم آغاز سے عین قبل وفاق حکومت کرتی تھی، بشمول^۱ پانی اور بجلی کا ترقیاتی ادارہ پاکستان اور صنعتی ترقیاتی کارپوریشن پاکستان]؛ مذکورہ اداروں، کارخانوں، مجالس اور کارپوریشنوں کے تمام منصوبہ جات، پروجیکٹ اور اسکیمیں، صنعتیں، پروجیکٹ اور منصوبے جو وفاق کی یا وفاق کی طرف سے قائم کردہ کارپوریشنوں کی کلیتاً یا جزواً ملکیت ہوں۔

۲۔ ۴۔ بجلی۔

۵۔ بڑی بندرگاہیں، جیسے کہ مذکورہ بندگاہوں کا اعلان اور حد بندی اور اس بندرگاہ کی ہیئت ہائے مجاز کے اختیارات اور تشکیل۔

۶۔ وفاقی قانون کے تحت قائم کردہ تمام انضباطی ہیئت ہائے مجاز۔

۷۔ قومی منصوبہ بندی اور قومی معاشی ربط دہی بشمول سائنسی اور تکنیکی ریسرچ کی منصوبہ بندی اور ربط دہی کے۔

۸۔ سرکاری قرض کی نگرانی اور انصرام۔

۹۔ مردم شماری۔

۱۰۔ کسی بھی صوبے کی پولیس فورس کے اراکین کا کسی بھی دوسرے صوبے کے علاقہ میں عملداری اور اختیارات کی توسیع، مگر اس قدر نہیں کہ ایک صوبے کی پولیس دوسرے صوبے میں اس کی صوبائی حکومت کی رضا مندی کے بغیر عملداری اور اختیارات عمل میں لائے کسی بھی صوبے کی پولیس فورس سے تعلق رکھنے والے اراکین کی عملداری اور اختیارات میں اس صوبے سے باہر ریلوے کے علاقے میں عملداری اور اختیارات میں توسیع۔

۱۱۔ قانونی، طبعی اور دوسرے پیشے۔

۱۲۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں، تحقیقی، سائنس اور تکنیکی اداروں کا معیار قائم کرنا۔

۱۳۔ بین الصوبائی معاملات اور ربط دہی۔]

۱۔ دستور (ترمیم پنجم) ایکٹ ۱۹۷۶ء (نمبر ۶۲ بابت ۱۹۷۶ء) کی دفعہ ۱۹ کی رو سے ”مغربی پاکستان کے پانی اور بجلی کا ترقیاتی ادارہ اور مغربی پاکستان کا صنعتی ترقیاتی کارپوریشن“ کی بجائے تبدیل کر دیا گیا (نفاذ پذیر از ۱۳ ستمبر ۱۹۷۶ء)۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۰ کی رو سے نئی مندرجات ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ اور ۱۳ شامل کی گئیں۔

۱ [۱۴] مشترکہ مفادات کی کونسل۔

۱ [۱۵] اس حصہ میں مندرجہ کسی امر کی بابت فیس لیکن اس میں کسی عدالت میں لی جانے والی فیسیں شامل نہیں ہیں۔

۱ [۱۶] اس حصہ میں مندرجہ کسی امر کے متعلق قوانین کے خلاف جرائم۔

۱ [۱۷] اس حصہ میں مندرجہ کسی امر کی اغراض کے لئے تحقیقات اور اعداد و شمار۔

۱ [۱۸] اس میں مندرجہ کسی امر کے ضمنی یا ذیلی امور۔

۲ * * * * *

۱ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ ابوابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۰۱ کی رو سے مندرجات ۲، ۵، ۶، ۷، ۸ کو دوبارہ نمبر لگایا گیا۔

۲ بحوالہ عین ماہ قبل ”مشترکہ فہرست قانون سازی“ اور مندرجات ۱ تا ۴ حذف کر دی گئیں۔

☆ جدول پنجم

[آرٹیکل ۲۰۵]

ججوں کے مشاہرے اور شرائط ملازمت عدالت عظمیٰ

- ۱۔ چیف جسٹس پاکستان کو مبلغ^۱ [۹۹۰۰] روپے ماہوار تنخواہ ادا کی جائے گی، اور عدالت عظمیٰ کے ہر دوسرے جج کو مبلغ^۱ [۹۵۰۰] روپے ماہوار تنخواہ^۲ [یا ایسی اضافہ شدہ تنخواہ، جیسا کہ صدر، وقتاً فوقتاً، متعین کرے] ادا کی جائے گی۔
- ۲۔ عدالت عظمیٰ کا ہر جج ایسی مراعات اور بھتوں کا، اور رخصت غیر حاضری اور پنشن کے بارے میں ایسے حقوق کا مستحق ہوگا جو صدر متعین کرے، اور اس طرح متعین ہونے تک، ایسی مراعات، بھتوں اور حقوق کا مستحق ہوگا، جن کے یوم آغاز سے عین قبل عدالت عظمیٰ پاکستان کے جج مستحق تھے۔
- ۳۔ عدالت عظمیٰ کے کسی فارغ الخدمت جج کو واجب الادا ماہوار پنشن اس کی اس عدالت یا کسی عدالت عالیہ میں ملازمت کی طوالت کے مطابق ذیل میں نقشہ میں مصرحہ رقم سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی: مگر شرط یہ ہے کہ صدر، وقتاً فوقتاً، بایں طور مصرحہ پنشن کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ رقم کو بڑھا سکے گا۔

جج	کم سے کم رقم	زیادہ سے زیادہ رقم
چیف جسٹس	۷,۰۰۰ روپے	۸,۰۰۰ روپے
دیگر جج	۶,۲۵۰ روپے	۷,۲۵۰ روپے

☆ نفاذ پذیر یکم دسمبر، ۲۰۰۱ء صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان اور عدالت عظمیٰ کے دیگر ججوں کو ماہوار تنخواہ کا تعین علی الترتیب۔/ ۵۵۰۰۰ اور۔/ ۵۲۰۰۰ روپے کیا ہے، ملاحظہ ہو فرمان صدر نمبر ۲ مجریہ ۲۰۰۲ء پیر ۲۱ (۱) جس میں قبل ازیں فرمان صدر نمبر ۹ مجریہ ۱۹۹۱ء فرمان صدر نمبر ۳ مجریہ ۱۹۹۵ء اور فرمان صدر نمبر ۴ مجریہ ۱۹۹۵ء کی رو سے تبدیلی کی گئی تھی۔

(نفاذ پذیر از ۲۷ جولائی، ۱۹۹۱ء) ملاحظہ ہو (فرمان صدر نمبر ۲ مجریہ ۱۹۹۷ء)، چیف جسٹس اور عدالت عظمیٰ کا کوئی جج فارغ الخدمتی پر یا مستعفی ہونے پر پنشن کی کم از کم رقم جو چیف جسٹس یا، جیسی بھی صورت ہو، کوئی جج اپنی ماہوار تنخواہ کے ۷۰ فیصد کے مساوی جمع اس کی ملازمت کے مکمل شدہ ہر سال کے لئے ماہوار تنخواہ کا ۵ فیصد کا مستحق ہوگا خواہ وہ بطور چیف جسٹس ہو یا بطور جج لیکن یہ مذکورہ ماہوار تنخواہ کے ۸۵ فیصد کے مساوی زیادہ سے زیادہ پنشن کی رقم سے تجاوز نہ کرے۔

- ۱۔ دستور (بارہویں ترمیم) ایکٹ، ۱۹۹۱ء (نمبر ۱۴ ابایت ۱۹۹۱ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے ”۷۰۰“ اور ”۷۰۰“ کی بجائے تبدیل کئے گئے جو قبل ازیں فرمان صدر نمبر ۶ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۲ کی رو سے تبدیل کئے گئے (نفاذ پذیر از یکم جولائی، ۱۹۸۳ء)۔
- ۲۔ بحوالہ عین ماقبل اضافہ کئے گئے۔
- ۳۔ بحوالہ عین ماقبل پیرا گراف ۳ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ عدالت عالیہ کے کسی جج کی بیوہ حسب ذیل شرحوں پر پنشن کی حقدار ہوگی، یعنی:۔

(الف) اگر جج فارغ الخدمتی کے بعد وفات پائے اسے واجب الادا خالص پنشن کا ۵۰ فیصد؛ یا

(ب) اگر جج کم از کم پانچ سال بحیثیت جج خدمات انجام دینے کے بعد اور جب اسی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہو وفات پائے، اسے کم سے کم شرح پر واجب الادا پنشن کا ۵۰ فیصد۔

۵۔ پنشن بیوہ کو تاحیات یا، اگر وہ دوبارہ شادی کر لے، تو اس کی شادی تک واجب الادا ہوگی۔

۶۔ اگر بیوہ وفات پا جائے تو، پنشن بحسب ذیل واجب الادا ہوگی۔

(الف) جج کے بیٹوں کو جو اکیس سال سے کم عمر کے ہوں، جب تک وہ اس عمر کو نہ پہنچ جائیں؛ اور

(ب) جج کی غیر شادی شدہ بیٹیوں کو جو اکیس سال سے کم عمر کی ہوں، جب تک وہ اس عمر تک نہ پہنچ جائیں یا ان کی شادی نہ ہو جائے، جو بھی پہلے واقع ہو۔]

عدالت عالیہ

- ۱۔ ☆ کسی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کو مبلغ^۱ [۹۴۰۰] روپے ماہوار تنخواہ ادا کی جائے گی، اور کسی عدالت عالیہ کے ہر دوسرے جج کو مبلغ^۱ [۸۴۰۰] روپے ماہوار تنخواہ^۲ یا ایسی اضافہ شدہ تنخواہ جیسا کہ صدر، وقتاً فوقتاً، متعین کرے [ادا کی جائے گی۔
- ۲۔ کسی عدالت عالیہ کا ہر جج ایسی مراعات اور بھتوں کا، اور رخصت غیر حاضری اور پنشن کے بارے میں ایسے حقوق کا مستحق ہوگا، جو صدر متعین کرے، اور اس طرح متعین ہونے تک ایسی مراعات، بھتوں اور حقوق کا مستحق ہوگا، جن کے یوم آغاز سے عین قبل عدالت عالیہ کے جج مستحق تھے۔
- ۳۔ کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کو جو مذکورہ جج کی حیثیت سے کم از کم پانچ سال کی ملازمت کے بعد فارغ الخدمت ہو، واجب الادا ماہوار پنشن، اس کے جج کی حیثیت سے ملازمت اور ملازمت پاکستان میں کل ملازمت کی، اگر کوئی ہو، طوالت کے مطابق ذیل میں نقشے میں مصرعہ رقم سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی:

مگر شرط یہ ہے کہ صدر، وقتاً فوقتاً، بایں طور مصرعہ پنشن کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ رقم کو بڑھا سکے گا۔

جج	کم از کم رقم	زیادہ سے زیادہ رقم
چیف جسٹس	۵،۶۴۰ روپے	۷،۰۵۰ روپے
دیگر جج	۵،۰۴۰ روپے	۶،۳۰۰ روپے -

☆ نفاذ پذیر یکم دسمبر، ۲۰۰۱ء صدر نے عدالت عالیہ کے چیف جسٹس اور عدالت عالیہ کے دیگر ججوں کی ماہوار تنخواہ کا تعین علی الترتیب۔/ ۵۱۰۰۰ اور -/ ۴۹۰۰۰ روپے کیا ہے، ملاحظہ ہو فرمان صدر نمبر ۲ مجریہ ۲۰۰۲ء پیرا ۲ (۲) جس میں قبل ازیں فرمان صدر نمبر ۹ مجریہ ۱۹۹۱ء فرمان صدر نمبر ۳ مجریہ ۱۹۹۵ء اور فرمان صدر نمبر ۴ مجریہ ۱۹۹۵ء کی رو سے ترمیم کی گئی تھی۔ (نفاذ پذیر از ۲۷ جولائی، ۱۹۹۱ء) ملاحظہ ہو (فرمان صدر نمبر ۳ مجریہ ۱۹۹۷ء)، چیف جسٹس یا عدالت عالیہ کا کوئی جج اپنی فارغ الخدمتی پر یا مستعفی ہونے پر یا برطانی پر پنشن کے لئے ۵ سال کی بطور جج ملازمت پوری کر کے ماہوار تنخواہ کے کم از کم ۷۰ فیصد کے مساوی پنشن کا مستحق ہوگا اور مابعد کی بطور چیف جسٹس یا جج کی ملازمت کے مکمل شدہ ہر سال کے لئے بشمول اس ملازمت کے اگر کوئی ہو، مذکورہ ماہوار تنخواہ کا ۲ فیصد کی شرح سے اضافی پنشن کا بھی مستحق ہوگا زیادہ سے زیادہ پنشن ماہوار تنخواہ کے ۸۰ فیصد سے تجاوز نہ کرے۔

- ۱۔ دستور (بارہویں ترمیم) ایکٹ، ۱۹۹۱ء (نمبر ۱۴ ابابت ۱۹۹۱ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے ”۷۲۰۰“ اور ”۶۵۰۰“ کی بجائے تبدیل کئے گئے جو قبل ازیں فرمان صدر نمبر ۶ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۲ کی رو سے تبدیل کئے گئے (نفاذ پذیر یکم جولائی، ۱۹۸۳ء)۔
- ۲۔ بحوالہ عین ماقبل اضافہ کئے گئے۔
- ۳۔ بحوالہ عین ماقبل پیرا گراف ۳ کی بجائے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ عدالت عالیہ کے کسی جج کی بیوہ حسب ذیل شرحوں پر پنشن کی حقدار ہوگی، یعنی:۔

(الف) اگر جج فارغ الخدمتی کے بعد وفات پائے اسے واجب الادا خالص پنشن کا

۵۰ فیصد؛ یا

(ب) اگر جج کم از کم پانچ سال بحیثیت جج خدمات انجام دینے کے بعد اور جب اسی

حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہو وفات پائے اسے کم سے کم شرح پر

واجب الادا پنشن کا ۵۰ فیصد۔

۵۔ پنشن بیوہ کو تاحیات یا، اگر وہ دوبارہ شادی کر لے، تو اس کی شادی تک واجب الادا ہوگی۔

۶۔ اگر بیوہ وفات پا جائے تو، پنشن بحسب ذیل واجب الادا ہوگی۔۔۔

(الف) جج کے بیٹوں کو جو اکیس سال سے کم عمر کے ہوں، جب تک وہ اس عمر کو نہ پہنچ

جائیں؛ اور

(ب) جج کی غیر شادی شدہ بیٹیوں کو جو اکیس سال سے کم عمر کی ہوں، جب تک وہ اس عمر

تک نہ پہنچ جائیں یا ان کی شادی نہ ہو جائے، جو بھی پہلے واقع ہو۔]

۲۔ [جدول ششم] حذف کر دیا گیا ہے۔

۲۔ [جدول ہفتم] حذف کر دیا گیا ہے۔

۱۔ فرمان صدر نمبر ۶ مجریہ ۱۹۸۵ء کے آرٹیکل ۲ کی رو سے اضافہ کیا گیا (نفاذ پذیر از یکم جولائی، ۱۹۸۱ء)۔

۲۔ دستور (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۱۰۲ کی رو سے جدول ششم اور جدول ہفتم کو حذف کیا گیا۔